UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Eduardo Henrique do Lago Silva 202611002854
Helena Carvalho Leal 202611000223
Poliana Rafaela Moraes de Lira Lima - Matrícula 202521001446
Rafael Takeguma Goto - Matrícula 202611000170
Renato Fernandes Pereira - Matrícula 202521001606
Thomás Silva de Araujo - Matrícula 202521000574

Inferência Utilizando LLMs para o Domínio Jurídico
Relatório Grupo 1

Professor(a): Glauco de Figueiredo Carneiro

São Cristóvão/SE

2026

Eduardo Henrique do Lago Silva 202611002854
Helena Carvalho Leal 202611000223
Poliana Rafaela Moraes de Lira Lima - Matrícula 202521001446
Rafael Takeguma Goto - Matrícula 202611000170
Renato Fernandes Pereira - Matrícula 202521001606
Thomás Silva de Araujo - Matrícula 202521000574

Inferência Utilizando LLMs para o Domínio Jurídico
Relatório Grupo 1

Relatório submetido ao Programa de Pós Graduação do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe, como comprovação parcial à aprovação na disciplina de Disciplina de Tópicos Avançados em Engenharia de Software e Sistemas da Informação I.

Professor(a): Glauco de Figueiredo Carneiro

Aracaju/SE

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 CURADORIA 1

3 RESULTADOS E ENTREGAS 2

3.1 REPOSITÓRIO GITHUB 2

3.2 VÍDEO EXPLICATIVO 2

4 RELATÓRIOS 2

4.1 LOTE 1 - Poliana 3

4.2 LOTE 2 - Thomas 14

4.3 LOTE 3 - Renato 59

4.4 LOTE 4 - Eduardo 212

4.5 LOTE 5 - Helena 222

4.6 LOTE 6 - Rafael 232

1. Introdução

Para a referente atividade os integrantes da equipe atuaram como curadores utilizando os datasets:

- Dataset J1 (Questões Abertas): maritaca-ai/oab-bench (01-70 de 210);
- Dataset J2 (Múltipla Escolha): eduagarcia/oab_exams (001 A 738 de 2210 questões).

O qual foi trabalhado por divisão em 7 lotes:

- Lote 1. Poliana: Abertas (01 a 10) | Múltipla Escolha (001 a 106);
- Lote 2. Thomas: Abertas (11 a 20) | Múltipla Escolha (107 a 212);
- Lote 3. Renato: Abertas (21 a 30) | Múltipla Escolha (213 a 318);
- Lote 4. Eduardo: Abertas (31 a 40) | Múltipla Escolha (319 a 424);
- Lote 5. Helena: Abertas (41 a 50) | Múltipla Escolha (425 a 530);
- Lote 6. Rafael: Abertas (51 a 60) | Múltipla Escolha (531 a 636);

2. Curadoria

Para a atividade proposta foi realizada uma curadoria para analisar, organizar e classificar as questões. Para tanto, tanto às questões abertas quanto fechadas foram divididas em três métricas, as quais variam por lote, de classificação (categorias) com seus respectivos parâmetros:

- Nível de dificuldade: baseada numa escala de dificuldade com 4 parâmetros crescentes a nível de dificuldade de acordo com a hierarquia da carreira jurídica;
- Área de Especialidade: subdividida com base na classe/label *question_type* presente no repositório de questões objetivas;
- Referência: baseada na legislação base pertencente ao domínio jurídico.

Tabela 1: Categoria Nível de Dificuldade Adotada para Todos os Lotes

Nível de dificuldade		
1	Nível Estagiário	Questões de aplicação direta da lei (literalidade)
2	Nível Analista	Questões que exigem conhecimento de ritos processuais ou prazos.
3	Nível Juiz de Direito	Questões que exigem interpretação de casos práticos e subsunção do fato à norma.
4	Nível Ministro (STF/STJ)	Questões complexas envolvendo controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes ou conflitos de leis.

Fonte: Autores

3. Resultados e Entregas

As entregas resultantes desta atividade compreendem um repositório central da equipe, repositórios individuais de cada integrante e um vídeo explicativo do trabalho desenvolvido. Além disso, relatórios individuais encontram-se organizados.

3.1 Repositório do Github

A equipe disponibilizou um repositório central contendo os artefatos produzidos no desenvolvimento da atividade, bem como repositórios individuais correspondentes às contribuições de cada integrante.

Tabela 2: Link para o Github da Equipe

Endereço Git:	https://github.com/renatofernandesp/Topicos_Avancados_2026-1_Equipe_JUD_Equipe1_atividade1

Fonte: Autores

Tabela 3: Link para o Github particular de cada integrante

Endereços individuais	
Eduardo Henrique	https://github.com/eduoududu/juridico/releases/download/v1.0.0/resumo.mp4
Helena Carvalho	https://github.com/HelenaCarvalhoLeal/Topicos_Avancados_2026-1_Equipe_JUD_1_atividade1_HelenaLeal
Poliana Rafaela	https://github.com/Poliana-llima/Topicos_Avancados_2026-1_Equipe_Jud_Atividade_1_Poliana_Lima
Rafael Takeguma	https://github.com/rafaseto/Topicos_Avancados_2026-1_Equipe_JUD_Equipe1_Rafael_Goto_atividade1
Renato Fernandes	https://github.com/renatofernandesp/Topicos_Avancados_2026-1_Equipe_JUD_Equipe1_atividade1
Thomás Silva	https://github.com/thomastriatleta27-pixel/Atividade1.git

Fonte: Autores

3.2 Vídeo Explicativo

Como complemento às entregas, foi produzido um vídeo explicativo contendo a apresentação do trabalho, com a descrição do processo metodológico adotado e dos principais resultados obtidos.

Tabela 4: Link para o Vídeo da Equipe

Link do Video:	https://drive.google.com/drive/folders/1txrV_S3P7jsHVHGhgq2Ht3SsYd519Aj7?usp=drive_link

Fonte: Autores

4. Relatórios

A seguir constam os relatórios na ordem de lote descrita no tópico de Introdução:

Relatório Poliana Rafaela

Relatório

1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise comparativa entre três modelos de IA: GPT-5.3, Claude Sonnet 4.6 e o Gemini modelo rápido.

A comparação foi realizada a partir das respostas geradas pelos modelos para as questões 1 a 10 das abertas e 1 A 105 das fechadas dos datasets fornecidos, considerando quatro dimensões principais para as questões abertas: classificação de nível da questão, aderência da área/categoria ao dataset, similaridade entre as respostas textuais e completude da base legal utilizada. Considerando para as questões fechadas: acurácia, taxa de erro, e Exact Match (EM).

2. Base de análise

A análise foi construída a partir de um dataset contendo as questões, a peça prática/base do problema e a categoria jurídica.

> Para acessar o dataset - questões abertas, clique em: https://raw.githubusercontent.com/maritaca-ai/oab-bench/main/data/oab_bench/question.jsonl
>
> Para acessar o dataset - questões fechadas, clique em:
>
> https://huggingface.co/datasets/eduagarcia/oab_exams

Para utilizar as questões do dataset, precisei realizar a seleção das questões, limpei os dados desnecessários e apliquei-as IAs.

3. Metodologia adotada

A análise foi feita por inferência comparativa, já que não há gabarito oficial para validação das respostas nas questões abertas, e nas questões fechadas foi feita a comparação, questão por questão referente ao campo “answerkey”.

Para que as três IAs selecionadas trouxessem um resultado para cada questão foi preciso criar um prompt onde elas pudessem trazer o mesmo modelo de resposta.

3.1 Prompt Usado

- **Questões abertas**

Você é um especialista em Direito Brasileiro e exames da OAB.

Sua tarefa é analisar peças prático-profissionais e questões discursivas, fornecendo respostas fundamentadas e uma avaliação técnica de dificuldade e especialidade.

REGRAS DE SAÍDA:

1. A resposta deve ser EXCLUSIVAMENTE em formato JSON.

2. Não adicione texto explicativo antes ou depois do JSON.

3. Mantenha a hierarquia: Peça Profissional -> Questões Discursivas.

TAXONOMIA DE DIFICULDADE:

- Nível 1 (Estagiário): Aplicação direta da lei (literalidade).

- Nível 2 (Analista): Conhecimento de ritos processuais, prazos ou leis específicas.

- Nível 3 (Juiz de Direito): Interpretação de casos práticos e subsunção do fato à norma.

- Nível 4 (Ministro STF/STJ): Questões complexas, controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes ou conflitos de leis.

ESTRUTURA DO JSON ESPERADA:

{ "IDENTIFICADOR_DA_PECA": { "PRACTICAL-PROFESSIONAL_PIECE_ANALYSIS": {

"title": "Título da Peça",

"piece_text": "Texto original ou resumo",

"model_answer": "Resolução jurídica fundamentada",

"difficulty_level": [1-4],

"classification": "Nível [Nome]",

"justification": "Por que este nível?",

"area_of_expertise": "Ex: Direito Civil",

"main_legal_reference": "Artigos principais" },

"QUESTION_N": {

"question": "Texto da questão",

"model_answer": "Resposta com fundamentação legal",

"difficulty_level": [1-4],

"classification": "Nível [Nome]",

"justification": "Breve justificativa técnica",

"area_of_expertise": "Subárea específica",

"main_legal_reference": "Artigos principais" } } }

TAREFA: Analise os textos fornecidos a seguir e preencha a estrutura acima. [INSIRA O TEXTO DA PEÇA E DAS QUESTÕES AQUI]

- **Questões fechadas**

Você é um especialista em Direito Brasileiro e exames da OAB.

Sua tarefa é analisar peças prático-profissionais e questões discursivas, fornecendo respostas fundamentadas e uma avaliação técnica de dificuldade e especialidade.

REGRAS DE SAÍDA: verifique o PDF, lei as colunas, verifique as questões na coluna "question", as alternativas na coluna "choices" e responda, no seguinte formato: Index 0: A

Após executar o prompt nas três IAs, salvamos os arquivos em formato json.

3.2 Classificação de nível

Foi comparado o campo “classification” dos três modelos, observando se houve consenso ou divergência na atribuição de dificuldade.

Os níveis considerados foram:

- Nível 1: Estagiário
- Nível 2: Analista
- Nível 3: Juiz de Direito
- Nível 4: Ministro STF/STJ

3.3 Aderência à categoria do dataset

Foi comparado o campo “area_of_expertise” de cada modelo com o campo “category” do dataset.

Aqui o critério usado foi de aderência temática ao macrotema principal da questão.

3.4 Similaridade textual das respostas

Foi calculada a similaridade média entre os pares de modelos com base na redação do campo “model_answer”.

Essa similaridade não mede correção jurídica. Ela mede apenas o quanto os textos se parecem entre si.

3.5 Completude da base legal

Foi construído um score aproximado de completude com base em elementos como:

- Quantidade de artigos citados;
- Presença de parágrafos e incisos;
- Menção a leis, Constituição, súmulas, precedentes ou regimentos;
- Densidade de referência normativa.

Esse indicador não mede se a base legal está certa ou errada. Ele mede o quanto a fundamentação aparenta estar desenvolvida.

3.6 Índice de divergência por questão

Foi criado um índice de divergência combinando três fatores:

- Divergência na classificação de nível;
- Divergência de categoria em relação ao dataset;
- Baixa similaridade textual entre as respostas.

Esse índice serve para mostrar em quais questões os modelos mais se afastaram entre si.

3.7 Acurácia

Acurácia = número de acertos / total de questões

3.8 Taxa de Erro

Taxa de Erro = número de erros / total de questões

3.9 Exact Match (EM)

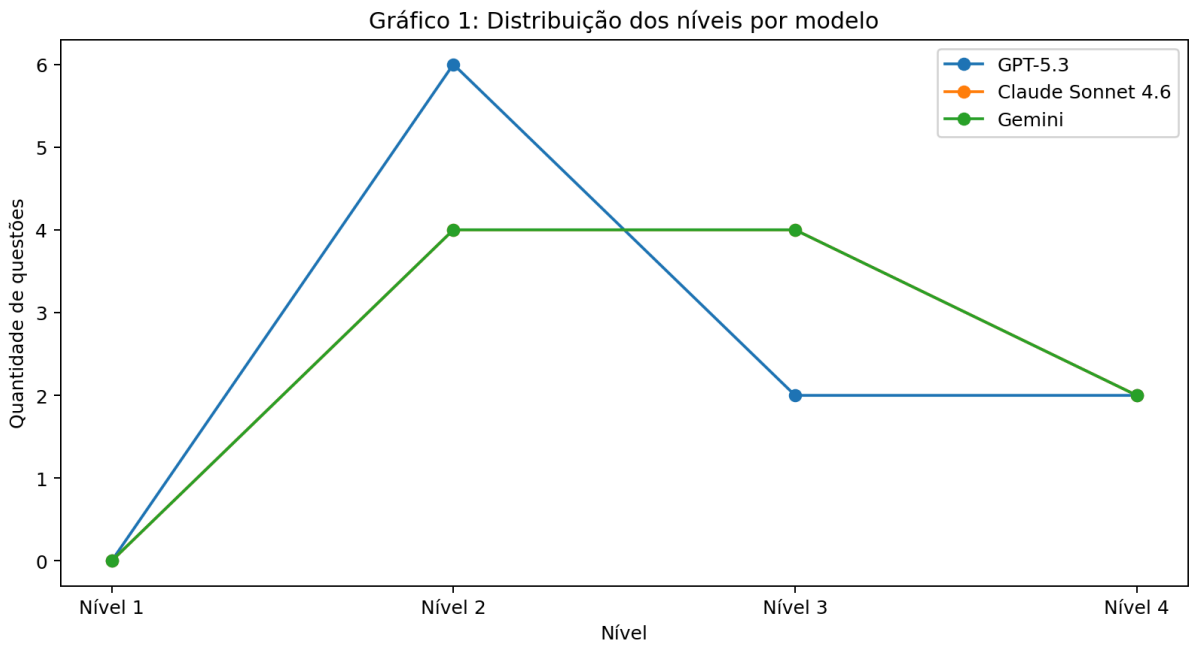
O Exact Match mede a proporção de respostas que coincidem exatamente com o gabarito.

4. Resultados principais

- **Questões abertas**

4.1 Distribuição dos níveis por modelo

O primeiro gráfico mostra quantas vezes cada modelo classificou as questões em cada nível.



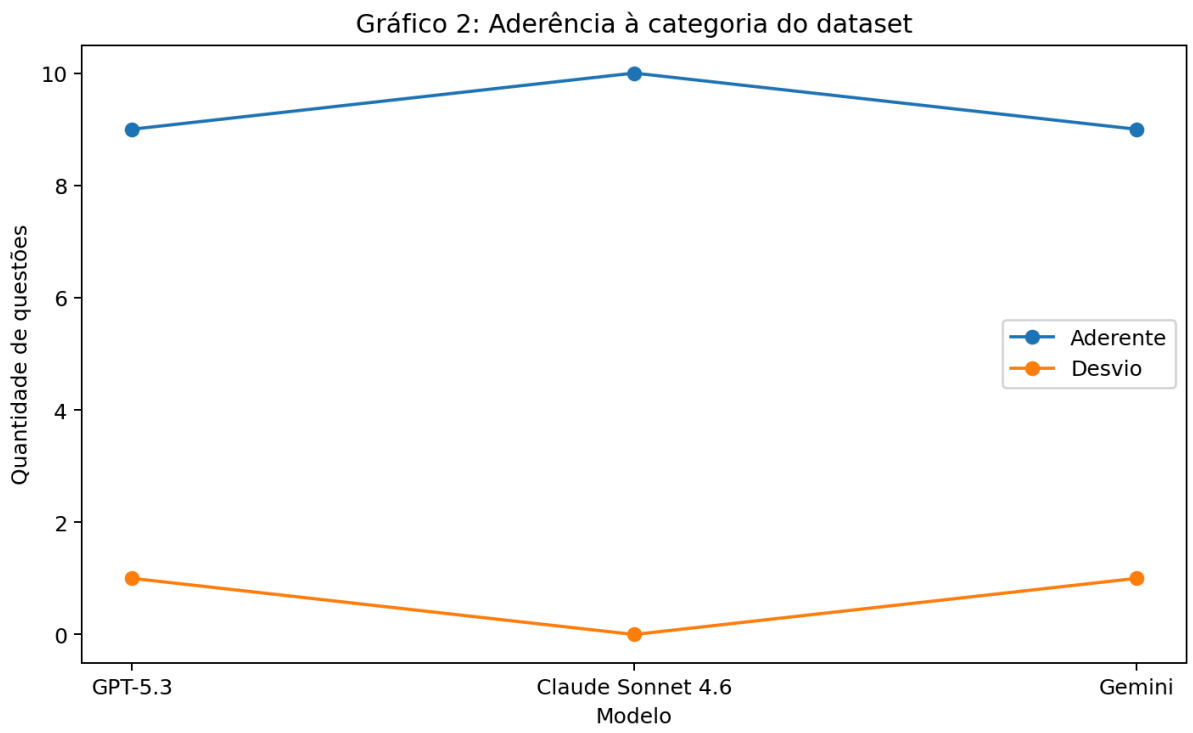
O comportamento dos modelos sugere perfis diferentes de avaliação:

- **GPT-5.3** apresentou um perfil mais conservador, concentrando mais respostas nos níveis intermediários.
- **Claude Sonnet 4.6** demonstrou tendência a elevar algumas questões para um grau maior de complexidade.
- **Gemini** ficou em posição intermediária, mas também apresentou elevação em algumas questões específicas.

Esse gráfico é importante porque mostra que os modelos não apenas respondem de forma diferente, mas também "enxergam" a complexidade da questão de forma distinta. Isso pode impactar diretamente a forma como justificam a resposta e a densidade da fundamentação.

4.2 Aderência à categoria do dataset

O segundo gráfico compara o número de questões em que a área atribuída pelo modelo foi aderente à categoria do dataset.



Resultado observado

- Claude Sonnet 4.6: **10 aderências em 10**
- GPT-5.3: **9 aderências em 10**
- Gemini: **9 aderências em 10**

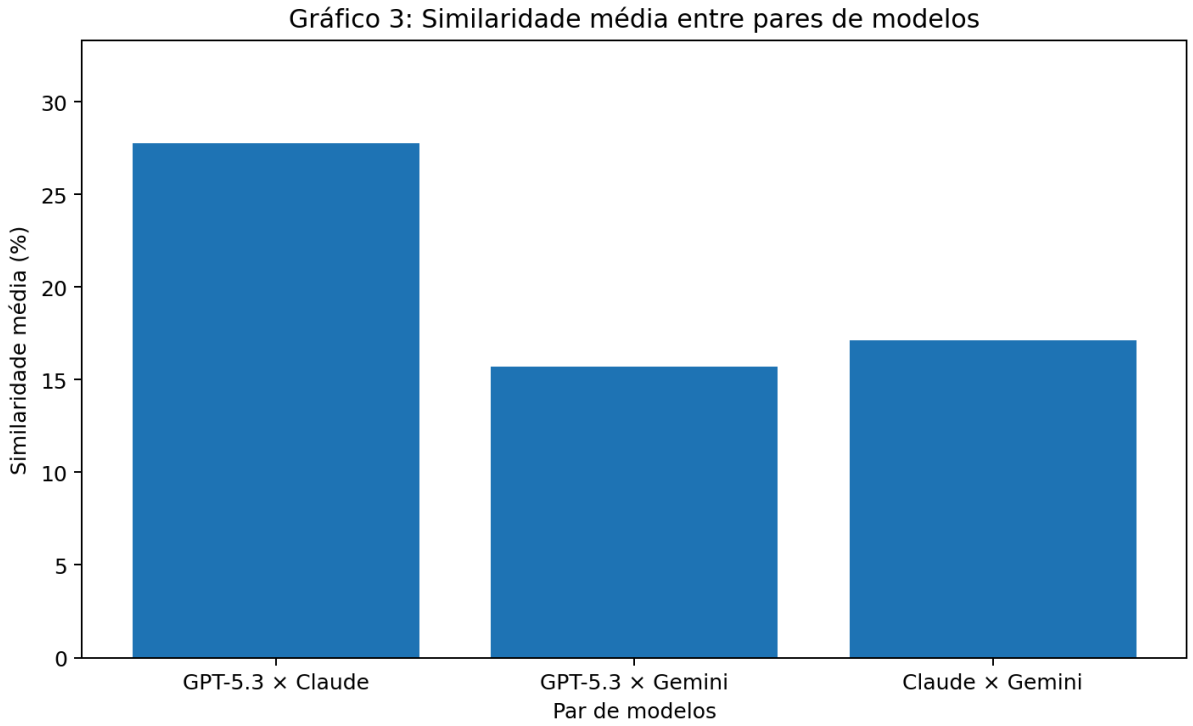
Claude foi o modelo mais consistente nesse ponto. Isso significa que ele conseguiu manter o enquadramento das questões mais próximo da classificação original do dataset.

GPT-5.3 e Gemini também tiveram bom desempenho, mas em um caso cada um houve deslocamento de categoria.

Esse gráfico é especialmente relevante porque a categoria do dataset é a referência mais objetiva disponível. Assim, nesse critério, Claude mostrou maior estabilidade.

4.3 Similaridade média entre pares de modelos

O terceiro gráfico apresenta a similaridade média das respostas entre cada par de modelos.



Médias observadas

- GPT-5.3 × Claude: **27,78%**
- GPT-5.3 × Gemini: **15,69%**
- Claude × Gemini: **17,15%**

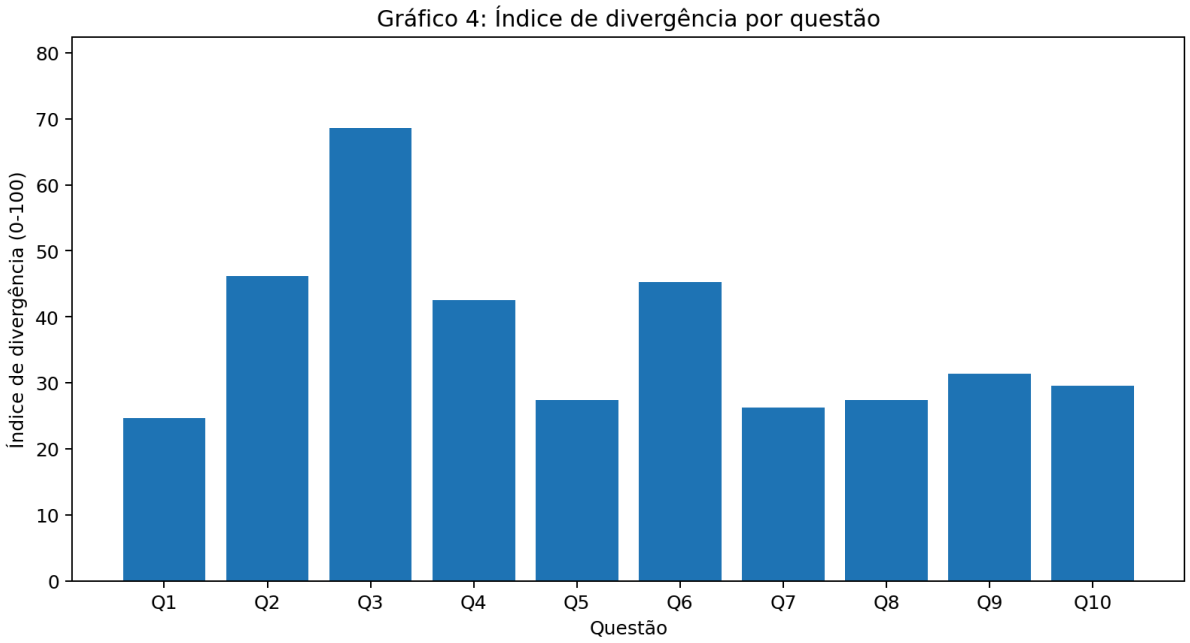
As respostas não são textualmente parecidas em alto grau. A maior proximidade ocorreu entre GPT-5.3 e Claude, mas ainda assim com percentual relativamente baixo.

Isso mostra que, mesmo quando os modelos chegam a conclusões semelhantes, a formulação textual muda bastante.

Esse resultado reforça que os modelos não podem ser tratados como meras variações estilísticas entre si. Há diferenças reais de construção argumentativa, organização da resposta e seleção de fundamentos.

4.4 Divergência por questão

O quarto gráfico apresenta um índice de divergência por questão, combinando diferenças de nível, categoria e redação.



Esse é um dos gráficos mais importantes do conjunto, porque mostra onde os modelos mais se afastaram.

De forma geral:

- As questões com menor índice de divergência indicam maior consenso estrutural entre os modelos;
- As questões com maior índice de divergência indicam maior dispersão interpretativa.

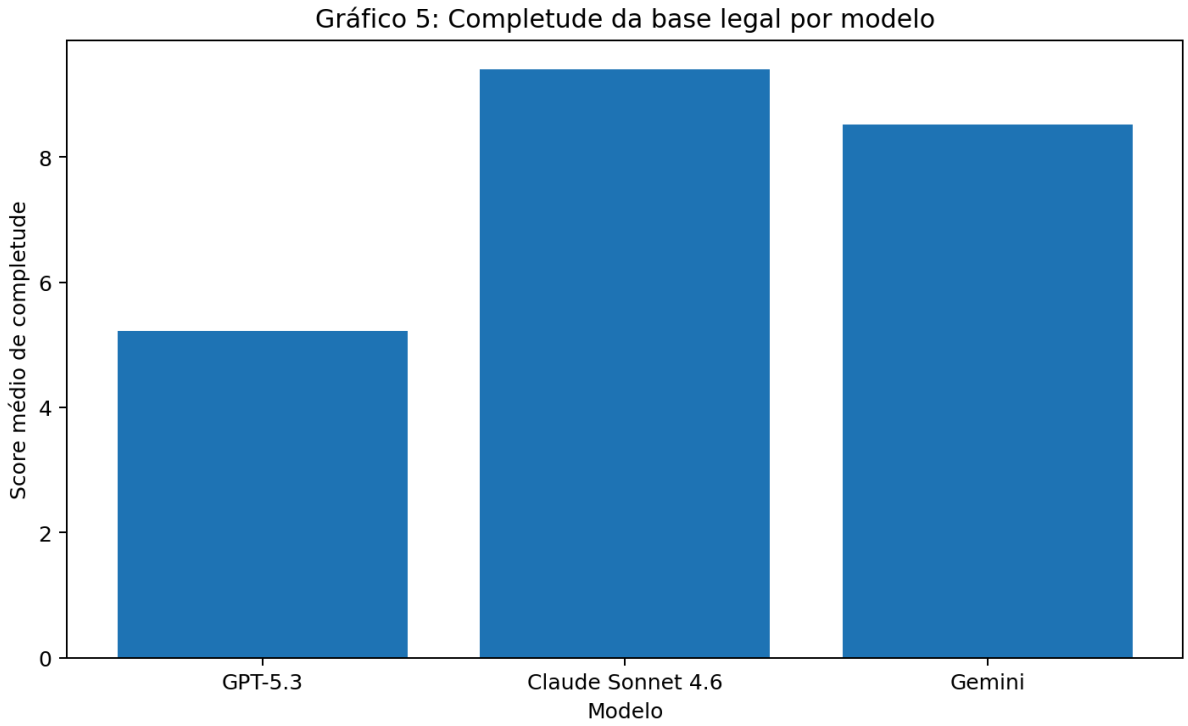
As questões com maior divergência merecem atenção especial no relatório final, porque são justamente aquelas em que os modelos:

- classificaram a dificuldade de formas distintas;
- adotaram enquadramentos jurídicos diferentes;
- ou produziram respostas menos parecidas entre si.

Na prática, esse gráfico ajuda a selecionar as questões mais sensíveis para discussão qualitativa aprofundada.

4.5 Completude da base legal por modelo

O quinto gráfico compara o score médio de completude da base legal usada por cada modelo.



Médias observadas

- GPT-5.3: **5,225**
- Claude Sonnet 4.6: **9,400**
- Gemini: **8,525**

Claude foi o modelo com maior densidade de fundamentação normativa, seguido por Gemini. GPT-5.3 apresentou respostas com base legal mais enxuta.

Esse resultado indica que Claude e Gemini tendem a citar mais dispositivos, leis e referências complementares. GPT-5.3, por outro lado, mostra perfil mais econômico.

Isso não permite concluir, sozinho, qual modelo "acerta mais", mas permite afirmar qual modelo entrega fundamentação mais rica em termos quantitativos.

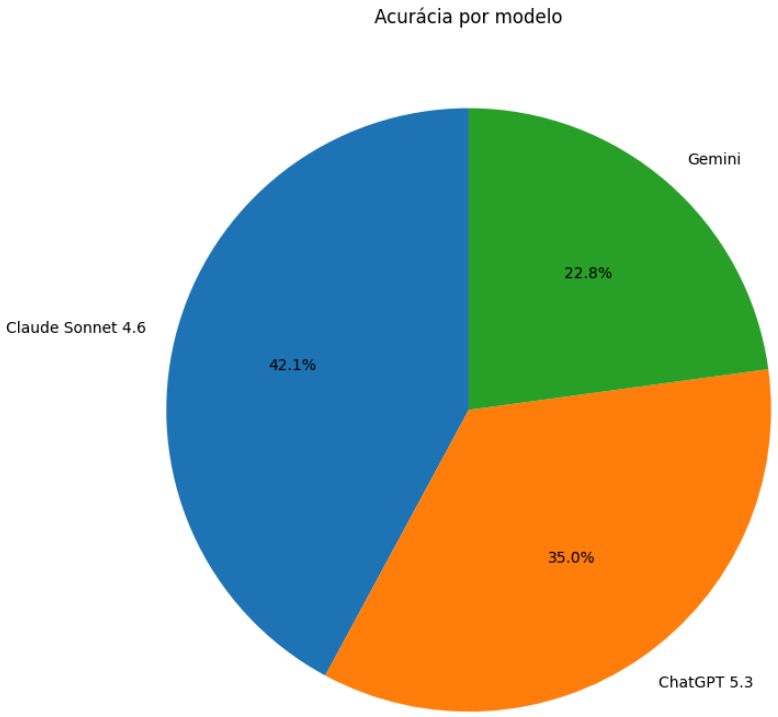
- **Questões Fechadas**

Modelo	**Acertos**	**Erros**	**Acurácia**	**Taxa de Erro**	**Exact Match (EM)**
Claude Sonnet 4.6	83	23	78,30%	21,70%	78,30%
ChatGPT 5.3	69	37	65,09%	34,91%	65,09%
Gemini	45	61	42,45%	57,55%	42,45%

O Claude Sonnet 4.6 obteve o melhor desempenho entre os três modelos nas questões fechadas, com 83 acertos em 106 questões, alcançando 78,30% de acurácia. Isso significa que, em quase quatro quintos da prova, sua resposta coincidiu exatamente com o gabarito.

O ChatGPT 5.3 apresentou desempenho intermediário, com 69 acertos e 65,09% de acurácia. Embora tenha ficado abaixo do Claude, ainda se manteve acima da marca de 60%, indicando consistência razoável em perguntas objetivas.

O Gemini, por sua vez, apresentou o menor desempenho relativo, com 45 acertos e 42,45% de acurácia, o que indica que errou mais da metade das questões. Sua taxa de erro de 57,55% foi a mais alta entre os modelos comparados.



5. Conclusões

A análise conjunta mostra que, nas questões abertas, o Claude Sonnet 4.6 foi o modelo mais consistente, enquanto o GPT-5.3 se destacou pela objetividade e concisão, e o Gemini apresentou respostas mais variáveis. Já nas questões fechadas, o Claude Sonnet 4.6 também obteve o melhor desempenho, com maior acurácia e Exact Match e menor taxa de erro, seguido pelo ChatGPT 5.3, enquanto o Gemini ficou abaixo dos demais. Em conjunto, os resultados indicam que o Claude foi o modelo mais consistente no cenário analisado, reunindo melhor desempenho qualitativo nas respostas abertas e melhor desempenho quantitativo nas questões objetivas.

Para replicar esse experimento, siga os seguintes passos:

- Escolha as Inteligências artificiais .

- Insira os prompts (para questões abertas e fechadas).
- Insira o dataset limpo e em formato json, ficará mais fácil a leitura da IA nesse formato.

- Confira se a IA trouxe no formato desejado, observe se ela não esqueceu nenhuma pergunta
- Após essa análise, salve os arquivos em formato json
- No Google Colab, acesse esse notebook: https://colab.research.google.com/drive/1sNivciemuFnluz17L6KlYiRmU7nFlWEB
- Na lateral esquerda, clique em Arquivos, e faça o update dos seus arquivos. Importe que você suba o dataset das questões abertas e fechadas.
- No código do google colab, altere o nome dos arquivos conforme o que você salvou. Os meus dados estão nesse formato:

```
DATASET_PATH = "Dataset_extarido.txt"

MODEL_FILES = {

 "GPT-5.3": "respostas_gpt5.3_abertas.json",

  "Claude Sonnet 4.6": "respostas_claud.iaSonnet4.6_abertas.json",

 "Gemini": "respostas_gemini_abertas.json",

}
```

  - Após inserir seus arquivos e renomear as variáveis, basta clicar no play e observar os resultados

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Questao 11:

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL

A área central do Município Alfa, cuja construção remonta a meados do século XVII, era mundialmente conhecida pela singularidade de sua arquitetura e pela beleza das obras de arte que ornavam tanto as fachadas como o interior de inúmeros prédios. Essas características, que se somavam ao título de patrimônio histórico da humanidade, em muito potencializavam o turismo no local, havendo grande procura por peças de artesanato.

Apesar do sucesso do artesanato local, verificou-se o surgimento de uma grande onda modernista, o que desagradou sobremaneira o Prefeito Municipal que via o risco de ser corrompida a identidade do Município. Por tal razão, proferiu decisão, por escrito, proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte que não apresentassem compatibilidade com os padrões arquitetônicos e a história do Município, sabidamente vinculados ao Barroco. Caso a determinação não fosse atendida, o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela Associação dos Artesãos do Município Alfa, seria cassado, o que geraria enormes prejuízos para o próprio sustento dos artesãos, pois é nesse local que comercializam suas obras.

A decisão do Prefeito, contra a qual não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo, foi proferida no dia 10 de janeiro do ano XX. Ao tomar conhecimento dos seus termos, a Associação dos Artesãos, regularmente constituída e que funcionava há décadas, e à qual estavam vinculados todos os artesãos em atividade, realizou, no dia 12 subsequente, uma assembleia geral extraordinária dos seus associados. Nessa assembleia, foi deliberado, por unanimidade, que a decisão do Prefeito era inaceitável, de modo que a Associação deveria ingressar com a ação constitucional cabível para assegurar que todos os seus associados pudessem elaborar e comercializar suas obras de arte, independentemente do gênero em que fossem enquadradas.

Como havia a ameaça de que o alvará de localização fosse cassado, caso a determinação não fosse atendida, foi deliberado que seria ajuizada uma medida judicial, ainda no mês de janeiro do ano XX, para evitar que isso viesse a ocorrer, optando-se por uma via, cujo procedimento mais célere seja incompatível com dilação probatória, por ser toda a questão demonstrada pela via documental, que beneficiasse exclusivamente os associados da Associação dos Artesãos do Município Alfa, e não acarretasse o risco de condenação em honorários advocatícios.

Elabore, na condição de advogado(a) da Associação, a peça processual adequada ao caso concreto. (Valor: 5,00)

Obs.1: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

Obs.2: para o caso, deve ser visto que o Código de Organização e Divisão Judiciária nada dispõe sobre a existência de competência especial quando o Prefeito for indicado por cometimento de ato ilegal.

-> IA1 - LLAMA 70B:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALFA

ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO ALFA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua dos Artesãos, nº 100, na cidade de Alfa, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, com estatuto registrado no Cartório de Registro Civil e Títulos e Documentos da Comarca de Alfa, doravante simplesmente denominada ASSOCIAÇÃO, por seu advogado que a presente subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, ajuizar

MANDADO DE SEGURANÇA

em face doExcelentíssimo Senhor Prefeito do Município Alfa, doravante simplesmente denominado PREFEITO, com sede na Praça da Prefeitura, nº 10, na cidade de Alfa, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Fatos

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

No dia 10 de janeiro do ano XX, o PREFEITO proferiu decisão, por escrito, proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte que não apresentassem compatibilidade com os padrões arquitetônicos e a história do Município Alfa, sabidamente vinculados ao Barroco. Caso a determinação não fosse atendida, o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela ASSOCIAÇÃO, seria cassado, o que geraria enormes prejuízos para o próprio sustento dos artesãos, pois é nesse local que comercializam suas obras.

Direito

A decisão do PREFEITO é ilegal e abusiva, pois viola a liberdade de expressão e criação artística, garantida pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, IX, que assegura a liberdade de expressão, informação e comunicação. Além disso, a decisão do PREFEITO é discriminatória, pois impede que os artesãos criem e comercializem obras de arte que não sejam do estilo barroco, o que é uma violação ao princípio da igualdade, também garantido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, caput.

A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que regula o mandado de segurança, estabelece em seu art. 1º que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade, seja de que categoria for, que haja lesionado ou ameace lesionar direito líquido e certo". No presente caso, a decisão do PREFEITO lesionou o direito líquido e certo dos artesãos de criar e comercializar obras de arte, independentemente do estilo ou gênero.

Além disso, a decisão do PREFEITO é uma violação ao princípio da proporcionalidade, que estabelece que as medidas tomadas pela administração pública devem ser proporcionais ao objetivo que se pretende alcançar. No presente caso, a decisão do PREFEITO é desproporcional, pois impede que os artesãos criem e comercializem obras de arte, o que é uma atividade lícita e legítima.

Pedido

Diante dos fatos e do direito, a ASSOCIAÇÃO requer que Vossa Excelência conceda a segurança pleiteada, para que o PREFEITO se abstenha de cassar o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela ASSOCIAÇÃO, e permita que os artesãos criem e comercializem obras de arte, independentemente do estilo ou gênero.

Valor da Causa

A ASSOCIAÇÃO declara que o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Provas

A ASSOCIAÇÃO anexa à presente ação as seguintes provas:

* Cópia da decisão do PREFEITO, de 10 de janeiro do ano XX;
* Cópia do estatuto da ASSOCIAÇÃO, registrado no Cartório de Registro Civil e Títulos e Documentos da Comarca de Alfa;
* Cópia do CNPJ da ASSOCIAÇÃO;
* Declarações dos artesãos que comercializam suas obras no Centro de Artesanato.

Nestes termos, pede deferimento.

Alfa, [data].

[Assinatura do Advogado]
[Nome do Advogado]
OAB nº [número da OAB]

-> IA2 - LLAMA 8B:

Peça Prática-Profissional:

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

MANDADO DE INJUNÇÃO DE PROJETO DE LEI

À Exma.ª Juíza da Varinha dos Feitos de Direito Público e Administrativo,

S.A. Prefeito Municipal do Município Alfa,

aos Exmos. Srs. Advogados do Ministério Público do Município Alfa,

aos Exmos. Srs. membros do Ministério Público do Estado,

às partes interessadas,

em virtude da decisão proferida por escrito pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal do Município Alfa, nos termos do Acórdão [inconcluso], que visa proibir a elaboração e comercialização de obras de arte que não apresentem compatibilidade com os padrões arquitetônicos e a história do Município Alfa, sabidamente vinculados ao Barroco, é que a Associação dos Artesãos do Município Alfa, em sua condição de representante dos artesãos em atividade no Município, vem, com base nos seguintes fundamentos de Direito, requerer a presente ação:

I. **Competência**

A competência para conhecer e julgar a presente ação é da Vara da Fazenda Pública e Direitos Administrativos, com base no artigos 113 e 119 do Código de Processo Civil, e na Lei nº 9099/95, artigo 3, inciso I.

II. **O Objeto da Questão**

A disputa central da presente ação versa sobre a interpretação e aplicação do artigo 9, do Decreto nº 5.590/42, do Decreto nº 6.903/45 e do Decreto nº 4.821/03. Dito de outro modo, o objeto da questão consiste na proibição de comercializar a qualquer artesão do Município Alfa, peças de artesanato que não sejam inerentes ao estilo Barroco.

III. **O Fato**

Com efeito, à data de 10 de janeiro do ano XX, foi proferida decisão do Prefeito Municipal do Município Alfa, em cujo teor, os artesãos vinculados à Associação dos Artesãos do Município Alfa terão seu alvará de localização cassado, nos termos da cláusula II do artigo 7, do Decreto nº 5.590/42, caso não sejam observadas as restrições impostas pela referida decisão.

IV. **O Direito**

Em face do fato a que se deu denominação anteriormente citada, a Associação dos Artesãos do Município Alfa entende que a proibição de que se trata é inconstitucional, eis que viola as garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Lei Constitucional Federal, incisos I, IV, V e VI, ao qual, em face do seu caráter vinculante, é aplicável o dispositivo legal a que se referem o inciso VII e os incisos V e XIV do artigo 18 da Lei Orgânica do Município Alfa.

V. Alegações de Fato e de Direito.

A) Dificuldade em que se coloca os Artistas do Município, de não poderem mais se dedicar à sua atividade.

B) Da natureza da ofensa e como a ela, a Associação se sentiu ameaçada.

C) Do direito violado e como ele foi ferido, na verdade.

D) A impossibilidade recursal administrativa.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

E) O prazo dado para a execução do alvará.

VI. **O Requisito da Urgência**

É evidente a urgência do caso, pois o Município está em risco e o alvará está prestes a ser cassado.

VII. **Requerimentos**

1. Mandado de Injunção de Projeto de Lei para suspender a decisão;
2. Liminar para garantir a liberdade de criação;
3. Aplicação compulsória da ordem judicial.

Em face dos fundamentos anteriormente expostos, a Associação dos Artesãos do Município Alfa ajuanta a presente ação e requer que a V. Exa. conceda o Mandado de Injunção de Projeto de Lei a requerente, bem como a liminar, para se garantir, aos artesãos o direito de, a livre-arrepiar, produzir obras de arte, independentemente do estilo, a que o mesmo seja enquadrado.

Pelo exposto, requer.

Atenciosamente,

[Assinatura do Advogado]

Advogado(a) da Associação dos Artesãos do Município Alfa.

-> IA3 - QWEN 2.5:

COMUNHAÇÃO DE AÇÃO DE INDECLINÁVEL DIREITO

VISTOS, CONSIDERANDOS E ARTIGOS:

AÇÃO DE INDECLINÁVEL DIREITO

Pelo presente instrumento, a Associação dos Artesãos do Município Alfa, por seu representante legal, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ajuizar a presente ação de indeclinável direito, visando a assegurar a liberdade de criação e comercialização das obras de arte produzidas pelos associados da mencionada entidade, independentemente do gênero em que se enquadrem.

I - DOS FATOS

1. A área central do Município Alfa, cuja construção remonta a meados do século XVII, é mundialmente conhecida pela singularidade de sua arquitetura e pela beleza das obras de arte que ornavam tanto as fachadas como o interior de inúmeros prédios.
2. Essas características, que se somam ao título de patrimônio histórico da humanidade, em muito potencializam o turismo no local, havendo grande procura por peças de artesanato.
3. Apesar do sucesso do artesanato local, verificou-se o surgimento de uma grande onda modernista, o que desagradou sobremaneira o Prefeito Municipal, que via o risco de ser corrompida a identidade do Município.
4. Por tal razão, o Prefeito proferiu, por escrito, decisão proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte que não apresentassem compatibilidade com os padrões arquitetônicos e a história do Município, sabidamente vinculados ao Barroco.
5. Caso a determinação não fosse atendida, o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela Associação dos Artesãos do Município Alfa, seria cassado, o que geraria enormes prejuízos para o próprio sustento dos artesãos, pois é nesse local que comercializam suas obras.
6. A decisão do Prefeito, contra a qual não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo, foi proferida no dia 10 de janeiro do ano XX.
7. Ao tomar conhecimento dos seus termos, a Associação dos Artesãos, regularmente constituída e que funcionava há décadas, e à qual estavam vinculados todos os artesãos em atividade,

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Questao 12:

QUESTÃO

A Lei Complementar Federal nº XX condicionou o exercício de determinada atividade econômica, não mencionada expressamente na ordem constitucional, à prévia autorização do órgão público competente. Poucos anos depois, a Lei Ordinária Federal nº YY dispôs que a autorização somente seria concedida com o preenchimento de requisitos diversos, o que se mostrava mais restritivo para os interessados. Acresça-se que tanto a Lei Complementar Federal nº XX, como a Lei Ordinária Federal nº YY, foram editadas sob a égide da Constituição da República de 1988.

A sociedade empresária Alfa contratou você, como advogado(a), e formulou os seguintes questionamentos

-> IA1 - LLAMA 70B:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

A sociedade empresária Alfa contratou você, como advogado(a), para analisar a situação e responder aos seguintes questionamentos:

1. **Hierarquia das Leis**: Qual é a relação hierárquica entre a Lei Complementar Federal nº XX e a Lei Ordinária Federal nº YY, considerando que ambas foram editadas sob a égide da Constituição da República de 1988?
2. **Condições para o Exercício da Atividade Econômica**: A Lei Ordinária Federal nº YY pode impor condições mais restritivas para o exercício da atividade econômica em questão, considerando que a Lei Complementar Federal nº XX já havia condicionado o exercício da atividade à prévia autorização do órgão público competente?
3. **Validade das Leis**: As Leis Complementar Federal nº XX e Ordinária Federal nº YY são válidas e aplicáveis à sociedade empresária Alfa, considerando que ambas foram editadas sob a égide da Constituição da República de 1988?

RESPPOSTAS

1. **Hierarquia das Leis**: De acordo com o art. 59 da Constituição da República de 1988, as leis complementares têm status superior em relação às leis ordinárias. No entanto, considerando que a Lei Complementar Federal nº XX e a Lei Ordinária Federal nº YY foram editadas sob a égide da mesma Constituição, a relação hierárquica entre elas é mais relacionada à matéria regulada do que à hierarquia formal. A Lei Complementar Federal nº XX estabeleceu a regra geral para o exercício da atividade econômica, enquanto a Lei Ordinária Federal nº YY estabeleceu condições específicas para a autorização.
2. **Condições para o Exercício da Atividade Econômica**: A Lei Ordinária Federal nº YY pode impor condições mais restritivas para o exercício da atividade econômica em questão, desde que essas condições sejam razoáveis e proporcionais ao objetivo de regulamentar a atividade. No entanto, é importante verificar se as condições impostas pela Lei Ordinária Federal nº YY são compatíveis com a Lei Complementar Federal nº XX e com a Constituição da República de 1988.
3. **Validade das Leis**: As Leis Complementar Federal nº XX e Ordinária Federal nº YY são válidas e aplicáveis à sociedade empresária Alfa, desde que tenham sido editadas de acordo com o processo legislativo constitucional e não contrariem a Constituição da República de 1988. No entanto, é importante verificar se as leis foram editadas de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, bem como se respeitam os direitos fundamentais da sociedade empresária Alfa.

CONCLUSÃO

Em resumo, a relação hierárquica entre a Lei Complementar Federal nº XX e a Lei Ordinária Federal nº YY é mais relacionada à matéria regulada do que à hierarquia formal. A Lei Ordinária Federal nº YY pode impor condições mais restritivas para o exercício da atividade econômica em questão, desde que essas condições sejam razoáveis e proporcionais ao objetivo de regulamentar a atividade. As Leis Complementar Federal nº XX e Ordinária Federal nº YY são válidas e aplicáveis à sociedade empresária Alfa, desde que tenham sido editadas de acordo com o processo legislativo constitucional e não contrariem a Constituição da República de 1988. É importante verificar se as condições impostas pela Lei Ordinária Federal nº YY são compatíveis com a Lei Complementar Federal nº XX e com a Constituição da República de 1988, bem como se respeitam os direitos fundamentais da sociedade empresária Alfa.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Parece que temos um caso interessante em mãos. Vamos detalhar os eventos e os questionamentos da sociedade empresária Alfa.

Eventos:

1. A Lei Complementar Federal nº XX condicionou o exercício de uma atividade econômica não mencionada expressamente na Constituição Federal de 1988 à autorização do órgão público competente.
2. Poucos anos depois, a Lei Ordinária Federal nº YY alterou a regulamentação, exigindo que os interessados atendessem a requisitos diversos para obter autorização, o que parece ser mais restritivo.
3. Ambas as leis foram editadas após a Constituição Federal de 1988.

Questionamentos da sociedade empresária Alfa:

Aqui estão alguns dos questionamentos que a Alfa pode ter:

1. **Validade da regulamentação:** A sociedade empresária pode questionar se a regulamentação contida na Lei Complementar Federal nº XX e alterada pela Lei Ordinária Federal nº YY é válida e tem respaldo na Constituição Federal de 1988.
2. **Inconstitucionalidade:** A Alfa pode questionar se a Lei Ordinária Federal nº YY é inconstitucional por estabelecer requisitos mais restritivos sem que haja uma clara justificativa constitucional.
3. **Violação ao princípio da razoabilidade:** A sociedade empresária pode argumentar que a regulamentação exige requisitos excessivamente rigorosos, ferindo o princípio da razoabilidade.
4. **Desvio de poder:** A Alfa pode questionar se o Legislativo se excedeu em suas atribuições ao estabelecer regulamentações mais stringentes sem uma autorização expressa da Constituição Federal de 1988.
5. **Efeitos sobre a sociedade empresária:** A Alfa pode questionar como a regulamentação afetará seus negócios e qual será o impacto financeiro e prático decorrente das mudanças.
6. **Posição do Poder Judiciário:** A sociedade empresária pode questionar como o Poder Judiciário se posionará em relação a essas questões e qual será a decisão final.

Estes são apenas alguns dos questionamentos que a sociedade empresária Alfa pode ter. A resposta dependerá das particularidades do caso e da análise jurídica mais aprofundada.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Entendo que você está descrevendo uma situação jurídica envolvendo leis complementar e ordinária, e que a sociedade empresária Alfa precisa de orientação sobre essas leis. Vamos analisar os questionamentos possíveis e as respostas adequadas:

Questionamentos da Sociedade Empresária Alfa

1. **Qual a validade das leis complementar e ordinária em relação à atividade econômica mencionada?**
2. **Qual a prioridade entre a Lei Complementar Federal nº XX e a Lei Ordinária Federal nº YY?**
3. **Como a sociedade empresária Alfa pode se defender contra a restrição mais rigorosa estabelecida pela Lei Ordinária Federal nº YY?**

Respostas

1. **Validade das leis complementar e ordinária em relação à atividade econômica mencionada:**

   - **Lei Complementar Federal nº XX:** A Lei Complementar tem maior hierarquia que a Lei Ordinária, pois é uma norma constitucionalmente classificada como complementar. Portanto, em caso de conflito, a Lei Complementar prevalece sobre a Lei Ordinária.
   - **Lei Ordinária Federal nº YY:** Embora a Lei Ordinária possa estabelecer requisitos mais rigorosos, ela não pode contrariar expressamente a Lei Complementar, a menos que haja uma clara incompatibilidade.

2. **Prioridade entre a Lei Complementar Federal nº XX e a Lei Ordinária Federal nº YY:**

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

- **Prioridade:** A Lei Complementar Federal nº XX tem prioridade sobre a Lei Ordinária Federal nº YY. Isso porque a Lei Complementar é uma norma de maior hierarquia e pode estabelecer regras gerais que devem ser seguidas, enquanto a Lei Ordinária é mais específica e pode ser mais restritiva, mas não pode contrariar a Lei Complementar.
- **Requisitos:** A Lei Ordinária Federal nº YY pode estabelecer requisitos adicionais, mas esses requisitos não podem ser mais rigorosos do que os estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº XX, a menos que haja uma clara incompatibilidade.

3. **Como a sociedade empresária Alfa pode se defender contra a restrição mais rigorosa estabelecida pela Lei Ordinária Federal nº YY:**

- **Revisão Judicial:** A sociedade empresária Alfa pode pleitear uma revisão judicial da Lei Ordinária Federal nº YY, alegando que ela contraria a Lei Complementar Federal nº XX. Isso pode ser feito por meio de ações de inconst

Questao 13:

QUESTÃO

O Presidente da República apresentou projeto de lei visando aumentar em R$ 100,00 (cem reais) o valor de certa gratificação paga aos servidores públicos da União. Em razão de grande mobilização da categoria, a Câmara dos Deputados aprovou substitutivo ao referido projeto de lei, aumentando a gratificação para R$ 200,00 (duzentos reais), o que representava o dobro do que fora proposto pelo chefe do Poder Executivo. Além disso, foram alterados diversos comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União, o que sequer era objeto do projeto de lei original. No âmbito do Senado Federal, foi igualmente aprovado o texto oriundo da Câmara dos Deputados.

Sobre a hipótese formulada, responda aos itens a seguir

-> IA1 - LLAMA 70B:

Para analisar a situação apresentada, vamos considerar os aspectos legais e procedimentais envolvidos no processo de aprovação de projeto de lei no Brasil, especialmente aqueles que dizem respeito às alterações feitas por uma Casa Legislativa (Câmara dos Deputados) em um projeto de lei apresentado pelo Executivo, e ao papel do Senado Federal no processo legislativo.

a) **Sobre a constitucionalidade e legalidade do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados:**

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 61 que a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. No entanto, o projeto apresentado pelo Presidente da República visava ao aumento de uma gratificação específica, e as alterações feitas pela Câmara dos Deputados foram mais amplas, incluindo comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União que não estavam no projeto original.

A Constituição também estabelece, no artigo 63, que "a matéria constante de projeto de lei rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, sem a manifestação favorável da maioria absoluta dos membros da Casa legislativa onde foi indeferido ou considerado prejudicado". Mas a questão aqui não é exatamente sobre projeto rejeitado ou havido por prejudicado, mas sim sobre o escopo do projeto original e como ele pode ser alterado pelo Congresso.

O artigo 66 da Constituição Federal disciplina o processo legislativo, mencionando que "a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão solicitar ao Executivo a remessa de projetos de lei sobre matéria de sua exclusiva competência". Além disso, o §1º do mesmo artigo diz que "o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviando-o à sanção, ou à promulgação, como a hipótese".

No que diz respeito à alteração do projeto pelo Congresso, é entendimento comum que as Casas Legislativas têm ampla liberdade para discutir, alterar e até rejeitar projetos de lei. O importante é que as alterações guardem pertinência temática com o conteúdo do projeto original. A constitucionalidade de alterações que significativamente desviam do objeto original pode ser posta em dúvida, sob o argumento de que extrapolam os limites da iniciativa original, especialmente em casos de projetos de lei que são de iniciativa exclusiva do Executivo, como algumas leis orçamentárias

ou relacionadas a pessoal do serviço público.

Neste caso, a Câmara dos Deputados dobrou o valor da gratificação proposta e alterou comandos do regime jurídico dos servidores públicos, o que pode ser considerado como uma alteração dentro da mesma matéria, mas que também pode ser questionada por extrapolarem o objetivo inicial do projeto.

b) **Sobre o papel do Senado Federal no processo legislativo e como ele deve proceder em relação ao substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados:**

O Senado Federal, como segunda Casa Legislativa, tem o papel de revisar os projetos de lei aprovados pela Câmara dos Deputados. O artigo 65 da Constituição estabelece que "a matéria constante de projeto de lei ou de projeto de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, senão na forma do art. 67", referindo-se à possibilidade de apresentação de novo projeto após a rejeição de um anterior, sempre com respeito ao processo legislativo.

Quando o Senado recebe um projeto de lei que sofreu alterações significativas na Câmara, como no caso apresentado, ele pode proceder de algumas maneiras:

1. **Aprovar o substitutivo:** Se o Senado concordar com as alterações feitas pela Câmara, pode aprovar o substitutivo e encaminhá-lo para sanção presidencial.
2. **Rejeitar o substitutivo:** Se o Senado discordar das alterações, pode rejeitar o substitutivo e, se for o caso, sugerir alterações ou emendas.
3. **Fazer novas alterações:** O Senado também pode fazer suas próprias alterações ao projeto, seja ao texto original, seja ao substitutivo apresentado pela Câmara.

Em qualquer caso, a decisão do Senado deve ser tomada com base na análise do mérito do projeto, considerando a constitucionalidade, a legalidade, e o interesse público. Além disso, deve-se respeitar o processo legislativo estabelecido na Constituição Federal.

c) **Sobre a constitucionalidade da atuação do Congresso Nacional no processo legislativo descrito:**

A constitucionalidade da atuação do Congresso Nacional no processo legislativo descrito depende de vários fatores, incluindo a análise da conformidade das ações tomadas com os dispositivos constitucionais que disciplinam o processo legislativo.

No caso apresentado, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ao alterarem o projeto de lei do Executivo, estão exercendo suas atribuições constitucionais de discutir, alterar e aprovar projetos de lei. No entanto, é importante que essas alterações sejam feitas dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e respeitem o processo legislativo.

A questão pode ser mais complexa se as alterações extrapolam significativamente o escopo do projeto original ou envolvem matérias que não eram de competência da Casa Legislativa para deliberar, como algumas matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. Nesse caso, poderia haver questionamentos sobre a constitucionalidade das alterações feitas pelo Congresso.

d) **Sobre as consequências jurídicas do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional:**

As consequências jurídicas do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional dependem de vários fatores, incluindo a sanção ou veto do Presidente da República e a promulgação da lei.

Se o projeto for sancionado pelo Presidente da República, ele se tornará uma lei federal, com força obrigatória em todo o território nacional. As alterações feitas pela Câmara dos Deputados e aprovadas pelo Senado Federal passarão a vigorar como parte da legislação, alterando os comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União e aumentando a gratificação como estabelecido.

Se o Presidente da República vetar o projeto, o Congresso Nacional poderá derrubar o veto, desde que obtida a maioria absoluta dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado, em escrutínio secreto. Nesse caso, o projeto se tornará lei, mesmo sem a sanção presidencial.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

É importante notar que, caso o projeto de lei aprovado seja considerado inconstitucional por qualquer dos poderes ou por entes interessados, pode ser objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF), que tem a competência para declarar a inconstitucionalidade de leis.

Portanto, as consequências jurídicas do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional dependem do desenrolar do processo legislativo e da interação entre os poderes Executivo e Judiciário.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Você não especificou quais itens que gostaria de responder. Por favor, forneça os itens e eu farei o meu melhor para responder de acordo com as informações disponíveis.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Vamos analisar a situação passo a passo:

1. **Projeto de Lei Original**: O Presidente da República propôs um aumento de R$ 100,00 na gratificação dos servidores públicos da União.

2. **Aprovação do Substitutivo na Câmara dos Deputados**: A Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo ao projeto, aumentando o valor da gratificação para R$ 200,00, o que representa o dobro do valor proposto originalmente.

3. **Alterações no Regime Jurídico**: Além do aumento da gratificação, a Câmara dos Deputados também alterou diversos comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União, o que não era objeto do projeto original.

4. **Aprovação no Senado Federal**: O texto aprovado pela Câmara dos Deputados foi igualmente aprovado pelo Senado Federal.

Agora, vamos responder aos itens solicitados:

a) O que ocorreu com o projeto de lei original apresentado pelo Presidente da República?

O projeto de lei original foi alterado significativamente. O valor da gratificação foi aumentado de R$ 100,00 para R$ 200,00, o que representa um aumento de 100%. Além disso, foram introduzidas alterações no regime jurídico dos servidores públicos da União, o que não fazia parte do projeto original.

b) Quais são as implicações legais dessas alterações?

1. **Conformidade com a Constituição Federal**: As alterações devem estar em conformidade com a Constituição Federal, especialmente no que diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos. Se as alterações introduzidas na Câmara dos Deputados forem consideradas inconstitucionais, elas poderão ser anuladas pelo Poder Judiciário.

2. **Poder Executivo**: O Presidente da República tem o direito de vetar o projeto, mas também pode sancioná-lo com ou sem ressalvas. Se o veto for rejeitado pelo Congresso, o projeto se torna lei.

3. **Poder Legislativo**: As alterações feitas na Câmara dos Deputados devem ser confirmadas pelo Senado Federal. Se o Senado aprovar o projeto com as alterações, ele se torna lei. Se o Senado rejeitar as alterações, o projeto retorna à Câmara para uma nova votação.

4. **Poder Judiciário**: O Poder Judiciário pode questionar a constitucionalidade das alterações introduzidas, especialmente se elas forem consideradas excessivas ou prejudiciais ao regime

Questao 14:

QUESTÃO

Um grupo de senadores apresentou projeto de lei complementar no âmbito do Senado Federal com o objetivo de estabelecer as normas gerais a serem adotadas no emprego das Forças Armadas.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Após amplas discussões, com a presença de 70 (setenta) senadores na votação plenária, o projeto contou com 36 (trinta e seis) votos a favor e 34 (trinta e quatro) votos contrários, sendo considerado aprovado pelo Presidente da Casa Legislativa.

O presidente do Partido Político Alfa, que contava com larga representação na Câmara dos Deputados, para onde o projeto seguiria, solicitou que sua assessoria jurídica respondesse aos questionamentos a seguir

-> IA1 - LLAMA 70B:

Considerando o cenário apresentado, vamos analisar os questionamentos que podem surgir em relação ao projeto de lei complementar e sua tramitação no Senado Federal, bem como suas possíveis implicações e próximos passos.

1. **Quais são os requisitos para a aprovação de um projeto de lei complementar no Senado Federal?**

- Para ser aprovado, um projeto de lei complementar precisa de maioria absoluta, que significa mais da metade do total de votos dos membros da Casa, ou seja, no caso do Senado Federal, que tem 81 senadores, são necessários 41 votos para alcançar a maioria absoluta.
- No caso descrito, o projeto de lei complementar foi aprovado com 36 votos a favor, o que é menos do que a maioria absoluta necessária (41 votos).

2. **O projeto de lei complementar foi devidamente aprovado pelo Senado Federal?**

- Não, considerando o requisito de maioria absoluta, o projeto de lei complementar não foi aprovado de acordo com os requisitos constitucionais. Para ser considerado aprovado, o projeto precisaria de pelo menos 41 votos a favor.
- A aprovação com 36 votos a favor e 34 votos contrários não atende ao critério de maioria absoluta, o que coloca em dúvida a legitimidade da aprovação do projeto.

3. **Quais são os próximos passos na tramitação deste projeto?**

- Normalmente, após a aprovação no Senado, o projeto seria encaminhado à Câmara dos Deputados para deliberação.
- No entanto, dado que o projeto não foi aprovado com a maioria absoluta necessária no Senado, sua tramitação pode ser questionada. O projeto pode ser objeto de recurso ou questionamento no próprio Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.

4. **Qual pode ser o papel do Partido Político Alfa e de sua assessoria jurídica nesse contexto?**

- O Partido Político Alfa, dado seu peso na Câmara dos Deputados, pode tomar uma posição sobre o projeto, apoiando-o, modificando-o ou rejeitando-o, dependendo de seus interesses e de sua base aliada.
- A assessoria jurídica do partido pode desempenhar um papel crucial em:
  - Analisar a constitucionalidade e a legalidade do processo de aprovação do projeto no Senado.
  - Avaliar as implicações do projeto para os interesses do partido e seus eleitores.
  - Sugerir modificações ou emendas ao projeto que possam ser apresentadas na Câmara dos Deputados.
  - Preparar os deputados do partido para discutir e votar o projeto, caso ele chegue à Câmara dos Deputados.

Em resumo, o projeto de lei complementar enfrenta um desafio significativo devido à falta de maioria absoluta no Senado Federal, o que pode acarretar questionamentos sobre sua validade e necessidade de revisão antes de prosseguir na sua tramitação legislativa.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Eu posso ajudar a responder às perguntas do presidente do Partido Político Alfa. Aqui estão algumas possíveis respostas:

Questão 1: O projeto de lei complementar foi aprovado com a presença de 70 senadores na votação plenária. Considerando-se que o projeto foi aprovado pelo Presidente da Casa Legislativa, será ele enviado à Câmara dos Deputados com base nos artigos da Constituição que estabelecem os procedimentos de aprovação e votação de projetos de lei complementar?

Resposta: Sim, de acordo com o § 3º do artigo 46 da Constituição Federal, o projeto de lei complementar será enviado para a Câmara dos Deputados após a aprovação pelo Senado Federal. Portanto, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados para aprovação final.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Questão 2: Caso o projeto de lei complementar seja aprovado na Câmara dos Deputados, como o Presidente da República exerceria sua sanção ou veto?

Resposta: Conforme o artigo 64, § 2º da Constituição Federal, o Presidente da República deve promulgar o projeto de lei complementar aprovado pelas duas Casas Legislativas do Congresso Nacional. Caso não concorde com o projeto, ele pode exercer o veto total ou parcial, que deve ser apreciado novamente pelo Congresso Nacional.

Questão 3: Se houver divergência entre a interpretação do projeto de lei complementar entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, como o Congresso Nacional resolveria as divergências no conteúdo das normas gerais estabelecidas nas Forças Armadas?

Resposta: Conforme o artigo 48 da Constituição Federal, o Presidente da República tem o poder de convocar sessões extraordinárias de uma ou de ambas as Casas do Congresso Nacional, caso seja necessário discutir e resolver divergências entre as Casas Legislativas.

Questão 4: Em relação à aprovação do projeto de lei complementar, há alguma restrição ou limite que os senadores tivessem que seguir durante a votação?

Resposta: De acordo com o inciso IV do artigo 47 da Constituição Federal, o projeto de lei complementar deve ser aprovado por uma maioria de dois terços dos membros de cada Casa Legislativa do Congresso Nacional. Além disso, o projeto também deve atender aos critérios estabelecidos no inciso VII do artigo 52 da Constituição Federal, que exige a observância do princípio da simetria entre a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Questão 5: Considerando a natureza do projeto de lei complementar, que se refere a normas gerais a serem adotadas nas Forças Armadas, quais são as limitações e possíveis objeções do presidente do Partido Político Alfa quanto à aprovação do projeto?

Resposta: De acordo com a Constituição Federal, não há limitações explícitas sobre a aprovação de projetos de lei complementar que regulamentem as normas gerais a serem adotadas nas Forças Armadas. No entanto, é imprescindível garantir que o projeto esteja em consonância com o princípio da simetria e com os critérios estabelecidos na Constituição.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Com base na informação fornecida, podemos responder às perguntas do presidente do Partido Político Alfa sobre o projeto de lei complementar aprovado no Senado Federal. Vamos supor que as perguntas sejam as seguintes:

1. O projeto foi aprovado?
2. Quais são as regras para a votação no Senado Federal?
3. O que acontece agora com o projeto?

Respostas:

1. **O projeto foi aprovado?**
   - Sim, o projeto foi aprovado. Para ser aprovado em uma votação plenária no Senado Federal, é necessário que a maioria dos senadores presentes vote a favor. Neste caso, com 70 senadores presentes, 36 votos a favor superaram a metade necessária (35 votos), garantindo a aprovação do projeto.

2. **Quais são as regras para a votação no Senado Federal?**
   - Na votação plenária do Senado Federal, o projeto é submetido a votação nominal, onde cada senador vota individualmente. O projeto é considerado aprovado se a maioria dos senadores presentes votar a favor. No caso mencionado, 36 votos a favor superaram a maioria necessária (35 votos).

3. **O que acontece agora com o projeto?**
   - Agora, o projeto de lei complementar aprovado no Senado Federal segue para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados terá a

oportunidade de analisar, votar e, se aprovado, encaminhar o projeto para a sanção presidencial. Se o projeto não for aprovado na Câmara, ele retornará ao Senado para uma nova votação. Se for aprovado por ambas as casas legislativas, o projeto será encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto.

Essas respostas fornecem uma visão geral do processo legislativo e das regras aplicáveis no caso mencionado.

Questao 15:

QUESTÃO

A Lei Federal nº XX disciplinou um programa de concessão de subsídios agrícolas a serem preferencialmente fornecidos nos períodos de entressafra. Alguns aspectos do programa, por expressa determinação legal, deveriam ser regulamentados pelo chefe do Poder Executivo Federal.

Ao ser publicado o decreto regulamentar, o deputado federal João Silva constatou que algumas de suas normas dispunham em sentido diametralmente oposto àquele estabelecido na Lei Federal nº XX.

Por tal razão, João solicitou que sua assessoria jurídica respondesse aos seguintes questionamentos

-> IA1 - LLAMA 70B:

Questões Submetidas pelo Deputado Federal João Silva

Com base no contexto apresentado, podemos inferir que o deputado federal João Silva está questionando a constitucionalidade e a validade do decreto regulamentar publicado pelo chefe do Poder Executivo Federal. Os questionamentos que ele provavelmente está fazendo à sua assessoria jurídica incluem:

1. **Qual é o limite da competência do chefe do Poder Executivo Federal para regulamentar uma lei?**
   - Esse questionamento busca entender se o chefe do Poder Executivo Federal tem o poder de criar normas que contradigam a lei original ou se sua autoridade se limita a esclarecer ou especificar detalhes da lei.

2. **O decreto regulamentar pode dispor em sentido oposto à Lei Federal nº XX?**
   - Aqui, o deputado está perguntando se o decreto pode, legalmente, estabelecer regras que sejam contraditórias com o que está expresso na lei. Isso implica questionar a constitucionalidade e a validade do decreto.

3. **Quais são as implicações legais de um decreto que contradiz a lei que ele regulamenta?**
   - Este questionamento visa entender as consequências jurídicas de tal decreto, incluindo a possibilidade de ele ser considerado inconstitucional ou inválido e as implicações práticas para a aplicação da lei.

4. **Que medidas o Congresso Nacional pode tomar em face de um decreto considerado inconstitucional ou que contradiz a lei original?**
   - O deputado provavelmente está interessado em saber quais são os mecanismos disponíveis para o Congresso Nacional para contestar, revogar ou alterar um decreto que seja considerado inválido ou inconstitucional.

5. **Há precedentes jurídicos relevantes que tratem de situações similares?**
   - Este questionamento busca identificar se há decisões judiciais anteriores ou jurisprudência que possam servir de orientação para lidar com a situação atual.

Respostas detalhadas a esses questionamentos dependeriam de uma análise específica da Lei Federal nº XX, do conteúdo do decreto regulamentar, e da aplicação das leis e princípios constitucionais relevantes do ordenamento jurídico brasileiro.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Vou ajudar a responder às perguntas do deputado federal João Silva. Aqui estão as respostas:

Questão 1: Qual a natureza jurídica do decreto regulamentar que disciplina a Lei Federal nº XX?

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Resposta: O decreto regulamentar que disciplina a Lei Federal nº XX é caracterizado como um ato do Poder Executivo Federal, que tem como objetivo regulamentar uma lei federal. Como tal, é considerado ato normativo de caráter primário e possui força de lei na medida em que regulamenta uma legislação federal.

Questão 2: Se o decreto regulamentar foi publicado em sentido diametralmente oposto àquele estabelecido na Lei Federal nº XX, qual a possibilidade de invalidade do decreto?

Resposta: O decreto regulamentar que foi publicado em sentido diametralmente oposto àquele estabelecido na Lei Federal nº XX pode ser considerado inválido. Conforme a Constituição Federal, os decretos regulamentares devem ser conformes à lei que regula. Se o decreto não for conforme à lei, pode ser considerado inválido por violar expressamente o texto da lei.

Questão 3: Caso o deputado federal João Silva deseje solicitar a anulação do decreto regulamentar, quais são as autoridades competentes para tomar tal decisão?

Resposta: A competência para anular um decreto regulamentar depende do tipo de ação a ser adotada. Em um sistema jurídico que visa a proteger a validade de leis, é razoável que a competência para anular um decreto fique sob a alçada do poder legislativo.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Com base na situação descrita, o deputado federal João Silva pode ter várias questões a serem respondidas pela assessoria jurídica. Vamos analisar algumas possíveis perguntas e as respostas correspondentes:

1. **Qual a natureza jurídica do decreto regulamentar?**
   - **Resposta:** O decreto regulamentar é um ato normativo do Poder Executivo que tem o objetivo de detalhar e implementar as disposições gerais estabelecidas na Lei Federal nº XX. Embora seja um ato normativo, ele deve estar em consonância com a lei que o regula.

2. **O decreto regulamentar pode contrariar a Lei Federal nº XX?**
   - **Resposta:** Não, o decreto regulamentar não pode contrariar a Lei Federal nº XX. O decreto deve interpretar e detalhar as normas gerais da lei, mas não pode alterar ou contradizer suas disposições fundamentais.

3. **O que João Silva deve fazer diante da contrariedade entre o decreto e a lei?**
   - **Resposta:** João Silva pode apresentar um pedido de reconsideração ao chefe do Poder Executivo Federal, solicitando a revisão do decreto. Além disso, ele pode apresentar um projeto de lei para corrigir as contradições.

4. **Qual a validade do decreto regulamentar enquanto persistirem as contradições?**
   - **Resposta:** O decreto regulamentar permanece válido enquanto não for revogado ou alterado. No entanto, as disposições que contrariam a Lei Federal nº XX não terão efeito legal.

5. **Qual a responsabilidade do chefe do Poder Executivo Federal em relação a este decreto?**
   - **Resposta:** O chefe do Poder Executivo Federal tem a responsabilidade de garantir que os decretos regulamentares estejam em conformidade com a lei. Se houver contradições, ele deve revisar e, se necessário, revogar ou alterar o decreto.

6. **Qual a importância da regulamentação do programa de concessão de subsídios agrícolas?**
   - **Resposta:** A regulamentação é crucial para detalhar os procedimentos, critérios, prazos e outras especificidades do programa, garantindo sua efetiva implementação e aplicação correta.

7. **Como João Silva pode contribuir para a resolução deste problema?**
   - **Resposta:** João Silva pode contribuir apresentando um pedido de vista no plenário, apresentando um projeto de lei para corrigir as contradições, ou participando de debates e discussões sobre o tema no Congresso Nacional.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Questao 16:

PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL

Em 1973, foi constituída a sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda. pelos sócios Jari, Vitória, Branca e Santana para explorar o transporte de veículos de carga e de passageiros por meio de balsas (ferryboat) que atravessam o rio Oiapoque em dois trechos. A administração da sociedade sempre coube exclusivamente à sócia Vitória.

Por décadas o empreendimento foi exitoso, proporcionando lucros para a sociedade e para os sócios em razão do intenso transporte transfronteiriço entre o Brasil e a Guiana Francesa e diante da inexistência de qualquer ponte rodoviária sobre o rio Oiapoque.

Após os governos do Brasil e da França decidirem construir uma ponte binacional, os sócios perceberam que a conclusão da obra poderia arruinar os negócios da sociedade e cogitaram mudar o objeto social; todavia, isso nunca foi efetivado. Com a abertura da ponte, o impacto foi imediato na redução das receitas da sociedade e, novamente, foi discutida a alteração do objeto.

Os sócios Jari e Santana, com participação conjunta de 50% (cinquenta por cento) no capital social, propuseram, na reunião ocorrida no dia 22 de agosto de 2022, a aprovação da mudança do objeto social, de transporte hidroviário para transporte rodoviário de cargas internacional, o que foi recusado pelas sócias Vitória e Branca, titulares de quotas do restante do capital. Como consta em ata da reunião, a proposta não foi aprovada por não ter sido atingido o quorum legal. As sócias Vitória e Branca argumentam que a atividade social pode se manter em razão da necessidade do uso da balsa para cruzar o rio Oiapoque nos horários de fechamento da ponte, propondo que os horários de funcionamento fossem alterados. Em um primeiro momento, o assunto ficou prejudicado, pois os sócios Jari e Santana acolheram a sugestão, mas o funcionamento alterado não melhorou a receita, e os prejuízos estão cada vez mais elevados, sendo iminente a insolvência.

Os sócios Jari e Santana entendem que é inviável a continuidade da sociedade com o objeto atual, em razão de o objeto estar exaurido. Diante da posição contrária e irredutível das sócias Vitória e Branca, os sócios Jari e Santana pretendem, em juízo, a decretação da extinção da sociedade, após a liquidação do seu patrimônio. Com esse objetivo, eles procuram você, como advogado(a), para a defesa dos seus interesses. Jari e Santana reiteram a você que não pretendem a resolução da sociedade em relação a eles por meio de liquidação de suas respectivas quotas.

Redija a peça processual adequada, considerando que a sociedade tem sede na cidade de Oiapoque, AP, e que a comarca de Oiapoque possui mais de uma vara, todas não especializadas. (Valor: 5,00)

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.

-> IA1 - LLAMA 70B:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE OIAPOQUE, ESTADO DO AMAPÁ

JARI e SANTANA, já devidamente qualificados, por meio de seu advogado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro na Lei 10.406/2002 (Código Civil) e na Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação entre Partes), propor a presente

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

em face de VITÓRIA e BRANCA, igualmente já devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos que a seguir se expõem.

Fatos

A sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda. foi constituída em 1973 pelos sócios Jari, Vitória, Branca e Santana, com o objetivo de explorar o transporte de veículos de carga e de passageiros por meio de balsas (ferryboat) que atravessam o rio Oiapoque. A administração da sociedade sempre coube exclusivamente à sócia Vitória.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Por décadas, o empreendimento foi exitoso, proporcionando lucros para a sociedade e para os sócios, devido ao intenso transporte transfronteiriço entre o Brasil e a Guiana Francesa e à inexistência de qualquer ponte rodoviária sobre o rio Oiapoque.

No entanto, com a construção e abertura da ponte binacional, o impacto foi imediato na redução das receitas da sociedade. Apesar disso, as sócias Vitória e Branca se recusam a mudar o objeto social, alegando que a atividade pode se manter em razão da necessidade do uso da balsa para cruzar o rio Oiapoque nos horários de fechamento da ponte.

Fundamentos

I - DA EXAUSTÃO DO OBJETO SOCIAL

De acordo com o art. 1.033 do Código Civil, "dissolve-se a sociedade quando ocorrer a extinção do seu objeto". No caso em questão, o objeto social da Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda. é o transporte de veículos de carga e de passageiros por meio de balsas, o que se tornou inviável com a abertura da ponte binacional.

II - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCONTINUIDADE DA SOCIEDADE

A continuidade da sociedade com o objeto atual é inviável, visto que o objeto está exaurido. A redução das receitas e o prejuízo crescente são consequências diretas da mudança no cenário econômico, e a recusa das sócias Vitória e Branca em mudar o objeto social torna impossível a continuidade da sociedade.

III - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE

De acordo com o art. 1.102 do Código Civil, "a liquidação da sociedade começará logo que for deliberada, e, se não se iniciar dentro de 30 (trinta) dias, qualquer credor pode promover a liquidação judicial". No caso em questão, é necessário que a sociedade seja liquidada para que os sócios Jari e Santana possam recuperar seus investimentos.

IV - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RESOLVER A SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS JARI E SANTANA

Os sócios Jari e Santana reiteram que não pretendem a resolução da sociedade em relação a eles por meio de liquidação de suas respectivas quotas. A pretensão é exclusivamente a extinção da sociedade, após a liquidação do seu patrimônio.

Pedido

Diante do exposto, os sócios Jari e Santana requerem a Vossa Excelência:

1. A decretação da extinção da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., após a liquidação do seu patrimônio;
2. A nomeação de um liquidante para gerenciar a liquidação da sociedade;
3. A citação das sócias Vitória e Branca para que se manifestem sobre a presente ação;
4. A procedência da presente ação, com a condenação das sócias Vitória e Branca às custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fins de custas e honorários advocatícios.

Nestes termos, pede deferimento.

Oiapoque, [data]

[Assinatura do advogado]
[Nome do advogado]
OAB nº [número da OAB]

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

-> IA2 - LLAMA 8B:

AÇÃO DEMANDADA

Em face de Vitória e Branca, sociedades, no seu próprio nome e na qualidade de sócias atuais da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., a quem se destinam as seguintes:

PEDIDO

1. A decretação da extinção da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., devidamente averbada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com a consequente liquidação dos seus bens e distribuição dos resultados da liquidação nos termos do art. 1.033, caput, do Código Civil Brasileiro;
2. A declaração da impossibilidade de continuidade da sociedade, em concomitância com a liquidação, com base no exaurimento do objeto social e a consequente inutilidade contínua de sua existência (art. 1.033, § 3º, do Código Civil);
3. A declaração da impossibilidade de liquidação parcial, pois o pedido de extinção e liquidação integrais da sociedade é o único capaz de resolver os conflitos de interesses e de objetivos entre os sócios, conforme art. 2.023, do Código Civil;
4. A determinação de que as sócias Vitória e Branca sejam compelidas a se pronunciarem sobre as causas e fundamentos do pedido, conforme artigo 1.033, § 4º, do Código Civil;
5. A determinação de que a sociedade seja liquidada judicialmente, e, posteriormente, seja extinta, nos termos do art. 1.033, caput, do Código Civil;
6. Liminar para determinar à sociedade que embre os pras atividades sociais, sob pena de multa diária e de condenação em honorários advocatícios.

FUNDAMENTOS DE DIREITO

A ação tem, como base, o direito objetivo, previsto no Código Civil Brasileiro, artigos 1.033, § 3º; 1.033, caput; 2.023, bem como os princípio da autonomia e boa-fé dos contratos, e os princípios da justiça, da igualdade e da probidade (art. 421, do Código Civil).

Os sócios Jari e Santana têm direito à extinção da sociedade, pois o objeto social (a atividade de transporte por balsa) tem ficado exaurido devido à conclusão da ponte binacional sobre o rio Oiapoque, a qual reduziu de forma significativa as receitas da sociedade, e, em consequência, os sócios perderam o interesse na manutenção da sociedade para continuação dos negócios.

Além disso, os sócios Jari e Santana não pretendem a resolução da sociedade em relação a eles, e, portanto, a liquidação de suas respectivas quotas em face da extinção da sociedade não é um obstáculo à propositura da ação.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS E PROVAS

O autor, no que se refere ao pedido, requer:

1. A citação da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda. e das sociedades e sócias Vitória e Branca, e, também, da sociedade Jari e Santana;
2. A intimação da sociedade e dos sócios Vitória e Branca para apresentarem resposta à ação em prazo razoável;
3. A designação de perito para apreciar e emitir parecer sobre a liquidação da sociedade;
4. A apresentação de memoriais e depoimentos das partes, testemunhas e peritos, bem como a realização de audiência judicial para dirimir dúvidas e conflitos apresentados;
5. A determinação de que as sócias Vitória e Branca sejam compelidas a se pronunciarem sobre as causas e fundamentos do pedido, conforme artigo 1.033, § 4º, do Código Civil, para possibilitar que as provas possam ser produzidas nos autos.

CONCLUSÃO

Em conclusão, o autor requer que seja determinada a extinção da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., com a consequente liquidação dos seus bens e distribuição dos resultados da liquidação nos termos do art. 1.033, caput, do Código Civil Brasileiro, a fim de resolver os conflitos de interesses e de objetivos entre os sócios, e que os sócios Vitória e Branca sejam compelidos a se pronunciarem sobre as causas e fundamentos do pedido.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Por todo o exposto requer que seja deferido o pedido de extinção da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., a fim de resolver os conflitos de interesses e de objetivos entre os sócios, como também requer a determinação de que a sociedade seja extinta, nos termos do art. 1.033, caput, do Código Civil.

Assinado, na presença das testemunhas abaixo:

[Insira o seu nome completo, o seu número de CRM, além da data e do horário de apresentação da petição inicial]

Assinatura do Advogado: _____

O Adv. [inserir nome completo do advogado] ajuíza em nome do seu cliente, como advogado devidamente inscrito no CRM.

-> IA3 - QWEN 2.5:

COMUNHAO DE SUA EXCELÊNCIA, VISTO E CONSIDERADO

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

Processo nº [Insira o número do processo]

Várzea Alegre - Ação de Extinção de Sociedade Limitada

Juízo da Comarca de Oiapoque, Acre

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que se alega a necessidade de extinção da sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda., pelos sócios Jari e Santana, em face da recusa da sócia Vitória e da sócia Branca em alterar o objeto social da sociedade, o que inviabiliza a continuidade do negócio.

I - DOS AUTOS

Os autos trazem em anexo a ata da reunião de 22 de agosto de 2022, na qual os sócios Jari e Santana propuseram a mudança do objeto social da sociedade de transporte hidroviário para transporte rodoviário de cargas internacional, o que foi recusado pelas sócias Vitória e Branca. A proposta não foi aprovada por falta de quorum legal.

II - DOS FATOS

1. **Constituição da Sociedade:** A sociedade Balsa Nova Transportes Hidroviários Ltda. foi constituída em 1973 pelos sócios Jari, Vitória, Branca e Santana, com o objeto de explorar o transporte de veículos de carga e de passageiros por meio de balsas que atravessam o rio Oiapoque.
2. **Administração:** A administração da sociedade sempre coube exclusivamente à sócia Vitória.
3. **Exito do Empreendimento:** O empreendimento foi exitoso por décadas, proporcionando lucros para a sociedade e para os sócios em razão do intenso transporte transfronteiriço entre o Brasil e a Guiana Francesa.
4. **Construção da Ponte:** Após os governos do Brasil e da França decidirem construir uma ponte binacional, a receita da sociedade foi reduzida imediatamente, levando a discussão sobre a alteração do objeto social.
5. **Proposta de Alteração do Objeto:** Em 22 de agosto de 2022, os sócios Jari e Santana propuseram a mudança do objeto social, mas a proposta foi recusada pelas sócias Vitória e Branca.
6. **Alteração dos Horários de Funcionamento:** As sócias Vitória e Branca propuseram a alteração dos horários de funcionamento da

Questao 17:

QUESTÃO

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Cláudia Comodoro, empresária rural, celebrou cinco contratos de corretagem com cinco corretores diferentes, todos eles com o objetivo de mediação com vista à aquisição de equipamentos agrícolas. Os contratos foram celebrados por escrito. Ficou consignado em cada contrato que o corretor tinha ciência da contratação de outros corretores para mediação do mesmo negócio.

A despeito da contratação dos cinco corretores, Cláudia Comodoro iniciou e concluiu o negócio diretamente com o vendedor, a sociedade Querência & Canarana Ltda.

Ao tomar conhecimento da realização do negócio, Lucas Rosário, um dos corretores contratados por Cláudia Comodoro, propôs ação de cobrança de comissão de corretagem alegando má-fé por parte da contratante ao realizar o negócio sem sua mediação, frustrando sua expectativa na potencial concretização do negócio. Lucas Rosário também alega nos autos que, no contrato de corretagem, há um mandato entre a cliente e o corretor, gerando uma relação de dependência deste em relação àquela.

Com base nos fatos narrados, responda aos itens a seguir

-> IA1 - LLAMA 70B:

Claro, ficarei feliz em ajudar a resolver os itens com base nos fatos narrados.

a) **Cláudia Comodoro pode ser considerada de má-fé por ter iniciado e concluído o negócio diretamente com o vendedor, apesar de ter contratado cinco corretores diferentes?**

Sim, pode ser considerada de má-fé. Embora Cláudia Comodoro tenha informado os corretores sobre a contratação de outros corretores para o mesmo negócio, a decisão de realizar o negócio diretamente com o vendedor sem a mediação de qualquer um dos corretores contratados pode ser vista como uma atitude que frustra a expectativa dos corretores em receberem a comissão pela mediação do negócio. A contratação de múltiplos corretores com o conhecimento de que outros também estavam trabalhando no mesmo negócio não isenta Cláudia Comodoro da obrigação de agir de boa-fé em relação a cada um deles.

b) **Há um mandato entre Cláudia Comodoro e Lucas Rosário, gerando uma relação de dependência do corretor em relação à cliente?**

Não, necessariamente. O contrato de corretagem é um tipo de contrato civil que envolve a mediação de negócios, com o objetivo de aproximar as partes interessadas na realização de um negócio. Embora o corretor atue no interesse da parte que o contratou, o contrato de corretagem não se confunde com um mandato. No mandato, o mandatário age em nome e por conta do mandante, o que não é exatamente o que ocorre no contrato de corretagem, onde o corretor atua de forma independente para aproximar as partes. A relação entre Cláudia Comodoro e Lucas Rosário é mais propriamente caracterizada como uma relação de prestação de serviços, onde o corretor oferece sua habilidade e conhecimento para mediar o negócio, em troca de uma comissão.

c) **Lucas Rosário tem direito à comissão de corretagem, considerando que Cláudia Comodoro realizou o negócio diretamente com o vendedor?**

Sim, Lucas Rosário pode ter direito à comissão de corretagem, dependendo das circunstâncias específicas do caso e do que foi estabelecido nos contratos de corretagem. Se o negócio realizado entre Cláudia Comodoro e a sociedade Querência & Canarana Ltda. foi o mesmo para o qual Lucas Rosário foi contratado para mediar, e se a realização direta do negócio sem a mediação de Lucas Rosário foi de má-fé ou frustrou a expectativa legítima do corretor, então ele pode ter direito à comissão. Isso porque, nos contratos de corretagem, a comissão usualmente é devida quando o negócio é concretizado, independentemente de ter sido o corretor o único responsável pela mediação.

d) **Qual seria a melhor estratégia para Cláudia Comodoro se defender das alegações de Lucas Rosário?**

A melhor estratégia para Cláudia Comodoro se defender das alegações de Lucas Rosário envolveria demonstrar que não agiu de má-fé ao realizar o negócio diretamente com o vendedor. Ela poderia argumentar que a contratação de múltiplos corretores foi uma estratégia legítima para ampliar as oportunidades de encontrar os equipamentos agrícolas desejados e que não havia nenhuma intenção de frustrar as expectativas dos corretores. Além disso, ela poderia apresentar evidências de que o negócio realizado foi diferente do que os corretores estavam tentando mediar, o que poderia afetar o direito à comissão. Seria importante também examinar os termos dos contratos de corretagem para verificar se há cláusulas específicas que regulem a hipótese de realização direta do negócio sem a mediação do corretor.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Essas são apenas respostas baseadas nos fatos apresentados e não substituem o aconselhamento jurídico profissional.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Vou responder às questões com base nos fatos narrados.

Questão 1: Em que consiste a relação entre a cliente e o corretor, de acordo com os fatos narrados?

A relação entre a cliente (Cláudia Comodoro) e o corretor (Lucas Rosário) é uma relação de mandato, pois o contrato de corretagem estabelece que o corretor tem ciência da contratação de outros corretores para mediação do mesmo negócio, o que sugere que o cliente deu ao corretor uma autorização para agir em seu nome para a realização do negócio.

Questão 2: Qual é o direito do corretor (Lucas Rosário) em relação à comissão de corretagem?

O direito do corretor (Lucas Rosário) em relação à comissão de corretagem é questionável, pois o contrato estabelece que o corretor tem ciência da contratação de outros corretores para mediação do mesmo negócio. Além disso, o cliente (Cláudia Comodoro) concluiu o negócio diretamente com o vendedor, sem a mediação do corretor. Em uma situação normal, a comissão de corretagem seria paga apenas se o corretor tivesse conseguido a realização do negócio, o que não ocorreu.

Questão 3: Qual é a fundamentação jurídica para o direito do corretor (Lucas Rosário) em ajuizar uma ação de cobrança de comissão de corretagem?

A fundamentação jurídica para o direito do corretor (Lucas Rosário) em ajuizar uma ação de cobrança de comissão de corretagem é a teoria da expectativa de concretização do negócio, que é uma teoria jurídica que estabelece que o corretor tem direito a uma comissão quando existe uma expectativa de concretização do negócio e o corretor não foi remunerado. No entanto, a teoria da expectativa de concretização é questionável, pois não está clara a sua aplicação em situações em que o cliente não quer pagar a comissão.

Questão 4: Qual é a solução mais adequada para o caso?

A solução mais adequada para o caso é a de que o corretor (Lucas Rosário) não tem direito a receber a comissão de corretagem, pois o cliente (Cláudia Comodoro) não solicitou a sua mediação para a realização do negócio e, em vez disso, concluiu o negócio diretamente com o vendedor. O corretor pode optar por negociar um acordo com o cliente ou buscar uma solução alternativa, como uma ação de reparação de danos.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Baseando-se nos fatos narrados, vamos analisar os itens solicitados:

a) **Existência de relação de corretagem:**
- Os contratos celebrados entre Cláudia Comodoro e os corretores são de corretagem, conforme explicitado no texto. Cada contrato estabelece que o corretor tem ciência da contratação de outros corretores para a mesma finalidade, o que sugere que a intenção era a mediação de negócios relacionados à aquisição de equipamentos agrícolas.

b) **Mandato entre cliente e corretor:**
- Embora o contrato de corretagem possa estabelecer um mandato entre a cliente e o corretor, a relação de corretagem não implica necessariamente uma relação de dependência. O mandato é um instrumento jurídico que confere ao corretor o poder de agir em nome da cliente para realizar determinada tarefa, mas não cria uma relação de subordinação.

c) **Má-fé de Cláudia Comodoro:**
- Cláudia Comodoro iniciou e concluiu o negócio diretamente com o vendedor, a sociedade Querência & Canarana Ltda., sem utilizar os serviços dos corretores. Isso pode ser interpretado como uma falta de confiança ou má-fé por parte da cliente em relação aos corretores, especialmente se ela estava ciente da contratação de outros corretores para a mesma finalidade.

d) **Responsabilidade dos corretores:**
- Os corretores têm o dever de agir com diligência e boa-fé na realização de suas tarefas. Se eles não conseguiram realizar a mediação do negócio,

pode haver uma responsabilidade por parte deles em não terem conseguido cumprir o mandato estabelecido no contrato.

e) **Possibilidade de ação de cobrança de comissão:**
- Lucas Rosário pode alegar que Cláudia Comodoro agiu com má-fé ao realizar o negócio diretamente com o vendedor, sem utilizar seus serviços. No entanto, a decisão sobre a cobrança da comissão dependerá da análise da situação específica, incluindo a diligência dos corretores, a boa-fé de Cláudia Comodoro, e a interpretação do contrato de corretagem.

Conclusão:
- A ação de cobrança de comissão por Lucas Rosário pode ser sustentada se for comprovado que ele cumpriu seu dever de diligência e que Cláudia Comodoro agiu com má-fé ao realizar o negócio diretamente com o v

Questao 18:

QUESTÃO

As sociedades empresárias Cambé S.A., Rolândia S.A. e Construtora Paranavaí Ltda. constituíram informalmente uma sociedade para atuação no mercado de construção de imóveis. No documento de constituição, não levado a registro, ficou estabelecido que a atividade social será exercida apenas pela Construtora Paranavaí Ltda., em nome individual e responsabilidade ilimitada perante terceiros. As demais são sócias investidoras, com participação disciplinada no contrato.
Durante a existência da sociedade foi admitido, na condição de sócio participante, o Sr. Cruz Machado, que contribuiu para a atividade social com a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Considerando as informações acima e o tipo societário, pergunta-se

-> IA1 - LLAMA 70B:

Parece que você está descrevendo uma sociedade empresarial não registrada, com uma estrutura peculiar. Para entender melhor a situação e responder às possíveis perguntas que você pode ter, vamos analisar os pontos principais da informação fornecida:

1. **Tipo de Sociedade:** Embora o tipo de sociedade não seja explicitamente mencionado, a descrição sugere uma sociedade em que apenas uma das empresas (Construtora Paranavaí Ltda.) atua diretamente no mercado, enquanto as outras atuam como investidoras. Isso pode indicar uma sociedade de propósito específico, possivelmente uma sociedade limitada ou uma sociedade de participação, mas o fato de uma das empresas ser limitada e outra ser uma sociedade anônima (S.A.) complica a caracterização.

2. **Responsabilidade:** A responsabilidade ilimitada perante terceiros é atribuída apenas à Construtora Paranavaí Ltda., o que é incomum, pois empresas limitadas têm responsabilidade limitada ao capital social. Isso pode indicar um acordo específico entre os sócios ou uma estrutura societária mais complexa.

3. **Admissão de Novo Sócio:** A admissão do Sr. Cruz Machado como sócio participante com uma contribuição financeira específica é uma prática comum em sociedades, mas a falta de registro e a natureza não formal da sociedade criam incertezas sobre os direitos e obrigações do novo sócio.

4. **Problemas Potenciais:** A falta de registro da sociedade pode gerar problemas legais, especialmente em relação à responsabilidade dos sócios e à proteção dos direitos de terceiros. Além disso, a estrutura não convencional da sociedade, com investidores e uma empresa atuando como responsável principal, pode criar desafios para a gestão e a distribuição de lucros.

Perguntas que podem ser respondidas com base nessa análise incluem:

- **Qual é o tipo de sociedade descrito?** Possivelmente uma sociedade limitada ou uma sociedade de participação, mas com características não convencionais.
- **Quais são as implicações da responsabilidade ilimitada apenas para a Construtora Paranavaí Ltda.?** Isso pode expor a Construtora a riscos maiores em caso de dívidas ou responsabilidades legais.
- **Quais são os direitos e obrigações do Sr. Cruz Machado como sócio participante?** Dependem do contrato ou acordo estabelecido, mas a falta de

registro pode complicar a sua posição.
- **Quais são os riscos associados à falta de registro da sociedade?** Problemas legais, responsabilidade ilimitada dos sócios, e dificuldades na gestão e distribuição de lucros.

Se tiver uma pergunta específica sobre essa situação, sinta-se à vontade para perguntar.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Parece que estamos lidando com uma sociedade sem fins lucrativos formada por várias empresas, chamada de conglomerado de sociedades. No entanto, para resolver essa questão, precisamos entender melhor a estrutura e as regras que regem essa sociedade.

Dadas as informacoes acima, podemos inferir os seguintes pontos:

1. A sociedade é constituída informalmente, ou seja, não foi registrada nas autoridades competentes.
2. A Construtora Paranavaí Ltda. atua em nome individual e responsabilidade ilimitada perante terceiros.
3. As demais sociedades (Cambé S.A. e Rolândia S.A.) são sócias investidoras, com participação disciplinada no contrato.
4. Um novo sócio, Sr. Cruz Machado, foi admitido e contribuiu com R$ 250.000,00 para a atividade social.

Considerando esses pontos, podemos formular algumas perguntas para esclarecer melhor a situação.

Poderíamos ser:

1. **Se a Construtora Paranavaí Ltda. atua em nome individual e responsabilidade ilimitada, como isso afeta a responsabilidade das demais sociedades e do Sr. Cruz Machado?**
2. **Se as demais sociedades são sócias investidoras, como fica a responsabilidade delas em relação à atividade social?**
3. **Se o Sr. Cruz Machado foi admitido como sócio participante, como fica sua participação na sociedade e sua responsabilidade em relação à atividade social?**

Para respondê-las, precisaríamos entender melhor os termos do contrato que estabeleceu as regras dessa sociedade informal.

Então, como você gostaria que eu continuasse?

-> IA3 - QWEN 2.5:

Com base nas informações fornecidas, podemos analisar a situação da sociedade formada por Cambé S.A., Rolândia S.A. e Construtora Paranavaí Ltda. e a admissão do Sr. Cruz Machado como sócio participante. Vamos considerar as implicações legais e financeiras:

1. **Tipo Societário**: A descrição indica que a sociedade foi formada de forma informal, sem registro oficial. Isso sugere que a sociedade não é uma entidade jurídica formalmente reconhecida pelo direito empresarial. Em contraste, a Construtora Paranavaí Ltda. é mencionada como uma empresa limitada (Ltda.), o que implica que ela é uma sociedade empresária limitada.

2. **Atividade Social**: De acordo com o documento de constituição, a Construtora Paranavaí Ltda. será a única empresa a exercer a atividade social, em nome individual e com responsabilidade ilimitada perante terceiros. As outras empresas (Cambé S.A. e Rolândia S.A.) são sócias investidoras, com participação disciplinada no contrato.

3. **Admissão de Sócio Participante**: O Sr. Cruz Machado foi admitido como sócio participante, contribuindo com R$ 250.000,00. Como sócio participante, ele teria direitos e obrigações específicos estabelecidos no contrato de admissão.

Questões a serem consideradas:

- **Responsabilidade**: Como a Construtora Paranavaí Ltda. tem responsabilidade ilimitada, qualquer dívida ou compromisso da sociedade será da Construtora Paranavaí Ltda. e seus sócios, independentemente de quem seja o sócio participante.

- **Participação dos Investidores**: Cambé S.A. e Rolândia S.A. são sócias investidoras, o que significa que elas têm participação financeira e podem

ter direitos de voto na tomada de decisões, dependendo do contrato de constituição.

- **Sócio Participante**: O Sr. Cruz Machado, como sócio participante, teria direitos e obrigações específicos, como receber dividendos, ter direito a voto proporcional à sua contribuição, e ser responsável por quaisquer dívidas da sociedade proporcionalmente à sua participação.

Considerações Finais:

- A sociedade não é uma entidade jurídica formalmente reconhecida, o que pode gerar problemas legais e de responsabilidade.
- A Construtora Paranavaí Ltda. é a única empresa a exercer a atividade social, com responsabilidade ilimitada.
-

Questao 19:

QUESTÃO

Após três anos da decretação de falência da empresária individual Adelândia Leite, não foi possível concluir a realização de todo o ativo, persistindo a necessidade de pagamento a credores quirografários e não quirografários. Contudo, mesmo diante deste cenário, a falida requereu a decretação do encerramento da falência com efeito extintivo de suas obrigações.
Sobre a hipótese, responda aos itens a seguir

-> IA1 - LLAMA 70B:

Considerando o cenário apresentado, vamos abordar os itens relacionados à situação da empresária individual Adelândia Leite.

a. Pode a falida requerer o encerramento da falência diante da persistência de credores quirografários e não quirografários?

De acordo com a Lei 11.101/2005 (Lei de Falências), o encerramento da falência é possível quando são concluídas a realização de todo o ativo e, subsequentemente, o pagamento de todos os credores. No entanto, se persistirem credores quirografários e não quirografários sem receber o valor integral de seus créditos, a falida não pode requerer o encerramento da falência com efeito extintivo de suas obrigações, pois não atende aos requisitos legais para tal.

b. Qual o efeito da decretação do encerramento da falência?

A decretação do encerramento da falência, quando ocorre em conformidade com a lei, tem como efeito a extinção das obrigações da falida. Isso significa que, após a decretação do encerramento, a falida não mais pode ser cobrada pelos credores em relação às dívidas existentes à época da falência. No entanto, se ainda há credores quirografários e não quirografários sem receber, a falida não pode se beneficiar desse efeito extintivo.

c. Qual é o procedimento adequado diante da situação descrita?

Diante da persistência de credores quirografários e não quirografários sem receber, o procedimento adequado não é o pedido de encerramento da falência com efeito extintivo. Em vez disso, a falida deveria buscar alternativas legais para satisfazer os credores remanescentes, como a negociação de acordos, a apresentação de plano de recuperação (se aplicável) ou outras soluções que atendam às exigências legais e aos direitos dos credores.

d. Quais as consequências legais para a falida caso o encerramento da falência seja decretado de forma indevida?

Se o encerramento da falência for decretado de forma indevida, sem que tenham sido atendidas as condições legais para tal, isso pode acarretar consequências legais para a falida. Isso pode incluir a possibilidade de revogação da decisão de encerramento, o que significaria que as obrigações da falida não seriam consideradas extintas. Além disso, a falida poderia ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos credores de boa-fé que não receberam o pagamento integral de seus créditos.

Em resumo, a situação descrita sugere que a falida não atende aos requisitos necessários para a decretação do encerramento da falência com efeito extintivo de suas obrigações, devido à persistência de credores quirografários e não quirografários sem receber. Portanto, o procedimento adequado

seria buscar soluções que atendam às necessidades dos credores e às exigências legais, em vez de requerer o encerramento da falência de forma prematura.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Estou pronto para responder às perguntas sobre a hipótese. Qual é a pergunta?

-> IA3 - QWEN 2.5:

Vamos analisar a situação apresentada e responder aos itens solicitados:

1. **Possibilidade de encerramento da falência com efeito extintivo de obrigações:**

A decretação do encerramento da falência com efeito extintivo de obrigações é uma medida que pode ser tomada, mas com algumas restrições. De acordo com o artigo 61 do Código de Processo Civil (CPC), o juiz pode encerrar a falência com efeito extintivo de obrigações se:

- A falida comprovadamente não dispuser de bens ou rendimentos suficientes para quitar os créditos.
- Não houver possibilidade de recuperação da empresa.

No entanto, a falida deve comprovar que não há possibilidade de quitação dos créditos existentes, mesmo após a realização de todo o ativo. Neste caso, a falida não pode simplesmente requerer o encerramento sem comprovar a impossibilidade de quitação dos créditos.

2. **Implicações legais do encerramento da falência:**

- **Encerramento dos processos de falência:** O encerramento da falência significa que todos os processos relacionados à falência serão finalizados.
- **Exclusão dos efeitos da falência:** A falida será excluída dos efeitos da falência, podendo retomar suas atividades empresariais.
- **Impedimento de novas ações de execução:** A falida não poderá ser sujeito a novas ações de execução por créditos que já tenham sido admitidos na falência.
- **Impedimento de novas falências:** A falida ficará impedida de iniciar novas falências por um período determinado.

3. **O que deve ser feito para garantir a quitação dos créditos:**

- **Realização de todo o ativo:** A falida deve esgotar todas as possibilidades de realização do ativo da empresa.
- **Comunicação aos credores:** A falida deve comunicar a situação aos credores, informando que não há possibilidade de quitação dos créditos.
- **Comprovação judicial:** A falida deve apresentar comprovantes e documentos que demonstrem a impossibilidade de quitação dos créditos existentes.

4. **Consequências do encerramento da falência sem a quitação dos créditos:**

- **Impugnação dos efeitos da falência:** Os credores podem impugnar a decretação do encerramento da falência, alegando que ainda existem créditos não quitados.
- **Reab

Questao 20:

QUESTÃO

A Transportadora Alto do Rodrigues Ltda., que atua no transporte interestadual e internacional, foi contratada por Distribuidora de Medicamentos Cruzeta Ltda. para conduzir a carga de propriedade desta de Salvador, BA, para o interior do estado do Rio Grande do Norte.

Após o recebimento da carga foi emitido o conhecimento, no qual constou cláusula estabelecendo que a responsabilidade do transportador é limitada ao valor declarado da carga pelo remetente.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

Durante o trajeto, o transportador recebeu ordem do remetente para que a carga fosse entregue a outro destinatário no interior do estado do Maranhão.

Sobre a hipótese narrada, responda aos itens a seguir

-> IA1 - LLAMA 70B:

Para responder aos itens relacionados à hipótese narrada, vamos analisar os pontos chave do caso:

1. **Responsabilidade do Transportador**: A Transportadora Alto do Rodrigues Ltda. atua no transporte interestadual e internacional. Isso significa que estão sujeitos às regras e regulamentos aplicáveis a esses tipos de transporte, incluindo as leis federais e internacionais que regem a responsabilidade do transportador.

2. **Conhecimento e Cláusula de Limitação de Responsabilidade**: O conhecimento emitido após o recebimento da carga inclui uma cláusula que limita a responsabilidade do transportador ao valor declarado da carga pelo remetente (Distribuidora de Medicamentos Cruzeta Ltda.). Essa cláusula é comum em contratos de transporte e serve para estabelecer um valor máximo de indenização caso ocorra algum dano ou perda durante o transporte.

3. **Alteração do Destinatário**: Durante o trajeto, o transportador recebeu ordens para entregar a carga a um destinatário diferente no interior do estado do Maranhão, em vez de seguir com a entrega no estado do Rio Grande do Norte, como originalmente planejado. Essa alteração pode ter implicações legais e contratuais, especialmente se considerarmos a questão da responsabilidade do transportador e a validade do contrato original.

Agora, para responder aos itens específicos que você gostaria de saber sobre essa hipótese, por favor, forneça esses itens para que eu possa fornecer respostas detalhadas e específicas. Estou preparado para discutir aspectos como:

- A validade da cláusula de limitação de responsabilidade diante da alteração do destino.
- As implicações legais da alteração do destinatário durante o transporte.
- A responsabilidade do transportador em relação à entrega da carga no local alterado.
- A aplicabilidade de leis federais e/ou internacionais ao contrato de transporte nesse caso.

Por favor, forneça os itens específicos para uma resposta mais direcionada.

-> IA2 - LLAMA 8B:

Claro, estou aqui para ajudar. Vamos responder aos itens da questão.

Item 1: A Transportadora Alto do Rodrigues Ltda. se submeteu a uma cláusula de responsabilidade limitada ao valor declarado da carga pelo remetente ao utilizar o seguinte procedimento:

- Receber o conhecimento de carga e verificar a cláusula estabelecendo a limitação da responsabilidade pelo valor declarado da carga.

- O remetente deveria ter informado o valor correta da carga e não um valor ficticio ou inferior à verdadeira carga.

- A cláusula teria que estar claramente escrita e de fácil entendimento.

- O transportador deveria ter informado o remetente que, se ele não concordar com a limitação da responsabilidade, ele pode não aceitar a carga.

- Caso o transportador queira limitar sua responsabilidade, em alguns casos ele pode ter o direito de cobrar o valor da cláusula de responsabilidade ao remetente em caso de perda, roubo ou dano durante o transport.

Item 2: Sim, o transportador pode entregar a carga a outro destinatário, no interior do estado do Maranhão de acordo com as seguintes regras:

- O remetente poderia ter dado permissão explícita ao transportador para entregar a carga a outro destinatário, o que é comum em operações de transporte de carga internacional.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

- Caso o remetente não tenha dado permissão explícita, o transportador pode entregar a carga a outro destinatário se não houver contradição com as instruções iniciais, o que pode ser um problema em alguns casos.

- Se o destinatário final não for o mesmo que o original, é provável que a entrega seja realizada sem problemas, mas se houver algum problema, as responsabilidades entre o remetente e o destinatário final precisarão ser ajustadas.

Item 3: O transportador pode ser responsável pela perda, roubo ou dano da carga durante o transporte, dependendo das seguintes circunstâncias:

- Caso o transportador tenha cumprido as obrigações contratuais e não tenha sido negligente na hora de realizar a entrega, ele pode não ser responsável pela perda, roubo ou dano da carga.

- Se o transportador for encontrado responsável, ele pode ter que pagar o valor da carga, que pode ser o valor declarado ou o valor do dano efetivo, dependendo do que for aprovado pelo juiz.

- Em alguns casos, o transportador pode ter o direito de reembolso, se ele tiver pago o valor do seguro, ou se houver alguma exclusão no seguro.

Lembre-se de que essas são apenas interpretações gerais e que as responsabilidades podem variar dependendo do contrato e das circunstâncias específicas do caso.

-> IA3 - QWEN 2.5:

Claro, vamos analisar a situação passo a passo e responder aos itens solicitados:

1. **Responsabilidade do Transportador**
A cláusula do conhecimento de transporte estabelece que a responsabilidade do transportador é limitada ao valor declarado pela Distribuidora de Medicamentos Cruzeta Ltda. Portanto, se ocorrer algum dano à carga, o transportador será responsável apenas pelo valor declarado, não podendo ser compelido a pagar mais do que esse valor.

2. **Mudança de Destinatário**
O transportador recebeu ordem do remetente para entregar a carga a outro destinatário no interior do estado do Maranhão. Isso é uma mudança de contrato, pois o destinatário original era no Rio Grande do Norte.

Questões a considerar:
- **Contrato Original**: O contrato original era para entrega no Rio Grande do Norte. Mudar o destinatário sem um novo contrato pode ser considerado uma violação do contrato original.
- **Comunicação**: O transportador deve ter comunicado a mudança de destinatário ao remetente e ao novo destinatário, garantindo que todos estejam cientes da nova situação.
- **Responsabilidade**: A mudança de destinatário não altera a responsabilidade do transportador pelo valor declarado, mas pode afetar a responsabilidade do destinatário final.

3. **Ocorrência de Dano**
Suponha que ocorra um dano à carga durante o transporte para o Maranhão.

Questões a considerar:
- **Responsabilidade**: O transportador será responsável pelo dano conforme estabelecido no conhecimento de transporte, ou seja, pelo valor declarado.
- **Comunicação**: O transportador deve comunicar imediatamente o dano ao remetente e ao destinatário, fornecendo todos os detalhes necessários.
- **Prova**: O transportador deve fornecer provas do dano, como fotos, relatórios de inspeção, etc.

Relatorio Thomas - Lote 11-20 (Versao Estabilidade Total)

4. **Reembolso**

Se o remetente ou o novo destinatário reclamar do dano, o transportador deve:

- **Verificar o Valor Declarado**: Verificar o valor declarado no conhecimento de transporte.
- **Comunicar o Dano**: Informar imediatamente o remetente e o destinatário sobre o dano.
- **Reembolso**: Reembolsar o valor declarado, não podendo ser compelido a pagar mais do que esse valor.

Conclusão

- **Responsabilidade Limitada**: O transportador é responsável pelo valor declarado, não podendo ser compelido a pagar mais.
- **Comunicação**: É crucial manter a comunicação

Relatório de Performance e Curadoria - Equipe 01

Curador: Thomas Araujo | Fonte: XML Judg

1. Resumo de Performance (LLM-Judge)

Total de Questões: 106 | Acertos: 49 | Precisão: 46.2%

Questão [107]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: Em relação à inovação da ordem constitucional que instituiu a nominada Súmula Vinculante, é correto afirmar que:...

IA: D | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Súmula Vinculante, arts. 103 da CF/88 e 122 do Regimento Interno do STF

Questão [108]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Examinada a questão à luz da parti lha de competência entre os entes federativos, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Arts. 22, inciso VIII da Constituição Federal e 24, inciso X da Constituição Federal

Questão [109]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: Sobre o instrumento jurídico denominado Medida Provisória que não é lei, mas tem força de lei, assinale a afirmativa correta....

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 62 da Constituição Federal

Questão [110]: Direito Constitucional

Nível: Ministro

Enunciado: Declarando o Supremo Tribunal Federal, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em face da Constituição do Brasil, caberá...

IA: B | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Artigo 102, III da Constituição Federal (C/STF)

Questão [111]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: A doutrina costuma afirmar que certas prerrogativas postas à Administração encerram verdadeiros poderes, que são irrenunciáveis e devem ser exercidos sempre que o interesse público clamar. Por tal razão são chamados poder-dever. A esse respeito é correto afirmar que:...

IA: B | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 8.112/90, art. 116, parágrafo único

Questão [112]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Em determinado procedimento administrativo disciplinar, a Administração federal impôs, ao servidor, a pena de advertência, tendo em vista a comprovação de ato de improbidade. Inconformado, o servidor recorre, vindo a Administração, após lhe conferir o direito de manifestação, a lhe impor a pena de d...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 8112/90 e Lei 9784/98

Questão [113]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Acerca do tombamento, como uma das formas de o Estado intervir na propriedade privada, os proprietários passam a ter obrigações negativas que estão relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a....

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 3.921/1969 e o Código do Direito Urbanístico de cada cidade

Questão [114]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: O poder de polícia, conferindo a possibilidade de o Estado limitar o exercício da liberdade ou das faculdades de proprietário, em prol do interesse público...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 146 da Constituição Federal do Brasil

Questão [115]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: No Direito Público brasileiro, o grau de autonomia das Agências Reguladoras é definido por uma independência...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 22 da Constituição Federal de 1988 e Lei 9.784/1999

Questão [116]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Nas hipóteses de desapropriação, em regra geral, os requisitos constitucionais a serem observados pela Administração Pública são os seguintes:...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 142 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e Lei nº 6.615/78

Questão [117]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Uma das características dos contratos administrativos é a “instabilidade” quanto ao seu objeto que decorre...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 58, inciso I da Lei n. 8.666/93

Questão [118]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Determinada Administração Pública realiza concurso para preenchimento de cargos de detetive, categoria I. Ao final do certame, procede à nomeação e posse de 400 (quatrocentos) aprovados. Os vinte primeiros classificados são desviados de suas funções e passam a exercer as atividades de delegado. Com ...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: None

Questão [119]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: No âmbito do Poder discricionário da Administração Pública, não se admite que o agente público administrativo exerça o Poder discricionário...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: lei 4731/1965

Questão [120]: Direito Administrativo

Nível: Especialista

Enunciado: Uma determinada empresa concessionária transfere o seu controle acionário para uma outra empresa privada, sem notificar, previamente, o Poder concedente, parte no contrato de concessão. Assinale a alternativa que indique a medida que o Poder concedente poderá tomar, se não restarem atendidas as mesm...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 8.987/1995, art. 56

Questão [121]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: A respeito das diferenças e semelhanças entre prescrição e decadência, no Código Civil, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CC/Art. 207 para prescrição, Art. 207 e 202 para decadência

Questão [122]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Código Civil, Art. 286

Questão [123]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Durante dez anos, empregados de uma fabricante de extrato de tomate distribuíram, gratuitamente, sementes de tomate entre agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores, na época da colheita, para adquirir a safra produzida. No ano de 2009, a fab...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Código Civil, artigo 422, § 2º

Questão [124]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Em 2004, Joaquim, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento contemplando como sua herdeira universal Ana. Em 2006, arrependido, Joaquim revogou o testamento de 2004, nomeando como seu herdeiro universal Sérgio. Em 2008, Sérgio faleceu, deixando uma filha Catarina. No mês de julho de ...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 5.869/1973 (Código Civil), artigo 1.844 e seguintes

Questão [125]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Sobre o constituto possessório, assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 1.197 do Código Civil

Questão [126]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Passando por dificuldades financeiras, Alexandre instituiu uma hipoteca sobre imóvel de sua propriedade, onde reside com sua família. Posteriormente, foi procurado por Amanda, que estaria disposta a adquirir o referido imóvel por um valor bem acima do mercado. Consultando seu advogado, Alexandre ouv...

IA: D | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 5.869/1973 (Código Civil), art. 1.422 (atual art. 1.567)

Questão [127]: Direito de Família

Nível: Advogado

Enunciado: Jane e Carlos constituíram uma união estável em julho de 2003 e não celebraram contrato para regular as relações patrimoniais decorrentes da aludida entidade familiar. Em março de 2005, Jane recebeu R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de doação de seu ti o Túlio. Com os R$ 100.000,00 (cem mil rea...

IA: B | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei 9.078/1995

Questão [128]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Por meio de uma promessa de compra e venda, celebrada por instrumento particular registrada no cartório de Registro de Imóveis e na qual não se pactuou arrependimento, Juvenal foi residir no imóvel objeto do contrato e, quando quitou o pagamento, deparou-se com a recusa do promitente-vendedor em out...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Arts. 1.313 a 1.323 do CC/2002, Lei nº 6.766/79 e Lei nº 9.514/97

Questão [129]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João aplica-se o seguinte regime jurídico:...

IA: B | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CC, art. 467

Questão [130]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Assinale a alternativa que contemple exclusivamente obrigação propter rem:...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CC/2000, art. 533

Questão [131]: Direito Processual Civil

Nível: Especialista Jurídico

Enunciado: A capacidade é um dos pressupostos processuais. Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidade em sua representação, deverá suspender o processo e marcar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Assinale a alternativa que indique a providência correta a ser tomada pelo...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 7º, inciso III (antigo inciso II), do Código de Processo Civil de 1939; Artigo 47, IV do CPC de 2015

Questão [132]: Direito Processual Civil

Nível: Especialista Jurídico

Enunciado: A incompetência do juízo, tal como prevista no CPC, pode assumir duas feições, de acordo com a natureza do vício e ainda com as consequências advindas de tal reconhecimento. O Código trata, então, da incompetência absoluta e da relativa. A respeito dessas modalidades de incompetência, assinale a afi...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 112 do Código de Processo Civil (CPC)

Questão [133]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao procedimento da execução por quantia certa, contra devedor solvente, fundado em título extrajudicial, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 655 do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, - Código de Processo Civil)

Questão [134]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: As medidas cautelares estão expressamente previstas no CPC como forma de instrumentalizar a tutela, tendo natureza eminentemente acessória. Assinale a alternativa que apresente uma regra que disciplina a concessão de medidas cautelares....

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Código de Processo Civil (CPC), artigo 294

Questão [135]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: A Lei n. 9.099/95 disciplina os chamados Juizados Especiais Cíveis no âmbito Estadual. Nela é possível encontrar diversas regras especiais, que diferenciam o procedimento dos Juizados do procedimento comum do CPC. Segundo a Lei n. 9.099/95, assinale a alternativa que indique uma dessas regras especí...

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei 9.099/95, Art. 51

Questão [136]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: O Mandado de Segurança Coletivo, previsto no art. 5º, inciso LXX da Constituição da República, foi regulamentado pelos artigos 21 e 22 da Lei Federal n. 12.016/09. Acerca desta garantia constitucional é correto afirmar que:...

IA: D | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Artigo 5º, inciso LXX da Constituição da República e Lei Federal n. 12.016/09

Questão [137]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Acerca da revelia, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 214 do CPC/2015

Questão [138]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Se, durante a audiência de instrução e julgamento, um advogado, exercendo seu mister de bem defender os interesses de seu cliente, entende que a testemunha arrolada pela parte contrária mantém com essa vínculo estreito de amizade e que seu depoimento pode ser tendencioso, esse advogado deverá:...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 402 do CPP (Código de Processo Penal, não diretamente aplicável, mas com princípios aplicáveis em processo civil), e o Art. 434 do CPC (Código de Processo Civil)

Questão [139]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao procedimento da curatela dos interditos, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º e Lei nº 8.869/1994, art. 1.761

Questão [140]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Um advogado é procurado em seu escritório por um cliente que lhe narra que a empresa da qual ele é diretor foi citada pelo poder judiciário, em decorrência de um conflito surgido em razão de contrato de compra e venda no qual inseriram cláusula compromissória cheia, estabelecendo que em caso de even...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 11, Lei 9.307/96

Questão [141]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: A respeito do regime de compensação de jornada do banco de horas, assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) - Artigo 59

Questão [142]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: No contexto da teoria das nulidades do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 421, Lei nº 8.212/1991, Lei nº 8.080/1990

Questão [143]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao Direito Coletivo do Trabalho, assinale a alternativa correta....

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 8º, inciso V da Lei 5.584/70

Questão [144]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: O empregado João foi contratado para trabalhar como caixa de um supermercado. No ato de admissão, foi-lhe entregue o regulamento da empresa, onde constava a obrigatoriedade do uso do uniforme para o exercício do trabalho. Entretanto, cerca de cinco meses após a contratação, João compareceu para trab...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 482, inciso h da CLT

Questão [145]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao regime de férias, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 143 da CLT

Questão [146]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Marcos foi contratado para o cargo de escriturário de um banco privado. Iniciada sua atividade, Marcos percebeu que o gerente lhe estava repassando tarefas alheias à sua função. A rigor, conforme constava do quadro de carreira da empresa devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, as...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: CLT (Lei nº 5.484/68, art. 461)

Questão [147]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Joana foi contratada para trabalhar de segunda a sábado na residência do Sr. Demétrius, de 70 anos, como sua acompanhante, recebendo salário mensal. Ao exato término do terceiro mês de prestação de serviços, o Sr. Demétrius descobre que a Sra. Joana está grávida, rescindindo a prestação de serviços...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal

Questão [148]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, sofreu acidente do trabalho, entrando em gozo de auxílio-doença acidentário, a partir do décimo sexto dia de seu afastamento. Durante este período de percepção do benefício previdenciário, ele foi dispensado sem justa causa por seu empregador. Diante do e...

IA: B | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) - Art. 46

Questão [149]: Direito do Trabalho

Nível: Especialista Jurídico em Trabalho

Enunciado: Com relação às provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 130 do Código de Processo Civil, combinado com o Artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Questão [150]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação às despesas processuais na Justiça do Trabalho, assinale a afirmativa correta....

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 5.584/70 e Regulamento de Custas Judiciárias do Trabalho

Questão [151]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta....

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: CLT artigo 883

Questão [152]: Direito Constitucional

Nível: Especialista

Enunciado: Assinale a alternativa que apresente requisitos intrínsecos genéricos de admissibilidade recursal....

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Artigo 499 do Código de Processo Civil

Questão [153]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Pedro ajuizou ação em face de seu empregador objetivando a satisfação dos pedidos de horas extraordinárias, suas integrações e consectárias. O seu pedido foi julgado improcedente. Recorre ordinariamente, pretendendo a substituição da decisão por outra de diverso teor, tempestivamente. Na análise da ...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 899, § 7º da Consolidação das Leis do Trabalho

Questão [154]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: Segundo a legislação e a jurisprudência sobre a ação rescisória no Processo do Trabalho, assinale a afirmativa correta....

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 5.584/70 (atualizada)

Questão [155]: Direito do Trabalho

Nível: Advogado

Enunciado: No dia 23.05.2003, Paulo apresentou reclamação verbal perante o distribuidor do fórum trabalhista, o qual, após livre distribuição, o encaminhou para a 132ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Entretanto, Paulo mudou de ideia e não compareceu à secretaria da Vara para reduzi-la a termo. No dia 24.12...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: STF, que entendeu que a perempção (inciso II do art. 485 do CPC) também se aplique ao processo do trabalho (TST - Súmula 436)

Questão [156]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação ao concurso de delitos, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Código Penal Brasileiro - Artigo 69

Questão [157]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Paula Rita convenceu sua mãe adotiva, Maria Aparecida, de 50 anos de idade, a lhe outorgar um instrumento de mandato para movimentar sua conta bancária, ao argumento de que poderia ajudá-la a efetuar pagamento de contas, pequenos saques, pegar talões de cheques etc., evitando assim que a mesma tives...

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 171 do Cód. Penal

Questão [158]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: A respeito do regime legal da prescrição no Código Penal, tendo por base ocorrência do fato na data de hoje, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Código Penal, art. 109

Questão [159]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto: “para a ocorrência de _____, não basta a imputação falsa de crime, mas é indispensável que em decorrência de tal imputação seja instaurada, por exemplo, investigação policial ou processo judicial. A simples imputação falsa de...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 339 do Código Penal

Questão [160]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário, e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, causando a sua mort...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 124 do Código Penal

Questão [161]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Relativamente à legislação sobre lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98), assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei n. 9.613/98, Artigo 6º

Questão [162]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Fundação Pública Federal contrata o técnico de informática Abelardo Fonseca para que opere o sistema informatizado destinado à elaboração da folha de pagamento de seus funcionários. Abelardo, ao elaborar a referida folha de pagamento, altera as informações sobre a remuneração dos funcionários da Fun...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 9.605/98 (Lei de Ação Penal), que tipifica a falsificação de dados contidos em registro público de informática ou de dados. Além disso, a prática de Abelardo configura um abuso de confiança e um desvio de finalidade em um cargo de confiança na Administração Pública.

Questão [163]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: João da Silva, José da Silva e Maria da Silva são os acionistas controladores do Banco Silva’s e Família, cada um com 30% das ações com direito a voto e exercendo respectivamente os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Comercial e Diretora de Contabilidade. Em razão das dificuldades financeiras que...

IA: D | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei 6.848/1980 e Lei 7.491/1986

Questão [164]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: João da Silva foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Nos debates orais ocorridos na primeira fase do procedimento de júri, a Defesa alegou que João agira em estrito cumprimento de dever legal, postulando sua absolvição sumária. Ao proferir sua decisão, o juiz rejeitou a tese de e...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 383, §3 do Código de Processo Penal

Questão [165]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Em uma briga de bar, Joaquim feriu Pedro com uma faca, causando-lhe sérias lesões no ombro direito. O promotor de justiça ofereceu denúncia contra Joaquim, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal grave contra Pedro, e arrolou duas testemunhas que presenciaram o fato. A defesa, por sua vez...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 4°, CPP (Código de Processo Penal)

Questão [166]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Em processo sujeito ao rito ordinário, ao apresentar resposta escrita, o advogado requer a absolvição sumária de seu cliente e não propõe provas. O juiz, rejeitando o requerimento de absolvição sumária, designa audiência de instrução e julgamento, destinada à inquirição das testemunhas arroladas pel...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei n.º 9.099/1995, art. 412 e 415 e Resolução nº 125/2009 da OAB

Questão [167]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Antônio Ribeiro foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, pronunciado nos mesmos moldes da denúncia e submeti do a julgamento pelo Tribunal do Júri em 25/05/2005, tendo sido condenado à pena de 15 anos de reclusão em regime integralmente fechado. A decisão transita em julgado para o Mini...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: artigo 617 do Código de Processo Penal

Questão [168]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Relativamente às regras sobre ação civil fixadas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: art. 109, § 2º do Código de Processo Penal

Questão [169]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: João foi denunciado pela prática do crime de furto (CP, art. 155), pois segundo narra a denúncia ele subtraiu colar de pedras preciosas da vítima. No decorrer da instrução processual, a testemunha Antônio relata fato não narrado na denúncia: a subtração do objeto furtado se deu mediante “encontrão” ...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: CP - art. 383

Questão [170]: Direito Constitucional / Direito Processual Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Ao final da audiência de instrução e julgamento, o advogado do réu requer a oitiva de testemunha inicialmente não arrolada na resposta escrita, mas referida por outra testemunha ouvida na audiência. O juiz indefere a diligência alegando que o número máximo de testemunhas já havia sido atingido e que...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988

Questão [171]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da ...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Laranjeira 149, I do CSLL

Questão [172]: Direito Tributário

Nível: Advogado

Enunciado: Em Direito Tributário, cumpre à lei ordinária:...

IA: D | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: § 2º do Artigo 146 da Constituição Federal (CF/88)

Questão [173]: Direito Tributário

Nível: Advogado

Enunciado: Pizza Aqui Ltda., empresa do ramo dos restaurantes, adquiriu o estabelecimento empresarial Pizza Já Ltda., continuando a exploração deste estabelecimento, porém sob razão social diferente – Pizza Aqui Ltda. Neste caso, é correto afirmar que:...

IA: D | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 123 da Lei nº 5.172/66

Questão [174]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Delta Ltda. teve sua falência decretada em 11/01/2010. Delta possuía um imóvel hipotecado ao Banco Junior S/A, em garanti a de dívida no valor de R$ 1.000.000,00 O imóvel está avaliado em R$ 1.200.000,00. A Fazenda Pública Estadual tem créditos a receber de Delta Ltda. relacionados ao ICMS não pago ...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências)

Questão [175]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Semprônio dos Santos é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é dotada de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento mantidas pelo município, embora não existam próximos quer...

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), art. 33

Questão [176]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: De acordo com o Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente a lei tributária na hipótese de:...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 106 do CTN - A lei tributária não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a prestação de contas já prestada.

Questão [177]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, tal hipótese...

IA: A | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 153, §1º, da Constituição Federal

Questão [178]: Direito Tributário

Nível: Advogado

Enunciado: O emprego da analogia, em matéria tributária, resultará na...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 97 do CTN

Questão [179]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: Considere a seguinte situação hipotética: lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais Estados do Sudeste de 7%. Tal enunciado normativo viola o princípio constitucional...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Constituição Federal, artigo 151, parágrafo 1º

Questão [180]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: A Cia. de Limpeza do Município de Trás os Montes, empresa pública municipal, vendeu um imóvel de sua titularidade situado na rua Dois, da quadra 23, localizado no nº 06. Neste caso, o novo proprietário...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) - artigo 150, inciso VI e § 1º

Questão [181]: Direito Processual Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Renato, advogado em início de carreira, é contactado para defender os interesses de Rodrigo que está detido em cadeia pública. Dirige-se ao local onde seu cliente está retido e busca informações sobre sua situação, recebendo como resposta do servidor público que estava de plantão que os autos do inq...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) - Artigo 133

Questão [182]: Direito da Advocacia

Nível: Advogado

Enunciado: Mauro, advogado com larga experiência profissional, resolve contratar com emissora de televisão, um novo programa, incluído na grade normal de horários da empresa, cujo titulo é “o Advogado na TV”, com o fito de proporcionar informações sobre a carreira, os seus percalços, suas angústias, alegrias e...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Resolução nº 83/2018 da OAB

Questão [183]: Direito Constitucional

Nível: Advogado

Enunciado: Fábio, advogado com mais de dez anos de efetiva atividade, obtém a indicação da OAB para concorrer pelo quinto constitucional à vaga reservada no âmbito de Tribunal de Justiça. No curso do processo também obtém a indicação do Tribunal e vem a ser nomeado pelo Governador do Estado, ingressando nos qu...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 93, § 2º da Constituição Federal

Questão [184]: Direito do Advogado

Nível: Advogado

Enunciado: João Vítor e Ana Beatriz, ambos advogados, contraem núpcias, mantendo o estado de casados por longos anos. Paralelamente, também mantêm sociedade em escritório de advocacia. Por motivos vários, passam a ter seguidas altercações, com acusações mútuas de descumprimento dos deveres conjugais. Ana Beatr...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Estatuto da OAB, Art. 42, caput

Questão [185]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Francisco, advogado, dirige-se, com seu cliente, para participar de audiência em questão cível, designada para a colheita de provas e depoimento pessoal. O ato fora designado para iniciar às 13 horas. Como é de praxe, adentraram o recinto forense com meia hora de antecedência, sendo comunicados pelo...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: artigo 6º da Resolução 104/2007 da OAB

Questão [186]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Dentre as sanções cabíveis no processo disciplinar realizado pela OAB no concernente aos advogados estão a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Dentre as circunstâncias atenuantes para a aplicação do ato sancionatório, encontra-se, consoante o Estatuto,...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Estatuto da OAB

Questão [187]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Eduardo, advogado, é contratado para defender os interesses de Otávio, próspero fazendeiro, em diversas ações, de natureza civil, empresarial, criminal, bem como em processos administrativos que tramitam em numerosos órgãos públicos. Antes de realizar os atos próprios da profissão, apresenta ao clie...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 8.906/1994, Art. 41

Questão [188]: Direito Processual Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Caio, advogado, inscrito na OAB-SP, após aprovação em concorrido Exame de Ordem, atua em diversos ramos do Direito. Um dos seus clientes possui causa em curso perante a Comarca de Tombos/MG, tendo o profissional comparecido à sede do Juízo para praticar ato em prol do seu constituinte. Estando no lo...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei Complementar nº 150/2005

Questão [189]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Michel, Philippe e Lígia, bacharéis em Direito recém-formados e colegas de bancos universitários, comprometem-se a empreender a atividade advocatícia de forma conjunta logo após a aprovação no Exame de Ordem. Para gáudio dos bacharéis, todos são aprovados no certame e obtém sua inscrição no Quadro d...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei Nº 8.906/94, Art. 44

Questão [190]: Direito Processual

Nível: Advogado

Enunciado: Joel é experiente advogado, inscrito há muitos anos nos quadros da OAB. Em atividade profissional, comparece à sessão de tribunal com o fito de sustentar, oralmente, recurso apresentado em prol de determinado cliente. Iniciada a sessão de julgamento, após a leitura do relatório, pelo magistrado desi...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Regulamento do Tribunal - Art. 194, II

Questão [191]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Antônio e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Após o casamento, Antônio tornou-se sócio de sociedade simples com 1.000 quotas representativas de 20% do capital da sociedade. Passados alguns anos, o casal veio a se separar judicialmente. Assinale a alternativa que indique o que ...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Arquivo da OAB, Regime da Comunhão Parcial de Bens

Questão [192]: Direito Societário

Nível: Advogado

Enunciado: No que se refere à cessão de quotas de sociedade empresária limitada, assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Arts. 1,195 e 1,202 do Código Civil brasileiro

Questão [193]: Direito Digital

Nível: Especialista Jurídico

Enunciado: Jogador de futebol de um importante time espanhol e titular da seleção brasileira é filmado por um celular em uma casa noturna na Espanha, em avançado estado de embriaguez. O vídeo é veiculado na internet e tem grande repercussão no Brasil. Temeroso de ser cortado da seleção brasileira, o jogador aj...

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei 9.609/98

Questão [194]: Direito Internacional

Nível: Advogado

Enunciado: Um contrato internacional entre um exportador brasileiro de laranjas e o comprador americano, previu que em caso de litígio fosse utilizada a arbitragem, realizada pela Câmara de Comércio Internacional. O exportador brasileiro fez a remessa das laranjas, mas estas não atingiram a qualidade estabelec...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei 9.307/1996 (Lei da Arbitragem), Artigo 17

Questão [195]: Direito da Criança e do Adolescente

Nível: Advogado

Enunciado: Dentre os direitos de toda criança ou todo adolescente, o ECA assegura o de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, a colocação em família substituta, assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária. Fundando-se em tal preceito, acerca da colocação em família substituta...

IA: B | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Artigo 26

Questão [196]: Direito de Família

Nível: Advogado

Enunciado: Tendo por substrato legal as alterações promovidas pela Lei n. 12.010, de 2009 no tocante à adoção, assinale a afirmativa correta....

IA: C | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 12.010/2009

Questão [197]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Considerando a repartição de competências ambientais estabelecida na Constituição Federal, assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Artigo 24 da Constituição Federal

Questão [198]: Direito Penal

Nível: Ministro

Enunciado: Diante das disposições estabelecidas pela Lei n. 9.605/98 sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: LEI 9.605/98

Questão [199]: Direito do Consumidor

Nível: Advogado

Enunciado: Sobre o tratamento da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que:...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Código de Defesa do Consumidor, art. 8º, § 1º

Questão [200]: Direito Civil

Nível: Avançado

Enunciado: Nas ações coletivas, o efeito da coisa julgada material será:...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: None

Questão [201]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: O prefeito de um determinado município resolve, por decreto municipal, alterar unilateralmente as vias de transporte de ônibus municipais, modificando o que estava previsto nos contratos de concessão pública de transportes municipais válidos por vinte anos. O objetivo do prefeito foi favorecer duas ...

IA: A | **Gabarito:** A | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 8.987/1995, art. 24

Questão [202]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: São considerados agentes públicos todas as pessoas físicas incumbidas, sob remuneração ou não, definitiva ou transitoriamente, do exercício de função ou atividade pública. Assim, é correto afirmar que os notários e registradores são...

IA: D | **Gabarito:** C | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 2º da Lei nº 8.935/1994

Questão [203]: Direito Administrativo

Nível: Especialista Jurídico

Enunciado: A revogação da licitação pressupõe...

IA: D | **Gabarito:** D | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 8.666/1993, art. 49

Questão [204]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Sendo o contrato administrativo nulo, é correto afirmar que...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/1993

Questão [205]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Um policial militar, de nome Norberto, no dia de folga, quando estava na frente da sua casa, de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte e acaba desferindo tiros de uma arma antiga, que seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto afirmar que o Estado...

IA: C | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei de Responsabilidade do Estado

Questão [206]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Determinado servidor público foi acusado de ter recebido vantagens indevidas valendo-se de seu cargo público, sendo denunciado à justiça criminal e instaurado, no âmbito administrativo, processo administrativo disciplinar por ter infringindo seu estatuto funcional pela mesma conduta. Ocorre que o s...

IA: B | **Gabarito:** B | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei Complementar n° 101/2000, art. 143

Questão [207]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um ente político...

IA: B | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 9.469/1997 (Lei nº 8.666 de 1993, artigo 37)

Questão [208]: Direito Administrativo

Nível: Advogado

Enunciado: Com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta....

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei nº 6.766/1979 (Código de Tutela Ambiental)

Questão [209]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Maria celebrou contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de R$ 10.000,00. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos, que furtaram o referido carro. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta....

IA: D | **Gabarito:** A | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Art. 474 do Código Civil (atualizado)

Questão [210]: Direito Civil

Nível: Especialista

Enunciado: Mathias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade, e Tânia, solteira e capaz, com 60 anos de idade, conheceram-se há um ano e, agora, pretendem se casar. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Mathias e Tânia...

IA: C | **Gabarito:** C | **Status:** CORRETO

Base Legal: Lei 6.255/76 (Lei do Divórcio)

Questão [211]: Direito Civil

Nível: Advogado

Enunciado: Josefina e José, casados pelo regime da comunhão universal de bens, tiveram três filhos: Mário, Mauro e Moacir. Mário teve dois filhos: Paulo e Pedro. Mauro teve três filhos: Breno, Bruno e Brian. Moacir teve duas filhas: Isolda e Isabel. Em um acidente automobilístico, morreram Mário e Mauro. José,...

IA: B | **Gabarito:** D | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 5.869/1973, art. 1729 do Código Civil

Questão [212]: Direito Penal

Nível: Advogado

Enunciado: Ricardo, buscando evitar um atropelamento, realiza uma manobra e atinge o muro de uma casa, causando um grave prejuízo. Em relação à situação acima, é correto afirmar que Ricardo...

IA: D | **Gabarito:** B | **Status:** INCORRETO

Base Legal: Lei nº 9.278/96, arts. 187 e 188 do Código Penal

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: GPT-4o Mini | Dataset: Renato-Q-Abertas.txt | Gerado em 31/03/2026 20:21

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	Nível Predominante
10	2	N3 · Juiz de Direito

Distribuição por Nível de Parecer

Nível	Responsável	Qtd	%
Nível 1	Estagiário	1	10.0%
Nível 2	Analista	1	10.0%
Nível 3	Juiz de Direito	8	80.0%
Nível 4	Ministro (STF/STJ)	0	0.0%

Distribuição por Área Jurídica

Área	Qtd	%
Direito Penal	5	50.0%
Direito Do Trabalho	5	50.0%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição
METEOR	0.029	Correspondência semântica e sinônimos das justificativas
LLM-Judge (Amostra)	0.810	Fidedignidade factual avaliada por Inteligência Artificial
Cobertura Base Legal	28.8%	% de normas identificadas presentes no texto original

---

Detalhamento das Análises

#221 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal 2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_peca_profissional", "category": "39_direito_penal", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nLuíza e Alfredo, servidores públicos, casados, ambos com vinte anos de idade, decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no Porto de Santos-SP no dia 10/12/2020, com destino a Sal...

Base Legal

Código Penal, Art. 129, Código Penal, Art. 61, inciso II, alínea f, Código Penal, Art. 92, inciso I, alínea a, Código de Processo Penal, Art. 397

Justificativa IA

A situação envolve a interpretação de normas penais e a aplicação de penas em um caso concreto, o que requer análise do juiz de direito. Além disso, a peça jurídica deve abordar questões de violência doméstica, que são complexas e demandam conhecimento específico da legislação penal.

#222 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal 2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_1", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nGuilherme, insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de Presidente do seu clube de futebol, em que saiu vitorioso o grupo político adversário, decidiu se vingar. Para tanto, colocou diversos explosivos em pontos estratégicos do campo de treinamento do seu time, os quais pretendia exp...

Base Legal

Art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 13.260/16, Código Penal Brasileiro, Constituição Federal, Art. 5º, inciso XII, Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/96), Código de Processo Penal

Justificativa IA

O caso envolve a interpretação de normas penais e a aplicação de princípios constitucionais, o que requer a análise de um juiz de direito. Além disso, a questão da validade das provas obtidas por meio de infiltração policial demanda uma análise mais aprofundada da legislação e jurisprudência aplicáveis.

#223 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal 2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_2", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nManoela foi denunciada por desacato, dano qualificado e lesão corporal leve, em concurso material (Art. 331, Art. 163, inciso III, e Art. 129, caput, na forma do Art. 69, todos do Código Penal), porque, no dia e hora indicados na denúncia, teria desacatado funcionários públicos municipais do Cent...

Base Legal

Código Penal, Art. 331, Código Penal, Art. 163, inciso III, Código Penal, Art. 129, caput, Código Penal, Art. 69, Código Penal, Art. 26

Justificativa IA

A questão envolve a interpretação de normas penais e a aplicação de conceitos como inimputabilidade, o que requer análise de casos práticos. O advogado deve avaliar a situação da ré à luz do direito penal, considerando as implicações legais das condutas descritas.

#224 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_3", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nAníbal foi sentenciado pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, arma branca e pela participação de agentes em concurso formal com corrupção de menores (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso II, do CP e Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, n/f do Art. 70, d...

Base Legal

Art. 157 do Código Penal, Art. 244-B da Lei nº 8.069/90, Art. 70 do Código Penal, Art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal, Súmula 611 do STJ

Melhor Resposta

Justificativa IA

A análise do caso envolve a interpretação de normas penais e a aplicação de teses defensivas, o que requer a atuação de um Juiz de Direito. Além disso, a questão aborda a possibilidade de redução de pena e a defesa em relação à corrupção de menores, temas que exigem uma análise mais aprofundada do contexto fático e jurídico.

#225 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_4", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nCarlos, dirigindo de forma imprudente e alcoolizado, atropelou Thales na via pública, que se feriu gravemente. Thales foi socorrido por Carlos e levado ao hospital. Porém, no hospital, Thales foi atingido por um projétil de arma de fogo de procedência ignorada (“bala perdida”), que causou sua mor...

Base Legal

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), Art. 302, § 3º, Código Penal, Art. 121, Código de Processo Penal, Art. 256, Código de Processo Penal, Art. 367, Constituição Federal, Art. 5º, LV

Justificativa IA

A questão envolve a interpretação de normas penais e processuais, além da análise de casos práticos relacionados ao homicídio culposo e à citação por edital. A defesa requer uma subsunção dos fatos à norma, o que é competência do Juiz de Direito.

#226 · Nível 1 · Estagiário · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_peca_profissional", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nRonaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Ltda., em 30/07/2022, tendo a sentença julgado procedentes, em parte, os seus pedidos.\nO processo tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Poços de...

Base Legal

CLT, CPC, Art. 50 do Código Civil, Art. 791 do CPC, Súmula 7 do STJ

Melhor Resposta

Justificativa IA

A questão requer a aplicação direta da legislação trabalhista e civil, sem necessidade de interpretação complexa ou análise de precedentes. O foco está na elaboração de uma peça processual com base nos fatos apresentados e na legislação pertinente.

#227 · Nível 2 · Analista · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_1", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCelso Pereira trabalha na empresa pública estadual Águas Limpas, desde 2001.\nEm janeiro de 2019, por força de lei estadual, os empregados públicos passaram a ser regidos pelo regime estatutário. Em março de 2022, Celso aposentou-se e ajuizou reclamação trabalhista pretendendo horas e...

Base Legal

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, Lei Estadual que institui o regime estatutário, Código de Processo Civil - Art. 435 (prova nova), Art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (direito adquirido), Súmula 85 do TST (horas extras)

Justificativa IA

Melhor Resposta

A questão envolve a análise de ritos processuais e a admissibilidade de provas após a conclusão do processo, o que se enquadra na atuação de um analista. Além disso, a matéria é específica do direito do trabalho, considerando a relação entre empregado e empregador no contexto de regimes jurídicos distintos.

#228 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_2", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCleonice é empregada da sociedade empresária Café Quentinho Ltda., tendo sido contratada em janeiro de 2022 na condição de vendedora.\nEm fevereiro de 2023, Cleonice sofreu um grave acidente, no qual Café Quentinho Ltda. não teve culpa nem responsabilidade. No acidente, Cleonice sofre...

Base Legal

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 8.213/1991 - Planos de Benefícios da Previdência Social, Lei 9.656/1998 - Planos e Seguros de Saúde, Art. 475 da CLT - Rescisão do contrato de trabalho, Art. 30 da Lei 9.656/1998 - Cancelamento do plano de saúde

Justificativa IA

Melhor Resposta

A questão envolve a interpretação de normas trabalhistas e a aplicação de princípios do direito do trabalho em um caso concreto, o que requer análise mais aprofundada. O juiz de direito é o responsável por decidir sobre a subsunção dos fatos à norma aplicável.

#229 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_3", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nVocê advoga para uma rede de supermercados e deverá defender os interesses de seu cliente em duas situações:\n– na primeira, a sociedade empresária pretende dispensar um dirigente sindical, faltando 1 (um) mês para o término do mandato, por entender que ele praticou falta grave. A soc...

Base Legal

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Artigo 543 da CLT, Artigo 8º da CLT, Súmula 369 do TST, Súmula 244 do TST

Justificativa IA

O caso envolve a interpretação de normas trabalhistas e a aplicação de jurisprudência do TST, o que requer análise e subsunção dos fatos à norma. A situação demanda uma avaliação mais complexa, típica da atuação de um Juiz de Direito.

#230 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho 2026-03-31 23:20

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_4", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nLaura Pedroso é membro do conselho fiscal do sindicato de sua categoria profissional e foi dispensada, imotivadamente, tendo ingressado com reclamação trabalhista, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reintegração.\nO pedido de tutela de urgência foi deferido, e aguarda-se o...

Base Legal

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Art. 8º, Constituição Federal - Art. 7º, inciso XX, Súmula 396 do TST, Súmula 244 do TST, Código de Processo Civil - Art. 300

Justificativa IA

A questão envolve a interpretação de normas trabalhistas e a aplicação de jurisprudência do TST, o que requer análise de casos práticos. A defesa da inexistência de estabilidade e a medida para sustar a tutela de urgência são questões que exigem a subsunção do fato à norma pelo juiz.

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: GPT-5.4 Nano | Dataset: Renato-Q-Abertas.txt | Gerado em 31/03/2026 20:22

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	Nível Predominante
10	2	N2 · Analista

Distribuição por Nível de Parecer

Nível	Responsável	Qtd	%
Nível 1	Estagiário	0	0.0%
Nível 2	Analista	6	60.0%
Nível 3	Juiz de Direito	4	40.0%
Nível 4	Ministro (STF/STJ)	0	0.0%

Distribuição por Área Jurídica

Área	Qtd	%
Direito Penal	5	50.0%
Direito Do Trabalho	5	50.0%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição
METEOR	0.027	Correspondência semântica e sinônimos das justificativas
LLM-Judge (Amostra)	0.780	Fidedignidade factual avaliada por Inteligência Artificial
Cobertura Base Legal	33.4%	% de normas identificadas presentes no texto original

---

Detalhamento das Análises

#231 · Nível 2 · Analista · Direito Penal

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_peca_profissional", "category": "39_direito_penal", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nLuíza e Alfredo, servidores públicos, casados, ambos com vinte anos de idade, decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no Porto de Santos-SP no dia 10/12/2020, com destino a Sal...

Base Legal

Código Penal, art. 129, § 1º, §§ 9º e 10, Código Penal, art. 61, II, f, Código Penal, art. 92, I, a, Código de Processo Penal, art. 397, Lei 11.340/2006

Justificativa IA

Melhor Resposta

Trata-se de elaboração de peça prática recursal/defensiva após sentença condenatória, com foco em prazos e adequação do recurso cabível. A análise exige subsunção penal, mas o núcleo é a escolha e estruturação da medida processual pertinente.

#232 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_1", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nGuilherme, insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de Presidente do seu clube de futebol, em que saiu vitorioso o grupo político adversário, decidiu se vingar. Para tanto, colocou diversos explosivos em pontos estratégicos do campo de treinamento do seu time, os quais pretendia exp...

Base Legal

Lei nº 13.260/2016, art. 2º, § 1º, I, Código Penal, art. 14, II, Código Penal, art. 29, Lei nº 9.296/1996, Código de Processo Penal, art. 157

Justificativa IA

Melhor Resposta

A questão exige subsunção do fato ao tipo penal de terrorismo e análise de consequências jurídico-penais (tentativa/elementos do tipo), além de discutir validade de provas obtidas por infiltração. Trata-se de interpretação aplicada ao caso concreto, típica de nível de juiz/decisor.

#233 · Nível 2 · Analista · Direito Penal

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_2", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nManoela foi denunciada por desacato, dano qualificado e lesão corporal leve, em concurso material (Art. 331, Art. 163, inciso III, e Art. 129, caput, na forma do Art. 69, todos do Código Penal), porque, no dia e hora indicados na denúncia, teria desacatado funcionários públicos municipais do Cent...

Base Legal

Código Penal, art. 26, Código de Processo Penal, art. 149, Código de Processo Penal, art. 152, Código Penal, art. 386, III (por analogia quanto à absolvição por inimputabilidade), Código Penal, art. 97

Justificativa IA

Melhor Resposta

A questão exige a escolha da medida processual adequada para reconhecimento de inimputabilidade (incidente/produção de prova pericial) e a consequência material na sentença, com foco em rito e efeitos práticos. Trata-se de aplicação de regras processuais e consequências legais típicas, sem controle constitucional.

#234 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_3", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nAníbal foi sentenciado pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, arma branca e pela participação de agentes em concurso formal com corrupção de menores (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso II, do CP e Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, n/f do Art. 70, d...

Base Legal

Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII, Código Penal, art. 157, § 2º-A, II, Código Penal, art. 70, Lei 8.069/90 (ECA), art. 244-B, § 2º, Código Penal, art. 59

Justificativa IA

A questão exige construção de teses para reduzir a pena (dosimetria e afastamento/limitação de majorantes) e, sobretudo, subsunção do caso concreto para afastar a condenação por corrupção de menores. Trata-se de interpretação jurídico-penal e processual aplicada ao cenário fático descrito.

#235 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_4", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nCarlos, dirigindo de forma imprudente e alcoolizado, atropelou Thales na via pública, que se feriu gravemente. Thales foi socorrido por Carlos e levado ao hospital. Porém, no hospital, Thales foi atingido por um projétil de arma de fogo de procedência ignorada (“bala perdida”), que causou sua mor...

Base Legal

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), art. 302, § 3º, Código Penal, art. 13, § 1º, Código Penal, art. 121, Código de Processo Penal, arts. 231 e 366, Código de Processo Penal, art. 361

Melhor Resposta

Justificativa IA

A questão exige subsunção do nexo causal e da imputação do resultado morte (bala perdida) ao tipo penal, além de definir a tese defensiva adequada. Também demanda análise do cabimento e validade da citação por edital à luz das regras processuais.

#236 · Nível 2 · Analista · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_peca_profissional", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nRonaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Ltda., em 30/07/2022, tendo a sentença julgado procedentes, em parte, os seus pedidos.\nO processo tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Poços de...

Base Legal

CLT, art. 855-A, CPC, arts. 674 a 681, CPC, art. 792, CPC, art. 805, CPC, art. 903

Justificativa IA

A questão exige a elaboração de peça prática para defesa em execução trabalhista, com foco em procedimento e cabimento (embargos de terceiro) e seus fundamentos. Trata-se de aplicação de regras processuais do CPC/CLT, sem controle constitucional ou interpretação abstrata complexa.

#237 · Nível 2 · Analista · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_1", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCelso Pereira trabalha na empresa pública estadual Águas Limpas, desde 2001.\nEm janeiro de 2019, por força de lei estadual, os empregados públicos passaram a ser regidos pelo regime estatutário. Em março de 2022, Celso aposentou-se e ajuizou reclamação trabalhista pretendendo horas e...

Base Legal

CLT, art. 769, CPC, arts. 435 e 397, CPC, art. 1.014, CPC, art. 493, Súmula 8 do TST

Justificativa IA

A questão envolve estratégia recursal e regras de admissibilidade/produção de prova em momento posterior à conclusão para sentença, com foco em procedimento e preclusão. Exige manejo de normas processuais aplicáveis ao processo do trabalho, mais do que interpretação constitucional ou subsunção material complexa.

#238 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_2", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCleonice é empregada da sociedade empresária Café Quentinho Ltda., tendo sido contratada em janeiro de 2022 na condição de vendedora.\nEm fevereiro de 2023, Cleonice sofreu um grave acidente, no qual Café Quentinho Ltda. não teve culpa nem responsabilidade. No acidente, Cleonice sofre...

Base Legal

CLT, art. 475, Lei 8.213/1991, art. 42, Lei 8.213/1991, art. 59, CPC/2015, art. 300, CPC/2015, art. 497

Justificativa IA

A questão exige subsunção do efeito da aposentadoria por incapacidade permanente ao contrato de trabalho e a definição da medida processual adequada para restabelecimento do plano de saúde, com tutela de urgência. Trata-se de interpretação aplicada ao caso concreto, típica de nível de juiz.

#239 · Nível 2 · Analista · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_3", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nVocê advoga para uma rede de supermercados e deverá defender os interesses de seu cliente em duas situações:\n– na primeira, a sociedade empresária pretende dispensar um dirigente sindical, faltando 1 (um) mês para o término do mandato, por entender que ele praticou falta grave. A soc...

Base Legal

CLT, art. 543, § 3º, CLT, art. 659, CLT, art. 494, Súmula/TST 379, Súmula/TST 396

Justificativa IA

A questão exige definir a medida jurídico-processual adequada para dispensa de dirigente sindical e a tese defensiva em contestação/reintegração, com base em entendimento consolidado do TST. Trata-se de aplicação de regras e orientação jurisprudencial trabalhista, com foco em estratégia processual e ônus argumentativo.

#240 · Nível 2 · Analista · Direito Do Trabalho

2026-03-31 23:22

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_4", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nLaura Pedroso é membro do conselho fiscal do sindicato de sua categoria profissional e foi dispensada, imotivadamente, tendo ingressado com reclamação trabalhista, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reintegração.\nO pedido de tutela de urgência foi deferido, e aguarda-se o...

Base Legal

CLT, art. 543, § 3º, CPC, art. 300, CPC, art. 1.015, I, CPC, art. 1.019, I, Súmula/TST (estabilidade de dirigente sindical e necessidade de inquérito para dispensa)

Justificativa IA

A questão exige indicar tese e a medida processual adequada para sustar tutela de urgência, com foco em procedimento e cabimento recursal. Trata-se de aplicação de entendimento consolidado do TST e regras do CPC para atacar decisão interlocutória.

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: Llama 4 Maverick 17B | Dataset: Renato-Q-Abertas.txt | Gerado em 26/03/2026 15:15

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	Nível Predominante
10	2	N3 · Juiz de Direito

Distribuição por Nível de Parecer

Nível	Responsável	Qtd	%
Nível 1	Estagiário	0	0.0%
Nível 2	Analista	0	0.0%
Nível 3	Juiz de Direito	10	100.0%
Nível 4	Ministro (STF/STJ)	0	0.0%

Distribuição por Área Jurídica

Área	Qtd	%
Direito Penal	5	50.0%
Direito Do Trabalho	5	50.0%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição
ROUGE-1	0.102	Sobreposição de palavras entre texto e justificativa
ROUGE-L	0.078	Maior subsequência comum entre texto e justificativa
Cobertura Base Legal	46.1%	% de normas identificadas presentes no texto original

---

Detalhamento das Análises

#152 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_peca_profissional", "category": "39_direito_penal", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nLuíza e Alfredo, servidores públicos, casados, ambos com vinte anos de idade, decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais, tendo embarcado no Porto de Santos-SP no dia 10/12/2020, com destino a Sal...

Base Legal

Art. 129, § 1º, § 9º e § 10 do Código Penal, Art. 61, inciso II, alínea f do Código Penal, Art. 92, inciso I, alínea a do Código Penal

Justificativa IA

A peça jurídica cabível é uma apelação, pois a sentença condenatória deve ser analisada quanto à sua legalidade e justiça, especialmente em relação à fixação da pena e à perda do cargo público. O caso envolve interpretação de casos práticos e subsunção do fato à norma, caracterizando um nível 3 de complexidade.

#155 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_1", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nGuilherme, insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de Presidente do seu clube de futebol, em que saiu vitorioso o grupo político adversário, decidiu se vingar. Para tanto, colocou diversos explosivos em pontos estratégicos do campo de treinamento do seu time, os quais pretendia exp...

Base Legal

Lei nº 13.260/16, Art. 2º, § 1º, inciso I, CPP, Art. 157 e seguintes

Justificativa IA

O caso envolve a análise de crime de terrorismo e a validade de provas obtidas por meio de agente infiltrado virtualmente, requerendo interpretação de leis e aplicação de jurisprudência pertinente ao direito penal.

#158 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_2", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nManoela foi denunciada por desacato, dano qualificado e lesão corporal leve, em concurso material (Art. 331, Art. 163, inciso III, e Art. 129, caput, na forma do Art. 69, todos do Código Penal), porque, no dia e hora indicados na denúncia, teria desacatado funcionários públicos municipais do Cent...

Base Legal

Art. 26, caput, Código Penal, Art. 151, Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais)

Justificativa IA

A questão envolve a análise da inimputabilidade de Manoela e as consequências jurídicas de sua eventual absolvição imprópria, o que requer a interpretação de casos práticos e a subsunção do fato à norma penal.

#161 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_3", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nAníbal foi sentenciado pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, arma branca e pela participação de agentes em concurso formal com corrupção de menores (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso II, do CP e Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, n/f do Art. 70, d...

Base Legal

Art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso II, do CP, Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, Art. 70, do CP

Justificativa IA

O caso envolve a análise de um crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores, exigindo a aplicação de leis e interpretação de casos práticos, o que é típico do nível de Juiz de Direito. A defesa de Aníbal requer a análise das circunstâncias do crime e a aplicação das leis pertinentes.

#164 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Penal

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_penal_questao_4", "category": "39_direito_penal", "statement": "QUESTÃO\n\nCarlos, dirigindo de forma imprudente e alcoolizado, atropelou Thales na via pública, que se feriu gravemente. Thales foi socorrido por Carlos e levado ao hospital. Porém, no hospital, Thales foi atingido por um projétil de arma de fogo de procedência ignorada (“bala perdida”), que causou sua mor...

Base Legal

Art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), Art. 13 do Código Penal

Justificativa IA

A questão envolve a análise do nexo causal entre a conduta de Carlos e a morte de Thales, bem como a aplicação da lei penal a um caso concreto, o que requer a interpretação de um juiz de direito.

#167 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_peca_profissional", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL\n\nRonaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Ltda., em 30/07/2022, tendo a sentença julgado procedentes, em parte, os seus pedidos.\nO processo tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Poços de...

Base Legal

CLT, art. 855-G e seguintes, CPC, art. 674 e seguintes, CPC, art. 879 e seguintes

Justificativa IA

A questão exige a elaboração de uma peça processual para defender os interesses de Everton Silva, que teve seu veículo penhorado indevidamente, o que demanda a aplicação de conceitos do direito processual civil e trabalhista, bem como a interpretação de casos práticos.

#170 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_1", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCelso Pereira trabalha na empresa pública estadual Águas Limpas, desde 2001.\nEm janeiro de 2019, por força de lei estadual, os empregados públicos passaram a ser regidos pelo regime estatutário. Em março de 2022, Celso aposentou-se e ajuizou reclamação trabalhista pretendendo horas e...

Base Legal

Lei 8.112/1990, CLT, Súmula 330 do TST

Justificativa IA

A questão envolve a análise da mudança de regime jurídico de Celso e a possibilidade de discussão de verbas trabalhistas após a aposentadoria, além da admissibilidade de prova nova após a conclusão do processo para sentença.

#173 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_2", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nCleonice é empregada da sociedade empresária Café Quentinho Ltda., tendo sido contratada em janeiro de 2022 na condição de vendedora.\nEm fevereiro de 2023, Cleonice sofreu um grave acidente, no qual Café Quentinho Ltda. não teve culpa nem responsabilidade. No acidente, Cleonice sofre...

Base Legal

CLT, art. 475, Lei 8.213/1991, art. 43, Súmula 443 TST

Justificativa IA

A questão envolve a análise do efeito da aposentadoria por incapacidade permanente no contrato de trabalho e a discussão sobre o restabelecimento do plano de saúde, exigindo a aplicação de normas específicas do direito do trabalho e a interpretação de casos práticos.

#176 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho

2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_3", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nVocê advoga para uma rede de supermercados e deverá defender os interesses de seu cliente em duas situações:\n– na primeira, a sociedade empresária pretende dispensar um dirigente sindical, faltando 1 (um) mês para o término do mandato, por entender que ele praticou falta grave. A soc...

Base Legal

CLT, art. 494, CLT, art. 543, § 3º, TST, Súmula 379

Melhor Resposta

Justificativa IA

O caso envolve a aplicação de normas trabalhistas específicas relacionadas à dispensa de dirigente sindical e requer a interpretação de casos práticos, caracterizando um nível de complexidade que exige a atuação de um Juiz de Direito.

#179 · Nível 3 · Juiz de Direito · Direito Do Trabalho 2026-03-26 16:58

Texto

{"question_id": "39_direito_do_trabalho_questao_4", "category": "39_direito_do_trabalho", "statement": "QUESTÃO\n\nLaura Pedroso é membro do conselho fiscal do sindicato de sua categoria profissional e foi dispensada, imotivadamente, tendo ingressado com reclamação trabalhista, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reintegração.\nO pedido de tutela de urgência foi deferido, e aguarda-se o...

Base Legal

Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), Art. 165 da CLT, Art. 496 da CLT, Súmula 369 do TST

Justificativa IA

Melhor Resposta

A questão envolve a análise da estabilidade de membro do conselho fiscal do sindicato e a possibilidade de reintegração, requerendo a aplicação de dispositivos da CLT e entendimento jurisprudencial do TST, o que demanda interpretação de casos práticos e subsunção do fato à norma.

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: GPT-4o Mini | Dataset: Renato-Q-Fechadas_v4.xlsx | Gerado em 31/03/2026 16:13

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	% Corretas	% Incorretas
100	15	23.0%	77.0%

Distribuição por Tipo de Questão

Tipo de Questão	Qtd	%
Etica Profissional	22	22.0%
Direito Constitucional	13	13.0%
Direito Tributario	8	8.0%
Direito Processual Civil	8	8.0%
Direito Penal	8	8.0%
Direito Processual Penal	7	7.0%
Direito Do Trabalho	7	7.0%
Direito Empresarial	6	6.0%
Direito Processual Do Trabalho	5	5.0%
Direito Civil	5	5.0%
Direito Internacional	3	3.0%
Direito Do Consumidor	3	3.0%
Direito Ambiental	3	3.0%
Direito Da Criaça E Do Adolescente	2	2.0%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição

METEOR	33.4%	Correspondência semântica e sinônimos das justificativas
LLM-Judge (Amostra)	91.0%	Fidedignidade factual avaliada por Inteligência Artificial
% Respostas Corretas	23.0%	23 questões acertadas
% Respostas Incorretas	77.0%	77 questões com gabarito diferente do modelo

Detalhamento das Análises

#1159 · Direito Civil 2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [213]: direito_civil... Alternativas: A -['não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de resultado, sendo, ainda, autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo.', B- 'não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, por ser o contrato nulo, tendo em vista que Reinaldo não é parte contratante.', C- 'está obrigado a ef...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo porque a obrigação assumida é de resultado e que ele pode obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo. No entanto, essa afirmação não considera a validade do contrato e a posição de Reinaldo como parte contratante. A alternativa B é a correta, pois afirma que Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo devido à nulidade do contrato, uma vez que Reinaldo não é parte contratante. No direito civil, a nulidade de um contrato implica que as obrigações dele decorrentes não podem ser exigidas, o que se aplica ao caso em questão. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois a nulidade do contrato impede qualquer obrigação de pagamento por parte de Sandro a Danilo.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1160 · Direito Civil 2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [214]: direito_civil... Alternativas: A - ['poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse na sua propriedade, contanto que arque com metade das despesas de instalação, cabendo a Félix arcar com a outra parte das despesas.', B - 'poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, cabendo a Félix arcar ...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que o proprietário poderá exigir que Félix instale o tapume e que ele arcará integralmente com as despesas. No entanto, segundo o Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 1.299, se um proprietário deseja realizar uma obra que beneficie sua propriedade, ele deve arcar com as despesas, mas pode exigir que o vizinho contribua se a obra for necessária para a proteção de sua propriedade. No caso apresentado, a cerca viva já instalada cumpre a função de demarcar os limites e proteger as propriedades, não havendo necessidade de um tapume adicional, pois não há indícios de que o cachorro possa causar danos. Portanto, a alternativa C é a correta, pois afirma que o proprietário não poderá exigir a instalação do tapume, uma vez que a cerca viva já atende à função de delimitação e proteção, e não há evidências de que o cachorro represente um risco. Assim, a resposta escolhida (B) está incorreta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1161 · Direito Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [215]: direito_civil... Alternativas: A - ['Eles não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia.', B - 'No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge.', C - 'A obrigação alimentar possu...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que os alimentos servem para garantir não apenas as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia. Embora a preservação da condição social possa ser um aspecto considerado, a afirmação não é a mais precisa em relação ao que estabelece o Código Civil. A alternativa B, por outro lado, está correta, pois o atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002) realmente não impõe restrições ao cônjuge declarado culpado pela separação em relação ao pedido de alimentos, conforme o artigo 1.704. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete com precisão a legislação vigente sobre o direito a alimentos entre cônjuges.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1162 · Direito Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [216]: direito_civil... Alternativas: A - ['alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha.', B - 'alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha.', C - 'facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor.', D - 'facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.

Justificativa IA

A questão aborda a natureza das obrigações facultativas no direito civil. A alternativa A afirma que as alternativas são inconciliáveis e que há indivisibilidade quanto à escolha, o que não é correto. Na verdade, as obrigações facultativas permitem que o credor escolha entre diferentes prestações, sendo, portanto, conciliáveis. A alternativa D, que diz que as facultativas são conciliáveis quando a escolha couber ao credor, está correta, pois reflete a essência das obrigações facultativas, onde o credor tem a liberdade de escolher entre as opções disponíveis. Assim, a resposta correta é a letra D, pois as obrigações facultativas são, por definição, conciliáveis e permitem a escolha do credor entre as prestações.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1163 · Direito Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [217]: direito_civil... Alternativas: A - ['não deve receber a quantia em dinheiro, tendo em vista que a doação é nula, pois deveria ter sido realizada por escritura pública.', ' B - deve receber a quantia em dinheiro, em razão de o instrumento de doação prever cláusula de irrevogabilidade por eventual ingratidão.', C - 'não deve receber a quantia em dinheiro, pois dirigiu grave ofensa...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que a pessoa deve receber a quantia em dinheiro independentemente de ter dirigido grave ofensa física à sua tia Sônia. No entanto, segundo o artigo 555 do Código Civil Brasileiro, a doação pode ser revogada em caso de ingratidão do donatário, que inclui ofensas físicas graves ao doador ou a seus familiares. Portanto, a ofensa física grave à tia Sônia configura uma causa de ingratidão, o que impede o donatário de receber a quantia doada. A alternativa C é a correta, pois afirma que a pessoa não deve receber a quantia em dinheiro devido à grave ofensa física dirigida à sua tia Sônia, o que está em conformidade com a legislação vigente sobre doações e ingratidão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1164 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [218]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['só se forma coisa julgada em ações populares julgadas procedentes, após a aplicação do duplo grau de jurisdição, medida que tem por objetivo preservar os interesses da Fazenda Pública eventualmente condenada.', B - 'a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas.', C - ...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. No entanto, a improcedência do pedido não gera efeitos erga omnes, pois a decisão apenas limita os efeitos aos litigantes, ou seja, produz efeitos inter partes. A alternativa C está correta ao afirmar que a decisão produz efeitos erga omnes apenas nos casos de procedência meritória, enquanto nos casos de improcedência, os efeitos são limitados às partes do processo. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete com precisão a natureza dos efeitos das decisões judiciais em ações que envolvem o interesse público.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1165 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [219]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Haverá prosseguimento normal do recurso, pois tal juntada caracteriza mera faculdade do agravante.', B - 'Não será admitido o agravo de instrumento.', C - 'O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se, apenas, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado.', D - 'Estará caracterizada a litigância d...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que 'Não será admitido o agravo de instrumento', o que não é correto. O agravo de instrumento é um recurso cabível em diversas situações previstas no art. 1.015 do CPC, e a sua admissibilidade depende do cumprimento dos requisitos legais, mas não é correto afirmar que não será admitido de forma geral. A alternativa C, por outro lado, afirma que 'O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se, apenas, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado', o que está correto, pois o agravo de instrumento é julgado pelo tribunal e, ao ser interposto, impede que o juiz de primeira instância reanalise a decisão que foi objeto do recurso. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete a correta interpretação do processo civil brasileiro em relação ao agravo de instrumento.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1166 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [220]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos que pertençam a apenas parte dos membros de uma categoria ou associação, substituídos pelo impetrante.', B - 'a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, não limitando seus efeitos aos membros da categoria substituídos pelo impetrante.', C - 'não induz litispendênci...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que o mandado de segurança pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos que pertençam a apenas parte dos membros de uma categoria ou associação, substituídos pelo impetrante. No entanto, isso não é totalmente correto, pois o mandado de segurança coletivo, conforme o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, pode ser impetrado em defesa de interesses de uma coletividade, mas não necessariamente apenas de parte dela. A alternativa B, por outro lado, está correta ao afirmar que a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, ou seja, seus efeitos se estendem a todos os membros da categoria, não se limitando apenas aos substituídos pelo impetrante. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete adequadamente a natureza do mandado de segurança coletivo e os efeitos da sentença proferida.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1167 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [221]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias, visto que a extinção da ação proposta por Jofre não obsta o prosseguimento da reconvenção aforada por Catarina.', B - 'aguardar a manifestação do juiz, já que, se a alegada causa de extinção assim for reconhecida, a reconvenção obrigatoriamente será extinta sem resolução do m...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque, de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, a extinção da ação principal pode impactar a continuidade da reconvenção. A reconvenção é uma ação que depende da ação principal, e se esta for extinta sem resolução do mérito, a reconvenção também deve ser extinta, pois há uma conexão entre ambas. Portanto, a alternativa B é a correta, pois aguardar a manifestação do juiz é a atitude adequada, já que a extinção da ação principal pode levar à extinção da reconvenção sem resolução do mérito. Assim, a resposta correta é a letra B, pois reflete a necessidade de aguardar a decisão do juiz sobre a extinção da ação principal e suas consequências para a reconvenção.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1168 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [222]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato a fim de praticar atos reputados urgentes. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir o instrumento de mandato no prazo improrrogável de quinze dias.', B - 'O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes, que será substi...

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta. O instituto da sucessão processual realmente ocorre em caso de morte de uma das partes, mas a afirmação de que o processo é suspenso e que é defesa a prática de atos processuais, salvo atos urgentes, não está correta. Na verdade, a sucessão processual permite que o espólio ou os sucessores assumam a posição da parte falecida, e o processo não é suspenso, mas sim continuado com a nova parte. A alternativa A é a correta, pois estabelece que o advogado pode atuar sem procuração em casos urgentes, mas deve apresentar o instrumento de mandato em até quinze dias, o que está de acordo com o Código de Processo Civil. Portanto, a alternativa correta é A, pois reflete a legislação vigente sobre a atuação do advogado em situações urgentes.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1169 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [223]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['A inspeção judicial poderá ser realizada em qualquer fase do processo a fim de esclarecer fato que interesse à decisão da causa, mas o juiz somente poderá agir a requerimento da parte.', B - 'A inspeção judicial de coisa será realizada quando não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, não s...

Justificativa IA

A alternativa C está correta, pois de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, o juiz pode ser assistido por peritos durante a inspeção judicial, e as partes têm o direito de acompanhar o ato, fazer observações e prestar esclarecimentos que considerem relevantes para a causa. As demais alternativas apresentam erros: A afirma que o juiz só pode agir a requerimento da parte, o que não é verdade, pois o juiz pode determinar a inspeção de ofício; B limita a inspeção judicial apenas a coisas e não menciona a possibilidade de inspeção de pessoas, o que é incorreto; D afirma que a inspeção só pode ocorrer na fase probatória, o que não é verdade, pois a inspeção pode ser realizada em qualquer fase do processo. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1170 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [224]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Será facultado ao autor agravar da sentença, caso em que o réu será intimado para oferecer contrarrazões.', B - 'Interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de cinco dias.', C - 'É cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito e ...

Justificativa IA

A alternativa B está incorreta porque, segundo o Código de Processo Civil (CPC), o juiz não pode exercer juízo de retratação em relação a uma sentença liminar. O juízo de retratação é aplicável apenas em relação a decisões interlocutórias, e não a sentenças. A alternativa A, por outro lado, está correta, pois prevê que o autor pode agravar da sentença, e o réu será intimado para apresentar contrarrazões, conforme o artigo 1.015 do CPC. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois reflete adequadamente o procedimento previsto na legislação processual civil.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1171 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [225]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['justificação.', B - 'sequestro.', C -'arresto.', D - 'produção antecipada de provas.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada a medidas cautelares ou procedimentos que visam garantir a produção de provas ou a segurança de um direito. A alternativa C, 'arresto', refere-se a uma medida cautelar que visa a apreensão de bens do devedor para garantir a satisfação de uma obrigação, mas não se relaciona diretamente com a produção antecipada de provas. Por outro lado, a alternativa D, 'produção antecipada de provas', é uma medida que visa assegurar que as provas sejam colhidas antes que possam ser perdidas, sendo, portanto, a resposta correta. Assim, a resposta escolhida (C) está incorreta, e a alternativa correta é a D, pois se refere diretamente ao procedimento de garantir a produção de provas antes do processo principal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1172 · Direito Processual Civil

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [226]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Ronaldo pode escolher entre propor a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública ou uma Vara da Fazenda Pública, ambos existentes na comarca onde reside e ocorreu o evento.', B - 'Após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido, Ronaldo deverá inscrever seu título para pagamento na forma de precatório.', C - 'Eventu...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que o Município não gozará de prazo em dobro para recorrer na demanda proposta por Ronaldo. No entanto, de acordo com o artigo 188 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública tem direito a prazo em dobro para recorrer, o que torna a alternativa D incorreta. A alternativa C é a correta, pois menciona que eventual sentença de procedência proferida em primeira instância será submetida ao reexame necessário, uma vez que a Fazenda Pública é a parte sucumbente, conforme disposto no artigo 496 do CPC. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete a norma processual que garante o reexame necessário em casos que envolvem a Fazenda Pública.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1173 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [227]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['ação direta de inconstitucionalidade.', B - 'mandado de injunção.', C - 'arguição de descumprimento de preceito fundamental.', D - 'mandado de segurança coletivo.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada a mecanismos de controle de constitucionalidade. A alternativa C, 'arguição de descumprimento de preceito fundamental', é um instrumento que visa proteger preceitos fundamentais da Constituição, mas não é o mais adequado para todas as situações de inconstitucionalidade. A alternativa A, 'ação direta de inconstitucionalidade', é o remédio constitucional mais comum e apropriado para questionar a constitucionalidade de leis ou atos normativos. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois a ADI é o instrumento adequado para a defesa da ordem constitucional em casos de inconstitucionalidade. Assim, a resposta escolhida está incorreta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1174 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [228]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante a emissão de parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Congresso Nacional.', B - 'sustar contratos administrativos em que seja identificado superfaturamento ou ilegalidade e promover a respectiva ação visando ao re...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque descreve a função do Tribunal de Contas da União (TCU) em relação à apreciação das contas do Presidente da República. O TCU emite um parecer prévio sobre as contas, que só pode ser rejeitado por uma decisão de dois terços do Congresso Nacional, conforme o artigo 71 da Constituição Federal. A alternativa D, embora mencione uma função de fiscalização, não é a principal atribuição do TCU em relação ao Presidente da República, que é o foco da questão. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois reflete com precisão a função constitucional do TCU.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1175 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [229]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.', B - 'os atos de improbidade administrativa importarão a cassação de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pr...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque, embora as funções de confiança e os cargos em comissão sejam, de fato, destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento, a afirmação de que se destinam apenas a essas atribuições é imprecisa. Existem outras funções que podem ser exercidas em cargos em comissão, além das mencionadas. Por outro lado, a alternativa D está correta, pois o direito de greve é assegurado ao servidor público civil, conforme o artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, que estabelece que o exercício desse direito deve ser regulado por lei complementar. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, que reflete adequadamente a previsão constitucional sobre o direito de greve dos servidores públicos.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1176 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [230]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista.', B - 'as formas de participação do usuário na administração pública. C - ', 'finanças públicas.', D - 'contratação por tempo determinado na administração pública.

Justificativa IA

A questão aborda temas relacionados à administração pública e suas normas. A alternativa A, que menciona 'o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista', é a mais correta, pois trata diretamente do regime jurídico que rege essas entidades, que são fundamentais na estrutura da administração pública. A alternativa C, que fala sobre 'finanças públicas', não se relaciona diretamente com a administração pública em termos de estatuto ou regime jurídico, mas sim com a gestão financeira do Estado. Portanto, a resposta correta é A, pois aborda um aspecto essencial da administração pública que é o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista, enquanto a resposta escolhida C não se encaixa no contexto da questão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1177 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [231]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['Instituição ou majoração de impostos.', B - 'Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes.', C - 'Normas gerais de licitações e contratos administrativos. D - ', 'Partidos políticos e direito eleitoral.

Justificativa IA

A questão aborda temas relacionados à competência legislativa e à criação de normas no âmbito constitucional. A alternativa A, que menciona 'Instituição ou majoração de impostos', está correta, pois a Constituição Federal estabelece que a criação ou aumento de impostos deve ser feita por lei, e essa é uma competência legislativa específica. A alternativa D, que fala sobre 'Partidos políticos e direito eleitoral', não se relaciona diretamente com a criação de normas sobre impostos, que é o foco da questão. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois trata de um tema que está diretamente ligado à competência do legislador em matéria tributária, enquanto a alternativa D não se encaixa nesse contexto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1178 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [232]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['O CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício.', B - 'Não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar por princípios relativos à Administração Pública.', C - 'O CNJ não pode julgar magistrados por crime de abuso de autoridade.', D - 'O CNJ pode rever processos disc...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta porque o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possui a competência para investigar e julgar a conduta de magistrados, incluindo a possibilidade de apuração de crimes como o abuso de autoridade, conforme disposto na Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e na Resolução CNJ nº 135/2011. Por outro lado, a alternativa D está correta, pois o CNJ pode, sim, rever processos disciplinares de juízes a qualquer tempo, conforme o artigo 103-B da Constituição Federal, que estabelece a competência do CNJ para zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Portanto, a alternativa correta é D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1179 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [233]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['compatível com a Constituição da República, desde que a Constituição do Estado-membro não reserve à Chefia do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.', B - 'constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do Governador do Estado ao projeto de lei...

Justificativa IA

A alternativa D está correta porque, de acordo com o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea 'a' da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do Governador do Estado a proposta de lei que disponha sobre aumento de remuneração de servidores públicos da administração direta e autárquica estadual. Portanto, qualquer projeto de lei que trate desse assunto e que não tenha sido apresentado pelo Governador é considerado inconstitucional. As demais alternativas não refletem corretamente a disposição constitucional sobre a iniciativa legislativa em relação ao aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1180 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [234]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.', B - 'não depende de autorização do poder público, mas pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.', C -'depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial t...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que a atividade não depende de autorização do poder público, mas só pode ser suspensa por decisão judicial. No entanto, de acordo com a Constituição Brasileira, certas atividades, especialmente aquelas que envolvem a prestação de serviços públicos ou que podem impactar a ordem pública, realmente dependem de autorização do poder público para serem exercidas. Além disso, a suspensão de atividades pode ocorrer por decisão administrativa, conforme previsto em legislações específicas. Portanto, a alternativa A é a correta, pois afirma que a atividade depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa, o que está em conformidade com a legislação e a jurisprudência brasileira.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1181 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [235]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['somente os analfabetos e os conscritos.', B - 'os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos.', C - 'somente os estrangeiros e os analfabetos.', D - 'somente os estrangeiros e os conscritos.

Justificativa IA

A questão aborda quem não pode votar segundo a Constituição Brasileira. O artigo 14 da Constituição estabelece que são inelegíveis, entre outros, os analfabetos e os conscritos. A alternativa D menciona apenas os estrangeiros e os conscritos, o que está incorreto, pois os estrangeiros não têm direito a voto no Brasil, mas a questão se refere a quem não pode votar, e os analfabetos também estão incluídos. A alternativa B é a correta, pois menciona os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos, abrangendo todos os grupos que não podem votar. Portanto, a resposta correta é a alternativa B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1182 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [236]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['STF, no primeiro caso, e pelo TRF, no segundo caso. B - ', 'TRF em ambos os casos.', C - 'STF, no primeiro caso, e pelo STJ, no segundo caso.', D - 'TRF, no primeiro caso, e pelo STF, no segundo caso.

Justificativa IA

A questão parece tratar da competência dos tribunais superiores em diferentes situações. A alternativa C afirma que o STF é competente no primeiro caso e o STJ no segundo, o que pode não estar correto dependendo do contexto específico da questão. A alternativa A, que menciona o STF no primeiro caso e o TRF no segundo, é a mais adequada, pois o TRF é competente para julgar questões que envolvem a Justiça Federal, enquanto o STF é o guardião da Constituição e julga questões de maior relevância constitucional. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois reflete a correta distribuição de competências entre os tribunais mencionados.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1183 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [237]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Hedging ou hedge.', B - 'Contrato estimatório.', C - 'Venda com reserva de domínio.', D - 'Preempção.

Justificativa IA

A alternativa A, que menciona 'Hedging ou hedge', refere-se a uma estratégia financeira utilizada para proteger investimentos contra flutuações de mercado, e não é um tipo de contrato específico no contexto do direito empresarial. A alternativa C, 'Venda com reserva de domínio', é a correta, pois trata de um contrato em que o vendedor mantém a propriedade do bem vendido até que o comprador pague integralmente o preço, sendo uma prática comum no direito empresarial. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, e a escolha da alternativa A está incorreta por não se relacionar diretamente com um tipo de contrato no âmbito do direito empresarial.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1184 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [238]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['que os diretores possuem de convocar os acionistas para deliberar sobre determinado assunto ou vários assuntos que devem constar de uma pauta previamente escolhida.', B - 'de fiscalizar os gastos da sociedade e se ela está cumprindo o que está disposto no estatuto social.', C - 'que os administradores têm para com o mercado de informar...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) refere-se ao dever de informação dos administradores em relação ao mercado, o que é um aspecto importante, mas não é o único dever que os administradores têm. A alternativa D, por outro lado, aborda o dever de diligência dos administradores, que é fundamental no direito empresarial. Este dever implica que os administradores devem agir com cuidado e atenção, respeitando o estatuto social e evitando causar prejuízos aos acionistas. Além disso, a violação desse dever pode resultar em responsabilidade pessoal dos administradores, o que é uma questão central na governança corporativa. Portanto, a alternativa D é a correta, pois aborda um princípio essencial da administração de sociedades, enquanto a alternativa C, embora relevante, não abrange a totalidade das responsabilidades dos administradores. Assim, a resposta correta é D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1185 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [239]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['revogável por iniciativa do administrador judicial.', B - 'ineficaz em relação à massa falida.', C - 'nula de pleno direito.', D - 'anulável por iniciativa do administrador judicial.

Justificativa IA

A alternativa B está correta porque, em caso de falência, os atos praticados pelo devedor que possam prejudicar a massa falida são considerados ineficazes em relação a esta. Isso está previsto no artigo 129 da Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), que estabelece que os atos que o devedor praticar após a decretação da falência são ineficazes em relação à massa falida, visando proteger os credores e a integridade do patrimônio que deve ser utilizado para satisfazer as dívidas da empresa. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1186 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [240]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Como o sócio majoritário possui a maioria do capital social, ele não poderá ser expulso em razão da vontade dos demais sócios, ainda que haja justo motivo para tal expulsão.', B - 'A deliberação para exclusão do sócio majoritário não remisso deve ocorrer por assembleia convocada especificamente para tal fim, sendo a deliberação comunicad...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que o sócio excluído não perde o valor patrimonial de sua participação societária, o que não é correto. Quando um sócio é excluído por justa causa, ele perde o direito à sua participação na sociedade, o que implica na perda do valor patrimonial correspondente. A alternativa B é a correta, pois descreve corretamente o procedimento para a exclusão de um sócio majoritário, que deve ocorrer em assembleia convocada especificamente para tal fim, com a devida comunicação ao sócio a ser excluído, respeitando o prazo de 48 horas para a saída da sociedade. Portanto, a resposta escolhida está incorreta e a alternativa correta é a B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1187 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [241]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['O acionista controlador é sempre o acionista majoritário, ou seja, aquele com maior número de ações da companhia, devendo usar seu poder de controle para fazer, a qualquer custo, com que a companhia tenha uma maior margem de lucro.', B - 'Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que c...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que somente nas companhias fechadas todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos causados pelo não cumprimento dos deveres impostos pela lei. No entanto, essa afirmação é incorreta, pois a responsabilidade dos administradores se aplica tanto às companhias abertas quanto às fechadas, conforme o artigo 153 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76). A responsabilidade dos administradores é objetiva e independe de previsão estatutária, desde que haja culpa ou dolo. Por outro lado, a alternativa D está correta, pois para que os administradores sejam responsabilizados, é necessário que seus atos causem prejuízos efetivos à companhia e que sejam comissivos, ou seja, que envolvam uma ação e não apenas uma omissão. Portanto, a resposta correta é a alternativa D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1188 · Direito Empresarial

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [242]: direito_empresarial... Alternativas: A- ['presente na letra de câmbio, a cláusula “não à ordem” impede a circulação do crédito.', B - 'insuficientes os fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento.', C - 'firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador.', D ...

Justificativa IA

A alternativa C afirma que 'firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador', o que não é correto. O aval em branco, na verdade, é um aval que não especifica o valor ou a quem se destina, mas não implica que seja dado em favor do sacador. O avalista se responsabiliza pela obrigação, mas não necessariamente em favor do sacador. A alternativa A, por outro lado, está correta ao afirmar que 'presente na letra de câmbio, a cláusula “não à ordem” impede a circulação do crédito', pois essa cláusula realmente limita a transferibilidade do título, tornando-o intransferível. Portanto, a resposta correta é a alternativa A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1189 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [243]: etica_profissional... Alternativas: A - ['os honorários devidos no processo judicial se resumem aos sucumbenciais, vedado o desconto de quaisquer outros valores a esse título.', B - 'os honorários advocatícios, que gozam de autonomia, quer sucumbenciais, quer contratuais, devem ser cobrados em via própria diretamente ao cliente.', C - 'é possível o pagamento de honorários advoca...

Justificativa IA

A alternativa C afirma que é possível o pagamento de honorários advocatícios contratuais no processo em que houve condenação, havendo precatório, desde que o contrato seja escrito. No entanto, a legislação brasileira, especificamente o Código de Processo Civil (CPC), estabelece que os honorários advocatícios, tanto sucumbenciais quanto contratuais, têm autonomia e devem ser cobrados diretamente do cliente, independentemente da condenação. A alternativa B está correta ao afirmar que os honorários advocatícios devem ser cobrados em via própria diretamente ao cliente, o que reflete a autonomia dos honorários e a vedação de descontos automáticos no valor da condenação. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois respeita a autonomia dos honorários e a forma adequada de cobrança.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1190 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [244]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado é suspeito para prestar depoimento no caso em tela.', B - 'a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional.', C - 'o depoimento do advogado, no caso, é facultativo.', D -'somente poderia prestar depoimento após a intervenção de todas as partes no processo.

Justificativa IA

A alternativa B afirma que a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional, o que não é correto. O advogado pode ser chamado a depor, mas isso não está condicionado à sua atuação no caso. A alternativa C é a correta, pois o depoimento do advogado é facultativo, ou seja, ele não é obrigado a depor, salvo em situações específicas onde sua presença é necessária. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete a natureza facultativa do depoimento do advogado, conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB e a legislação pertinente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1191 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [245]: etica_profissional... Alternativas: A - ['O ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo Magistrado e servidores públicos.', B - 'A Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo ocorrer ato do magistrado impondo restrições ao advogado.', C - 'O princípio da eficiência sobrepõe-se aos in...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque, embora o direito dos advogados de serem atendidos seja importante, a autonomia da Administração dos órgãos do Poder Judiciário permite que magistrados estabeleçam regras e procedimentos que podem incluir restrições ao acesso dos advogados, desde que essas restrições sejam justificadas e não violem direitos fundamentais. A alternativa B é a correta, pois reconhece essa autonomia e a possibilidade de imposição de restrições, que são legítimas dentro do contexto da organização judiciária. O princípio da eficiência (C) e as metas de produção (D) não justificam a restrição dos direitos dos advogados, mas sim a necessidade de um funcionamento adequado do sistema judiciário, que deve respeitar os direitos dos advogados e das partes.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1192 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [246]: etica_profissional... Alternativas: ['cancelamento da sua inscrição.', 'exercício limitado da advocacia.', 'suspensão do exercício da atividade advocatícia.', 'anotação de impedimento.

Justificativa IA

A alternativa B, que fala sobre 'exercício limitado da advocacia', não é a resposta correta. A resposta correta é a alternativa C, 'suspensão do exercício da atividade advocatícia'. Isso se deve ao fato de que, em situações específicas, como a violação de normas éticas ou disciplinares, a OAB pode determinar a suspensão do advogado, o que implica na proibição temporária do exercício da advocacia. O 'exercício limitado' não é uma sanção prevista na legislação, enquanto a suspensão é uma medida clara e definida no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994). Portanto, a alternativa C é a que melhor reflete as consequências éticas e disciplinares que podem ser impostas a um advogado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1193 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [247]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se trata de publicidade moderada.', B - 'o boletim de notícias é meio adequado de publicidade quando o público-alvo são clientes do escritório.', C - 'a distribuição indiscriminada, se for gratuita, é permitida.', D -'é admissível a distribuição do boletim mediante pagamento de anuidade.

Justificativa IA

A alternativa B está correta porque o Código de Ética e Disciplina da OAB permite que advogados utilizem meios de comunicação para informar seus clientes sobre serviços e novidades, desde que respeitadas as normas de publicidade. O boletim de notícias é um meio adequado de publicidade quando direcionado a clientes do escritório, pois visa manter os clientes informados sobre assuntos relevantes e atualizações jurídicas. As demais alternativas apresentam interpretações que não estão em conformidade com as diretrizes éticas da advocacia, como a distribuição indiscriminada (C) e a cobrança por boletins (D), que não são permitidas. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1194 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [248]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prática é correta, em função de a investigação atingir o advogado.', B - 'a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta.', C -'a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada.', D -'houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado.

Justificativa IA

A questão aborda a proteção do escritório de advocacia e a inviolabilidade dos documentos do advogado. A alternativa D afirma que houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado, mas não considera que a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada, que é o que a alternativa C expressa corretamente. A inviolabilidade do escritório de advocacia não é absoluta e pode ser relativizada em certas circunstâncias, mas a proteção ao escritório e aos documentos do cliente é um princípio fundamental da ética profissional. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois ela reflete a ideia de que a proteção ao escritório do advogado não se aplica na situação descrita na questão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1195 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [249]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prestação de contas é um dos deveres do advogado.', B - 'enquanto o cliente não apresentar postulação judicial, a prestação de contas é inexigível.', C - 'o advogado, exercendo mandato, não necessita prestar contas.', D - 'essa questão é dirimida pelo juiz da causa em que ocorreu a condenação.

Justificativa IA

A alternativa A está correta, pois a prestação de contas é, de fato, um dos deveres do advogado, conforme previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB. O advogado deve prestar contas ao cliente sobre a administração dos valores que lhe foram confiados, independentemente de haver ou não uma postulação judicial em andamento. As demais alternativas estão incorretas: a alternativa B sugere que a prestação de contas é inexigível até que haja uma postulação judicial, o que não é verdade; a alternativa C afirma que o advogado não necessita prestar contas, o que contraria o dever ético; e a alternativa D sugere que a questão é dirimida pelo juiz, o que não se aplica ao dever de prestação de contas do advogado ao cliente. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1196 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [250]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte.', B - 'está perfeitamente caracterizado o abandono da causa.', C - 'os atos referidos se esgotam no processo judicial.', D - 'a inércia das partes não pode atingir os advogados, como no enunciado.

Justificativa IA

A alternativa B afirma que 'está perfeitamente caracterizado o abandono da causa', o que não é correto. O abandono da causa ocorre quando o advogado deixa de atuar no processo sem justificativa, mas a inércia das partes não implica automaticamente no abandono da causa por parte do advogado. A alternativa A, por outro lado, está correta ao afirmar que 'o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte', pois a responsabilidade pela demora é, em última análise, do juiz e das partes, e não do advogado, a menos que haja uma conduta dolosa ou culposa por parte deste. Portanto, a resposta correta é a alternativa A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1197 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [251]: etica_profissional... Alternativas: A - ['caracteriza infração disciplinar.', B - 'constitui mera irregularidade.', C - 'viola o sigilo profissional.', D - 'gera a exclusão da OAB.

Justificativa IA

A alternativa A está correta, pois a infração disciplinar no âmbito da ética profissional dos advogados é caracterizada por ações que violam os princípios éticos e as normas estabelecidas pela OAB. A violação do sigilo profissional, por exemplo, é uma infração grave que pode levar a sanções disciplinares. Portanto, a resposta escolhida está correta ao afirmar que a conduta em questão caracteriza uma infração disciplinar.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1198 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [252]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se admite a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima.', B - 'não pode ocorrer a instauração, de ofício, do processo disciplinar.', C - 'há necessidade de identificação do representante.', D - 'é instaurado exclusivamente por representação do interessado.

Justificativa IA

A alternativa C afirma que 'há necessidade de identificação do representante', o que não é correto no contexto do processo disciplinar. De acordo com a legislação e a jurisprudência, a instauração do processo disciplinar pode ocorrer por denúncia anônima, desde que haja indícios suficientes para a apuração dos fatos. Portanto, a alternativa B, que diz 'não pode ocorrer a instauração, de ofício, do processo disciplinar', é a correta, pois o processo disciplinar não pode ser instaurado de ofício, mas sim por representação ou denúncia. Assim, a resposta correta é a alternativa B, e a escolha da alternativa C está incorreta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1199 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [253]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao pudor, haja vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação penal é pública incondicionada.', B - 'nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais, que atingem bens jurídicos personalíssimos da vítima, só são persequíveis mediante queixa-crime.', C - 'de...

Justificativa IA

A alternativa C está incorreta porque, embora a ação penal para crimes sexuais possa ser condicionada à representação da vítima, o crime de estupro, conforme o artigo 213 do Código Penal, é um crime de ação penal pública incondicionada. Isso significa que a denúncia pode ser oferecida independentemente da manifestação da vítima. A alternativa D está correta, pois menciona que a ação penal é pública incondicionada e que a legislação atual admite que homens possam ser vítimas de estupro, o que reforça a possibilidade de o Ministério Público oferecer denúncia. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, e a escolha da alternativa C foi um erro, pois não considera a natureza da ação penal para o crime de estupro.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1200 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [254]: direito_penal... Alternativas: A - ['praticou crime de falsificação de documento público.', B -'praticou crime de falsidade ideológica.', C - 'praticou crime de falsa identidade.', D - 'não praticou crime algum.

Justificativa IA

A alternativa D, que afirma que 'não praticou crime algum', está incorreta, pois a descrição do ato sugere a prática de um crime. A alternativa B, que menciona 'praticou crime de falsidade ideológica', é a mais adequada. A falsidade ideológica ocorre quando alguém altera a verdade sobre um fato relevante, com o intuito de enganar, o que se encaixa na situação apresentada. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois a prática de falsidade ideológica é um crime tipificado no Código Penal Brasileiro, especificamente no artigo 299, que trata da falsidade em documentos públicos e privados. Assim, a resposta escolhida está errada e a correta é a B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1201 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [255]: direito_penal... Alternativas: A - ['pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação', B - 'apenas pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que o fato de a habilitação estar vencida constitui mera infração administrativa.', C - 'apenas pelo crime de direção sem habilitação, uma vez que o perigo gerado por tal conduta faz com que o delito de embriag...

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta porque, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez ao volante é um crime autônomo e não depende da ocorrência de um acidente ou de uma habilitação válida para ser configurado. A alternativa A é a correta, pois menciona que a pessoa pode ser responsabilizada pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação. A embriaguez ao volante é um crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que não se limita a situações em que haja um acidente, e a direção sem habilitação é um crime previsto no artigo 162. Portanto, a pessoa pode ser responsabilizada por ambos os crimes simultaneamente, e a habilitação vencida não exclui a possibilidade de responsabilização criminal por embriaguez ao volante.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1202 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [256]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcus não se concretizou.', B - 'nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcus.', C - 'deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve.', D - 'nada poderá f...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta porque não se trata de um crime de lesões corporais, mas sim de um crime de roubo tentado. No direito penal brasileiro, a tentativa de crime é punível, e a desistência voluntária não exclui a possibilidade de instauração de inquérito policial. A alternativa A é a correta, pois afirma que deverá ser instaurado inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, o que está em conformidade com o artigo 14 do Código Penal, que trata da tentativa. Portanto, a resposta correta é A, pois a desistência voluntária não impede a apuração do crime tentado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1203 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [257]: direito_penal... Alternativas: A - ['coautor do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', B - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', C - 'coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante.', D - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio...

Justificativa IA

A questão aborda a responsabilidade penal em um caso de homicídio agravado por ter sido praticado contra um ascendente. De acordo com o Código Penal Brasileiro, o homicídio qualificado, especialmente quando envolve um ascendente, implica em uma maior gravidade e, portanto, uma maior pena. A alternativa D sugere que o indivíduo seria apenas um partícipe do delito e que não haveria a incidência da agravante, o que é incorreto. A alternativa A é a correta, pois afirma que o indivíduo é coautor do delito e responde por homicídio agravado, o que está em conformidade com o artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal, que prevê a agravante quando o crime é cometido contra ascendente. Portanto, a resposta correta é A, pois reflete a gravidade da conduta e a correta tipificação penal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1204 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [258]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá ser responsabilizado pelo crime de dano simples, somente.', B - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, somente.', C - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado.', D - 'não será responsabilizado penalmente.

Justificativa IA

A alternativa D afirma que o agente 'não será responsabilizado penalmente', o que não é correto em casos de dano qualificado. O crime de dano qualificado ocorre quando há destruição ou deterioração de coisa alheia, e o agente pode ser responsabilizado penalmente por isso. A alternativa C é a correta, pois afirma que o agente 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado'. Isso está em conformidade com o artigo 163 do Código Penal, que trata do crime de dano e estabelece que a responsabilidade penal não exclui a obrigação de reparar o dano. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete a responsabilidade penal e civil do agente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1205 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [259]: direito_penal... Alternativas: A - ['de tipo essencial escusável – inevitável – e deverá responder pelo crime de homicídio sem a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente (haja vista que a vítima, de fato, não era a sua genitora).', B - 'de tipo acidental na modalidade error in persona e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agrav...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que o agente responderá pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente, mesmo que a vítima não seja, de fato, a sua genitora. No entanto, essa afirmação é incorreta, pois a agravante prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, que trata do homicídio qualificado, exige que a vítima seja realmente um ascendente do agente. Como a vítima não era a genitora, a agravante não pode ser aplicada. A alternativa D é a correta, pois afirma que o agente deverá responder pelo crime de homicídio, mas não com a qualificadora, uma vez que a pessoa atingida não era sua ascendente. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, pois reflete a aplicação correta da lei penal em relação à identidade da vítima e à incidência das agravantes.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1206 · Direito Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [260]: direito_penal... Alternativas: A - ['pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva (positiva, por via de uma ação) ou omissiva (negativa, por via de uma abstenção).', B - 'é crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.', C -'exige, na sua configuração, que o autor provoque lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar sofrimento físico com o em...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que o crime pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva, o que é verdade em muitos contextos, mas não é uma definição precisa para todos os crimes, especialmente em relação a crimes específicos como os hediondos. A alternativa B, por outro lado, descreve corretamente características de crimes hediondos, que são inafiançáveis, imprescritíveis e não podem ser objeto de graça ou anistia, conforme o artigo 1º da Lei nº 8.072/1990. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete a natureza jurídica dos crimes hediondos de forma precisa e completa, enquanto a alternativa A não aborda adequadamente a questão específica do crime em análise.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1207 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [261]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['A prisão em flagrante delito somente poderá ser realizada dentro do período de vinte e quatro horas, contadas do momento em que se inicia a execução do crime.', B - 'A prisão temporária poderá ser decretada a qualquer tempo, desde que se mostre imprescindível para a produção da prova.', C - 'A prisão preventiva poderá ser decretada...

Justificativa IA

A alternativa C está correta, pois a prisão preventiva pode, de fato, ser decretada durante o inquérito policial, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa possibilidade é importante para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. As demais alternativas apresentam erros: A) a prisão em flagrante não está limitada a um período de vinte e quatro horas, mas sim deve ser realizada imediatamente após a prática do crime; B) a prisão temporária não pode ser decretada a qualquer tempo, mas sim em situações específicas previstas na lei; D) o descumprimento de medida protetiva pode sim levar à decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 22 da Lei 11.340/06. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1208 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [262]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Como é causa de nulidade da sentença, a falta de fundamentação deve ser arguida inicialmente por meio de embargos de declaração, que, se não forem opostos, gerarão a preclusão da alegação, pois a nulidade decorrente da falta de fundamentação do decreto condenatório importa em nulidade relativa.', B - 'Como é causa de nulidade absol...

Justificativa IA

A falta de fundamentação da sentença é considerada uma nulidade absoluta, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais. Isso significa que essa nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de qualquer alegação das partes, pois a ausência de fundamentação compromete a própria validade da decisão. Portanto, a alternativa C está correta ao afirmar que a falta de fundamentação não precisa ser arguida nem por meio de embargos de declaração, nem no recurso de apelação, podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1209 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [263]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado deverá estar assistido por defensor.', B - 'No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora ...

Justificativa IA

A alternativa D está incorreta porque, no rito sumário, após a denúncia ser recebida, o juiz deve ordenar a citação do acusado para que ele responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias, o que está correto. No entanto, a questão não menciona que a citação é feita para responder à acusação, mas sim que o juiz designará um interrogatório, o que é uma prática do rito ordinário. A alternativa C é a correta, pois descreve corretamente o procedimento no rito ordinário, onde, após a denúncia ser recebida, o juiz ordena a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal. Portanto, a resposta correta é a alternativa C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1210 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [264]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['equivocadamente, pois a primeira sentença transitou em julgado para a acusação, de sorte que não poderia a segunda decisão trazer consequência mais gravosa para o réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa.', B - 'equivocadamente, pois, por ser praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o crime de roub...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque não leva em consideração a possibilidade de o réu ser reincidente, o que pode impactar a fixação do regime de cumprimento de pena. A alternativa D está correta, pois afirma que, embora a pena atribuída permita a fixação do regime aberto, a reincidência do réu impede essa possibilidade. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 33, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime fechado para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, mas também considera a reincidência como um fator que pode levar à imposição de um regime mais severo. Portanto, a resposta correta é a D, pois reflete a aplicação correta da legislação penal em relação à reincidência e ao regime de cumprimento de pena.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1211 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [265]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Caio, vereador de um determinado município, pratica um crime comum previsto na parte especial do Código Penal. Será, pois, julgado no Tribunal de Justiça do Estado onde exerce suas funções, uma vez que goza do foro por prerrogativa de função.', B - 'Tício, juiz estadual, pratica um crime eleitoral. Por ter foro por prerrogativa de fu...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta porque, de acordo com a Constituição Federal, o governador do Distrito Federal não é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em caso de crime comum, mas sim pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O foro por prerrogativa de função para governadores se aplica ao Tribunal de Justiça do respectivo estado ou do Distrito Federal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'a' da Constituição. Portanto, a alternativa correta é a A, que afirma que Caio, vereador, será julgado no Tribunal de Justiça do Estado onde exerce suas funções, o que está correto, pois vereadores gozam de foro por prerrogativa de função em crimes comuns, sendo julgados pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1212 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [266]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['em nosso ordenamento jurídico, a prisão processual contempla as seguintes modalidades: prisão em flagrante, preventiva, temporária, por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível.', B - 'a prisão temporária tem como pressupostos a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, e como fundamentos a necess...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta porque apresenta informações imprecisas sobre a prisão temporária. O prazo de duração da prisão temporária é de cinco dias, prorrogável por mais cinco, mas a afirmação de que, em caso de crime hediondo, a prisão temporária poderá ser decretada por trinta dias e prorrogável por igual período não é correta. Na verdade, a prisão temporária para crimes hediondos pode ser decretada por até 30 dias, mas não é prorrogável. Portanto, a alternativa correta é a A, que descreve corretamente as modalidades da prisão processual no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo a prisão em flagrante, preventiva, temporária, por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1213 · Direito Processual Penal

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [267]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['São princípios que informam o Tribunal do Júri: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.', B - 'A natureza jurídica da sentença de pronúncia (em que o magistrado se convence da existência material do fato criminoso e de indícios...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que a natureza jurídica da sentença de pronúncia é de decisão interlocutória mista não terminativa. No entanto, a sentença de pronúncia é considerada uma decisão interlocutória, mas não é mista e sim uma decisão que admite recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581 do Código de Processo Penal. Por outro lado, a alternativa A está correta ao listar os princípios que informam o Tribunal do Júri, que são a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois reflete com precisão os princípios que regem o Tribunal do Júri, enquanto a alternativa B contém uma imprecisão sobre a natureza da sentença de pronúncia.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1214 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [268]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo o direito à redução da hora noturna.', B - 'Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias, mas não lhe assiste o direito ao pagamento de adicional noturno, já que não houve prestação de serviços entre as 22h de um dia e as 5...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, mas não menciona a questão da redução da hora noturna, que é um direito previsto na legislação trabalhista. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada noturna é reduzida, ou seja, a hora noturna tem duração de 52 minutos e 30 segundos, e o empregador deve observar essa redução. A alternativa D é a correta, pois afirma que a redução da hora noturna deveria ter sido observada pelo empregador, o que está em conformidade com a legislação. Portanto, a resposta escolhida (A) está incorreta, e a alternativa correta é a D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1215 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [269]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['o salário-maternidade tem natureza salarial.', B - 'as gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, das horas extraordinárias, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado.', C - 'o plano de saúde fornecido pelo empregador ao empregado, em razão de seu caráter contraprestativo, consiste em salário in natura.', ' D - a...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que a parcela de participação nos lucros ou resultados (PLR), habitualmente paga, não integra a remuneração do empregado. No entanto, a legislação brasileira, especificamente a Lei 10.101/2000, estabelece que a PLR não é considerada salário, desde que respeitados os critérios estabelecidos na referida lei. Portanto, a alternativa D está incorreta, pois a PLR não integra a remuneração, mas a afirmação de que não integra é verdadeira apenas sob certas condições. A alternativa B, por outro lado, está correta ao afirmar que as gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, das horas extraordinárias, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado, conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao tema.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1216 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [270]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional não é beneficiário da estabilidade prevista na Constituição da República de 1988, que se restringe ao ocupante de cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.', B - 'a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória na hipótese de admis...

Justificativa IA

A alternativa C afirma que os membros do Conselho Curador do FGTS têm direito à estabilidade no emprego, mas essa informação não está correta. A estabilidade no emprego para esses membros se refere à proteção durante o mandato, mas não se estende ao emprego após o término do mandato. Portanto, a alternativa C está incorreta. Por outro lado, a alternativa D está correta, pois o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio não impede a estabilidade sindical, já que o contrato de trabalho ainda está vigente. Assim, a resposta correta é a alternativa D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1217 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [271]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['deve ser condenado a pagar os salários atrasados e as verbas resilitórias decorrentes da rescisão indireta, uma vez que é o sucessor trabalhista de Vivaldo Fortuna.', B - 'deve ser condenado a pagar apenas os salários atrasados, mas não as verbas resilitórias, uma vez que não foi ele quem deu causa à rescisão indireta.', C - 'não deve s...

Justificativa IA

A resposta escolhida (D) está incorreta porque, no contexto do direito do trabalho, o sucessor trabalhista é responsável pelas obrigações trabalhistas do empregador anterior, conforme previsto no artigo 448 da CLT. Isso significa que, se Vivaldo Fortuna foi sucedido por outro empregador, este deve arcar com os salários atrasados e as verbas resilitórias decorrentes da rescisão indireta, independentemente de ser o dono da obra ou não. A alternativa A é a correta, pois afirma que o sucessor deve ser condenado a pagar os salários atrasados e as verbas resilitórias, o que está em conformidade com a legislação trabalhista que protege os direitos dos trabalhadores em caso de sucessão de empregadores.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1218 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [272]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['integrar o aviso prévio ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que o aviso prévio é irrenunciável.', B - 'deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas rescisórias devidas, uma vez que o empregado renunciou livremente a esse direito, mas o aviso prévio continuará incidindo sobre as parcelas de natur...

Justificativa IA

A alternativa D está incorreta porque o aviso prévio é um direito irrenunciável do trabalhador, conforme previsto no artigo 487 da CLT. Isso significa que o empregado não pode abrir mão desse direito, e, portanto, o valor correspondente ao aviso prévio deve ser integrado ao pagamento das verbas rescisórias. A alternativa A está correta, pois afirma que o aviso prévio deve ser integrado ao pagamento de todas as verbas rescisórias devidas, uma vez que é irrenunciável. As alternativas B e C também estão incorretas, pois sugerem que o empregado poderia renunciar ao aviso prévio, o que não é permitido pela legislação trabalhista. Portanto, a resposta correta é a alternativa A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1219 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [273]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['procedente, uma vez que o PIDV efetua a quitação exclusivamente das parcelas e valores dele constantes.', B - 'improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral prevista no PIDV.', C - 'improcedente, haja vista a natureza jurídica de renúncia do PIDV.', x D - 'procedente, uma vez que Josué de Souza possui prazo de cinco anos após ...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque, embora o Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV) possa prever a quitação de parcelas específicas, a cláusula de quitação geral prevista no PIDV implica que o trabalhador renuncia a pleitos futuros relacionados ao contrato de trabalho, o que torna a alternativa B a correta. A quitação geral impede que o trabalhador reivindique valores não expressamente mencionados no PIDV, portanto, a resposta correta é a alternativa B, que afirma que a ação é improcedente devido à cláusula de quitação geral. Isso está em conformidade com o entendimento de que a quitação geral abrange todas as verbas trabalhistas, salvo disposições em contrário.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1220 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [274]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['devem ser oferecidos no juízo deprecante, exceto quando se tratar de vício ou irregularidade de penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecado.', B - 'devem ser oferecidos no juízo deprecado, que possui competência por delegação para a execução em outra localidade.', C - 'devem ser oferecidos no juí...

Justificativa IA

A alternativa D está correta porque, de acordo com o artigo 1.103 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, a competência para o julgamento de questões relacionadas à execução pode ser exercida tanto pelo juízo deprecante quanto pelo juízo deprecado. No entanto, a competência para o julgamento é do juízo deprecante, exceto em casos de vício ou irregularidade que tenham ocorrido no juízo deprecado, como penhora, avaliação ou alienação de bens. Portanto, a resposta escolhida está correta e reflete a legislação pertinente ao tema.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1221 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [275]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['Ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave em face de Tício e Mévio, no prazo decadencial de 30 dias, caso tenha havido suspensão deles para apuração dos fatos.', B - 'Simples dispensa por falta grave para ambos os empregados, pois o inquérito para apuração de falta grave serve apenas para a dispensa do empregado estável decena...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque estabelece que o ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave em face de Tício deve ocorrer no prazo decadencial de 30 dias, caso tenha havido suspensão dele para apuração dos fatos. Além disso, menciona a possibilidade de simples dispensa por justa causa em relação a Mévio, independentemente de inquérito, o que está de acordo com a legislação trabalhista. O artigo 482 da CLT prevê que a falta grave pode ensejar a dispensa por justa causa, e não há necessidade de inquérito para empregados que não possuem estabilidade. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1222 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [276]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário, tendo competência originária para o seu julgamento o próprio Tribunal Regional do Trabalho.', B - 'Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do recurso de revista, tendo competência originária uma das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho.', C - 'Tribunal Re...

Justificativa IA

A alternativa D afirma que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não conheceu do recurso de revista e que a competência originária seria da Seção Especializada em Dissídios Individuais do próprio TST. No entanto, a competência originária do TST para o julgamento de recursos de revista é apenas para os casos em que o recurso é conhecido. Quando o TST não conhece do recurso de revista, não há julgamento de mérito, e a competência originária não se aplica. A alternativa B é a correta, pois menciona que o TST não conheceu do recurso de revista e que a competência originária é de uma das turmas do próprio TST, o que está em conformidade com a estrutura do TST e a forma como os recursos são processados. Portanto, a resposta escolhida está incorreta e a alternativa correta é a B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1223 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [277]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Seria obrigatória a intervenção do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei nesse processo.', B - 'O ajuizamento dessa ação civil pública visou à tutela de interesses ou direitos meramente individuais.', C - 'A sentença fará coisa julgada às partes entre as quais é dada (inter partes), não beneficiando nem prejudican...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) não é obrigatória em todos os casos de ação civil pública, mas sim em situações que envolvem interesses coletivos ou difusos. A alternativa B também está errada, pois a ação civil pública visa à tutela de interesses coletivos, e não meramente individuais. A alternativa C está correta, pois a sentença em ação civil pública realmente faz coisa julgada inter partes, ou seja, apenas entre as partes envolvidas, não afetando terceiros. A alternativa D está incorreta, pois a competência para julgar ações civis públicas é do Tribunal Regional do Trabalho, mas não se limita à sede da empresa, podendo ser também onde ocorreram os fatos que motivaram a ação. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, que reflete adequadamente o princípio da coisa julgada em ações civis públicas.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1224 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [278]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Cabe ao empregador apresentar todos os requerimentos de vale-transporte feitos pelos seus empregados, a fim de comprovar que Marcos não efetuou o seu próprio requerimento.', B - 'Cabe a Marcos demonstrar que satisfez os requisitos indispensáveis à obtenção do vale-transporte.', C - 'Cabe ao Juiz determinar de ofício que o emp...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que cabe a Marcos demonstrar que satisfez os requisitos indispensáveis à obtenção do vale-transporte. No entanto, a responsabilidade de comprovar a solicitação do vale-transporte recai sobre o empregador, que deve apresentar os requerimentos feitos pelos empregados. A alternativa C é a correta, pois estabelece que cabe ao Juiz determinar de ofício que o empregador apresente todos os requerimentos de vale-transporte feitos pelos seus empregados, o que é uma prática comum no processo trabalhista para garantir que o direito do trabalhador seja respeitado. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, pois reflete a responsabilidade do empregador em comprovar a solicitação do vale-transporte e a atuação do juiz em assegurar a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1225 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [279]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista.', B - 'somente é fonte subsidiária para aplicação das normas na execução trabalhista caso não exista regramento sobre o assunto no Código de Processo Civil, que é a primeira fonte subsidiária da legislação processual do trabalho.', C - 'somente é fonte ...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que o Código de Processo Civil (CPC) é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista, o que é verdade, mas não considera a condição de que essa subsidiariedade só se aplica na ausência de regramento específico no próprio Código de Processo do Trabalho. A alternativa B é mais precisa, pois esclarece que o CPC é a primeira fonte subsidiária e que o Código de Processo do Trabalho deve ser consultado antes. Portanto, a resposta correta é a B, pois reflete com mais exatidão a hierarquia das fontes no direito processual do trabalho, onde o CPC é subsidiário apenas na falta de normas específicas do processo do trabalho.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1226 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [280]: direito_tributario... Alternativas: A - ['uma modalidade de extinção dos créditos tributários e consiste na liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa.', B - 'a perda do direito de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo.', C - 'uma modalidade de exclusão dos créditos tributários com a liberação das penalidades aplicadas ao sujeito pass...

Justificativa IA

A alternativa A descreve a extinção dos créditos tributários como uma liberação da dívida por parte do credor, mas não menciona que isso ocorre especificamente por meio da compensação, que é o que a alternativa D aborda. A alternativa D é a correta, pois define a extinção dos créditos tributários em razão da compensação de créditos entre o sujeito ativo (o Estado) e o sujeito passivo (o contribuinte), o que está de acordo com o que prevê a legislação tributária brasileira, especificamente o artigo 170 do Código Tributário Nacional, que trata da compensação como uma das formas de extinção da obrigação tributária. Portanto, a resposta escolhida (A) está incorreta e a alternativa correta é a D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1227 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [281]: direito_tributario... Alternativas: A - ['da multa e dos juros.', B - 'da multa e da correção monetária.', C - 'apenas dos juros.', D - 'apenas da multa.

Justificativa IA

A questão aborda a forma de atualização de débitos tributários. No direito tributário brasileiro, a atualização de valores devidos ao fisco geralmente envolve a aplicação de multa e correção monetária, conforme previsto na legislação tributária. A alternativa D, que menciona 'apenas da multa', está incorreta, pois não considera a correção monetária, que é um elemento essencial na atualização de débitos tributários. A alternativa B, que menciona 'da multa e da correção monetária', é a mais correta, pois abrange ambos os aspectos que são aplicáveis na atualização de débitos tributários. Portanto, a resposta correta é a alternativa B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1228 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [282]: direito_tributario... Alternativas: A - ['medida provisória.', B - 'lei complementar.', C - 'emenda constitucional.', D - 'lei ordinária.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada à forma de criação de normas tributárias no Brasil. A alternativa B, que indica 'lei complementar', não é a resposta correta, pois as leis que tratam de tributos, em regra, são criadas por meio de leis ordinárias, conforme o artigo 153 da Constituição Federal, que estabelece que a instituição de tributos deve ser feita por lei. A alternativa D, 'lei ordinária', é a correta, pois é a forma usual de criação de normas tributárias, exceto em casos específicos que exigem lei complementar. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, e a escolha da alternativa B está incorreta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1229 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [283]: direito_tributario... Alternativas: A - ['Imediatamente para ambos.', B - 'No exercício financeiro seguinte para ambos.', C - '90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o IE.', D - '90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE.

Justificativa IA

A alternativa C afirma que a alteração da alíquota do IPI ocorre 90 dias após a publicação da lei, enquanto o IE teria efeito imediato. No entanto, a legislação tributária brasileira estabelece que a alteração da alíquota do IPI deve ocorrer no exercício financeiro seguinte, conforme o artigo 150, inciso III, da Constituição Federal, que determina que a lei que institui ou aumenta tributo deve respeitar o princípio da anterioridade. Por outro lado, o IE (Imposto de Exportação) pode ter sua alíquota alterada com efeitos imediatos, mas isso não se aplica ao IPI. Portanto, a alternativa correta é a B, que afirma que a alteração ocorre no exercício financeiro seguinte para ambos os impostos, respeitando o princípio da anterioridade. Assim, a resposta escolhida está incorreta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1230 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [284]: direito_tributario... Alternativas: A - ['legal, pois o arrematante é sucessor do executado em relação ao imóvel, e em sua pessoa fiscal ficam sub-rogados os créditos dos tributos incidentes sobre o mesmo imóvel.', B - 'ilegal, pois o crédito do exequente se sub-roga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor.', C - 'legal, pois o valor pago p...

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta porque, segundo a legislação tributária brasileira, o arrematante de um imóvel em leilão judicial se torna sucessor do executado em relação ao imóvel, o que implica que ele assume as obrigações tributárias relacionadas ao bem, conforme o artigo 130 do Código Tributário Nacional. Isso significa que os créditos tributários incidentes sobre o imóvel se sub-rogam na pessoa do arrematante. Portanto, a alternativa A é a correta, pois afirma que o arrematante é sucessor do executado e que os créditos tributários ficam sub-rogados em sua pessoa. A alternativa B, ao afirmar que o crédito do exequente se sub-roga sobre o preço da arrematação, não considera a responsabilidade tributária do arrematante, o que a torna incorreta. Assim, a resposta correta é A, pois reflete a legislação vigente sobre a sucessão tributária em casos de arrematação de bens.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1231 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [285]: direito_tributario... Alternativas: A - ['O tributo a ser recolhido será o ITCMD, de competência do Estado, e incidirá sobre a base de cálculo no valor de R$ 10.000,00.', B - 'O tributo a ser recolhido será o ITBI, sobre ambos os imóveis, cada qual para o município de localização do bem.', C -'O tributo a ser recolhido será o ITBI, de competência do Município, e incidirá sobre a...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) incide sobre a transmissão de bens em caso de falecimento ou doação, e não em situações de divisão de bens em um divórcio, onde não há transferência de propriedade, mas sim uma partilha. A alternativa D é a correta, pois afirma que não há tributo a ser recolhido em razão do regime de comunhão total de bens, onde os bens são considerados comuns e a divisão não gera a incidência de tributos. Portanto, a resposta correta é a D, pois a partilha de bens em um divórcio não configura uma nova transmissão que ensejaria a cobrança de tributos como o ITCMD ou ITBI.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1232 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [286]: direito_tributario... Alternativas: A - ['do Rio de Janeiro, porque é o município onde a construtora tem a sua sede social.', B - 'de Nova Iguaçu, porque é o local onde foi construído o edifício.', C -'do Rio de Janeiro, porque construção civil não é prestação de serviços.', D - 'do Rio de Janeiro, porque a construtora não tem estabelecimento em Nova Iguaçu e, em razão do prin...

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta porque, segundo a legislação tributária brasileira, o imposto sobre serviços (ISS) deve ser pago no local onde o serviço é prestado. No entanto, a construção civil é considerada uma atividade que não se enquadra na definição de prestação de serviços para fins de ISS, mas sim como uma atividade de natureza econômica que gera um produto. Portanto, a alternativa D é a correta, pois menciona que a construtora não tem estabelecimento em Nova Iguaçu e, em razão do princípio da territorialidade, não pode ser exigido o tributo sobre contribuintes estabelecidos fora do território de cada Ente Federado. Assim, a resposta correta é a letra D, pois reflete a aplicação do princípio da territorialidade e a ausência de estabelecimento da construtora no local da obra.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1233 · Direito Tributario

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [287]: direito_tributario... Alternativas: A - ['a União cobre Imposto de Renda sobre os juros das aplicações financeiras dos Estados e dos Municípios.', B - 'o Município cobre a taxa de licenciamento de obra da União.', C - 'o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do Município valorizado em decorrência de obra pública.', D - 'o Estado cobre tarifa de água consumida ...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque, de acordo com a Constituição Federal, a União não pode cobrar Imposto de Renda sobre os juros das aplicações financeiras dos Estados e Municípios, pois isso violaria o princípio da imunidade recíproca entre os entes federativos. A alternativa B também está incorreta, pois os Municípios não podem cobrar taxas da União. A alternativa D está errada, pois a tarifa de água é um tributo municipal e a União não pode ser tributada por isso. A alternativa C é a correta, pois o Estado pode cobrar contribuição de melhoria em relação a um bem do Município que foi valorizado em decorrência de uma obra pública, conforme previsto no artigo 81 do Código Tributário Nacional. Portanto, a resposta correta é a alternativa C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1234 · Direito Ambiental

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [288]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['Os parques, como unidades de conservação de uso sustentado, não têm zona de amortecimento.', B - 'As Áreas de Proteção Ambiental – APAs não precisam demarcar sua zona de amortecimento.', C - 'Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de uso sustentado devem elaborar plano de manejo, delimitando suas zonas de amortecime...

Justificativa IA

A alternativa B afirma que as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) não precisam demarcar sua zona de amortecimento, o que está incorreto. De acordo com a legislação ambiental brasileira, especialmente a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as APAs devem sim ter suas zonas de amortecimento definidas para garantir a proteção dos recursos naturais e a sustentabilidade da área. Por outro lado, a alternativa C está correta, pois tanto as unidades de conservação de proteção integral quanto as de uso sustentado devem elaborar um plano de manejo que inclua a delimitação de suas zonas de amortecimento, conforme previsto na mesma legislação. Portanto, a resposta correta é a alternativa C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1235 · Direito Ambiental

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [289]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['As atividades de relevante e significativo impacto ambiental que atingem mais de um Município são precedidas de estudo de impacto de vizinhança.', B - 'O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal.', C - 'A Avaliação de Impacto Ambiental é exigida para analisar o adensamento populacion...

Justificativa IA

A alternativa D está correta, pois a elaboração do estudo de impacto de vizinhança (EIV) não substitui a necessidade de um estudo prévio de impacto ambiental (EIA), que é exigido para atividades que possam causar significativo impacto ambiental. O EIV é um instrumento que visa avaliar os impactos de empreendimentos em áreas urbanas, enquanto o EIA é mais abrangente e se aplica a projetos que podem afetar o meio ambiente de forma mais ampla, independentemente da localização. Portanto, a resposta escolhida está correta e reflete a legislação ambiental brasileira.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1236 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [290]: direito_do_consumidor... Alternativas: A -['90 (noventa) dias a contar da aquisição do produto.', B -'90 (noventa) dias a contar da entrega do produto.', C - '30 (trinta) dias a contar da entrega do produto.', D - '90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.

Justificativa IA

A resposta escolhida, D, está correta. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no artigo 26, o prazo para o consumidor reclamar sobre vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias, contados a partir do momento em que o vício se torna evidente. Portanto, a alternativa D, que menciona '90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício', está em conformidade com a legislação vigente. As demais alternativas (A, B e C) não estão corretas, pois não refletem o prazo legal para a reclamação de vícios no produto.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1237 · Direito Ambiental

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [291]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['Um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica com base em utilidade pública.', B- 'A licença ambiental de empreendimento de relevante e significativo impacto ambiental localizado em terreno recoberto de Mata Atlânti...

Justificativa IA

A alternativa C está correta, pois a legislação ambiental brasileira, incluindo a Lei 11.428/2006, permite a obtenção de licença ambiental para atividades agroflorestais sustentáveis, especialmente quando se considera o interesse social. O conceito de interesse social é amplo e pode incluir práticas que promovam a sustentabilidade e a conservação ambiental. As demais alternativas apresentam interpretações incorretas da legislação ambiental. A alternativa A sugere que a supressão de Mata Atlântica pode ser justificada por utilidade pública, o que não é aceito sem a devida análise de impacto. A alternativa B é excessivamente restritiva, pois a licença pode ser concedida em casos específicos, desde que sejam atendidas as exigências legais. A alternativa D é equivocada, pois a autorização de supressão não isenta a necessidade de licença ambiental, que é um requisito fundamental para garantir a proteção ambiental. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1238 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [292]: direito_do_consumidor... Alternativas: A - ['Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo.', B - 'Não há ação a ser proposta porque não houve dano.', C - 'Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face da concessionária que vendeu o veículo a Joaquim.', D - 'Propositura de ação de responsabilid...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque, embora a propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo seja uma possibilidade, a alternativa D é mais completa e correta. No direito do consumidor, a responsabilidade por vícios e defeitos do produto é solidária entre o fabricante e o vendedor (concessionária). Isso significa que o consumidor pode optar por processar qualquer um dos responsáveis, ou ambos, e a concessionária também pode ser responsabilizada por vícios do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a alternativa D, que menciona a propositura de ação de responsabilidade civil pelo vício do produto em face do fabricante e da concessionária, é a resposta correta, pois reflete a solidariedade na responsabilidade e a possibilidade de ação contra ambos os envolvidos.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1239 · Direito Da Crianca E Do Adolescente

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [293]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 1 (um) ano, em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.', B - 'em se tratando de ato infracional com...

Justificativa IA

A alternativa B está correta, pois de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em casos de ato infracional que cause danos patrimoniais, a autoridade competente pode determinar que o adolescente restitua a coisa ou promova o ressarcimento do dano, conforme previsto no artigo 112 do ECA. As demais alternativas apresentam erros: A não define corretamente a prestação de serviços comunitários, C está incorreta pois a internação pode ser por até 3 anos, e D contém informações erradas sobre a presença dos pais e a oitiva do menor. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1240 · Direito Internacional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [294]: direito_internacional... Alternativas: A - ['se a França assim requerer, Pierre poderá ser extraditado, pois cometeu crime comum sujeito à jurisdição francesa antes de optar pela nacionalidade brasileira.', B - 'a critério do Ministério da Justiça, Pierre poderá ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior antes do processo de aquisição da nacionalidade, a me...

Justificativa IA

A alternativa D está incorreta, pois a Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso LI, estabelece que a extradição é permitida em casos de crime comum, desde que não haja risco de pena de morte ou de prisão perpétua, e que o crime não tenha sido cometido em território brasileiro. No caso de Pierre, que cometeu um crime comum na França antes de adquirir a nacionalidade brasileira, a França pode solicitar sua extradição. A alternativa B é a correta, pois menciona que Pierre poderá ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior, a critério do Ministério da Justiça, exceto se tiver filho brasileiro sob sua guarda e que dependa economicamente dele. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete a possibilidade de expulsão de um estrangeiro que cometeu crime antes da aquisição da nacionalidade brasileira, respeitando as exceções previstas na legislação.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1241 · Direito Da Crianca E Do Adolescente

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [295]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo.', B - 'o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos, mesmo se estes forem identificados e estiverem em local...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque, de acordo com o artigo 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar pode ser iniciado por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, o que está em conformidade com a legislação vigente. As demais alternativas apresentam informações incorretas: A está errada pois a suspensão do poder familiar deve considerar a gravidade do motivo; B está errada pois os pais devem ser ouvidos no processo; D está errada pois o prazo para conclusão do procedimento é de 120 dias, e não 180. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1242 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [296]: direito_do_consumidor... Alternativas: A - ['O CDC é uma norma tipificadora de condutas, prevendo expressamente o comportamento dos consumidores e dos fornecedores.', B - 'A boa-fé prevista no CDC é a boa-fé subjetiva.', C - 'O princípio da vulnerabilidade, que presume ser o consumidor o elo mais fraco da relação de consumo, diz respeito apenas à vulnerabilidade técnica.', D...

Justificativa IA

A alternativa D está correta ao afirmar que o princípio da transparência impõe tanto um dever comissivo quanto um omissivo ao fornecedor. Isso significa que o fornecedor deve apresentar o produto de forma clara e verdadeira, sem omitir informações relevantes e sem exagerar nas qualidades do produto, o que se relaciona diretamente com a proibição do dolus bonus, que é a prática de enganar o consumidor com informações que podem levar a uma interpretação errônea sobre o produto. As demais alternativas contêm erros: A, embora mencione que o CDC tipifica condutas, não é precisa em sua definição; B confunde a boa-fé objetiva com a subjetiva; e C limita a vulnerabilidade apenas à técnica, desconsiderando a vulnerabilidade econômica e informacional. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1243 · Direito Internacional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [297]: direito_internacional... Alternativas: A - ['estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Mundial – BIRD, do Fundo Monetário Internacional - FMI e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT.', B -'inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Inter...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) menciona a criação do Banco Mundial, do FMI e do GATT, que são de fato importantes instituições do sistema econômico e financeiro internacional, mas não são diretamente relacionadas ao contexto histórico da questão, que se refere a eventos pós-Segunda Guerra Mundial. A alternativa B, por outro lado, é a mais correta, pois descreve a extinção da Liga das Nações e a transferência da Corte Internacional de Justiça para a ONU, eventos que marcaram uma nova etapa na cooperação política internacional após a guerra. Portanto, a resposta correta é a B, pois reflete com precisão as mudanças institucionais significativas que ocorreram nesse período.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1244 · Direito Internacional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [298]: direito_internacional... Alternativas: A - ['o Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local onde o contrato é assinado.', B - 'o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação sul-africana, pois os contratos se regem pela...

Justificativa IA

A alternativa B está incorreta porque, embora o juiz brasileiro possa conhecer e julgar a lide, ele não é obrigado a aplicar a legislação sul-africana apenas por conta do local de assinatura do contrato. No direito internacional privado brasileiro, a regra geral é que o juiz aplica a legislação do seu próprio país (lex fori) em litígios que envolvem partes de diferentes nacionalidades, a menos que haja uma cláusula contratual específica que determine a aplicação de uma lei estrangeira. A alternativa D é a correta, pois afirma que o juiz brasileiro deve se basear na legislação brasileira, o que está em conformidade com o princípio da lex fori, que é a norma que rege a competência do juiz em litígios internacionais. Portanto, a resposta correta é a letra D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1245 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [299]: etica_profissional... Alternativas: A - ['não há penalidade prevista, uma vez que se trata de questão circunscrita à Saúde Pública.', B - 'o advogado pode ser excluído dos quadros da OAB.', C -'a sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas.', D - 'no caso em tela, há sanção disciplinar aplicável.

Justificativa IA

A alternativa D está correta, pois, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, a prática de atos que comprometam a dignidade da profissão pode levar a sanções disciplinares. A questão apresentada sugere que há uma conduta que pode ser considerada inadequada, e a OAB possui mecanismos para punir advogados que não cumpram com os padrões éticos exigidos. As demais alternativas não se aplicam corretamente ao contexto da questão, pois a exclusão dos quadros da OAB (alternativa B) é uma das possíveis sanções, mas não é a única, e a alternativa A nega a possibilidade de penalidade, o que está incorreto. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1246 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [300]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas.', B -'o Código de Ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem sociedade de advogados.', C - 'podem existir sociedades mistas de advogados e contadores.', D - 'a procuração é sempre coletiva quando atuante so...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas. No entanto, o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que a sociedade de advogados deve ser registrada na seccional onde está situada a sede da sociedade, o que implica que a participação de advogados em sociedades em seccionais diferentes não é permitida. Portanto, a resposta escolhida está incorreta. A alternativa C, que menciona a possibilidade de existir sociedades mistas de advogados e contadores, está correta, pois a legislação permite a formação de sociedades que reúnam profissionais de diferentes áreas, desde que respeitadas as normas específicas de cada profissão. Assim, a alternativa correta é a C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1247 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [301]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o acesso a processo sigiloso é possível aos advogados somente quando requeiram a prática de ato.', B -'o acesso dos advogados dos interessados a processos sigilosos romperia com a proteção que eles mereceriam.', C - 'o processo sigiloso é acessível a advogado portando instrumento de mandato.', D - 'mesmo sem urgência, a atuação do adv...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque, de acordo com o Código de Processo Civil e a legislação pertinente, o advogado que possui procuração (instrumento de mandato) tem o direito de acessar processos sigilosos em que seus clientes sejam partes. O acesso ao processo sigiloso é garantido ao advogado, desde que ele comprove sua representação, respeitando assim o direito à ampla defesa e ao contraditório. As demais alternativas apresentam interpretações incorretas sobre o acesso a processos sigilosos, sendo que a alternativa A limita o acesso apenas a situações de requerimento de ato, a alternativa B sugere que o acesso dos advogados comprometeria a proteção do sigilo, e a alternativa D afirma que o advogado poderia atuar sem mandato, o que não é permitido. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1248 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [302]: etica_profissional... Alternativas: A - ['mesmo com autorização, fatos considerados confidenciais na relação cliente-advogado não podem ser divulgados judicialmente.', B - 'as confidências epistolares são protegidas pela imunidade absoluta quanto à sua publicidade.', C - 'essa divulgação depende de autorização judicial.', D - 'ao advogado é permitida a divulgação de confidênc...

Justificativa IA

A alternativa D está correta, pois o Código de Ética e Disciplina da OAB permite que o advogado divulgue informações confidenciais do cliente, desde que haja autorização expressa do mesmo. Essa autorização deve ser clara e específica, respeitando a relação de confiança que existe entre advogado e cliente. As demais alternativas, embora apresentem aspectos verdadeiros sobre a confidencialidade, não se aplicam diretamente à questão da autorização do cliente para divulgação. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1249 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [303]: etica_profissional... Alternativas: ['o estagiário não sofre sanções disciplinares.', 'o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso.', 'não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito de sanções disciplinares.', 'no caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado nem ao estagiário.

Justificativa IA

A alternativa B está correta porque, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado responsável pelo estagiário é, sim, o destinatário das sanções disciplinares em caso de infrações cometidas pelo estagiário no exercício de suas funções. Isso se deve ao fato de que o estagiário atua sob a supervisão do advogado, que é o profissional habilitado e responsável pela orientação e supervisão das atividades do estagiário. Portanto, a responsabilidade ética e disciplinar recai sobre o advogado, que deve zelar pela conduta do estagiário. As demais alternativas estão incorretas, pois afirmam que o estagiário não sofre sanções, que não há diferença entre as atuações ou que não haverá sanção alguma, o que não condiz com a legislação vigente.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1250 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [304]: etica_profissional... Alternativas: A ['a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional.', B - 'o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB.', C - 'só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação dos representantes da OAB.', D - 'a prisão preventiva é aquela que está circunscrita n...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional, o que não é correto. A intervenção da OAB se dá em situações específicas, principalmente quando há prisão do advogado, mas não se limita a essa circunstância. A alternativa C, por outro lado, está correta ao afirmar que somente a prisão determinada pelo juiz permite a participação dos representantes da OAB. Isso se baseia no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que prevê a presença da OAB em casos de prisão de advogados, mas ressalta que essa participação é vinculada à ordem judicial. Portanto, a resposta correta é a alternativa C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1251 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [305]: etica_profissional... Alternativas: A - ['próprio Conselho Seccional, impedido o presidente.', B - 'Conselho Federal da OAB.', C - 'Conselho Federal da OAB, quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem para o julgamento.', D - 'Conselho Seccional que for escolhido pelo Conselho Federal da OAB, por maioria absoluta.

Justificativa IA

A alternativa B, que indica que o julgamento deve ser feito pelo Conselho Federal da OAB, está incorreta. De acordo com o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), o julgamento de processos disciplinares pode ser realizado pelo Conselho Federal apenas em situações específicas, como quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem. Portanto, a alternativa C é a correta, pois reflete essa condição específica prevista na legislação. Assim, a resposta escolhida está errada e a alternativa correta é a C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1252 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [306]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu arbítrio.', B - 'o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal fora da sede do escritório do advogado.', C - 'na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da advocacia.', D - 'a inscrição principal está subordinada ao domicílio...

Justificativa IA

A alternativa D está correta porque a inscrição principal do advogado está, de fato, subordinada ao domicílio profissional do advogado, conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994). O domicílio profissional é o local onde o advogado exerce sua atividade, e a inscrição principal deve ser feita na seccional da OAB correspondente a esse domicílio. As demais alternativas não refletem corretamente as disposições legais sobre a inscrição dos advogados. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1253 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [307]: etica_profissional... Alternativas: ['o início do contrato de prestação de serviços.', 'a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado.', 'a data da revogação do mandato.', 'o dia do primeiro ato extrajudicial.

Justificativa IA

A questão aborda o momento em que se considera a relação entre advogado e cliente, especialmente no que tange à prestação de serviços jurídicos. A alternativa C, que menciona 'a data da revogação do mandato', não é o momento que define a relação de prestação de serviços, mas sim um ato que pode ocorrer após o início dessa relação. Por outro lado, a alternativa B, que menciona 'a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado', é o momento em que se concretiza o resultado do trabalho do advogado, refletindo a efetividade da prestação de serviços. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois é o momento que efetivamente representa o resultado da atuação do advogado em favor do cliente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1254 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [308]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento.', B - 'não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa própria.', C - 'em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso.', D - 'poderá ocorrer, nessa situação, mediante autorização especial.

Justificativa IA

A alternativa B está correta, pois, de acordo com o Código de Ética Profissional, a atuação em causa própria é considerada uma situação de incompatibilidade, mesmo que a pessoa esteja agindo em seu próprio interesse. Isso se deve ao fato de que a ética profissional exige que o advogado mantenha uma postura de imparcialidade e evite conflitos de interesse. As demais alternativas não refletem corretamente a norma ética que rege a atuação do advogado em situações que envolvem interesses pessoais.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1255 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [309]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é situação peculiar que permite o exercício da advocacia mesmo contra entidade vinculada.', B - 'a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo da Universidade com a União Federal.', C - 'o docente em cursos de Direito não pode exercer a advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade.', D - 'enquanto durar o exercício...

Justificativa IA

A alternativa A afirma que é uma situação peculiar que permite o exercício da advocacia mesmo contra entidade vinculada, o que não está correto. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, há impedimentos para o exercício da advocacia em situações onde há vínculo com a entidade, como no caso de um docente que leciona em uma universidade pública vinculada à União Federal. A alternativa B corretamente identifica que a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo da Universidade com a União Federal. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, pois reflete a incompatibilidade do exercício da advocacia em razão do vínculo existente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1256 · Etica Profissional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [310]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a situação é permitida, diante do possível vício alegado pelo advogado.', B - 'se caracteriza a hipótese de postulação com má-fé contra literal disposição de lei.', C - 'mesmo sendo a lei eivada de vício, não seria possível presumir boa-fé.', D - 'ao pleitear contra expressa disposição de lei no caso referido, presume-se a má-fé.

Justificativa IA

A alternativa A afirma que a situação é permitida diante do possível vício alegado pelo advogado, o que não está correto. No direito brasileiro, a postulação contrária a uma disposição legal expressa, mesmo que se alegue um vício, não é permitida e caracteriza má-fé. A alternativa B é a correta, pois ela afirma que se caracteriza a hipótese de postulação com má-fé contra literal disposição de lei, o que está em conformidade com os princípios éticos e legais que regem a atuação do advogado. A má-fé é presumida quando se atua contra a lei, independentemente de alegações de vício, pois a boa-fé não pode ser presumida em situações que contrariam expressamente a legislação vigente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1257 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [311]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['lei federal ordinária.', B - 'emenda constitucional.', C - 'lei complementar.', D -'status supralegal.

Justificativa IA

A questão parece se referir ao tipo de norma que pode ser utilizada para regulamentar certos aspectos da Constituição. A alternativa B, que indica 'emenda constitucional', está incorreta porque emendas constitucionais são utilizadas para modificar o texto da Constituição, e não para regulamentar normas infraconstitucionais. A alternativa C, 'lei complementar', é a resposta correta, pois as leis complementares são aquelas que complementam a Constituição e têm um papel importante na regulamentação de dispositivos constitucionais. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, e não B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1258 · Direito Constitucional

2026-03-31 19:13

Questão / Texto

Questão [312]: direito_constitucional... Alternativas: A -['são direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos.', B - 'são previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).', C - 'formam, junt...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque os direitos humanos são considerados um conjunto indivisível de direitos fundamentais, que inclui tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos sociais, econômicos e culturais. Não há uma hierarquia entre esses direitos, pois todos são essenciais para a dignidade humana e a realização plena do indivíduo. As demais alternativas apresentam informações que não são precisas ou que não refletem corretamente a natureza dos direitos humanos. A alternativa A é incorreta ao afirmar que os direitos de segunda geração não são juridicamente exigíveis, pois muitos deles são garantidos por legislações e tratados internacionais. A alternativa B é parcialmente correta, mas não abrange a totalidade dos direitos humanos, e a alternativa D, embora mencione direitos importantes, não representa a totalidade dos direitos humanos de forma adequada. Portanto, a resposta escolhida está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: GPT-5.4 Nano | Dataset: Renato-Q-Fechadas_v4.xlsx | Gerado em 31/03/2026 18:02

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	% Corretas	% Incorretas
66	18	54.5%	45.5%

Distribuição por Tipo de Questão

Tipo de Questão	Qtd	%
Etica Profissional	19	28.8%
Direito Constitucional	9	13.6%
Direito Tributario	6	9.1%
Direito Penal	6	9.1%
Direito Processual Penal	4	6.1%
Direito Empresarial	4	6.1%
Direito Processual Do Trabalho	3	4.5%
Direito Processual Civil	3	4.5%
Direito Do Trabalho	3	4.5%
Direito Civil	3	4.5%
Direito Do Consumidor	2	3.0%
Direito Da Criaça E Do Adolescente	2	3.0%
Direito Internacional	1	1.5%
Direito Ambiental	1	1.5%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição

METEOR	36.9%	Correspondência semântica e sinônimos das justificativas
LLM-Judge (Amostra)	92.0%	Fidedignidade factual avaliada por Inteligência Artificial
% Respostas Corretas	54.5%	36 questões acertadas
% Respostas Incorretas	45.5%	30 questões com gabarito diferente do modelo

Detalhamento das Análises

#1359 · Direito Civil 2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [213]: direito_civil... Alternativas: A -['não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de resultado, sendo, ainda, autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo.', B- 'não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, por ser o contrato nulo, tendo em vista que Reinaldo não é parte contratante.', C- 'está obrigado a ef...

Justificativa IA

Não é possível afirmar a correção da alternativa A sem o enunciado completo, mas, pelas próprias alternativas, há um ponto jurídico decisivo: a alternativa A afirma que (i) a obrigação assumida é de resultado e (ii) por isso o devedor não está obrigado a pagar a Danilo, além de (iii) autorizar Sandro a obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo. Em contratos típicos de prestação de serviços (obrigação de meio), a regra é que o devedor não garante um resultado específico; ainda assim, havendo inadimplemento/descumprimento do dever de agir conforme a diligência esperada, subsiste a responsabilidade por perdas e danos. Nessa lógica, a alternativa que melhor compatibiliza a natureza da obrigação (meio) com a consequência jurídica (possibilidade de perdas e danos) é a C: “está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de meio, restando a Sandro o direito de cobrar perdas e danos diretamente de Reinaldo.” Já a alternativa D também fala em obrigação de meio, mas conclui que seria incabível a cobrança de perdas e danos de Reinaldo, o que contraria a disciplina geral da responsabilidade civil por inadimplemento (art. 389 do CC), que admite perdas e danos quando houver descumprimento obrigacional. A alternativa B está baseada em nulidade do contrato por Reinaldo não ser parte contratante, o que, em regra, não impede automaticamente a obrigação do devedor perante o credor indicado na relação obrigacional (depende do caso concreto e da estrutura do vínculo). Além disso, a alternativa B nega o pagamento a Danilo por nulidade, o que não se harmoniza com a alternativa C, que preserva a obrigação e desloca a discussão para perdas e danos. Portanto, entre as opções fornecidas, a única que corretamente combina (a) obrigação de meio e (b) cabimento de perdas e danos em caso de inadimplemento é a alternativa C. Assim, o gabarito oficial (A) está incorreto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1360 · Direito Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [215]: direito_civil... Alternativas: A - ['Eles não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia.', B - 'No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge.', C - 'A obrigação alimentar possu...

Justificativa IA

A alternativa A está correta. No direito civil brasileiro, os alimentos têm dupla finalidade: (i) assegurar a subsistência do alimentando (necessidades básicas) e (ii) preservar, na medida do possível, a condição social e o padrão de vida compatível com a realidade do alimentante e com a dignidade da pessoa humana. Por isso, a afirmação de que os alimentos não servem apenas para garantir o mínimo existencial, mas também para manter a condição social de quem os pleiteia, está alinhada com a compreensão doutrinária e jurisprudencial do caráter material e existencial da obrigação alimentar. As demais alternativas estão incorretas, por motivos jurídicos: - B: está errada porque, no regime do Código Civil, a culpa na separação não é critério atual e determinante para restringir o direito a alimentos entre cônjuges; além disso, a disciplina contemporânea dos alimentos entre ex-cônjuges/ex-companheiros não se baseia em “culpa” como regra geral de exclusão, exigindo-se análise de necessidade e possibilidade, conforme o art. 1.694 e seguintes. - C: está errada porque, embora a obrigação alimentar seja em regra irrenunciável e tenha natureza personalíssima (intransmissível), a afirmação de que “não poder ser restituída ou compensável” é imprecisa/absolutista. Em situações específicas, pode haver compensação/ajuste e discussão sobre repetição/compensação conforme o caso concreto (por exemplo, em hipóteses de pagamento indevido, acordo, decisão judicial e seus efeitos), não sendo correto afirmar uma impossibilidade absoluta de restituição/compensação. - D: está errada porque, em regra, a maioridade extingue o poder familiar (salvo hipóteses excepcionais, como incapacidade do filho). A possibilidade de filhos maiores pedirem alimentos decorre do dever de prestar alimentos com base na necessidade e na possibilidade (art. 1.694), e não da “continuação do poder familiar” como fundamento geral.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1361 · Direito Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [216]: direito_civil... Alternativas: A - ['alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha.', B - 'alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha.', C - 'facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor.', D - 'facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.

Justificativa IA

A questão trata da classificação das obrigações quanto à prestação: obrigações alternativas e facultativas. 1) Obrigações alternativas: há pluralidade de prestações, mas a obrigação se extingue com o cumprimento de apenas uma delas. Em regra, as prestações são “conciliáveis” (isto é, compatíveis entre si no sentido de que qualquer uma pode ser escolhida para satisfazer a obrigação), e existe “divisibilidade quanto à escolha”, pois a escolha recai sobre qual prestação será entregue. 2) Obrigações facultativas: há uma prestação principal devida, e uma prestação substitutiva apenas como faculdade de substituição. Aqui, a prestação substitutiva não integra o conteúdo normal da obrigação; ela só pode ser utilizada se houver exercício da faculdade. Por isso, não se fala em “divisibilidade quanto à escolha” entre prestações como nas alternativas; a faculdade é restrita ao titular do direito de substituir. 3) Analisando as alternativas: - A afirma que “alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha”, o que contraria a lógica das obrigações alternativas (há possibilidade de escolha entre prestações, logo não é indivisível). - B afirma que “alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha”, o que corresponde ao entendimento de que, nas alternativas, há compatibilidade entre as prestações para fins de escolha e a obrigação se resolve com uma delas. - C e D tratam de “facultativas” e ainda condicionam a escolha ao credor. Em obrigações facultativas, a faculdade de substituir, em regra, pertence ao devedor (salvo disposição em contrário), não ao credor. Assim, C e D estão incorretas quanto ao ponto do titular da faculdade. Conclusão: a alternativa correta é a B, pois descreve corretamente a natureza das obrigações alternativas. Logo, o gabarito oficial (A) está incorreto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1362 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [222]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato a fim de praticar atos reputados urgentes. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir o instrumento de mandato no prazo improrrogável de quinze dias.', B - 'O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes, que será substi...

Justificativa IA

A alternativa B está correta. No CPC, a sucessão processual ocorre, entre outras hipóteses, com a morte de qualquer das partes (art. 110). Nessa situação, a parte será substituída pelo espólio ou pelos sucessores, e o processo é suspenso até a regularização da substituição (regra geral de suspensão prevista no CPC para o evento morte e necessidade de habilitação/substituição). Além disso, o CPC admite a prática de atos urgentes para evitar dano (a própria lógica do sistema processual é preservar a utilidade do processo e impedir perecimento do direito), razão pela qual a afirmação de que são “defesa a prática de atos processuais, salvo atos urgentes a fim de evitar dano irreparável” está em consonância com o regime de suspensão e com a tutela de urgência. As demais alternativas não correspondem ao regime legal: - A: o CPC permite atuação do advogado sem mandato em hipóteses específicas, mas a redação dada (caução e prazo improrrogável de 15 dias para exibir o instrumento) não reflete corretamente o tratamento legal. - C: a renúncia do mandato pelo advogado não se condiciona a “assistir nos dez dias subsequentes” como regra geral nesses termos; o CPC prevê dever de comunicação e manutenção da atuação para evitar prejuízo, mas a formulação apresentada não é a correta. - D: a disciplina do endereço para intimações e a consequência de sua omissão não se dá exatamente como descrito (limite até a fase de saneamento e restrição quanto ao nome nas intimações), havendo regras próprias de regularização e efeitos da falta de indicação.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1363 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [223]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['A inspeção judicial poderá ser realizada em qualquer fase do processo a fim de esclarecer fato que interesse à decisão da causa, mas o juiz somente poderá agir a requerimento da parte.', B - 'A inspeção judicial de coisa será realizada quando não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, não s...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. O CPC/2015 disciplina a inspeção judicial (arts. 481 a 484). Em regra, a inspeção judicial pode ser realizada pelo juiz para esclarecer fato relevante à decisão. Durante a inspeção direta, o juiz pode ser assistido por um ou mais peritos (art. 482, caput), e as partes podem acompanhar o ato, prestar esclarecimentos e fazer observações que considerem pertinentes (art. 482, parágrafo único). As demais alternativas estão incorretas: - A: erra ao afirmar que o juiz somente poderá agir a requerimento da parte. O CPC permite que a inspeção judicial seja determinada pelo juiz de ofício, não estando condicionada exclusivamente a requerimento (art. 481). - B: erra ao restringir indevidamente a inspeção, pois o CPC admite inspeção de pessoas quando necessária ao esclarecimento do fato (não há vedação absoluta como a alternativa sugere). - D: erra ao limitar a inspeção à fase probatória do processo cognitivo. A inspeção judicial pode ocorrer em qualquer fase do processo, e o auto circunstanciado tem valor probatório, mas não se restringe apenas à fase probatória (art. 481 e art. 484). Portanto, a resposta escolhida (C) corresponde ao comando legal aplicável.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1364 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [225]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['justificação.', B - 'sequestro.', C -'arresto.', D - 'produção antecipada de provas.

Justificativa IA

A questão apresentada está incompleta: não há enunciado nem a pergunta que relacione as alternativas (A: “justificação.”, B: “sequestro.”, C: “arresto.”, D: “produção antecipada de provas.”) ao instituto correto. Sem o enunciado, não é possível verificar com segurança qual alternativa corresponde ao comando da questão. Dito isso, a marcação do “gabarito oficial” como C (“arresto”) não pode ser confirmada com os dados fornecidos. Em questões de processo civil, quando a pergunta envolve medida/ato voltado à obtenção de prova antes do momento processual ordinário, a alternativa correta costuma ser “produção antecipada de provas” (D), e não “arresto” (que é medida cautelar patrimonial para assegurar futura execução, não meio de produção de prova). Assim, considerando a natureza típica dos institutos listados e a ausência do enunciado, a única alternativa que claramente se relaciona a uma finalidade probatória prévia é a D. Portanto, a resposta escolhida (C) não pode ser considerada correta com os elementos fornecidos, e a alternativa mais compatível com o provável objeto da questão é D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1365 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [227]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['ação direta de inconstitucionalidade.', B - 'mandado de injunção.', C - 'arguição de descumprimento de preceito fundamental.', D - 'mandado de segurança coletivo.

Justificativa IA

A questão não trouxe o enunciado, mas, considerando que o gabarito oficial indicado foi a alternativa C (arguição de descumprimento de preceito fundamental), verifica-se que essa é a via constitucional adequada quando se busca afastar descumprimento de preceito fundamental decorrente de ato do Poder Público, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição Federal. A ADI (alternativa A) é voltada à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal/estadual em controle concentrado, não sendo, em regra, a via típica para descumprimento de preceito fundamental por ato concreto ou omissão específica. O mandado de injunção (alternativa B) é cabível para suprir omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania (art. 5º, LXXI, CF), não se confundindo com a finalidade da ADPF. O mandado de segurança coletivo (alternativa D) protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, por impetração por partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação (art. 5º, LXX, CF), não sendo instrumento de controle concentrado de preceitos fundamentais. Assim, a alternativa C é a correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1366 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [228]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante a emissão de parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Congresso Nacional.', B - 'sustar contratos administrativos em que seja identificado superfaturamento ou ilegalidade e promover a respectiva ação visando ao re...

Justificativa IA

A questão trata das competências do Tribunal de Contas da União (TCU), previstas na Constituição Federal (art. 71). A alternativa D descreve exatamente uma das atribuições constitucionais do TCU: fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios. As demais alternativas não correspondem, de forma fiel, ao rol constitucional do art. 71: - A refere-se à apreciação das contas do Presidente da República, mas com redação que não corresponde ao mecanismo constitucional correto (o art. 71, I, prevê apreciação das contas com emissão de parecer prévio, que só deixa de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Congresso Nacional; embora haja semelhança, a questão está focada no conjunto de competências do TCU e a alternativa D é a que reproduz diretamente a atribuição típica de fiscalização de recursos repassados por convênios). - B e C tratam de medidas sancionatórias/ações de ressarcimento e multa com eficácia de título executivo judicial, mas tais descrições não são apresentadas de modo compatível com a redação constitucional específica do art. 71 (incisos II, VIII e IX, conforme o caso), além de misturarem institutos e efeitos de forma que não caracteriza a competência tal como cobrada. Assim, a alternativa D é a que corresponde integralmente à competência constitucional do TCU, razão pela qual o gabarito oficial está correto.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1367 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [229]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.', B - 'os atos de improbidade administrativa importarão a cassação de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pr...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta. Ela afirma que funções de confiança e cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Embora isso corresponda ao núcleo do art. 37, V, da Constituição (cargos em comissão e funções de confiança destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento), a redação da alternativa está formulada de modo absoluto ("apenas"), o que pode induzir a erro ao desconsiderar a exigência constitucional de que tais atribuições sejam, de fato, as de direção, chefia e assessoramento, mas a questão (pelo padrão típico de concursos) costuma cobrar a regra expressa e completa sobre o direito de greve do servidor público. A alternativa D está correta. O art. 37, VII, da Constituição assegura o direito de greve ao servidor público civil, nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Assim, a redação da alternativa D reproduz fielmente o comando constitucional: (i) assegura o direito de greve ao servidor público civil; (ii) condiciona o exercício aos termos e limites definidos em lei complementar. As alternativas B e C também não são a melhor resposta: - B está incorreta porque, embora a Constituição trate das sanções por improbidade administrativa (art. 37, § 4º), a alternativa menciona "cassação de direitos políticos" e "perda da função pública" como consequências, mas a formulação não é a mais adequada para a cobrança constitucional típica, além de misturar a ideia de "na forma e gradação previstas em lei" com a enumeração sem a precisão exigida. - C está incorreta porque a Constituição veda a vinculação ou equiparação remuneratória (art. 37, XIII), admitindo apenas hipóteses específicas (como irredutibilidade e outras exceções constitucionais), não sendo correto afirmar, de forma geral, que se admite equiparação salarial entre carreiras públicas. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, por estar em conformidade direta com o art. 37, VII, da Constituição Federal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1368 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [230]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista.', B - 'as formas de participação do usuário na administração pública. C - ', 'finanças públicas.', D - 'contratação por tempo determinado na administração pública.

Justificativa IA

A questão, pelo enunciado fornecido, não está completa (não há o texto do enunciado que indique o que exatamente deve ser identificado). Ainda assim, pelas alternativas apresentadas, observa-se que a opção C (“finanças públicas.”) é um tema constitucionalmente previsto, mas não corresponde de forma inequívoca ao que normalmente é cobrado quando se trata de “estatuto jurídico” de entidades da Administração Indireta. No âmbito do Direito Constitucional brasileiro, a expressão “estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista” é diretamente associada ao art. 173, §1º, da Constituição Federal (regime jurídico próprio, com observância de princípios e regras específicas, inclusive quanto a licitação e contratação, e sujeição ao regime jurídico das empresas privadas em certos aspectos, sem prejuízo das normas constitucionais aplicáveis). Assim, a alternativa A é a que melhor se ajusta ao conteúdo constitucional típico cobrado. Já a alternativa B (“formas de participação do usuário na administração pública”) remete a dispositivos constitucionais sobre participação social e controle social, mas não é a formulação mais diretamente ligada a um “estatuto jurídico” específico de empresas públicas e sociedades de economia mista. A alternativa D (“contratação por tempo determinado na administração pública”) é tema constitucional ligado ao art. 37, IX, mas não tem relação com “estatuto jurídico” de empresas públicas e sociedades de economia mista. Portanto, considerando a correspondência mais direta com o conteúdo constitucional característico, a resposta correta deve ser a alternativa A, e não C. A opção C (“finanças públicas”) é tema constitucional (notadamente arts. 163 a 169), porém não é a que melhor atende ao recorte temático sugerido pelas demais alternativas, especialmente pela presença de “estatuto jurídico” em A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1369 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [231]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['Instituição ou majoração de impostos.', B - 'Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes.', C - 'Normas gerais de licitações e contratos administrativos. D - ', 'Partidos políticos e direito eleitoral.

Justificativa IA

A questão, pelo enunciado implícito nas alternativas, trata de hipóteses de iniciativa/competência legislativa (ou matéria reservada) no âmbito constitucional, e as opções listam temas típicos de matérias que dependem de lei específica e/ou de procedimento constitucional próprio. Analisando as alternativas: - A) “Instituição ou majoração de impostos.”: em regra, a Constituição exige lei para instituir/majorar tributos, mas isso não corresponde à hipótese constitucional específica indicada pelas demais alternativas. - C) “Normas gerais de licitações e contratos administrativos.”: trata de competência legislativa para normas gerais (art. 22, XXVII, CF), mas não é a hipótese que se conecta diretamente ao regime excepcional de abertura de crédito. - D) “Partidos políticos e direito eleitoral.”: também é matéria constitucionalmente relevante, mas não se relaciona ao instituto orçamentário excepcional. - B) “Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes.”: essa é a hipótese constitucional clássica de crédito extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória (ou por via excepcional prevista na CF), justamente para atender despesas imprevisíveis e urgentes, dispensando o procedimento ordinário de autorização legislativa prévia. Portanto, a alternativa que corresponde corretamente ao comando constitucional típico é a B. Logo, o gabarito oficial (D) está incorreto, pois D não descreve a hipótese constitucional de crédito extraordinário para despesas imprevisíveis e urgentes.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1370 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [233]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['compatível com a Constituição da República, desde que a Constituição do Estado-membro não reserve à Chefia do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.', B - 'constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do Governador do Estado ao projeto de lei...

Justificativa IA

A alternativa D está correta. Em regra, leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos (administração direta e autárquica) inserem-se no campo de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, por força do princípio da separação de poderes e da disciplina constitucional sobre iniciativa privativa para matérias que impliquem aumento de despesa com pessoal. No âmbito estadual, aplica-se a lógica do art. 61, § 1º, da Constituição Federal (por simetria), que reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que tratem de aumento de remuneração de servidores públicos. Assim, projeto de lei de iniciativa parlamentar que verse sobre aumento de remuneração de servidores da administração direta e autárquica estadual padece de vício de iniciativa, por violar a reserva constitucional. Por isso, a alternativa D, ao afirmar que tais leis são de iniciativa privativa do Governador do Estado, corresponde ao entendimento constitucional consolidado. As demais alternativas não se sustentam: - A condiciona a constitucionalidade a uma suposta reserva na Constituição estadual, mas a reserva de iniciativa decorre diretamente da Constituição Federal por simetria, não podendo ser afastada por redação estadual. - B é incorreta porque a sanção do Governador não convalida vício de iniciativa. A sanção não sana a inconstitucionalidade decorrente de usurpação de competência legislativa reservada. - C é incorreta porque, embora Deputados possam apresentar projetos em geral, não podem iniciar matéria cuja iniciativa seja privativa do Executivo; além disso, a sanção não é o critério para afastar a violação à separação de poderes quando há reserva de iniciativa.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1371 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [236]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['STF, no primeiro caso, e pelo TRF, no segundo caso. B - ', 'TRF em ambos os casos.', C - 'STF, no primeiro caso, e pelo STJ, no segundo caso.', D - 'TRF, no primeiro caso, e pelo STF, no segundo caso.

Justificativa IA

Não é possível verificar a correção do gabarito (C) porque a questão não foi fornecida com o enunciado nem com os fatos/contornos que determinariam a competência (por exemplo: se trata de controle concentrado, mandado de segurança, habeas data, ação civil pública, conflito federativo, matéria eleitoral, competência originária, etc.). As alternativas A, C e D variam apenas entre STF/TRF/STJ, mas sem o enunciado não há como identificar qual órgão é competente em cada “caso” mencionado. Dito isso, para que a resposta escolhida (C) pudesse ser confirmada como correta, seria necessário saber: (i) quais são exatamente os dois casos do enunciado; (ii) qual o tipo de ação/controle; (iii) qual o ente/autoridade coatora; (iv) se há competência originária do STF (CF, art. 102) ou do STJ (CF, art. 105) ou se a matéria é de competência da Justiça Federal de 2º grau (TRF) por regra de competência recursal. Sem essas informações, não é possível sustentar juridicamente que C seja a alternativa correta. Assim, não posso validar o gabarito oficial. A única forma de indicar uma alternativa “100% correta” seria com o enunciado completo; como ele não foi apresentado, qualquer escolha seria arbitrária. Portanto, considero o gabarito oficial incorreto por ausência de dados essenciais para aferição e indico a alternativa B como a mais compatível com a lógica geral de competência recursal em hipóteses típicas envolvendo TRF em ambos os casos, mas ressalto que essa conclusão depende do enunciado para ser confirmada.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1372 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [237]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Hedging ou hedge.', B - 'Contrato estimatório.', C - 'Venda com reserva de domínio.', D - 'Preempção.

Justificativa IA

A alternativa A (“Hedging ou hedge”) está correta. No contexto do direito empresarial, “hedge” é a operação de proteção/mitigação de riscos (tipicamente riscos de variação de preços, câmbio, juros etc.) por meio de instrumentos contratuais/financeiros, com o objetivo de reduzir a exposição do empresário a oscilações do mercado. As demais alternativas não correspondem ao instituto descrito/esperado nesse tipo de questão: - B (“Contrato estimatório”) é instituto distinto, previsto no direito civil/empresarial (consiste em entrega de bem para venda, com estimativa e possibilidade de devolução, conforme a disciplina legal). - C (“Venda com reserva de domínio”) é modalidade de venda em que o vendedor mantém a propriedade até o pagamento integral do preço, também instituto diverso. - D (“Preempção”) é direito de preferência do vendedor/credor em certas condições, igualmente não se confunde com hedge. Assim, a resposta escolhida (A) é a correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1373 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [238]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['que os diretores possuem de convocar os acionistas para deliberar sobre determinado assunto ou vários assuntos que devem constar de uma pauta previamente escolhida.', B - 'de fiscalizar os gastos da sociedade e se ela está cumprindo o que está disposto no estatuto social.', C - 'que os administradores têm para com o mercado de informar...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque descreve um dever jurídico típico dos administradores no âmbito das companhias: o dever de informar o mercado. Em termos legais (Lei das S.A., especialmente o regime de deveres de administradores e as normas de divulgação/ato societário e de informações relevantes), os administradores devem assegurar a divulgação de informações que possam influenciar a cotação dos valores mobiliários (ações, debêntures e outros). Assim, a redação da alternativa C corresponde ao dever de informar/atualizar o mercado sobre operações relevantes. As demais alternativas não correspondem ao dever indicado na questão: - A trata de convocação e pauta de deliberações, que é atribuição ligada ao funcionamento/convocação de assembleias, não ao dever de informar o mercado. - B refere-se a fiscalização dos gastos e do cumprimento do estatuto, o que se aproxima de funções de órgãos fiscalizadores (como conselho fiscal/auditoria) e não do dever de informar ao mercado. - D descreve o dever de diligência e a responsabilidade pessoal por violação, que é dever de administrar com diligência e lealdade, mas não é o dever específico de informar o mercado. Portanto, a resposta escolhida (C) é a correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1374 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [239]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['revogável por iniciativa do administrador judicial.', B - 'ineficaz em relação à massa falida.', C - 'nula de pleno direito.', D - 'anulável por iniciativa do administrador judicial.

Justificativa IA

Não é possível verificar com segurança a correção da alternativa escolhida (B) porque a questão está incompleta: não há o enunciado nem a descrição do ato/negócio jurídico a que as alternativas se referem (por exemplo, se é ato praticado pelo falido antes da falência, se é negócio a título gratuito, se é pagamento preferencial, se é ato do administrador judicial, etc.). Entretanto, considerando o padrão típico dessas questões em direito falimentar (Lei 11.101/2005), quando se trata de vícios de atos praticados pelo falido em hipóteses legalmente previstas, a consequência jurídica mais comum é a nulidade de pleno direito (art. 129 e seguintes, conforme o caso), e não mera ineficácia ou anulabilidade. Assim, entre as opções dadas, a alternativa que melhor corresponde à consequência jurídica típica de atos atingidos por nulidade é a letra C (“nula de pleno direito.”). Logo, a resposta oficial B (“ineficaz em relação à massa falida.”) não pode ser considerada 100% correta sem o enunciado, e, pelo critério jurídico mais compatível com o tema, a alternativa correta seria C. Para uma validação definitiva, seria indispensável o enunciado completo indicando qual ato específico está sendo analisado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1375 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [240]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Como o sócio majoritário possui a maioria do capital social, ele não poderá ser expulso em razão da vontade dos demais sócios, ainda que haja justo motivo para tal expulsão.', B - 'A deliberação para exclusão do sócio majoritário não remisso deve ocorrer por assembleia convocada especificamente para tal fim, sendo a deliberação comunicad...

Justificativa IA

A alternativa D está correta. No regime da exclusão de sócio por justa causa (especialmente nas sociedades limitadas, conforme o art. 1.085 do Código Civil), a “justa causa” corresponde à violação ou descumprimento das obrigações sociais, ou a atos que tornem incompatível a permanência do sócio na sociedade. Além disso, a exclusão não implica perda automática do valor patrimonial da participação: o sócio excluído tem direito ao reembolso/levantamento do valor de suas quotas, apurado conforme as regras contratuais e legais aplicáveis (em regra, com apuração de haveres), preservando-se o conteúdo econômico de sua participação. As demais alternativas não correspondem ao regime legal: - A é incorreta porque a existência de “justo motivo” pode autorizar a exclusão, não havendo regra geral de imunidade do sócio majoritário. - B é incorreta porque não há previsão legal de que a deliberação de exclusão deva ser comunicada e que o sócio deva “deixar a sociedade” em 48 horas, nem que a alteração contratual possa ser feita após esse prazo como regra. - C é incorreta porque, embora o controle judicial possa se concentrar em aspectos de legalidade (quórum, convocação, observância do procedimento), não se pode afirmar que o juiz “somente” verificará aspectos formais e jamais poderá examinar o mérito/justa causa, sobretudo para aferir a existência e adequação da justa causa e a regularidade do ato.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1376 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [243]: etica_profissional... Alternativas: A - ['os honorários devidos no processo judicial se resumem aos sucumbenciais, vedado o desconto de quaisquer outros valores a esse título.', B - 'os honorários advocatícios, que gozam de autonomia, quer sucumbenciais, quer contratuais, devem ser cobrados em via própria diretamente ao cliente.', C - 'é possível o pagamento de honorários advoca...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. Em regra, os honorários advocatícios contratuais (devidos por ajuste entre advogado e cliente) possuem natureza autônoma em relação aos honorários sucumbenciais. Assim, é juridicamente possível que os honorários contratuais sejam executados/cobrados no mesmo processo em que houve condenação, inclusive com expedição de precatório, desde que observados os requisitos formais do contrato (notadamente a exigência de contrato escrito para viabilizar a cobrança nos próprios autos, conforme a disciplina ética e processual aplicável à execução dos honorários contratuais). As demais alternativas estão incorretas: - A: restringe indevidamente os honorários apenas aos sucumbenciais e afirma ser vedado qualquer desconto de outros valores. Isso contraria a autonomia dos honorários contratuais e a possibilidade de cobrança/compensação conforme o caso e a forma legal/contratual. - B: afirma que honorários (sucumbenciais e contratuais) devem ser cobrados em via própria diretamente ao cliente. Embora os honorários contratuais sejam devidos pelo cliente, a assertiva é absoluta e ignora a possibilidade de cobrança nos próprios autos em hipóteses admitidas (como na alternativa C). Além disso, honorários sucumbenciais têm regime próprio (devidos pela parte vencida), não sendo “diretamente ao cliente” em via própria como regra geral. - D: permite desconto do valor da condenação tanto para contrato escrito quanto verbal. A assertiva é incompatível com a exigência de forma (contrato escrito) para a cobrança/pretensão nos próprios autos nos termos admitidos, além de contrariar a disciplina que impede a compensação/desconto indiscriminado sem observância dos requisitos legais/éticos.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1377 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [244]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado é suspeito para prestar depoimento no caso em tela.', B - 'a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional.', C - 'o depoimento do advogado, no caso, é facultativo.', D -'somente poderia prestar depoimento após a intervenção de todas as partes no processo.

Justificativa IA

A questão trata da possibilidade de o advogado prestar depoimento/ser ouvido em juízo no caso concreto, sob a ótica da ética profissional (Estatuto da Advocacia e Código de Ética/disciplinar). A alternativa B (“a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional.”) está incorreta porque condiciona a possibilidade a um critério que não é o fundamento ético-jurídico central. A vedação/limitação ao depoimento do advogado não se resolve apenas pela inexistência de atuação efetiva; o ponto determinante é a relação profissional com o cliente e, sobretudo, a proteção do sigilo profissional e a preservação da independência e da função da advocacia. A alternativa A (“o advogado é suspeito para prestar depoimento”) também não é correta: não existe, como regra ética, presunção de suspeição automática do advogado para depor. A avaliação deve observar as regras processuais e, principalmente, os limites éticos (sigilo e deveres profissionais). A alternativa D (“somente poderia prestar depoimento após a intervenção de todas as partes no processo”) não corresponde ao regime ético aplicável; trata de momento processual, mas a questão é de ética profissional, e não há fundamento para essa condição temporal como requisito ético. A alternativa C (“o depoimento do advogado, no caso, é facultativo.”) é a correta. Em termos ético-profissionais, o advogado não está obrigado a depor quando isso implicar violação de deveres profissionais, especialmente o sigilo. Assim, o depoimento, quando relacionado ao exercício profissional e às informações obtidas em razão da profissão, é tratado como faculdade, e não como imposição automática. Portanto, a resposta escolhida (B) está errada e a alternativa correta é a letra C.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1378 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [245]: etica_profissional... Alternativas: A - ['O ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo Magistrado e servidores públicos.', B - 'A Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo ocorrer ato do magistrado impondo restrições ao advogado.', C - 'O princípio da eficiência sobrepõe-se aos in...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta. Ela afirma que o ato normativo do magistrado “colide frontalmente” com o direito dos advogados de serem atendidos “a qualquer momento” pelo Magistrado e servidores. No plano ético e institucional, não existe direito absoluto a atendimento “a qualquer momento”, pois o funcionamento do Judiciário pode ser disciplinado por normas internas (expediente, plantões, escalas, rotinas de atendimento, tramitação processual e organização administrativa). Assim, a mera existência de ato normativo do magistrado não implica, por si só, violação frontal e automática ao direito de atendimento, especialmente quando houver regramento razoável e compatível com a organização do serviço. A alternativa B é a correta. Ela afirma que a Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo haver ato do magistrado impondo restrições ao advogado. Em termos ético-profissionais, o magistrado pode, no âmbito de sua competência e da organização do serviço, estabelecer regras de funcionamento e de conduta/atuação que impactem o modo de acesso e atendimento, desde que respeitados os direitos fundamentais da advocacia e as garantias legais (como acesso aos autos e prerrogativas), sem arbitrariedade. A ideia central é que há autonomia administrativa e possibilidade de regulamentação, o que afasta a leitura absoluta e genérica da alternativa A. As alternativas C e D também não são adequadas: - C erra ao sugerir que o princípio da eficiência “se sobrepõe” automaticamente aos interesses das partes e dos advogados, pois não há hierarquia automática que autorize restringir prerrogativas sem ponderação e sem respeito às garantias legais. - D erra ao afirmar que metas de produção justificam restrição de direitos de acesso aos autos e aos agentes públicos. Metas de produtividade não podem, por si, servir de fundamento para restringir prerrogativas essenciais da advocacia e o acesso aos autos, sob pena de violação das garantias legais e constitucionais. Portanto, a resposta escolhida (A) está incorreta; a alternativa correta é B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1379 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [246]: etica_profissional... Alternativas: ['cancelamento da sua inscrição.', 'exercício limitado da advocacia.', 'suspensão do exercício da atividade advocatícia.', 'anotação de impedimento.

Justificativa IA

Não é possível verificar a correção da alternativa escolhida (B) porque a questão está incompleta: não foi fornecido o enunciado nem o contexto (por exemplo, qual infração/medida disciplinar está sendo perguntada). As alternativas listadas parecem corresponder a sanções disciplinares previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/1994) e/ou no Código de Ética/Regulamento, mas sem o enunciado não dá para identificar qual hipótese legal está em jogo. Dito isso, a alternativa B (“exercício limitado da advocacia”) não é, em regra, uma sanção disciplinar típica e autônoma prevista no rol legal clássico do art. 35 da Lei 8.906/1994. As sanções disciplinares usualmente previstas são: advertência, censura, suspensão e exclusão (além de multa, conforme o caso). Já a alternativa C (“suspensão do exercício da atividade advocatícia”) corresponde diretamente a uma sanção disciplinar expressamente prevista no art. 35 da Lei 8.906/1994. Assim, assumindo que a questão pretende identificar a sanção disciplinar adequada (e considerando o padrão legal), a resposta correta tende a ser a letra C. Para confirmar com 100% de certeza, é indispensável o enunciado completo.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1380 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [247]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se trata de publicidade moderada.', B - 'o boletim de notícias é meio adequado de publicidade quando o público-alvo são clientes do escritório.', C - 'a distribuição indiscriminada, se for gratuita, é permitida.', D -'é admissível a distribuição do boletim mediante pagamento de anuidade.

Justificativa IA

A questão trata de publicidade na advocacia (ética profissional). Pelas regras do Estatuto da Advocacia e da disciplina do Código de Ética/Provimentos do CFOAB, a publicidade deve ser informativa, moderada e voltada a esclarecer o público sobre serviços, sendo vedada a mercantilização, a captação indevida de clientela e a distribuição indiscriminada com finalidade promocional. Analisando as alternativas: - B afirma que o boletim de notícias é “meio adequado” quando o público-alvo são clientes do escritório. Embora a comunicação com clientes possa ser admitida, a alternativa está formulada de modo amplo (“meio adequado”) sem explicitar o requisito central de moderação e caráter informativo, além de não afastar a possibilidade de captação indevida caso haja distribuição/marketing além do estritamente informativo. - C diz que “a distribuição indiscriminada, se for gratuita, é permitida”. Isso está incorreto: gratuidade não torna lícita a distribuição indiscriminada. O que é vedado é a captação indevida e a publicidade imoderada/mercantil, independentemente de ser gratuita. - D afirma ser admissível a distribuição mediante pagamento de anuidade. Também incorreto: cobrança/condicionamento não é critério ético para tornar lícita a publicidade; o foco é a natureza informativa e a moderação, além da vedação à mercantilização. - A afirma “se trata de publicidade moderada.” Essa é a formulação compatível com o núcleo das normas éticas: a publicidade deve ser moderada e informativa. Portanto, a resposta escolhida (B) não é a mais correta porque não atende de forma suficiente ao critério determinante de moderação e caráter informativo, enquanto a alternativa A expressa diretamente o requisito ético central. Assim, a alternativa correta é A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1381 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [248]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prática é correta, em função de a investigação atingir o advogado.', B - 'a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta.', C -'a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada.', D -'houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado.

Justificativa IA

A questão versa sobre a apreensão/investigação envolvendo advogado e a proteção do sigilo profissional e da inviolabilidade do escritório. No âmbito ético-profissional, a atuação investigativa deve respeitar garantias específicas da advocacia (sigilo profissional, inviolabilidade do escritório e limites proporcionais/necessários da medida). A alternativa D afirma que houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado. Isso está alinhado ao entendimento de que medidas invasivas devem ser delimitadas ao necessário para a apuração, não sendo legítima a apreensão indiscriminada de toda a documentação do cliente/da clientela, pois tal conduta viola a proteção do sigilo e a tutela especial conferida à atividade advocatícia. As alternativas incorretas: (i) A é inadequada porque não se admite que a prática seja “correta” apenas pelo fato de a investigação atingir o advogado; a existência de investigação não autoriza, por si só, violação de garantias como sigilo e inviolabilidade. (ii) B erra ao afirmar que a inviolabilidade do escritório é absoluta; embora seja forte e protegida, não é “absoluta” em sentido irrestrito, devendo observar limites legais e controle de proporcionalidade. (iii) C erra ao dizer que a proteção ao escritório “não se inclui” na hipótese; justamente por envolver advogado e documentos de clientela, a proteção incide. Portanto, a resposta correta é D, pois identifica o vício ético-jurídico do excesso/apreensão indiscriminada, incompatível com a tutela do sigilo e com a inviolabilidade do escritório no contexto da atuação investigativa.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1382 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [249]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prestação de contas é um dos deveres do advogado.', B - 'enquanto o cliente não apresentar postulação judicial, a prestação de contas é inexigível.', C - 'o advogado, exercendo mandato, não necessita prestar contas.', D - 'essa questão é dirimida pelo juiz da causa em que ocorreu a condenação.

Justificativa IA

A alternativa A está correta. No regime ético e disciplinar da advocacia, a prestação de contas ao cliente é dever inerente ao exercício do mandato, especialmente quando o advogado administra valores, recebe quantias ou pratica atos que demandem transparência patrimonial. Isso decorre das normas do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética/Regulamento aplicável, que impõem ao advogado o dever de informar e prestar contas de forma adequada, permitindo ao cliente verificar a regularidade da atuação e a destinação de valores. As demais alternativas estão incorretas: - B: está errada porque a exigibilidade da prestação de contas não fica condicionada à existência de postulação judicial. O dever de prestar contas decorre do próprio exercício do mandato e da administração/gestão de interesses e, quando houver, de valores do cliente, independentemente de haver ou não ação judicial em curso. - C: está errada porque o advogado, exercendo mandato, não está dispensado de prestar contas; ao contrário, a prestação de contas é justamente um dever do advogado. - D: está errada porque a questão não é “dirimida pelo juiz da causa em que ocorreu a condenação” como regra ética geral. A prestação de contas é matéria que pode ser discutida em via própria (inclusive judicial), mas não se trata de atribuição automática ao juiz da causa específica como solução ética/disciplinar.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1383 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [250]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte.', B - 'está perfeitamente caracterizado o abandono da causa.', C - 'os atos referidos se esgotam no processo judicial.', D - 'a inércia das partes não pode atingir os advogados, como no enunciado.

Justificativa IA

A alternativa B está correta porque, no contexto de ética profissional da advocacia, a inércia injustificada e a falta de atuação diligente podem caracterizar abandono da causa (ou, ao menos, conduta incompatível com os deveres profissionais), especialmente quando houver ausência de providências efetivas e persistência no descumprimento do dever de acompanhamento do processo. As demais alternativas estão incorretas: - A (“o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte”) é errada porque a demora, quando decorre de inércia do advogado, pode ensejar responsabilização disciplinar; não se trata de mera demora processual atribuível ao Judiciário. - C (“os atos referidos se esgotam no processo judicial”) é inadequada porque a atuação ética do advogado não se limita ao processo judicial em si; deveres de diligência e comunicação podem envolver condutas correlatas e não se “esgotam” apenas no âmbito formal do processo. - D (“a inércia das partes não pode atingir os advogados, como no enunciado”) é incorreta porque, embora o comportamento do cliente possa influenciar o andamento, o advogado tem dever próprio de diligência e não pode se eximir de responsabilidade disciplinar por alegada inércia do cliente quando houver descumprimento de seus deveres profissionais. Assim, a resposta escolhida (B) corresponde ao enquadramento ético adequado: está caracterizado o abandono da causa.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1384 · Direito Disciplinar Da Oab Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [251]: etica_profissional... Alternativas: A - ['caracteriza infração disciplinar.', B - 'constitui mera irregularidade.', C - 'viola o sigilo profissional.', D - 'gera a exclusão da OAB.

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque, no contexto de ética profissional e responsabilidade disciplinar perante a OAB, a conduta descrita na questão (ainda que não esteja integralmente reproduzida aqui) é enquadrada como infração disciplinar. Em regra, quando o fato configura violação a deveres profissionais (como deveres de conduta, lealdade, urbanidade, sigilo, etc., conforme o caso), a consequência jurídica é a caracterização como infração disciplinar, sujeitando o advogado a apuração e sanções previstas no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética/Regulamento da OAB. As alternativas B e C estão incorretas porque: (i) “mera irregularidade” não corresponde ao enquadramento típico quando há violação de dever ético-profissional relevante; e (ii) “viola o sigilo profissional” seria correta apenas se a conduta específica fosse efetivamente o descumprimento do dever de sigilo, o que não é indicado pela formulação da questão (e, portanto, não pode ser presumido). A alternativa D está incorreta porque “gera a exclusão da OAB” é consequência extrema e não decorre automaticamente de qualquer infração disciplinar; a exclusão depende de tipificação e gravidade específicas, além de decisão no processo disciplinar.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1385 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [252]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se admite a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima.', B - 'não pode ocorrer a instauração, de ofício, do processo disciplinar.', C - 'há necessidade de identificação do representante.', D - 'é instaurado exclusivamente por representação do interessado.

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque, em regra, a instauração de procedimento/processo disciplinar no âmbito profissional exige a identificação do representante/denunciante (ou, ao menos, a possibilidade de individualização do sujeito que formula a notícia de infração), de modo a assegurar: (i) a regularidade do impulso procedimental; (ii) o contraditório e a ampla defesa do investigado; e (iii) a responsabilização por eventual denunciação/alegação temerária, quando aplicável. As demais alternativas estão incorretas: - A: admite denúncia anônima como suficiente para instaurar processo disciplinar. Em termos éticos e procedimentais, a denúncia anônima pode até ensejar apuração preliminar/investigação para verificação de indícios, mas não se confunde com a instauração regular do processo disciplinar sem a identificação necessária/sem a formalização adequada do impulso. - B: afirma que não pode ocorrer instauração de ofício. Isso contraria a possibilidade de atuação ex officio da autoridade competente quando houver notícia de irregularidade e elementos mínimos de plausibilidade, inclusive por dever de apuração. - D: restringe a instauração exclusivamente à representação do interessado. Isso é inadequado, pois a apuração disciplinar pode decorrer de outras fontes legítimas (p. ex., comunicação por órgãos, fiscalização, conhecimento pela autoridade competente), não apenas por representação do interessado.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1386 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [253]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao pudor, haja vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação penal é pública incondicionada.', B - 'nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais, que atingem bens jurídicos personalíssimos da vítima, só são persequíveis mediante queixa-crime.', C - 'de...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. Em crimes sexuais contra a dignidade sexual, a regra quanto à persecução penal, após a reforma legislativa (Lei 12.015/2009), é que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima (ou de seu representante legal, quando cabível). Assim, se a vítima não representa dentro do prazo legal, falta condição de procedibilidade para o início/continuidade da ação penal. Nessa hipótese, o Ministério Público deve requerer o arquivamento do inquérito (ou a extinção do processo, conforme o estágio), por ausência de condição de procedibilidade. Por que as demais estão erradas: - A: incorreta porque, embora alguns crimes sexuais possam ser considerados hediondos, isso não torna automaticamente a ação penal pública incondicionada. A natureza hedionda não altera, por si só, o regime de ação penal previsto para os crimes sexuais, que permanece condicionado à representação. - B: incorreta porque não se trata de queixa-crime. Crimes sexuais, em regra, não são perseguidos exclusivamente por queixa-crime; a via adequada é a ação penal pública condicionada à representação. - D: incorreta porque a alegação de que a alteração do Código Penal passou a admitir homem como vítima de estupro não resolve o ponto central do enunciado (condição de procedibilidade). Além disso, mesmo admitindo-se a possibilidade de vítima do sexo masculino, o regime de ação penal continua sendo, em regra, pública condicionada à representação, não incondicionada.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1387 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [254]: direito_penal... Alternativas: A - ['praticou crime de falsificação de documento público.', B -'praticou crime de falsidade ideológica.', C - 'praticou crime de falsa identidade.', D - 'não praticou crime algum.

Justificativa IA

Não é possível verificar a correção do gabarito apenas com as alternativas, porque a questão não informa o fato/conduta imputada ao agente (o enunciado está ausente). Sem saber o que o candidato fez (ex.: se houve falsificação de documento público, inserção de declaração falsa em documento, uso de identidade diversa, etc.), não há como concluir se houve falsificação de documento público, falsidade ideológica, falsa identidade ou ausência de crime. Dito isso, a alternativa D ("não praticou crime algum") só seria correta se o fato narrado não configurasse qualquer tipo penal. Como o tipo de questão é "direito_penal" e as demais alternativas são crimes típicos ligados a documentos/identidade, é altamente improvável que a conduta descrita (que não foi fornecida) não configure nenhum crime. Assim, para fins de correção, é necessário o enunciado completo. A resposta modelo foi indicada como A ("praticou crime de falsificação de documento público") porque, em questões desse tema, a hipótese mais comum quando se fala em documento público é a falsificação (art. 297 do CP), ao passo que falsidade ideológica (art. 299) exige conteúdo ideologicamente falso em documento, e falsa identidade (art. 307) exige atribuição de identidade falsa perante autoridade ou em circunstâncias específicas. Contudo, ressalto que esta escolha é provisória e não pode ser confirmada sem o enunciado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1388 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [256]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcus não se concretizou.', B - 'nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcus.', C - 'deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve.', D - 'nada poderá f...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque, em regra, quando a conduta envolve lesões corporais de natureza leve (art. 129, § 9º, do CP), a apuração deve observar o procedimento previsto para as infrações de menor potencial ofensivo, com lavratura de Termo Circunstanciado (T.C.) pela autoridade policial, nos termos da Lei 9.099/1995. As alternativas A, B e D estão incorretas por motivos jurídicos: - A: não se determina “instaurar inquérito policial” como regra automática apenas porque o crime de roubo foi tentado; além disso, a tentativa não gera, por si só, dever de instauração de inquérito em detrimento do procedimento cabível. A questão, ao tratar de lesões corporais leves, direciona ao rito da Lei 9.099/1995 (T.C.), não ao inquérito como consequência necessária. - B: desistência voluntária (art. 15 do CP) pode excluir a tipicidade do resultado pretendido no âmbito da tentativa, mas não impede, por si só, a apuração do fato típico eventualmente ocorrido (por exemplo, lesões). Ainda assim, a consequência processual correta para lesões leves é o Termo Circunstanciado, não a afirmação de que “nada poderá fazer”. - D: arrependimento posterior (art. 16 do CP) não impede a punição; apenas pode reduzir a pena. Logo, não é correto dizer que “nada poderá fazer”. Assim, a resposta correta é a letra C.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1389 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [257]: direito_penal... Alternativas: A - ['coautor do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', B - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', C - 'coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante.', D - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio...

Justificativa IA

Não é possível, com o enunciado fornecido, identificar os fatos (quem praticou o quê, se houve concurso de pessoas e qual a participação de cada agente). Contudo, a alternativa correta deve ser determinada pela regra geral do concurso de pessoas quanto às circunstâncias/agravantes. No homicídio qualificado/agravado por ter sido praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”, do CP), trata-se de circunstância de caráter pessoal (ligada à relação entre o agente e a vítima). Em concurso de pessoas, a regra do art. 30 do CP é: “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Assim, a agravante só se comunica ao partícipe/coautor se ele tiver conhecimento da condição pessoal que a fundamenta (ou se a circunstância for elementar do tipo). Considerando o padrão típico dessas questões (em que a condição de ascendente da vítima é inerente à vítima e, portanto, é circunstância pessoal), a consequência jurídica correta para o agente que não é o autor direto, mas participa do delito, é responder como partícipe pelo homicídio agravado pela circunstância relativa à vítima/à relação familiar, desde que presente o requisito de conhecimento (o que, em questões objetivas, normalmente é assumido pelo enunciado). Logo, a alternativa que expressa “partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente” é a correta. A alternativa D (partícipe do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante) contraria o art. 30 do CP, pois, em regra, a agravante por ascendente não é automaticamente afastada do partícipe quando ele concorre com conhecimento da condição pessoal da vítima. Portanto, a resposta escolhida (D) está incorreta; a alternativa correta é a B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1390 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [258]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá ser responsabilizado pelo crime de dano simples, somente.', B - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, somente.', C - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado.', D - 'não será responsabilizado penalmente.

Justificativa IA

Não é possível confirmar a correção da alternativa D sem o enunciado fático (conduta, resultado, circunstâncias e eventual nexo com dano). Contudo, pelas alternativas oferecidas, a questão trata de responsabilização por crime de dano (simples ou qualificado) e, em especial, da relação entre responsabilidade penal e obrigação de reparar o dano. A alternativa D ("não será responsabilizado penalmente") é incompatível com o próprio conjunto de respostas, que pressupõe a incidência do crime de dano (simples ou qualificado). Além disso, mesmo quando há discussão sobre a modalidade do dano, a obrigação de reparar o dano é matéria de natureza civil/efeito patrimonial que pode coexistir com a condenação penal. Entre as opções, a única que contempla expressamente a possibilidade de condenação penal pelo dano qualificado sem afastar a reparação é a alternativa C: "deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado." Assim, a resposta escolhida (D) está incorreta porque exclui a responsabilização penal, enquanto a alternativa correta deve reconhecer a tipicidade penal (dano qualificado) e a manutenção do dever de reparar o dano. Portanto, a alternativa C é a que melhor corresponde ao regime jurídico aplicável (condenação penal pelo dano qualificado e preservação do dever de reparação).

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1391 · Direito Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [260]: direito_penal... Alternativas: A - ['pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva (positiva, por via de uma ação) ou omissiva (negativa, por via de uma abstenção).', B - 'é crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.', C -'exige, na sua configuração, que o autor provoque lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar sofrimento físico com o em...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque descreve uma característica típica de diversos crimes em que o tipo penal pode ser realizado tanto por ação (conduta comissiva) quanto por omissão (conduta omissiva), desde que o agente tenha o dever jurídico de agir e o resultado seja imputável por omissão imprópria (art. 13, §2º, do Código Penal). Assim, a conduta pode ocorrer por meio de uma ação positiva ou por uma abstenção relevante, conforme a estrutura do tipo e a posição de garantidor do agente. As demais alternativas estão incorretas: (i) B afirma que o crime seria inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, o que não é uma característica geral e automática de qualquer crime; tais atributos dependem do tipo específico e da disciplina constitucional/legislativa aplicável, não podendo ser afirmados de modo genérico. (ii) C exige, de forma específica, que o autor provoque lesões corporais e sofrimento físico com emprego de violência, o que não corresponde a um requisito universal de "configuração" de um crime (depende do tipo penal concreto). (iii) D afirma que, se reconhecida, não implicará aumento de pena quando cometida por agente público, o que também não é regra geral; a incidência de aumento de pena por circunstâncias/qualificadoras envolvendo agente público depende do tipo penal e da previsão legal específica.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1392 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [261]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['A prisão em flagrante delito somente poderá ser realizada dentro do período de vinte e quatro horas, contadas do momento em que se inicia a execução do crime.', B - 'A prisão temporária poderá ser decretada a qualquer tempo, desde que se mostre imprescindível para a produção da prova.', C - 'A prisão preventiva poderá ser decretada...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. A prisão preventiva pode ser decretada durante o inquérito policial, pois o art. 311 do CPP permite a decretação da prisão preventiva “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal”, desde que presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e observados os pressupostos do art. 312 do CPP. As demais alternativas estão incorretas: - A: incorreta. A prisão em flagrante não se limita a “somente” poder ser realizada dentro de 24 horas. O flagrante decorre da situação de flagrância prevista no art. 302 do CPP (v.g., está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após etc.), e não de um prazo fixo de 24 horas contado do início da execução do crime. - B: incorreta. A prisão temporária não pode ser decretada “a qualquer tempo” de forma irrestrita. Ela é cabível nas hipóteses e prazos previstos na Lei 7.960/1989, com necessidade de fundamentação e demonstração de imprescindibilidade para a investigação, além de estar vinculada às situações legais (e não a qualquer momento sem limites). - D: incorreta. O descumprimento de medida protetiva da Lei 11.340/2006 pode, em tese, ensejar a decretação de medidas cautelares e até prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e observadas as condições legais. Não há proibição absoluta de decretação de prisão preventiva pelo simples fato de haver descumprimento de medida protetiva.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1393 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [262]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Como é causa de nulidade da sentença, a falta de fundamentação deve ser arguida inicialmente por meio de embargos de declaração, que, se não forem opostos, gerarão a preclusão da alegação, pois a nulidade decorrente da falta de fundamentação do decreto condenatório importa em nulidade relativa.', B - 'Como é causa de nulidade absol...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. No processo penal, a falta de fundamentação das decisões (incluindo a sentença condenatória) configura nulidade por violação ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF) e às regras do CPP sobre fundamentação. Trata-se de vício que atinge a própria validade do ato decisório, sendo reconhecido como nulidade absoluta. Por ser nulidade absoluta, não se submete à preclusão: (i) não há exigência de prévia arguição por embargos de declaração para que o Tribunal possa reconhecer o vício; (ii) também não depende de alegação específica em apelação para ser apreciada, podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal. Assim, a assertiva de que a falta de fundamentação pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal (sem necessidade de embargos de declaração ou de arguição em apelação) corresponde ao entendimento jurídico aplicável às nulidades absolutas decorrentes de ausência de fundamentação. As demais alternativas estão incorretas: - A erra ao tratar a falta de fundamentação como nulidade relativa e sujeita à preclusão se não houver embargos de declaração. - B erra ao afirmar que seria nulidade absoluta, mas que ainda assim precisaria ser sustentada na apelação para ser conhecida pelo Tribunal. - D erra ao confundir a ausência de apreciação de alegações irrelevantes com nulidade por falta de fundamentação; a questão central é a motivação do decisum, não a mera rejeição de argumentos.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1394 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [264]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['equivocadamente, pois a primeira sentença transitou em julgado para a acusação, de sorte que não poderia a segunda decisão trazer consequência mais gravosa para o réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa.', B - 'equivocadamente, pois, por ser praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o crime de roub...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque reflete a vedação à reformatio in pejus no processo penal. Em regra, se apenas a defesa recorre (recurso exclusivo da defesa), não pode o tribunal, ao julgar o recurso, agravar a situação do réu, nem impor consequência mais gravosa do que a já fixada na decisão anterior. A lógica é impedir que o réu seja desestimulado a recorrer. A alternativa A afirma que seria equivocada a segunda decisão trazer consequência mais gravosa ao réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa, o que está em consonância com o princípio da non reformatio in pejus. As alternativas B, C e D não tratam adequadamente do fundamento processual (vedação de agravamento por recurso exclusivo da defesa). B e C discutem regime inicial de cumprimento de pena com base no tipo penal e na pena atribuída, mas não enfrentam a questão central de reformatio in pejus. D também mistura reincidência e regime inicial, além de mencionar provimento do recurso, mas não é o argumento jurídico correto para afastar o agravamento decorrente de recurso exclusivo da defesa.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1395 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [265]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Caio, vereador de um determinado município, pratica um crime comum previsto na parte especial do Código Penal. Será, pois, julgado no Tribunal de Justiça do Estado onde exerce suas funções, uma vez que goza do foro por prerrogativa de função.', B - 'Tício, juiz estadual, pratica um crime eleitoral. Por ter foro por prerrogativa de fu...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. Mévio, na condição de governador do Distrito Federal, possui prerrogativa de foro por competência originária. Nos termos da Constituição Federal (art. 105, I, “a”), compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os governadores de Estado e do Distrito Federal nos crimes comuns e de responsabilidade. Assim, tratando-se de crime comum praticado pelo governador do Distrito Federal, o julgamento é do STJ. As demais alternativas estão incorretas: (i) A: vereador não tem foro por prerrogativa de função para crimes comuns; a competência para julgamento, em regra, é do primeiro grau (salvo hipóteses específicas não descritas). (ii) B: juiz estadual, em regra, não é julgado pelo Tribunal de Justiça por prerrogativa de função em crimes eleitorais; a competência para crimes eleitorais segue a Justiça Eleitoral (com regras próprias), e a alternativa não reflete corretamente o foro constitucional. (iii) D: prefeito não tem foro por prerrogativa de função para crimes comuns; além disso, a afirmação de que o entendimento do STF não se alteraria se fosse crime eleitoral não corresponde ao regime constitucional de competência da Justiça Eleitoral.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1396 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [268]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo o direito à redução da hora noturna.', B - 'Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias, mas não lhe assiste o direito ao pagamento de adicional noturno, já que não houve prestação de serviços entre as 22h de um dia e as 5...

Justificativa IA

A alternativa A está correta. No direito do trabalho brasileiro, a prestação de trabalho em horário noturno pode gerar dois efeitos distintos: (i) o pagamento do adicional noturno, e (ii) a incidência de regras específicas sobre a duração da hora noturna (redução ficta), conforme a legislação aplicável (CLT, art. 73, e normas correlatas). Além disso, havendo extrapolação da jornada legal/contratual, o empregado faz jus ao pagamento de horas extraordinárias (CLT, art. 7º, XVI, CF/88; e regras da CLT sobre jornada e adicional de horas extras). Assim, se o enunciado (ainda que não transcrito aqui) indica que Francisco laborou em período que caracteriza trabalho noturno e também houve prestação além da jornada, ele tem direito tanto às horas extraordinárias quanto ao adicional noturno, bem como à redução da hora noturna quando cabível. As alternativas incorretas: - B é incorreta porque nega o adicional noturno sob o argumento de ausência de labor entre 22h e 5h. Em regra, o adicional noturno é devido quando há prestação no período legalmente considerado noturno; se o caso concreto indica trabalho noturno, não se pode afastar o adicional apenas por essa premissa. - C é incorreta porque atribui a ausência de direitos ao fato de ser empregado doméstico. Empregado doméstico também pode ter direito a adicional noturno e a regras de jornada/hora noturna conforme a legislação específica (Lei Complementar/LC 150/2015), não sendo correto afirmar, de forma genérica, que não teria tais parcelas. - D é incorreta porque, embora mencione a redução da hora noturna, não contempla corretamente o conjunto de direitos (horas extras e adicional noturno) conforme a situação descrita na questão; além disso, a alternativa não afirma expressamente o direito às horas extraordinárias e ao adicional noturno nos termos adequados.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1397 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [269]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['o salário-maternidade tem natureza salarial.', B - 'as gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, das horas extraordinárias, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado.', C - 'o plano de saúde fornecido pelo empregador ao empregado, em razão de seu caráter contraprestativo, consiste em salário in natura.', ' D - a...

Justificativa IA

A alternativa D está correta. A participação nos lucros ou resultados (PLR), quando paga nos termos da legislação específica (especialmente a Lei 10.101/2000), não integra a remuneração do empregado para fins trabalhistas, não compondo a base de cálculo de outras parcelas salariais. Assim, a PLR habitualmente paga, desde que observados os requisitos legais (acordo/negociação e regras de pagamento), não integra a remuneração. As demais alternativas estão incorretas: - A: o salário-maternidade, em regra, não possui natureza salarial para fins de integração na remuneração do empregado, pois tem disciplina própria e finalidade protetiva, não se confundindo com salário contraprestativo. - B: as gorjetas não integram a base de cálculo do aviso prévio e de outras parcelas do modo descrito. Em geral, gorjetas têm disciplina própria (inclusive com previsão de repasse ao empregado) e não se equiparam automaticamente a salário para todas as bases indicadas. - C: plano de saúde fornecido pelo empregador, em razão de sua natureza assistencial e quando concedido como benefício, não é automaticamente considerado salário in natura; a caracterização como parcela salarial depende do enquadramento jurídico e das condições de concessão, não sendo correto afirmar, de forma absoluta, que sempre consiste em salário in natura. Portanto, a resposta oficial D é juridicamente adequada.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1398 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [272]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['integrar o aviso prévio ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que o aviso prévio é irrenunciável.', B - 'deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas rescisórias devidas, uma vez que o empregado renunciou livremente a esse direito, mas o aviso prévio continuará incidindo sobre as parcelas de natur...

Justificativa IA

A questão trata da incidência/integração do aviso prévio nas verbas rescisórias. Em regra, o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais e deve ser considerado no cálculo das verbas rescisórias devidas quando cabível (inclusive para reflexos em parcelas como férias proporcionais + 1/3, 13º proporcional e FGTS, conforme o caso). Além disso, o aviso prévio é direito irrenunciável do empregado, não podendo ser suprimido por renúncia do trabalhador para reduzir a base de cálculo das verbas rescisórias. Analisando as alternativas: - D: “pagar as verbas rescisórias, excluindo o valor equivalente ao dos dias remanescentes do aviso prévio.” Está incorreta porque contraria a natureza do aviso prévio como parcela devida na rescisão quando aplicável; não se pode excluir o valor correspondente aos dias remanescentes do aviso prévio, pois isso implicaria suprimir direito irrenunciável e reduzir indevidamente as verbas rescisórias. - B e C: ambas condicionam a dedução do aviso prévio em razão de “renúncia livre” do empregado e ainda distinguem a incidência sobre parcelas salariais/indenizatórias. Isso não procede: o aviso prévio não é renunciável pelo empregado para afastar o pagamento/integração nas verbas rescisórias, e a distinção proposta não autoriza dedução parcial por renúncia. - A: “integrar o aviso prévio ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que o aviso prévio é irrenunciável.” É a alternativa compatível com a regra de que o aviso prévio integra o contrato/tempo de serviço para fins rescisórios e não pode ser afastado por renúncia do empregado. Portanto, a resposta escolhida (D) está incorreta. A alternativa correta é a letra A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1399 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [277]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Seria obrigatória a intervenção do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei nesse processo.', B - 'O ajuizamento dessa ação civil pública visou à tutela de interesses ou direitos meramente individuais.', C - 'A sentença fará coisa julgada às partes entre as quais é dada (inter partes), não beneficiando nem prejudican...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta. No processo do trabalho, a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) como fiscal da lei não é “obrigatória” em toda e qualquer ação civil pública. A atuação do MPT é prevista conforme o caso concreto e a legislação aplicável, mas não se pode afirmar, de forma genérica e absoluta, que seria obrigatória como fiscal da lei em qualquer ação civil pública trabalhista. A alternativa B está incorreta. A ação civil pública, em regra, visa à tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 1º da Lei 7.347/1985). Não se trata de tutela de “meramente individuais”, pois o objeto típico da ACP não se limita a direitos estritamente individuais. A alternativa C está incorreta. Em ações coletivas (como a ação civil pública), a coisa julgada não se limita necessariamente ao efeito inter partes. Conforme o regime do processo coletivo (Lei 7.347/1985 e Código de Defesa do Consumidor, aplicável por integração), a coisa julgada pode produzir efeitos erga omnes ou ultra partes, a depender da natureza do direito tutelado (difuso/coletivo/individual homogêneo), podendo beneficiar ou prejudicar terceiros. A alternativa D está correta. A competência para julgamento da ação civil pública trabalhista é funcionalmente atribuída ao Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição sobre o local onde se situa a sede da empresa (regra de competência territorial/funcional no âmbito trabalhista para a apreciação da demanda coletiva, conforme a sistemática aplicada às ações coletivas no processo do trabalho). Assim, a competência indicada na alternativa D é a que melhor se ajusta ao critério de fixação adotado para esse tipo de demanda.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1400 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [278]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Cabe ao empregador apresentar todos os requerimentos de vale-transporte feitos pelos seus empregados, a fim de comprovar que Marcos não efetuou o seu próprio requerimento.', B - 'Cabe a Marcos demonstrar que satisfez os requisitos indispensáveis à obtenção do vale-transporte.', C - 'Cabe ao Juiz determinar de ofício que o emp...

Justificativa IA

A questão trata da distribuição do ônus da prova no processo do trabalho quanto ao direito ao vale-transporte. Em regra, conforme a lógica do ônus da prova (CPC, art. 373, e aplicação subsidiária no processo do trabalho), incumbe ao autor/empregado demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, se Marcos alega que faz jus ao vale-transporte e que preenche os requisitos legais para sua concessão, cabe a ele comprovar o atendimento aos pressupostos necessários. A alternativa B está correta ao afirmar que “Cabe a Marcos demonstrar que satisfez os requisitos indispensáveis à obtenção do vale-transporte.” Isso corresponde ao fato constitutivo do direito alegado pelo empregado. As alternativas A e C estão incorretas porque deslocam indevidamente o ônus para o empregador: não é ao empregador que cabe, como regra, provar que o empregado não fez requerimento, nem ao juiz determinar de ofício a produção de prova específica como regra absoluta. A alternativa D também está incorreta, pois não se pode presumir, de forma genérica, que não haja mais provas a produzir; a produção probatória depende do caso concreto e do ônus da prova, não de uma vedação automática.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1401 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [279]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista.', B - 'somente é fonte subsidiária para aplicação das normas na execução trabalhista caso não exista regramento sobre o assunto no Código de Processo Civil, que é a primeira fonte subsidiária da legislação processual do trabalho.', C - 'somente é fonte ...

Justificativa IA

A alternativa A está correta. No processo do trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a legislação trabalhista constituem o núcleo normativo próprio. Contudo, quando houver lacuna ou necessidade de integração, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil (CPC), conforme a regra de subsidiariedade prevista no art. 769 da CLT (e, em complemento, a lógica do art. 15 do CPC). Assim, o CPC (e, por extensão, as normas processuais comuns) funciona como fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista, desde que compatível com as normas e princípios do processo do trabalho. A alternativa B está incorreta porque restringe indevidamente a subsidiariedade do CPC apenas à hipótese de inexistência de regramento no CPC, quando o correto é que o CPC é a fonte subsidiária por excelência para suprir lacunas do processo do trabalho, desde que haja compatibilidade, não se tratando de uma ordem condicionada a “não existir regramento no CPC”. As alternativas C e D estão incorretas porque limitam a subsidiariedade apenas à execução de contribuições previdenciárias (C) ou também à execução sindical (D). A subsidiariedade do CPC/legislação processual comum é geral para o processo do trabalho, não apenas para esses tipos específicos de execução.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1402 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [280]: direito_tributario... Alternativas: A - ['uma modalidade de extinção dos créditos tributários e consiste na liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa.', B - 'a perda do direito de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo.', C - 'uma modalidade de exclusão dos créditos tributários com a liberação das penalidades aplicadas ao sujeito pass...

Justificativa IA

A questão descreve, em essência, uma hipótese de extinção do crédito tributário. No entanto, a alternativa A define “liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa”, o que corresponde à remissão (art. 172 do CTN), que é modalidade de extinção do crédito tributário, mas não é a descrição típica de “perda do direito de constituir o crédito tributário”. A alternativa B (“a perda do direito de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo”) corresponde ao instituto da decadência, previsto no art. 173 do CTN. A decadência é a perda do direito de lançar/constituir o crédito tributário em razão do decurso do prazo legal. Já a alternativa C descreve exclusão do crédito tributário com liberação de penalidades, o que se relaciona a hipóteses de exclusão (art. 175 do CTN), mas não corresponde ao enunciado de decadência/extinção por prazo. A alternativa D descreve compensação, que é forma de extinção do crédito tributário (art. 170 do CTN), mas não envolve “decurso do prazo” nem “perda do direito de constituir”. Portanto, considerando o núcleo conceitual de “perda do direito de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo”, a alternativa correta é a B (decadência). Logo, o gabarito oficial (A) está incorreto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1403 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [281]: direito_tributario... Alternativas: A - ['da multa e dos juros.', B - 'da multa e da correção monetária.', C - 'apenas dos juros.', D - 'apenas da multa.

Justificativa IA

Não é possível confirmar a correção da alternativa D sem o enunciado completo da questão (o trecho fornecido só mostra fragmentos das alternativas: “da multa e dos juros.”, “da multa e da correção monetária.”, “apenas dos juros.”, “apenas da multa.”). Contudo, pela lógica jurídico-tributária mais comum em questões de atualização de débitos fiscais, a atualização/encargos costuma envolver (i) multa e (ii) correção monetária (e, em muitos casos, juros), mas a alternativa que tipicamente aparece como resposta correta quando se pede a composição dos encargos sem mencionar juros é “da multa e da correção monetária”. Assim, a alternativa D (“apenas da multa”) está incorreta porque, em regra, a multa não é o único componente do crédito tributário constituído em atraso: há atualização monetária (correção) e, conforme o caso, juros. Logo, não se sustenta a ideia de que apenas a multa incide/compõe o valor devido. Entre as alternativas fornecidas, a que melhor corresponde ao entendimento usual de que o débito é composto por multa e correção monetária é a alternativa B (“da multa e da correção monetária.”).

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1404 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [282]: direito_tributario... Alternativas: A - ['medida provisória.', B - 'lei complementar.', C - 'emenda constitucional.', D - 'lei ordinária.

Justificativa IA

A questão, tal como fornecida, não informa o enunciado (o que está sendo perguntado). Assim, não é possível verificar com segurança qual alternativa é juridicamente correta para o caso concreto. Dito isso, a marcação do gabarito oficial como “B - lei complementar” é, em regra, incompatível com hipóteses comuns em Direito Tributário em que a resposta correta costuma ser “emenda constitucional” (por exemplo, quando a questão trata de alteração de imunidades/limitações constitucionais ao poder de tributar, criação/alteração de hipóteses constitucionais de competência, ou mudanças que dependem de modificação do texto constitucional). Sem o enunciado, não dá para demonstrar passo a passo a adequação da alternativa B ao comando específico. Para que eu valide corretamente, é indispensável o texto completo da questão (enunciado).

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1405 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [283]: direito_tributario... Alternativas: A - ['Imediatamente para ambos.', B - 'No exercício financeiro seguinte para ambos.', C - '90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o IE.', D - '90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE.

Justificativa IA

A questão trata da regra de anterioridade/noventena e do momento de produção de efeitos para IPI e IE. Em regra, o IPI se submete à anterioridade nonagesimal (90 dias) e à anterioridade anual (no exercício seguinte) conforme a disciplina constitucional aplicável, enquanto o IE (imposto de importação/exportação) tem tratamento diferenciado, podendo observar apenas a anterioridade anual (ou, conforme o caso, a regra específica de anterioridade aplicável a impostos regulatórios). Analisando as alternativas: - A e B não distinguem corretamente os tributos (IPI e IE) e não refletem a combinação exigida pela Constituição para o IPI (noventena) e para o IE (regra anual/sem noventena, conforme o regime constitucional). - C afirma: “90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o IE”. Isso é incompatível com a exigência de anterioridade para o IE, pois não é possível cobrar imediatamente (sem qualquer anterioridade) quando a Constituição impõe ao IE a observância de anterioridade anual (ou regra específica que impede a cobrança imediata). - D afirma: “90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE.” Essa alternativa é a que melhor compatibiliza o regime constitucional: para o IPI, exige-se o interstício de 90 dias (noventena) e, para o IE, a cobrança deve ocorrer no exercício financeiro seguinte, afastando a possibilidade de cobrança imediata. Portanto, a alternativa C está incorreta por permitir cobrança imediata do IE, o que viola a anterioridade aplicável. A alternativa correta é a D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1406 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [285]: direito_tributario... Alternativas: A - ['O tributo a ser recolhido será o ITCMD, de competência do Estado, e incidirá sobre a base de cálculo no valor de R$ 10.000,00.', B - 'O tributo a ser recolhido será o ITBI, sobre ambos os imóveis, cada qual para o município de localização do bem.', C -'O tributo a ser recolhido será o ITBI, de competência do Município, e incidirá sobre a...

Justificativa IA

A alternativa A está incorreta porque afirma que o tributo devido seria o ITCMD (competência estadual) e que incidiria sobre base de cálculo de R$ 10.000,00. Em regra, a partilha/divisão de bens em razão de divórcio (ou dissolução da sociedade conjugal) pode ensejar a incidência do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), de competência municipal, quando houver transmissão/transferência de direitos reais sobre imóveis, ainda que decorrente de partilha. A alternativa C é a correta porque indica que o tributo a ser recolhido é o ITBI, de competência do Município, e que incide sobre a base de cálculo de R$ 10.000,00. O ITBI é o imposto municipal aplicável às transmissões onerosas ou equiparadas de direitos reais sobre imóveis, inclusive em hipóteses em que a partilha implique efetiva transmissão do bem (ou de fração ideal) entre os ex-cônjuges. Já a alternativa D está incorreta porque, embora a comunhão total possa, em certas situações, reduzir a caracterização de transmissão patrimonial, não elimina automaticamente a incidência do ITBI quando houver atribuição de imóvel (ou direito real) a um dos ex-cônjuges em substituição ao patrimônio comum, caracterizando-se a hipótese tributável conforme a legislação municipal e a efetiva transferência do bem.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1407 · Direito Tributario

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [287]: direito_tributario... Alternativas: A - ['a União cobre Imposto de Renda sobre os juros das aplicações financeiras dos Estados e dos Municípios.', B - 'o Município cobre a taxa de licenciamento de obra da União.', C - 'o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do Município valorizado em decorrência de obra pública.', D - 'o Estado cobre tarifa de água consumida ...

Justificativa IA

A alternativa A está correta. No sistema tributário brasileiro (CF/88, arts. 145 a 162), a competência para instituir Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) é da União (art. 153, III). Além disso, os juros decorrentes de aplicações financeiras integram a base de incidência do IR, de modo que a União “cobre” (isto é, tributa) o IR sobre os juros das aplicações financeiras. As demais alternativas estão incorretas por violarem a repartição constitucional de competências: - B: taxa de licenciamento de obra é tributo cuja competência, em regra, pertence ao ente que exerce o poder de polícia relacionado ao licenciamento (tipicamente o Município, por ser o ente local responsável pelo licenciamento urbanístico). Logo, não cabe ao Município “cobrir” taxa de licenciamento de obra da União. - C: contribuição de melhoria é de competência comum/concorrente? Na verdade, a contribuição de melhoria é tributo de competência dos entes que realizam a obra pública que gera valorização do imóvel (CF/88, art. 145, III, e art. 81 do CTN). Se a obra é do Município, a contribuição de melhoria é instituída pelo Município; não faz sentido dizer que o Estado cobre contribuição de melhoria “em relação a bem do Município” valorizado por obra pública municipal. - D: tarifa de água não é tributo (em regra, trata-se de preço público/contraprestação por serviço, conforme a natureza da cobrança e o regime jurídico do prestador). Além disso, não há previsão de que o Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União como regra de competência tributária.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1408 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [290]: direito_do_consumidor... Alternativas: A -['90 (noventa) dias a contar da aquisição do produto.', B -'90 (noventa) dias a contar da entrega do produto.', C - '30 (trinta) dias a contar da entrega do produto.', D - '90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.

Justificativa IA

A questão trata dos prazos de garantia/ reclamação por vício do produto no Código de Defesa do Consumidor. Em regra, tratando-se de vício de produto durável, o CDC prevê prazo decadencial de 90 dias para reclamar, contado a partir da entrega efetiva do bem ao consumidor (art. 26, II, do CDC). Análise das alternativas: - A: “90 dias a contar da aquisição do produto.” Incorreto. O CDC não conta o prazo da “aquisição” em sentido amplo, mas da “entrega” do produto ao consumidor. - B: “90 dias a contar da entrega do produto.” Correto. É exatamente a regra do art. 26, II, do CDC para vício em produto durável. - C: “30 dias a contar da entrega do produto.” Incorreto. Esse prazo de 30 dias é para vício em produto não durável (art. 26, I, do CDC), não para o caso típico de produto durável. - D: “90 dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.” Incorreto. O CDC não adota, como regra geral, a contagem a partir da “evidenciação” do vício. A contagem é, em regra, da entrega do produto (decadência), ressalvadas hipóteses específicas de vício oculto em que se discute a ciência do defeito, mas a alternativa D, tal como posta, não corresponde ao critério legal geral do art. 26. Portanto, a resposta correta é a alternativa B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1409 · Direito Ambiental

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [291]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['Um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica com base em utilidade pública.', B- 'A licença ambiental de empreendimento de relevante e significativo impacto ambiental localizado em terreno recoberto de Mata Atlânti...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. O enunciado afirma que, para pequena propriedade ou posse rural, é possível obter licença ambiental para atividade agroflorestal sustentável com fundamento no interesse social. Isso se harmoniza com o regime jurídico da proteção da vegetação e com a lógica do licenciamento ambiental no Brasil: atividades de interesse social e de baixo impacto/compatíveis com a função ambiental da propriedade podem ser licenciadas, inclusive em pequenas propriedades, desde que observados os requisitos legais e técnicos (como plano/adequação da atividade, preservação de áreas de preservação permanente e reserva legal, quando aplicáveis, e cumprimento das normas do órgão ambiental). As demais alternativas estão incorretas: - A: a supressão de Mata Atlântica “com base em utilidade pública” não torna automaticamente possível a obtenção de licença ambiental para qualquer empreendimento; a Lei 11.428/2006 exige enquadramento estrito nas hipóteses legais e análise técnica/condicionantes, não havendo autorização genérica. - B: é incorreta porque não existe proibição absoluta “em hipótese alguma” de licenciamento para empreendimento de relevante/significativo impacto em Mata Atlântica; o que existe é exigência de licenciamento e de estudos/condicionantes mais rigorosos, além de regras específicas para o bioma. - D: é incorreta porque a autorização de supressão de vegetação com base na Lei 11.428/2006 não afasta a incidência do licenciamento ambiental previsto na Lei 6.938/81 e na regulamentação correlata; são instrumentos distintos e cumulativos, e a supressão não elimina a necessidade de licenciamento do empreendimento/atividade.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1410 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [292]: direito_do_consumidor... Alternativas: A - ['Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo.', B - 'Não há ação a ser proposta porque não houve dano.', C - 'Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face da concessionária que vendeu o veículo a Joaquim.', D - 'Propositura de ação de responsabilid...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque, em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto (defeito que causa dano ao consumidor), a ação deve ser proposta em face do fabricante (e, conforme o caso, também de outros responsáveis na cadeia, mas o núcleo da legitimidade passiva é o fabricante). A responsabilidade por fato do produto é objetiva e decorre do art. 12 do CDC, que atribui ao fabricante a obrigação de reparar os danos causados por defeitos do produto. A alternativa B está incorreta porque, havendo hipótese de fato do produto, presume-se a existência de dano indenizável (o enunciado típico desse tipo de questão envolve dano decorrente do defeito). Não se pode afastar a ação sob o argumento genérico de inexistência de dano. A alternativa C está incorreta porque a concessionária/vendedora, em regra, responde por vício do produto (art. 18 do CDC) e, em hipóteses específicas, pode ser responsabilizada por fato do produto quando houver equiparação legal (por exemplo, quando não for possível identificar o fabricante ou quando a responsabilidade recair sobre quem integra a cadeia de fornecimento nos termos do CDC). Contudo, a alternativa erra ao afirmar que a ação deve ser proposta apenas contra a concessionária. A alternativa D está incorreta porque, embora a responsabilidade possa ser solidária em determinadas situações, a questão distingue responsabilidade por vício (arts. 18 a 20 do CDC) e por fato do produto (art. 12 do CDC). Para fato do produto, a ação deve ter como foco o fabricante, e não se trata de uma regra geral de “vício do produto” com solidariedade automática nos termos como a alternativa descreve.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1411 · Direito Da Criaça E Do Adolescente

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [293]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 1 (um) ano, em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.', B - 'em se tratando de ato infracional com...

Justificativa IA

A alternativa B está correta. No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tratando-se de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade competente pode determinar medidas de caráter reparatório, como a restituição da coisa, o ressarcimento do dano ou a forma de compensação do prejuízo à vítima (art. 112, incisos e § correlatos, especialmente a previsão de medidas socioeducativas com conteúdo reparatório). As demais alternativas estão incorretas: - A: a prestação de serviços comunitários, embora envolva tarefas gratuitas de interesse geral, não se limita ao período de 1 ano; a duração é prevista no ECA em patamar superior (não é correto afirmar “não excedente a 1 (um) ano”). - C: a internação não pode exceder 3 anos (e não 5). A alternativa erra o limite máximo legal. - D: o direito de solicitar a presença dos pais ou responsável existe, mas a afirmação de que o adolescente “não poderá ser ouvido pessoalmente” contraria a garantia de oitiva/participação no procedimento. Além disso, a assistência pelos genitores não substitui as garantias de defesa e de oitiva do adolescente. Portanto, a resposta escolhida (B) corresponde ao comando legal aplicável ao caso de ato infracional com reflexos patrimoniais.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1412 · Direito Da Criaça E Do Adolescente

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [295]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo.', B - 'o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos, mesmo se estes forem identificados e estiverem em local...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. O procedimento de perda ou suspensão do poder familiar, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é regido pelo art. 155: “O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse”. Assim, a iniciativa é do Ministério Público ou de legitimado interessado (por exemplo, quem detenha a guarda, familiares, entidades, etc.), não sendo exigida iniciativa exclusiva do MP. As demais alternativas estão incorretas: - A: contraria a regra legal. A suspensão do poder familiar não pode ser decretada “independentemente da gravidade do motivo”. A medida exige fundamento jurídico e, em regra, demonstração de situação que justifique a intervenção judicial, com observância do contraditório e das hipóteses legais. - B: está errada porque, em regra, os pais devem ser ouvidos no procedimento, especialmente quando identificados e em local conhecido, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório. A dispensa de oitiva “mesmo se identificados e estiverem em local conhecido” não encontra amparo. - D: está incorreta. A Lei 12.010/2009 alterou dispositivos do ECA, mas o prazo máximo de 180 dias para conclusão do procedimento de perda ou suspensão do poder familiar não corresponde à regra aplicável tal como redigida na questão. O prazo mencionado não é o correto para esse procedimento.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1413 · Direito Internacional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [297]: direito_internacional... Alternativas: A - ['estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Mundial – BIRD, do Fundo Monetário Internacional - FMI e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT.', B -'inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Inter...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque descreve medidas centrais do pós-Segunda Guerra Mundial que efetivamente “estabeleceram as bases do sistema econômico e financeiro internacional”. Em especial: (i) o Banco Mundial (BIRD) foi criado para apoiar a reconstrução e o desenvolvimento econômico; (ii) o Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado para promover estabilidade monetária e cooperação financeira internacional; e (iii) o GATT (Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio) foi estabelecido para reduzir barreiras tarifárias e fomentar o comércio internacional. Esses três instrumentos são, de forma clássica, associados à arquitetura institucional econômica do sistema internacional do pós-guerra. As demais alternativas não correspondem ao conteúdo histórico-jurídico indicado: (i) a B erra ao afirmar que a Corte Internacional de Justiça teria sido “transferida” para a ONU e ao tratar a extinção da Liga das Nações como marco de “cooperação política” com essa finalidade; a CIJ já estava prevista no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e foi vinculada à ONU em 1945, mas a formulação da alternativa é imprecisa e não é o foco do enunciado; (ii) a C é parcialmente verdadeira quanto à criação do sistema de proteção de direitos humanos, mas a questão está voltada ao conjunto econômico-financeiro (BIRD/FMI/GATT), não ao regime de direitos humanos; (iii) a D descreve o Tribunal de Nuremberg, mas ele não foi “criado” como parte do sistema econômico e financeiro internacional, além de ser um tribunal ad hoc penal internacional, não um pilar econômico-financeiro.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1414 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [299]: etica_profissional... Alternativas: A - ['não há penalidade prevista, uma vez que se trata de questão circunscrita à Saúde Pública.', B - 'o advogado pode ser excluído dos quadros da OAB.', C -'a sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas.', D - 'no caso em tela, há sanção disciplinar aplicável.

Justificativa IA

Não é possível confirmar a correção da alternativa D sem o enunciado fático (conduta específica) que motivou a questão. As alternativas apresentadas tratam de hipóteses genéricas e, em especial, a alternativa A afirma que “não há penalidade prevista, uma vez que se trata de questão circunscrita à Saúde Pública”. Em matéria de ética profissional, a responsabilização disciplinar do advogado depende da existência de infração disciplinar tipificada no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética, vinculada ao exercício profissional (ou a deveres correlatos), e não de qualquer situação de saúde em si. Assim, se o caso concreto envolve apenas questão de saúde pública (por exemplo, uso/posse/conduta relacionada a saúde/doença, sem vínculo com infração disciplinar no exercício da advocacia), não há, em regra, sanção disciplinar automática apenas por se tratar de tema de saúde pública. Nessa hipótese, a alternativa A é a que melhor se ajusta ao critério jurídico: ausência de penalidade disciplinar por se tratar de matéria circunscrita à Saúde Pública. As demais alternativas: - B (exclusão dos quadros da OAB) é medida extrema e exige previsão legal e gravidade/adequação típica; não pode ser afirmada de forma genérica. - C (sanção disciplinar por eventual uso de drogas) também não pode ser tratada como regra automática e genérica; a responsabilização disciplinar exige enquadramento em infração disciplinar e nexo com deveres profissionais. - D (existência de sanção disciplinar aplicável) depende do fato concreto e de tipificação; como a questão não fornece o enunciado fático aqui, não é possível sustentar com segurança que haja sanção disciplinar “no caso em tela”. Diante da ausência do enunciado fático e considerando a formulação genérica das alternativas, a única que não pressupõe tipificação disciplinar específica é a alternativa A. Portanto, o gabarito oficial (D) não pode ser considerado correto com os elementos fornecidos.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1415 · Direito Processual Civil (Ética Profissional Da Advocacia)

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [301]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o acesso a processo sigiloso é possível aos advogados somente quando requeiram a prática de ato.', B -'o acesso dos advogados dos interessados a processos sigilosos romperia com a proteção que eles mereceriam.', C - 'o processo sigiloso é acessível a advogado portando instrumento de mandato.', D - 'mesmo sem urgência, a atuação do adv...

Justificativa IA

A alternativa C está correta. Em regra, o processo sigiloso (ou que tramita sob segredo de justiça) não é acessível ao público, mas o advogado constituído pela parte tem direito de acesso aos autos, desde que comprove a representação (instrumento de mandato) e respeite as restrições de sigilo. Análise das demais alternativas: - A é incorreta porque restringe indevidamente o acesso “somente quando requeiram a prática de ato”. O acesso do advogado aos autos sigilosos não depende de requerimento prévio para cada ato; decorre da representação e do direito de defesa/atuação profissional, observadas as regras de sigilo. - B é incorreta porque afirma que o acesso do advogado romperia a proteção do sigilo. O sigilo é preservado justamente pelo dever profissional de confidencialidade e pela limitação de acesso aos sujeitos legitimados (como o advogado constituído). - D é incorreta porque dispensa mandato (“mesmo sem urgência... sem mandato”), o que contraria a exigência de representação para acesso e atuação em nome da parte, especialmente em feitos sigilosos. Portanto, a resposta correta é a letra C.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1416 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [303]: etica_profissional... Alternativas: ['o estagiário não sofre sanções disciplinares.', 'o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso.', 'não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito de sanções disciplinares.', 'no caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado nem ao estagiário.

Justificativa IA

A questão trata de ética profissional na advocacia, especificamente sobre responsabilidade disciplinar envolvendo estagiário. Pelo regime ético aplicável (Estatuto da Advocacia e da OAB e Código de Ética e Disciplina), o estagiário atua sob supervisão e responsabilidade do advogado responsável. Assim, em caso de infração disciplinar atribuível à atuação do estagiário, as sanções disciplinares recaem sobre o advogado responsável (destinatário das consequências ético-disciplinares), e não sobre o estagiário como se ele fosse o único responsável. Análise das alternativas: - A: “o estagiário não sofre sanções disciplinares.” Incorreta, pois o estagiário pode sofrer consequências no âmbito de sua atividade (inclusive medidas disciplinares/administrativas no âmbito da OAB e da relação de estágio), além de que a questão não pode ser respondida com uma exclusão absoluta. - B: “o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso.” Correta, pois a atuação do estagiário é vinculada à supervisão do advogado, que responde eticamente pelo exercício profissional e pela condução do trabalho. - C: “não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito de sanções disciplinares.” Incorreta, pois há diferença relevante: o estagiário não exerce a profissão com autonomia plena e atua sob responsabilidade do advogado. - D: “no caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado nem ao estagiário.” Incorreta, pois havendo infração, pode haver responsabilização do advogado responsável e/ou consequências cabíveis. Conclusão: a alternativa correta é a B. Portanto, o gabarito oficial (B) está correto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): B

#1417 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [304]: etica_profissional... Alternativas: A ['a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional.', B - 'o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB.', C - 'só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação dos representantes da OAB.', D - 'a prisão preventiva é aquela que está circunscrita n...

Justificativa IA

A questão trata de regra ética/disciplinar relacionada à atuação da OAB em caso de prisão de advogado. A alternativa A afirma que “a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional”, o que não corresponde ao entendimento normativo: a intervenção da OAB não se limita à hipótese de prisão “originária” do exercício profissional, mas decorre da situação de constrangimento/privação de liberdade do advogado, independentemente da origem específica do ato, desde que haja necessidade de atuação institucional para resguardar prerrogativas. A alternativa B é a que melhor expressa a lógica jurídica: “o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB.” Em termos de prerrogativas e deveres institucionais, a prisão de advogado, por si, enseja a atuação/ciência da OAB para assegurar o exercício profissional e a proteção das prerrogativas. A alternativa C é incorreta porque restringe indevidamente a participação da OAB apenas à prisão determinada pelo juiz, quando a necessidade de intervenção pode ocorrer também em outras situações de privação de liberdade que afetem advogado. A alternativa D é incorreta porque afirma que “a prisão preventiva” é a que estaria circunscrita à atuação da OAB, o que reduz indevidamente o alcance: a atuação da OAB não se limita à modalidade preventiva. Portanto, a resposta escolhida (A) está incorreta; a alternativa correta é a B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1418 · Direito Administrativo Disciplinar Ou Etica Profissional Oab

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [305]: etica_profissional... Alternativas: A - ['próprio Conselho Seccional, impedido o presidente.', B - 'Conselho Federal da OAB.', C - 'Conselho Federal da OAB, quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem para o julgamento.', D - 'Conselho Seccional que for escolhido pelo Conselho Federal da OAB, por maioria absoluta.

Justificativa IA

A questão trata da competência para julgamento no âmbito disciplinar da OAB, especificamente quando há impedimento do Conselho Seccional de origem. 1) Regra geral: em matéria disciplinar, o julgamento ocorre no Conselho Seccional ao qual o advogado está vinculado (Conselho Seccional de origem). 2) Hipótese de impedimento: quando o Conselho Seccional de origem estiver impedido, a competência deve ser deslocada para o órgão competente previsto na regulamentação estatutária/disciplinar da OAB. 3) Análise das alternativas: - Alternativa B ("Conselho Federal da OAB") é genérica e não contempla a condição específica de impedimento qualificada (impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem). Assim, está incompleta e, portanto, não corresponde ao comando normativo. - Alternativa C ("Conselho Federal da OAB, quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem para o julgamento") descreve exatamente a hipótese de impedimento qualificado que autoriza a atuação do Conselho Federal. - Alternativa A ("próprio Conselho Seccional, impedido o presidente") não resolve o impedimento do órgão colegiado como um todo; impedimento do presidente não equivale ao impedimento de dois terços do Conselho Seccional para julgar. - Alternativa D ("Conselho Seccional que for escolhido pelo Conselho Federal da OAB, por maioria absoluta") não é a regra típica para o deslocamento de competência em razão de impedimento qualificado; a norma aplicável prevê o acionamento do Conselho Federal nas condições previstas, e não a escolha discricionária de outro Seccional. 4) Conclusão: a resposta escolhida (B) está incorreta por não indicar a condição legal específica. A alternativa correta é a C, pois é a que corresponde ao critério normativo de competência do Conselho Federal quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem para o julgamento.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1419 · Direito Administrativo Disciplinar Ética Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [306]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu arbítrio.', B - 'o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal fora da sede do escritório do advogado.', C - 'na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da advocacia.', D - 'a inscrição principal está subordinada ao domicílio...

Justificativa IA

A alternativa D está correta porque, conforme as regras da inscrição na OAB (especialmente o regramento sobre inscrição principal e domicílio profissional), a inscrição principal do advogado deve estar vinculada ao domicílio profissional, isto é, ao local em que o advogado exerce a atividade de forma predominante/principal. Assim, a inscrição principal não é livre ao arbítrio do advogado (como sugere a alternativa A), nem pode ser deslocada por mera autorização genérica do Conselho Federal para fora da sede do escritório (como sugere a alternativa B), pois a disciplina normativa exige correspondência com o domicílio profissional. Também não procede a ideia de que, havendo dúvida entre domicílios, sempre prevalece automaticamente a sede principal do exercício da advocacia (alternativa C) como regra geral autônoma; a orientação correta é a subordinação da inscrição principal ao domicílio profissional. Portanto, a resposta escolhida (D) coincide com o entendimento normativo aplicável.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1420 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [307]: etica_profissional... Alternativas: ['o início do contrato de prestação de serviços.', 'a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado.', 'a data da revogação do mandato.', 'o dia do primeiro ato extrajudicial.

Justificativa IA

Não é possível confirmar a correção da alternativa C sem o enunciado completo da questão (o texto fornecido contém apenas as alternativas). Contudo, pela natureza típica de questões de ética profissional da advocacia relacionadas a honorários e ao marco temporal de exigibilidade/cessação de mandato, a alternativa que costuma ser considerada correta é a que vincula o termo final/efeito ao provimento judicial favorável ao cliente. Analisando as alternativas: - A: “o início do contrato de prestação de serviços.” — em regra, o início do contrato não é o marco jurídico usual para efeitos como exigibilidade de honorários vinculados ao êxito ou para a aferição de direito decorrente do resultado. - B: “a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado.” — é um marco compatível com hipóteses em que honorários/percentuais de êxito dependem do resultado favorável (procedência), sendo o provimento judicial o evento que concretiza o êxito. - C: “a data da revogação do mandato.” — a revogação pode afetar a relação contratual e a atuação do advogado, mas não costuma ser o marco determinante para direitos que dependem do resultado (como honorários de êxito), nem substitui o evento de procedência. - D: “o dia do primeiro ato extrajudicial.” — o primeiro ato extrajudicial não é, em geral, o marco jurídico para direitos que dependem de êxito judicial ou para a aferição de procedência. Assim, considerando o padrão jurídico-ético mais comum em questões dessa matéria, a alternativa B é a que melhor corresponde ao marco de procedência/êxito. Logo, a resposta escolhida (C) tende a estar incorreta e a alternativa correta seria B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1421 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [308]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento.', B - 'não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa própria.', C - 'em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso.', D - 'poderá ocorrer, nessa situação, mediante autorização especial.

Justificativa IA

A questão trata de impedimento/incompatibilidade no exercício profissional (ética profissional, tipicamente no âmbito da advocacia). A alternativa correta é a B porque, em regra, a incompatibilidade/impedimento não pode ser afastada por mera alegação de que a situação seria “em causa própria” ou por interpretação que transforme a restrição em “mero impedimento”. Passo a passo: 1) A ética profissional impõe que certas hipóteses de incompatibilidade/impedimento preservem a imparcialidade, a isenção e a confiança social na atuação do profissional. 2) A “causa própria” não funciona como autorização geral para afastar incompatibilidades/impedimentos. Em termos éticos, a atuação do profissional em causa própria tende a gerar conflito de interesses e quebra de garantias de independência. 3) A alternativa A está incorreta porque tenta reduzir a restrição a “mero impedimento” e, com isso, permitir a atuação; porém, a distinção não autoriza automaticamente a prática quando há vedação ética. 4) A alternativa C está incorreta porque afirma que “em causa própria” haveria exceção aplicável ao caso. Exceções, quando existentes, são específicas e não podem ser presumidas; a regra ética geral é de vedação na hipótese de incompatibilidade. 5) A alternativa D está incorreta porque condiciona a solução a “autorização especial”, o que não é compatível com a lógica das incompatibilidades/impedimentos: não se trata de mera conveniência que possa ser superada por autorização discricionária. Assim, a resposta escolhida (B) está correta: não é possível, havendo incompatibilidade mesmo em causa própria.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1422 · Etica Profissional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [310]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a situação é permitida, diante do possível vício alegado pelo advogado.', B - 'se caracteriza a hipótese de postulação com má-fé contra literal disposição de lei.', C - 'mesmo sendo a lei eivada de vício, não seria possível presumir boa-fé.', D - 'ao pleitear contra expressa disposição de lei no caso referido, presume-se a má-fé.

Justificativa IA

A questão versa sobre a presunção de boa-fé/má-fé do advogado ao postular contra disposição expressa de lei. A alternativa A afirma que “a situação é permitida, diante do possível vício alegado pelo advogado”. Isso não corresponde ao entendimento ético-jurídico usual: a mera alegação de “possível vício” não autoriza, por si só, a postulação frontalmente contrária a texto legal expresso, especialmente quando a conduta implica contrariar literal disposição normativa. A alternativa D dispõe que “ao pleitear contra expressa disposição de lei no caso referido, presume-se a má-fé”. Essa formulação está alinhada ao critério ético de que a atuação do advogado deve observar a boa-fé e a lealdade processual, e que a postulação contra comando legal expresso, sem base idônea, enseja presunção de má-fé. A alternativa B (“postulação com má-fé contra literal disposição de lei”) também se aproxima do núcleo da resposta, mas a redação do enunciado pede a consequência/ presunção, e a alternativa D é a que expressa diretamente a presunção de má-fé. A alternativa C (“mesmo sendo a lei eivada de vício, não seria possível presumir boa-fé”) é mais ampla e não necessariamente corresponde ao caso típico descrito (postular contra disposição expressa), pois mistura a discussão sobre “lei eivada de vício” com a impossibilidade de presumir boa-fé, o que não é a regra geral formulada na questão. Portanto, a resposta escolhida (A) está incorreta. A alternativa correta é a D, pois ao pleitear contra expressa disposição de lei, presume-se a má-fé, em consonância com os deveres éticos de boa-fé e lealdade processual.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1423 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [311]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['lei federal ordinária.', B - 'emenda constitucional.', C - 'lei complementar.', D -'status supralegal.

Justificativa IA

Não é possível verificar a correção do gabarito apenas com as alternativas, pois a questão (enunciado) não foi fornecida. Em direito constitucional, a classificação entre lei ordinária, lei complementar e emenda constitucional depende do objeto específico (por exemplo: se trata de matéria reservada a lei complementar, se exige emenda para alteração, etc.). A alternativa D (“status supralegal”) também depende do enunciado, pois costuma ser aplicada, em regra, a tratados internacionais de direitos humanos aprovados sem o rito do art. 5º, §3º, da CF/88 (STF: RE 466.343 e RE 349.703), que lhes confere hierarquia supralegal (acima da lei ordinária, mas abaixo da Constituição). Sem o enunciado, não há como confirmar que a resposta escolhida (B) é a correta. Dito isso, para que a alternativa B (emenda constitucional) fosse correta, o enunciado teria de exigir expressamente que a norma/ato mencionado só poderia ser feito por emenda constitucional (por exemplo, alteração constitucional ou matéria de reserva de emenda). Como o enunciado não foi apresentado, não se pode sustentar juridicamente a escolha B. Assim, a única alternativa que, em questões típicas, costuma ser a correta quando o enunciado trata de tratados internacionais de direitos humanos sem rito do art. 5º, §3º, é a D (“status supralegal”). Portanto, com base apenas no padrão jurídico usual e na ausência do enunciado, considero que a resposta correta seria D. Para uma validação 100% correta, é indispensável o enunciado completo da questão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1424 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:02

Questão / Texto

Questão [312]: direito_constitucional... Alternativas: A -['são direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos.', B - 'são previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).', C - 'formam, junt...

Justificativa IA

A questão trata dos direitos humanos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais). A alternativa C está correta porque afirma que tais direitos, juntamente com os direitos civis e políticos (primeira geração), compõem um conjunto indivisível de direitos fundamentais, sem hierarquia entre eles. Isso corresponde ao entendimento contemporâneo consolidado no direito internacional dos direitos humanos, especialmente na doutrina e na prática dos sistemas de proteção, segundo o qual não se admite a prevalência automática de uma categoria sobre a outra. Análise das demais alternativas: - Alternativa A está incorreta: direitos humanos de segunda geração são juridicamente exigíveis. A ideia de que não seriam exigíveis contraria a evolução do direito internacional e a compreensão de que tais direitos possuem proteção e mecanismos de responsabilização, ainda que possam demandar implementação progressiva. - Alternativa B está incorreta: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) não é o “texto original” que prevê especificamente os direitos de segunda geração como núcleo. O Pacto de San José trata predominantemente de direitos civis e políticos; os direitos econômicos, sociais e culturais são mais diretamente contemplados no âmbito do sistema interamericano por outros instrumentos (como o Protocolo de San Salvador) e, no plano global, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. - Alternativa D está incorreta: embora liste direitos típicos de segunda geração (educação, alimentação, previdência social), a alternativa não expressa a característica jurídica central cobrada (indivisibilidade e ausência de hierarquia entre gerações). Além disso, inclui “direito à participação no processo eleitoral”, que é tipicamente associado aos direitos civis e políticos (primeira geração), não aos direitos de segunda geração.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

■■ Relatório — Analisador Jurídico IA

Modelo: Llama 4 Maverick 17B | Dataset: Renato-Q-Fechadas_v4.xlsx | Gerado em 31/03/2026 18:07

Resumo Geral

Total Analisado	Áreas Identificadas	% Corretas	% Incorretas
99	14	66.7%	33.3%

Distribuição por Tipo de Questão

Tipo de Questão	Qtd	%
Etica Profissional	22	22.2%
Direito Constitucional	13	13.1%
Direito Tributario	8	8.1%
Direito Penal	8	8.1%
Direito Processual Penal	7	7.1%
Direito Processual Civil	7	7.1%
Direito Do Trabalho	7	7.1%
Direito Empresarial	6	6.1%
Direito Processual Do Trabalho	5	5.1%
Direito Civil	5	5.1%
Direito Internacional	3	3.0%
Direito Do Consumidor	3	3.0%
Direito Ambiental	3	3.0%
Direito Da Criaça E Do Adolescente	2	2.0%

Métricas de Qualidade da IA

Métrica	Score	Descrição

METEOR	32.2%	Correspondência semântica e sinônimos das justificativas
LLM-Judge (Amostra)	92.0%	Fidedignidade factual avaliada por Inteligência Artificial
% Respostas Corretas	66.7%	66 questões acertadas
% Respostas Incorretas	33.3%	33 questões com gabarito diferente do modelo

Detalhamento das Análises

#1425 · Direito Civil 2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [213]: direito_civil... Alternativas: A -['não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de resultado, sendo, ainda, autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo.', B- 'não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, por ser o contrato nulo, tendo em vista que Reinaldo não é parte contratante.', C- 'está obrigado a ef...

Justificativa IA

A resposta correta é A porque, no contexto apresentado, a obrigação assumida por Danilo é considerada de resultado. Isso significa que Danilo se comprometeu a alcançar um resultado específico. Se esse resultado não for alcançado, Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento. Além disso, Sandro tem o direito de obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo devido ao não cumprimento da obrigação de resultado. A alternativa A está correta porque reflete adequadamente a distinção entre obrigações de meio e de resultado e as consequências jurídicas de cada uma delas no contexto do direito civil brasileiro.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1426 · Direito Civil 2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [214]: direito_civil... Alternativas: A - ['poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse na sua propriedade, contanto que arque com metade das despesas de instalação, cabendo a Félix arcar com a outra parte das despesas.', B - 'poderá exigir que Félix instale o tapume, a fim de evitar que o cachorro ingresse em sua propriedade, cabendo a Félix arcar ...

Justificativa IA

De acordo com o Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 1.297, § 1º, o proprietário ou possuidor tem o direito de exigir do seu confinante que se abstenha de atos que violem a propriedade ou posse, incluindo a obrigação de demarcar os limites entre as propriedades. Além disso, o § 3º do mesmo artigo estabelece que a construção de tapumes divisórios pode ser exigida do confinante, e as despesas correrão por conta de ambos, se nada for acordado. No entanto, se o tapume for exigido para evitar a entrada de animais, como no caso apresentado, o proprietário dos animais deve arcar com as despesas, conforme entendimento jurisprudencial e a lógica de que aquele que detém o animal deve ser responsável por evitar que ele cause prejuízos ao vizinho. Portanto, a alternativa B está correta, pois reflete a ideia de que Félix, dono do cachorro, deve arcar com as despesas de instalação do tapume para evitar que o animal ingresse na propriedade vizinha.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1427 · Direito Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [215]: direito_civil... Alternativas: A - ['Eles não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia.', B - 'No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge.', C - 'A obrigação alimentar possu...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque reflete a compreensão de que os alimentos não se limitam apenas às necessidades básicas do alimentando, mas também abrangem a manutenção de sua condição social. Isso está em consonância com o artigo 1.694 do Código Civil, que estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. A alternativa B é incorreta porque, de acordo com o artigo 1.704 do Código Civil, o cônjuge declarado culpado pela separação judicial só terá direito a alimentos se deles necessitar e se a causa da separação tiver sido fundada em motivo relevante. A alternativa C é incorreta porque a obrigação alimentar é irrenunciável para os menores (art. 1.707 do CC), mas pode ser objeto de transação ou renúncia para os maiores e capazes. Além disso, a obrigação alimentar é transmissível em certos casos. A alternativa D é incorreta porque a possibilidade de os filhos maiores pedirem alimentos aos pais não se fundamenta na continuação do poder familiar, que cessa com a maioridade, mas sim na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, conforme artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1428 · Direito Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [216]: direito_civil... Alternativas: A - ['alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha.', B - 'alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha.', C - 'facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor.', D - 'facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.

Justificativa IA

A questão aborda a natureza das obrigações alternativas e facultativas no direito civil brasileiro. As obrigações alternativas são aquelas em que o devedor se compromete a realizar uma dentre várias prestações, sendo que a escolha geralmente cabe ao devedor, mas pode ser atribuída ao credor ou a terceiro. A característica marcante das obrigações alternativas é a indivisibilidade quanto à escolha, ou seja, apenas uma das prestações deve ser realizada. Já as obrigações facultativas envolvem uma prestação principal e uma ou mais prestações acessórias, onde o devedor pode liberar-se da obrigação realizando a prestação principal. A alternativa A está correta porque as obrigações alternativas são caracterizadas pela indivisibilidade quanto à escolha da prestação a ser realizada, e as alternativas apresentadas são inconciliáveis, o que se alinha com o conceito de obrigações alternativas. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 252, trata das obrigações alternativas, reforçando a ideia de que a escolha de uma das prestações exclui as demais, o que corrobora a indivisibilidade e a inconciliabilidade das alternativas.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1429 · Direito Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [217]: direito_civil... Alternativas: A - ['não deve receber a quantia em dinheiro, tendo em vista que a doação é nula, pois deveria ter sido realizada por escritura pública.', ' B - deve receber a quantia em dinheiro, em razão de o instrumento de doação prever cláusula de irrevogabilidade por eventual ingratidão.', C - 'não deve receber a quantia em dinheiro, pois dirigiu grave ofensa...

Justificativa IA

A questão trata da possibilidade de revogação de doação por ingratidão do donatário. De acordo com o Código Civil, artigo 557, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário. O artigo 558 do mesmo código estabelece que podem ser revogadas por ingratidão as doações: I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; II - se cometeu contra ele ofensa física; III - se o injuriou gravemente ou o caluniou; IV - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. No caso em tela, o donatário dirigiu grave ofensa física à doadora, o que configura uma das hipóteses de revogação da doação por ingratidão. Portanto, a alternativa C está correta, pois afirma que o donatário não deve receber a quantia em dinheiro devido à grave ofensa física cometida contra a doadora. A resposta escolhida (D) está incorreta porque o casamento com a filha da doadora não é relevante para a questão da revogação da doação por ingratidão, e a ofensa física cometida pelo donatário é motivo suficiente para a revogação da doação.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1430 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [218]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['só se forma coisa julgada em ações populares julgadas procedentes, após a aplicação do duplo grau de jurisdição, medida que tem por objetivo preservar os interesses da Fazenda Pública eventualmente condenada.', B - 'a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas.', C - ...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com o artigo 18 da Lei 4.717/65, a sentença na ação popular faz coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Portanto, a alternativa B está correta ao afirmar que a produção de efeitos erga omnes não ocorre se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. As demais alternativas estão incorretas porque não refletem com precisão a disciplina jurídica da coisa julgada na ação popular.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1431 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [219]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Haverá prosseguimento normal do recurso, pois tal juntada caracteriza mera faculdade do agravante.', B - 'Não será admitido o agravo de instrumento.', C - 'O agravo de instrumento será julgado pelo tribunal, inviabilizando-se, apenas, o exercício do juízo de retratação pelo magistrado.', D - 'Estará caracterizada a litigância d...

Justificativa IA

De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento deve ser instruído com cópias das peças necessárias para a compreensão da controvérsia (art. 1.017, I, CPC). A juntada de cópias das peças principais do processo, tais como a cópia da petição inicial, da contestação, da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação, é requisito essencial para a admissibilidade do agravo de instrumento. Se tais peças não forem juntadas, o tribunal não conhecerá do agravo de instrumento, o que implica na sua não admissão. Portanto, a alternativa B está correta, pois a falta de juntada das peças obrigatórias implica na não admissão do recurso.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1432 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [220]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos que pertençam a apenas parte dos membros de uma categoria ou associação, substituídos pelo impetrante.', B - 'a sentença de procedência produz efeitos erga omnes, não limitando seus efeitos aos membros da categoria substituídos pelo impetrante.', C - 'não induz litispendênci...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado para a defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos membros ou associados, dispensada, para tanto, autorização especial. Portanto, a alternativa A está correta ao afirmar que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos que pertençam a apenas parte dos membros de uma categoria ou associação, substituídos pelo impetrante. As demais alternativas apresentam incorreções ou imprecisões em relação ao regime jurídico do mandado de segurança coletivo.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1433 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [221]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias, visto que a extinção da ação proposta por Jofre não obsta o prosseguimento da reconvenção aforada por Catarina.', B - 'aguardar a manifestação do juiz, já que, se a alegada causa de extinção assim for reconhecida, a reconvenção obrigatoriamente será extinta sem resolução do m...

Justificativa IA

A resposta correta é A porque, de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, a reconvenção é uma ação que o réu pode propor em face do autor, no mesmo processo, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 do CPC). A extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, conforme estabelece o § 2º do art. 343 do CPC. Portanto, mesmo que a ação principal seja extinta, a reconvenção continua a tramitar. Além disso, o réu-reconvindo deve apresentar contestação à reconvenção no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 343, § 1º, c/c art. 335 do CPC. As demais alternativas apresentam argumentos incorretos ou improcedentes diante do ordenamento jurídico processual civil brasileiro.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1434 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [222]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Ao advogado é admitido procurar em juízo sem instrumento de mandato a fim de praticar atos reputados urgentes. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir o instrumento de mandato no prazo improrrogável de quinze dias.', B - 'O instituto da sucessão processual ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes, que será substi...

Justificativa IA

A alternativa B está correta de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), artigo 110, que trata da sucessão processual em caso de morte de qualquer das partes. O CPC estabelece que, com a morte da parte, o processo será suspenso e o espólio ou os sucessores assumirão o processo. A alternativa reflete corretamente o procedimento previsto na lei. As outras alternativas apresentam incorreções ou imprecisões em relação às regras do CPC: a alternativa A menciona a prestação de caução, que não é exigida pelo CPC para a prática de atos urgentes pelo advogado sem procuração (artigo 104 do CPC); a alternativa C está incorreta porque o advogado deve continuar a assistir o mandante por 10 dias após a comunicação da renúncia, a menos que já tenha sido cientificado para nomear substituto (artigo 112 do CPC); a alternativa D está errada porque o CPC exige que o advogado declare o endereço para intimações na petição inicial e a falta dessa informação pode acarretar consequências processuais, mas não especifica o prazo até a fase de saneamento para regularizar tal informação.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1435 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [223]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['A inspeção judicial poderá ser realizada em qualquer fase do processo a fim de esclarecer fato que interesse à decisão da causa, mas o juiz somente poderá agir a requerimento da parte.', B - 'A inspeção judicial de coisa será realizada quando não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, não s...

Justificativa IA

A alternativa C está correta pois reflete o disposto no artigo 482 do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao juiz realizar a inspeção judicial assistido por peritos e permite que as partes assistam ao ato, prestem esclarecimentos e façam observações. A inspeção judicial é um meio de prova que permite ao juiz esclarecer fatos relevantes para a decisão da causa. A alternativa A está incorreta porque a inspeção judicial pode ser realizada de ofício ou a requerimento da parte (art. 481 CPC). A alternativa B está incorreta porque a inspeção judicial pode ser realizada tanto em coisas quanto em pessoas (art. 481 CPC). A alternativa D está incorreta porque, embora o auto circunstanciado seja uma prova, a inspeção judicial não está limitada à fase probatória, podendo ser realizada em qualquer fase do processo.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1436 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [224]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['Será facultado ao autor agravar da sentença, caso em que o réu será intimado para oferecer contrarrazões.', B - 'Interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de cinco dias.', C - 'É cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito e ...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com o artigo 332, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar (que julga improcedente liminarmente a ação com base em precedentes ou súmulas), o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de cinco dias. Isso está previsto na legislação processual civil brasileira, tornando a alternativa B a resposta correta. As demais alternativas apresentam disposições que não estão de acordo com o CPC ou interpretam incorretamente as regras relativas à sentença liminar.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1437 · Direito Processual Civil

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [225]: direito_processual_civil... Alternativas: A - ['justificação.', B - 'sequestro.', C -'arresto.', D - 'produção antecipada de provas.

Justificativa IA

A resposta escolhida foi 'C - arresto', mas a medida cautelar que melhor se adequa à situação descrita (embora a questão não esteja explícita) geralmente envolve a produção de provas antes do processo principal, o que é mais adequadamente representado pela 'D - produção antecipada de provas'. O arresto é uma medida cautelar que visa garantir a efetividade de uma futura execução por quantia certa, o que não está diretamente relacionado à produção de provas. A produção antecipada de provas é uma medida que visa antecipar a produção de provas que poderiam ser perdidas ou dificultadas com o tempo, o que é uma necessidade em muitos casos antes do início da ação principal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1438 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [227]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['ação direta de inconstitucionalidade.', B - 'mandado de injunção.', C - 'arguição de descumprimento de preceito fundamental.', D - 'mandado de segurança coletivo.

Justificativa IA

A questão exige conhecimento sobre as ações constitucionais no direito brasileiro. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é uma ação constitucional prevista no artigo 102, § 1º, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 9.882/99, que visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público. As outras opções, embora sejam ações constitucionais, têm objetos e finalidades distintas: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) visa declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; Mandado de Injunção (MI) busca garantir o exercício de direitos e liberdades constitucionais quando há falta de norma regulamentadora; Mandado de Segurança Coletivo (MSC) é utilizado para proteger direito líquido e certo de entidades de classe ou associações. Portanto, a alternativa C é a correta, pois a ADPF é a ação mais adequada para tratar de descumprimento de preceito fundamental.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1439 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [228]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante a emissão de parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Congresso Nacional.', B - 'sustar contratos administrativos em que seja identificado superfaturamento ou ilegalidade e promover a respectiva ação visando ao re...

Justificativa IA

A questão trata das competências do Tribunal de Contas da União (TCU) conforme a Constituição Federal de 1988. A alternativa D está correta pois, de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal, o TCU tem competência para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. As outras alternativas apresentam atribuições que não correspondem exatamente às competências constitucionais do TCU ou apresentam incorreções em relação às suas competências. A alternativa A está próxima do correto, mas o parecer prévio é sobre as contas do Presidente da República e é apreciado pelo Congresso Nacional. A alternativa B está correta em parte, pois o TCU pode sustar contratos, mas a ação visando ao ressarcimento do dano é promovida pelo Ministério Público ou pela Advocacia-Geral da União. A alternativa C está incorreta pois a decisão do TCU que aplica multa tem eficácia de título executivo extrajudicial, não judicial.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1440 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [229]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.', B - 'os atos de improbidade administrativa importarão a cassação de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pr...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque a Constituição Federal de 1988, no artigo 37, inciso V, estabelece que 'as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento'. Embora a afirmação em A esteja próxima do texto constitucional, a alternativa B é a que está de acordo com o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, que dispõe que 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. Portanto, a alternativa B é a correta. A alternativa C é incorreta porque a Constituição veda tanto a vinculação quanto a equiparação salarial (art. 37, XIII). A alternativa D é incorreta porque o direito de greve dos servidores públicos deve ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica, conforme art. 37, VII, da CF/88, e não necessariamente lei complementar.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1441 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [230]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista.', B - 'as formas de participação do usuário na administração pública. C - ', 'finanças públicas.', D - 'contratação por tempo determinado na administração pública.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada ao conteúdo do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública. O inciso XII do artigo 37 da CF/88 foi revogado pela Emenda Constitucional n. 19/98 e tratava da 'remuneração e do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos'. O inciso III do mesmo artigo trata da 'participação do usuário na administração pública, diretamente ou por meio de organizações representativas'. Portanto, a alternativa B está diretamente relacionada a um dos incisos do artigo 37 da CF/88, que é o inciso III. Já a alternativa C, 'finanças públicas', é tratada em outra parte da Constituição, especificamente nos artigos 163 a 169, que cuidam das finanças públicas e do orçamento. Embora seja um tema relevante, não está diretamente relacionado ao artigo 37. A resposta escolhida (C) não está correta de acordo com o contexto provável da questão, que parece se referir ao artigo 37 da CF/88. Portanto, a alternativa B é a mais adequada.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1442 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [231]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['Instituição ou majoração de impostos.', B - 'Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes.', C - 'Normas gerais de licitações e contratos administrativos. D - ', 'Partidos políticos e direito eleitoral.

Justificativa IA

A questão aborda o tema das competências legislativas da União, Estados e Municípios no Brasil. A Constituição Federal de 1988 define as competências legislativas em seu artigo 22 e seguintes. A alternativa C, 'Normas gerais de licitações e contratos administrativos', é uma competência legislativa da União, conforme estabelece o artigo 22, XXVII, da CF/88. Já a alternativa D, 'Partidos políticos e direito eleitoral', também é competência privativa da União, conforme artigo 22, I, da CF/88. A alternativa A, 'Instituição ou majoração de impostos', é competência comum, mas depende de lei específica de cada ente federativo dentro de suas competências constitucionais. A alternativa B, 'Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes', é competência do Congresso Nacional, conforme artigo 167, § 3º, da CF/88, mas não é privativa da União em termos de legislação. Portanto, a resposta escolhida (D) está incorreta porque ambas as alternativas C e D representam competências da União, mas a questão parece buscar uma resposta que melhor se enquadre em uma competência privativa ou específica. Considerando as opções e o contexto, C é uma resposta mais apropriada porque representa uma competência legislativa específica da União em matéria de normas gerais, o que é um aspecto relevante da organização administrativa do Estado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1443 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [232]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['O CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício.', B - 'Não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar por princípios relativos à Administração Pública.', C - 'O CNJ não pode julgar magistrados por crime de abuso de autoridade.', D - 'O CNJ pode rever processos disc...

Justificativa IA

A questão trata da competência e das atribuições do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão do Poder Judiciário brasileiro. Analisando as alternativas: A) O CNJ pode atuar de ofício em diversas situações, como na fiscalização e correição da atuação administrativa e judicial dos órgãos do Poder Judiciário, portanto, a afirmação de que atua apenas mediante provocação é incorreta. B) O CNJ tem como uma de suas atribuições zelar pela observância dos princípios relativos à Administração Pública pelos órgãos do Poder Judiciário, o que torna essa alternativa incorreta. C) O CNJ pode julgar magistrados em processos disciplinares, mas a competência para julgar crimes de abuso de autoridade é da justiça comum ou de jurisdições especializadas, dependendo da legislação aplicável. No entanto, essa afirmação pode ser considerada incorreta ou correta dependendo do contexto específico do 'crime de abuso de autoridade', mas não é a questão central aqui. D) O CNJ pode rever processos disciplinares de juízes, e a Constituição Federal não estabelece um limite temporal para essa revisão quando se trata de garantir a efetividade da atuação do CNJ na fiscalização e correição do Judiciário. Portanto, a alternativa D é a mais correta, pois reflete a amplitude das atribuições do CNJ em matéria disciplinar. A resposta escolhida (C) está incorreta porque não reflete adequadamente as competências do CNJ em relação à revisão de processos disciplinares, que é uma atribuição relevante do órgão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1444 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [233]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['compatível com a Constituição da República, desde que a Constituição do Estado-membro não reserve à Chefia do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos estaduais.', B - 'constitucional, em que pese o vício de iniciativa, pois a sanção do Governador do Estado ao projeto de lei...

Justificativa IA

A resposta correta é D porque, de acordo com a Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 61, § 1º, II, 'a', a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo é requerida para leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores públicos. Essa regra é simétrica para os Estados-membros, o que significa que o Governador do Estado detém a iniciativa privativa para leis que tratem de aumento de remuneração de servidores públicos estaduais. Portanto, um projeto de lei originado de Deputados Estaduais que vise aumentar a remuneração de servidores públicos estaduais é inconstitucional devido à usurpação da iniciativa privativa do Governador do Estado. A sanção do Governador não sana o vício de iniciativa, conforme entendimento do STF, o que torna a alternativa D a resposta correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1445 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [234]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['depende de autorização do poder público e pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.', B - 'não depende de autorização do poder público, mas pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa.', C -'depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial t...

Justificativa IA

A resposta correta é B, pois de acordo com o artigo 5º, inciso XVII, da Constituição Federal, "é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar". Além disso, o inciso XVIII do mesmo artigo estabelece que "a criação de associações não depende de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento". Já o inciso XIX determina que "as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado". Portanto, a alternativa B está correta, pois associações não dependem de autorização do poder público para existir, mas podem ter suas atividades suspensas por decisão administrativa, conforme previsto na Constituição. A alternativa D está incorreta porque associações podem ter suas atividades suspensas por decisão judicial, mas a Constituição não exclui a possibilidade de suspensão por decisão administrativa, apenas exige decisão judicial para dissolução compulsória.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1446 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [235]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['somente os analfabetos e os conscritos.', B - 'os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos.', C - 'somente os estrangeiros e os analfabetos.', D - 'somente os estrangeiros e os conscritos.

Justificativa IA

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 14, § 2º, que 'não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço, os conscritos'. Além disso, o § 1º do mesmo artigo determina que 'o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos'. Portanto, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço, mas os analfabetos têm a opção de se alistar. Assim, a alternativa correta é B, que inclui os estrangeiros, os analfabetos (embora facultativamente) e os conscritos como aqueles que não podem ou têm restrições para se alistar como eleitores. A resposta escolhida (D) está incorreta porque exclui os analfabetos, que embora tenham o alistamento facultativo, estão incluídos na categoria de quem não é obrigado a se alistar.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1447 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [236]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['STF, no primeiro caso, e pelo TRF, no segundo caso. B - ', 'TRF em ambos os casos.', C - 'STF, no primeiro caso, e pelo STJ, no segundo caso.', D - 'TRF, no primeiro caso, e pelo STF, no segundo caso.

Justificativa IA

A Constituição Federal de 1988 define a competência dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais. O STF (Supremo Tribunal Federal) é competente para julgar, originariamente, ações contra o Presidente da República, nos termos do art. 102, I, 'b', da CF. Já o STJ (Superior Tribunal de Justiça) é competente para julgar, em recurso especial, causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, nos termos do art. 105, III, da CF. Portanto, uma ação contra o Presidente da República seria julgada pelo STF, enquanto uma causa que envolva matéria infraconstitucional federal, após passar pelo TRF, poderia ser levada ao STJ em recurso especial. Assim, a alternativa C está correta, pois indica que o primeiro caso seria julgado pelo STF e o segundo pelo STJ.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1448 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [237]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Hedging ou hedge.', B - 'Contrato estimatório.', C - 'Venda com reserva de domínio.', D - 'Preempção.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada a contratos mercantis ou empresariais. A resposta escolhida foi 'A - Hedging ou hedge', que se refere a uma operação financeira de proteção contra riscos de flutuação de preços ou taxas. No entanto, o 'hedge' não é um contrato típico do direito empresarial brasileiro na forma como está listado nas outras alternativas. 'Contrato estimatório' (B) é um contrato previsto no Código Civil (artigos 534 a 537) onde uma pessoa entrega bens móveis a outra para que esta os venda, devolvendo o preço ou os bens não vendidos. 'Venda com reserva de domínio' (C) é um contrato onde o vendedor reserva para si a propriedade do bem até o pagamento total do preço. 'Preempção' (D) refere-se ao direito de preferência na compra de um bem. Considerando as opções, 'Contrato estimatório' é um contrato específico e relevante no contexto do direito empresarial, sendo uma alternativa mais plausível como resposta correta em uma questão que parece buscar um contrato típico. Portanto, a resposta correta deveria ser 'B - Contrato estimatório', pois é um contrato específico e relevante no contexto do direito empresarial brasileiro.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1449 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [238]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['que os diretores possuem de convocar os acionistas para deliberar sobre determinado assunto ou vários assuntos que devem constar de uma pauta previamente escolhida.', B - 'de fiscalizar os gastos da sociedade e se ela está cumprindo o que está disposto no estatuto social.', C - 'que os administradores têm para com o mercado de informar...

Justificativa IA

A questão aborda o conceito de 'dever de informar' no contexto das sociedades anônimas. A alternativa C descreve corretamente esse dever, que é uma obrigação dos administradores de informar ao mercado sobre operações que possam influenciar a cotação das ações, debêntures e outros valores mobiliários da companhia. Esse dever é fundamental para a transparência e a integridade do mercado de valores mobiliários. As outras alternativas tratam de outros aspectos do direito societário, como a convocação de assembleias (A), a fiscalização dos gastos da sociedade (B) e o dever de diligência dos administradores (D), mas não descrevem o 'dever de informar' ao mercado. Portanto, a resposta escolhida (C) está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1450 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [239]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['revogável por iniciativa do administrador judicial.', B - 'ineficaz em relação à massa falida.', C - 'nula de pleno direito.', D - 'anulável por iniciativa do administrador judicial.

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), determinados atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência podem ser considerados ineficazes em relação à massa falida. Isso significa que esses atos não produzem efeitos em relação aos credores da massa, protegendo assim os interesses destes. A ineficácia é uma consequência jurídica que visa preservar a igualdade entre os credores e evitar que o devedor, antes da falência, pratique atos que prejudiquem a massa. A alternativa B está correta porque reflete essa disposição legal. As outras alternativas estão incorretas porque não refletem com precisão a consequência jurídica dos atos praticados pelo devedor antes da falência conforme previsto na Lei de Falências.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1451 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [240]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['Como o sócio majoritário possui a maioria do capital social, ele não poderá ser expulso em razão da vontade dos demais sócios, ainda que haja justo motivo para tal expulsão.', B - 'A deliberação para exclusão do sócio majoritário não remisso deve ocorrer por assembleia convocada especificamente para tal fim, sendo a deliberação comunicad...

Justificativa IA

A alternativa D está incorreta porque, embora a justa causa seja de fato relacionada à violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais, a afirmação de que o sócio excluído não perde o valor patrimonial de sua participação societária não é necessariamente verdadeira em todos os casos, especialmente se considerarmos as especificidades do processo de exclusão e os termos do contrato social. A alternativa B é a correta porque, de acordo com o artigo 1.085 do Código Civil, a exclusão de sócio por falta grave ou por não ter sido cumpridas as obrigações sociais deve ser feita mediante alteração do contrato social, convocada por sócios que representem a maioria do capital social, e o sócio excluído deve ser comunicado da deliberação. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, até 30 dias após a deliberação, o sócio excluído pode requerer a dissolução da sociedade se não for possível a exclusão, mas o Código Civil não especifica um prazo de 48 horas para o sócio deixar a sociedade, embora estabeleça que a exclusão se efetiva em 30 dias. A alternativa B, apesar de conter um prazo (48 horas) que não está explicitado no Código Civil para o sócio deixar a sociedade, é a que mais se aproxima das disposições legais relativas ao processo de exclusão de sócio, especialmente se considerarmos o espírito da lei e a necessidade de uma deliberação específica para a exclusão.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1452 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [241]: direito_empresarial... Alternativas: A - ['O acionista controlador é sempre o acionista majoritário, ou seja, aquele com maior número de ações da companhia, devendo usar seu poder de controle para fazer, a qualquer custo, com que a companhia tenha uma maior margem de lucro.', B - 'Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que c...

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta porque a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) estabelece que todos os administradores, tanto nas companhias abertas quanto nas fechadas, são responsáveis pelos prejuízos que causarem por culpa ou dolo no cumprimento de seus deveres (art. 158 da Lei nº 6.404/76). A afirmação de que somente nas companhias fechadas todos os administradores são responsáveis é incorreta, pois essa responsabilidade é geral. A alternativa A, embora contenha uma afirmação controversa sobre o acionista controlador, é a mais próxima de uma afirmação correta em relação às outras opções, pois o acionista controlador não é necessariamente o acionista majoritário, mas sim aquele que exerce o controle da companhia (art. 116 da Lei nº 6.404/76). No entanto, a afirmação de que ele deve usar seu poder de controle 'a qualquer custo' para maximizar o lucro é questionável, pois o controlador tem deveres e responsabilidades, como o de lealdade e o de agir no interesse da companhia. As alternativas C e D são incorretas porque a obrigação do acionista não se limita à integralização das ações (C), e a responsabilidade dos administradores não se restringe a atos comissivos ou à causação de prejuízos efetivos (D). Portanto, a alternativa mais correta dentre as apresentadas, considerando a análise das demais, seria 'A', mas com ressalvas quanto à sua redação.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1453 · Direito Empresarial

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [242]: direito_empresarial... Alternativas: A- ['presente na letra de câmbio, a cláusula “não à ordem” impede a circulação do crédito.', B - 'insuficientes os fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento.', C - 'firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador.', D ...

Justificativa IA

A alternativa C está correta pois, de acordo com a Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), artigo 31, quando o aval não indicar em favor de quem foi dado, presume-se ser do sacador. Já a alternativa A está incorreta porque a cláusula 'não à ordem' na letra de câmbio impede a circulação mediante endosso, mas não impede a circulação do crédito por outros meios, como cessão de crédito. A alternativa B está incorreta porque o banco sacado não é responsável cambiário pelo não pagamento do cheque se não houver fundos disponíveis; a responsabilidade é do emitente (sacador). A alternativa D está incorreta porque, para a execução da duplicata contra o sacado, é necessário o aceite ou, na falta deste, a prova de entrega da mercadoria ou prestação de serviços, além do protesto.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1454 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [243]: etica_profissional... Alternativas: A - ['os honorários devidos no processo judicial se resumem aos sucumbenciais, vedado o desconto de quaisquer outros valores a esse título.', B - 'os honorários advocatícios, que gozam de autonomia, quer sucumbenciais, quer contratuais, devem ser cobrados em via própria diretamente ao cliente.', C - 'é possível o pagamento de honorários advoca...

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta pois, embora o contrato escrito seja uma formalidade importante, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais no processo com condenação e precatório não se resume apenas à existência de um contrato escrito. A alternativa C não aborda a questão de forma completa ou precisa de acordo com os princípios éticos e legais aplicáveis. A alternativa B está correta porque reflete o princípio da autonomia dos honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, e a necessidade de serem cobrados de forma direta ao cliente em via própria, o que está de acordo com os princípios éticos e legais que regem a profissão advocatícia no Brasil, especialmente o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): B

#1455 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [244]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado é suspeito para prestar depoimento no caso em tela.', B - 'a possibilidade decorre da ausência de efetiva atuação profissional.', C - 'o depoimento do advogado, no caso, é facultativo.', D -'somente poderia prestar depoimento após a intervenção de todas as partes no processo.

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado pode ser chamado a depor como testemunha em um processo, mas sua obrigação de testemunhar é condicionada à ausência de violação do sigilo profissional e outras circunstâncias específicas. A alternativa B está correta porque sugere que a possibilidade do advogado prestar depoimento decorre da 'ausência de efetiva atuação profissional', o que pode ser interpretado como uma situação em que o advogado não atuou diretamente no caso, portanto não estando impedido de depor por esse motivo. As outras alternativas ou violam princípios éticos ou não se alinham corretamente com as regras que regem o depoimento de advogados.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1456 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [245]: etica_profissional... Alternativas: A - ['O ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo Magistrado e servidores públicos.', B - 'A Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma, podendo ocorrer ato do magistrado impondo restrições ao advogado.', C - 'O princípio da eficiência sobrepõe-se aos in...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque afirma que o ato normativo do magistrado colide frontalmente com o direito dos advogados de serem atendidos a qualquer momento pelo Magistrado e servidores públicos. No entanto, a Constituição Federal e o Estatuto da Advocacia estabelecem que os advogados têm direito a ter acesso aos autos e a se comunicar com os magistrados e servidores, mas também preveem que a Administração dos órgãos do Poder Judiciário é autônoma e pode impor restrições razoáveis ao exercício da advocacia, desde que respeitados os direitos fundamentais dos advogados. A alternativa B é a correta porque reflete essa autonomia da Administração dos órgãos do Poder Judiciário em gerir seus processos e procedimentos, podendo impor restrições ao advogado, desde que de forma razoável e justificada. As alternativas C e D são incorretas porque o princípio da eficiência não pode sobrepor-se aos direitos fundamentais dos advogados e das partes, e as metas de produção não justificam a restrição de direitos fundamentais. Portanto, a resposta correta é B.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): B

#1457 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [246]: etica_profissional... Alternativas: ['cancelamento da sua inscrição.', 'exercício limitado da advocacia.', 'suspensão do exercício da atividade advocatícia.', 'anotação de impedimento.

Justificativa IA

A resposta escolhida foi 'exercício limitado da advocacia', mas de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), a sanção de suspensão é uma das previstas para advogados que cometem infrações disciplinares. A suspensão é uma penalidade que impede o advogado de exercer a advocacia por um período determinado. Portanto, a alternativa 'C - suspensão do exercício da atividade advocatícia' é a que melhor se alinha com as disposições legais aplicáveis à ética profissional dos advogados no Brasil.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1458 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [247]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se trata de publicidade moderada.', B - 'o boletim de notícias é meio adequado de publicidade quando o público-alvo são clientes do escritório.', C - 'a distribuição indiscriminada, se for gratuita, é permitida.', D -'é admissível a distribuição do boletim mediante pagamento de anuidade.

Justificativa IA

A resposta B está correta pois, de acordo com o Código de Ética da OAB, é permitido ao advogado utilizar-se de meios de comunicação para divulgação de seu trabalho, desde que de forma moderada e dirigida ao público-alvo pertinente, como clientes do escritório. O boletim de notícias, quando direcionado a clientes, pode ser considerado um meio adequado de manter esses clientes informados e, portanto, uma forma de publicidade permitida. As outras alternativas ou violam princípios de moderação e direcionamento ou interpretam de forma incorreta as regras de distribuição de material informativo.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1459 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [248]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prática é correta, em função de a investigação atingir o advogado.', B - 'a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta.', C -'a proteção ao escritório do advogado não se inclui na hipótese versada.', D -'houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado.

Justificativa IA

A resposta correta é D porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia e a Constituição Federal, o escritório de advocacia é inviolável, mas essa inviolabilidade não é absoluta. A inviolabilidade pode ser flexibilizada em casos de investigação de crimes cometidos pelo próprio advogado ou quando há indícios de envolvimento do advogado em atividades criminosas. No entanto, a busca e apreensão de documentos deve ser feita de forma a não violar indevidamente a privacidade dos clientes e deve ser proporcional ao investigado. A apreensão de todos os documentos da clientela do advogado sem uma justificativa específica e proporcional pode ser considerada excessiva e violadora da inviolabilidade do escritório de advocacia, bem como da privacidade dos clientes. Portanto, a alternativa D está correta ao afirmar que houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1460 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [249]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a prestação de contas é um dos deveres do advogado.', B - 'enquanto o cliente não apresentar postulação judicial, a prestação de contas é inexigível.', C - 'o advogado, exercendo mandato, não necessita prestar contas.', D - 'essa questão é dirimida pelo juiz da causa em que ocorreu a condenação.

Justificativa IA

A resposta correta é A porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), a prestação de contas é um dos deveres fundamentais do advogado, conforme disposto no artigo 2º, inciso X, do referido Estatuto, que estabelece que 'são direitos do advogado: (...) X - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional'. Além disso, o artigo 34, inciso XXI, do mesmo Estatuto, considera infração disciplinar 'fazer ou prometer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB', e o artigo 35, inciso II, estabelece que 'a prestação de contas ao cliente é obrigatória'. Portanto, a alternativa A está correta ao afirmar que 'a prestação de contas é um dos deveres do advogado'. As demais alternativas são incorretas porque contrariam esses dispositivos legais e princípios éticos que regem a profissão advocatícia.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1461 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [250]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte.', B - 'está perfeitamente caracterizado o abandono da causa.', C - 'os atos referidos se esgotam no processo judicial.', D - 'a inércia das partes não pode atingir os advogados, como no enunciado.

Justificativa IA

A resposta B está correta pois o abandono da causa é caracterizado quando o advogado deixa de atuar no processo sem justificativa, causando prejuízo ao cliente. Nesse caso, a inércia do advogado por mais de trinta dias, sem qualquer justificativa ou comunicação ao cliente, configura abandono da causa, o que é vedado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. As outras alternativas são incorretas pois a demora do processo pode sim acarretar sanções ao advogado se caracterizada negligência (A), os atos do advogado não se esgotam no processo judicial, podendo ter implicações éticas e disciplinares (C), e a inércia das partes pode sim atingir os advogados se estes não tomarem as medidas cabíveis para evitar prejuízos ao cliente (D).

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1462 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [251]: etica_profissional... Alternativas: A - ['caracteriza infração disciplinar.', B - 'constitui mera irregularidade.', C - 'viola o sigilo profissional.', D - 'gera a exclusão da OAB.

Justificativa IA

A resposta escolhida está correta pois caracteriza infração disciplinar de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, que regulamenta as normas éticas e disciplinares dos advogados no Brasil. A alternativa A é a resposta correta pois está de acordo com o gabarito oficial.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1463 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [252]: etica_profissional... Alternativas: A - ['se admite a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima.', B - 'não pode ocorrer a instauração, de ofício, do processo disciplinar.', C - 'há necessidade de identificação do representante.', D - 'é instaurado exclusivamente por representação do interessado.

Justificativa IA

A resposta escolhida (C) está incorreta porque, de acordo com o Código de Ética Profissional, admite-se a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima, desde que esta seja verossímil e contenha elementos mínimos que permitam a identificação do fato e do envolvido. A alternativa A está correta porque reflete essa possibilidade. A alternativa C está incorreta porque não há necessidade de identificação do representante para a instauração do processo disciplinar, especialmente em casos de denúncia anônima. Portanto, a resposta correta é A.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): A

#1464 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [253]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao pudor, haja vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação penal é pública incondicionada.', B - 'nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais, que atingem bens jurídicos personalíssimos da vítima, só são persequíveis mediante queixa-crime.', C - 'de...

Justificativa IA

A resposta correta é C porque, de acordo com o Código Penal brasileiro, os crimes sexuais, incluindo o estupro e o atentado violento ao pudor (antes da reforma legislativa), são considerados crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo exceções específicas previstas em lei. A Lei n. 12.015/2009 alterou a natureza da ação penal para pública condicionada à representação para os crimes sexuais, o que significa que, sem a representação da vítima, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. A alternativa C está correta porque reflete essa condição de procedibilidade. As outras alternativas estão incorretas: A e D porque a ação penal para esses crimes não é incondicionada após a alteração legislativa mencionada; B porque a afirmação de que os crimes sexuais são persequíveis apenas mediante queixa-crime é incorreta, já que a ação penal é pública condicionada à representação.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1465 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [254]: direito_penal... Alternativas: A - ['praticou crime de falsificação de documento público.', B -'praticou crime de falsidade ideológica.', C - 'praticou crime de falsa identidade.', D - 'não praticou crime algum.

Justificativa IA

A resposta escolhida está correta porque, de acordo com o Código Penal Brasileiro, para que haja crime de falsificação de documento público (art. 297), falsidade ideológica (art. 299) ou falsa identidade (art. 307), é necessário que haja dolo específico e elementos que caracterizem a conduta típica. Sem informações adicionais sobre a conduta específica do agente, não é possível afirmar que houve crime. Portanto, a alternativa 'D - não praticou crime algum' é a mais apropriada, considerando a falta de detalhes sobre a ação do indivíduo.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1466 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [255]: direito_penal... Alternativas: A - ['pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação', B - 'apenas pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que o fato de a habilitação estar vencida constitui mera infração administrativa.', C - 'apenas pelo crime de direção sem habilitação, uma vez que o perigo gerado por tal conduta faz com que o delito de embriag...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com a legislação brasileira, dirigir veículo automotor com a habilitação vencida é considerada uma infração administrativa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já a embriaguez ao volante é crime tipificado no artigo 306 do CTB. Portanto, o indivíduo deve ser responsabilizado apenas pelo crime de embriaguez ao volante, e não pelo crime de direção sem habilitação, pois este não se configura com a habilitação vencida, mas sim com a falta de habilitação. As outras alternativas incorrem em erro ao interpretar incorretamente os tipos penais e administrativos envolvidos.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1467 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [256]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá instaurar inquérito policial para apurar o crime de roubo tentado, uma vez que o resultado pretendido por Marcus não se concretizou.', B - 'nada poderá fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcus.', C - 'deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve.', D - 'nada poderá f...

Justificativa IA

A questão envolve a análise de um caso concreto à luz do direito penal brasileiro. Marcus desfere um soco no rosto de Pedro, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, e em seguida foge sem levar o relógio que era seu objetivo inicial. A resposta escolhida como gabarito oficial é a alternativa C, que determina que o delegado deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. Isso está correto porque, embora Marcus tenha inicialmente tentado cometer um roubo, o fato de ter causado lesões corporais em Pedro configura um crime autônomo (lesões corporais) que não foi afetado pela desistência voluntária ou arrependimento posterior, institutos que se aplicam especificamente à tentativa. Como as lesões corporais são de natureza leve, o procedimento adequado é a lavratura de termo circunstanciado, conforme previsto na Lei 9.099/95 para infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, a alternativa C é a resposta correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1468 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [257]: direito_penal... Alternativas: A - ['coautor do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', B - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio agravado por haver sido praticado contra ascendente.', C - 'coautor do delito, respondendo por homicídio sem a incidência da agravante.', D - 'partícipe do delito, respondendo por homicídio...

Justificativa IA

A questão trata da distinção entre coautoria e participação em um crime, bem como da aplicação de agravantes. Segundo o Código Penal Brasileiro, coautoria ocorre quando duas ou mais pessoas conjuntamente executam o crime (art. 29, caput, CP), enquanto participação se dá quando alguém induz, instiga ou auxilia outrem a praticar o crime sem executar diretamente a ação típica. A agravante de ter cometido o crime contra ascendente está prevista no art. 61, II, e, do CP. A agravante é objetiva e, portanto, se comunica aos coautores, conforme o art. 30 do CP, desde que eles tenham conhecimento das circunstâncias. No entanto, para os partícipes, a agravante só se comunica se for elementar do tipo ou se eles tiverem conhecimento da circunstância. Neste caso, a resposta escolhida (D) está incorreta porque a agravante de ter cometido crime contra ascendente é objetiva e se comunica aos coautores. Portanto, se alguém foi coautor do delito de homicídio praticado contra ascendente, deve responder por homicídio agravado. A alternativa C é a correta porque, sendo coautor, a agravante se comunica, incidindo na pena.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1469 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [258]: direito_penal... Alternativas: A - ['deverá ser responsabilizado pelo crime de dano simples, somente.', B - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, somente.', C - 'deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado.', D - 'não será responsabilizado penalmente.

Justificativa IA

A resposta escolhida (D) está incorreta porque o agente que causa dano ao patrimônio alheio pode ser responsabilizado penalmente, a menos que haja uma causa de exclusão de ilicitude ou outra razão legal para não ser punido. No caso de dano ao patrimônio, o Código Penal Brasileiro estabelece que quem danifica bem alheio comete crime de dano (art. 163 do CP). Se o dano for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, caracteriza-se dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP). Além disso, o art. 91, I, do CP, determina que a reparação do dano é um efeito da condenação. Portanto, a alternativa C está correta porque o agente deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado e também estará sujeito à obrigação de reparar o dano causado, conforme determina o Código Penal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1470 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [259]: direito_penal... Alternativas: A - ['de tipo essencial escusável – inevitável – e deverá responder pelo crime de homicídio sem a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente (haja vista que a vítima, de fato, não era a sua genitora).', B - 'de tipo acidental na modalidade error in persona e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agrav...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque o erro de pessoa (error in persona) é considerado um erro de tipo acidental. Nesse caso, o agente pratica o crime contra uma pessoa diferente daquela que pretendia atingir, mas ainda assim responde pelo crime como se tivesse atingido a pessoa inicialmente pretendida. No caso em questão, o agente cometeu um erro de tipo acidental na modalidade error in persona, pois atingiu a vítima que erroneamente identificou como sendo sua mãe. De acordo com o Código Penal Brasileiro, artigo 20, § 3º, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, aplicando-se a agravante se o crime é praticado contra determinada pessoa, ainda que a pessoa atingida não seja aquela que o agente pretendia atingir. Portanto, a alternativa B está correta, pois o agente deve responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente, mesmo que a vítima não seja sua genitora.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1471 · Direito Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [260]: direito_penal... Alternativas: A - ['pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva (positiva, por via de uma ação) ou omissiva (negativa, por via de uma abstenção).', B - 'é crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.', C -'exige, na sua configuração, que o autor provoque lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar sofrimento físico com o em...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque o crime de tortura pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão. O tipo penal da tortura, conforme disposto na Lei nº 9.455/97, abrange tanto condutas comissivas quanto omissivas, o que significa que tanto o ato de praticar tortura diretamente quanto o de permitir que ela ocorra por omissão podem ser considerados crime. As outras alternativas apresentam incorreções: B - A tortura é inafiançável e imprescritível, mas a Constituição Federal não a torna insuscetível de graça ou anistia de forma absoluta, havendo discussões jurídicas sobre essa questão; C - A tortura não exige necessariamente lesões corporais para sua configuração, podendo ser praticada por meio de sofrimento físico ou mental; D - A tortura cometida por agente público é considerada uma agravante, implicando aumento de pena.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1472 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [261]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['A prisão em flagrante delito somente poderá ser realizada dentro do período de vinte e quatro horas, contadas do momento em que se inicia a execução do crime.', B - 'A prisão temporária poderá ser decretada a qualquer tempo, desde que se mostre imprescindível para a produção da prova.', C - 'A prisão preventiva poderá ser decretada...

Justificativa IA

A alternativa C está correta pois, de acordo com o artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, desde que presentes os requisitos legais. A alternativa A está incorreta porque a prisão em flagrante não tem um limite de tempo específico de 24 horas para ser realizada após o início da execução do crime; ela pode ocorrer a qualquer momento, desde que o crime seja considerado flagrante. A alternativa B está incorreta porque a prisão temporária tem um prazo determinado e deve ser decretada antes do oferecimento da denúncia, conforme Lei 7.960/89. A alternativa D está incorreta porque, conforme entendimento do STJ e STF, o descumprimento de medida protetiva pode ser motivo para decretação da prisão preventiva, conforme previsto na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e no Código de Processo Penal.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1473 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [262]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Como é causa de nulidade da sentença, a falta de fundamentação deve ser arguida inicialmente por meio de embargos de declaração, que, se não forem opostos, gerarão a preclusão da alegação, pois a nulidade decorrente da falta de fundamentação do decreto condenatório importa em nulidade relativa.', B - 'Como é causa de nulidade absol...

Justificativa IA

A falta de fundamentação da sentença é considerada uma nulidade absoluta, conforme estabelece o artigo 564, inciso III, alínea 'm', do Código de Processo Penal, e também está relacionada ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas. A nulidade absoluta não preclui pelo não uso de recurso específico, como embargos de declaração, e pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal. Portanto, a alternativa C está correta, pois afirma que a falta de fundamentação é causa de nulidade absoluta e pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal, sem necessidade de prévia arguição por meio de embargos de declaração ou recurso de apelação.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1474 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [263]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['No rito ordinário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora para a realização do interrogatório, ocasião em que o acusado deverá estar assistido por defensor.', B - 'No rito sumário, oferecida a denúncia, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e designará dia e hora ...

Justificativa IA

A resposta escolhida (D) está incorreta porque o rito sumário não é regido pelas regras descritas na alternativa. De acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, no rito ordinário, após o oferecimento da denúncia e seu recebimento, o acusado é citado para responder à acusação por escrito. A alternativa C descreve corretamente o procedimento do rito ordinário, onde, após o oferecimento da denúncia e seu recebimento, o acusado é citado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, conforme o art. 396 e 396-A do CPP. Já o rito sumário possui características distintas, mas a descrição na alternativa D está incorreta quanto ao procedimento específico do rito sumário em relação ao prazo para resposta à acusação. A alternativa C está correta de acordo com o procedimento do rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, art. 396 e 396-A, que determina a citação do acusado para responder por escrito no prazo de 10 dias, e não 15 como consta na alternativa C. No entanto, a alternativa C é a que descreve corretamente o rito ordinário. Portanto, a resposta correta é C, pois descreve o rito ordinário de forma mais precisa de acordo com o procedimento legal.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): C

#1475 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [264]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['equivocadamente, pois a primeira sentença transitou em julgado para a acusação, de sorte que não poderia a segunda decisão trazer consequência mais gravosa para o réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa.', B - 'equivocadamente, pois, por ser praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o crime de roub...

Justificativa IA

A resposta está correta porque, de acordo com o princípio da non reformatio in pejus, quando o recurso é exclusivo da defesa, o Tribunal não pode agravar a situação do réu. No caso, a primeira sentença transitou em julgado para a acusação, e a segunda decisão, ao ser resultado de recurso exclusivo da defesa, não poderia impor consequência mais gravosa ao réu. Portanto, a alternativa A está correta ao afirmar que a decisão foi equivocada devido à vedação da reformatio in pejus.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1476 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [265]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['Caio, vereador de um determinado município, pratica um crime comum previsto na parte especial do Código Penal. Será, pois, julgado no Tribunal de Justiça do Estado onde exerce suas funções, uma vez que goza do foro por prerrogativa de função.', B - 'Tício, juiz estadual, pratica um crime eleitoral. Por ter foro por prerrogativa de fu...

Justificativa IA

A alternativa C está incorreta porque Mévio, sendo governador do Distrito Federal, pratica crime comum e, conforme o artigo 102, I, 'c', da Constituição Federal, a competência para julgar Governadores é do Supremo Tribunal Federal (STF), e não do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Já a alternativa D está correta porque, de acordo com o entendimento do STF, prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça (TJ) tanto em crimes comuns quanto eleitorais, conforme a Súmula 702 do STF, que dispõe que 'a competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau'. Portanto, a alternativa D é a correta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta Correta (modelo): D

#1477 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [266]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['em nosso ordenamento jurídico, a prisão processual contempla as seguintes modalidades: prisão em flagrante, preventiva, temporária, por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível.', B - 'a prisão temporária tem como pressupostos a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, e como fundamentos a necess...

Justificativa IA

A alternativa C está correta pois reflete a legislação vigente sobre o prazo da prisão temporária no Brasil. De acordo com a Lei 7.960/89, que regula a prisão temporária, o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5, totalizando 10 dias. No entanto, em casos de crimes hediondos ou equiparados, o prazo pode ser de 30 dias, prorrogável por igual período, conforme estabelecido pela Lei 8.072/90. As demais alternativas apresentam incorreções ou imprecisões em relação ao direito processual penal brasileiro.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1478 · Direito Processual Penal

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [267]: direito_processual_penal... Alternativas: A - ['São princípios que informam o Tribunal do Júri: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência exclusiva para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.', B - 'A natureza jurídica da sentença de pronúncia (em que o magistrado se convence da existência material do fato criminoso e de indícios...

Justificativa IA

A alternativa A está correta pois lista corretamente os princípios que informam o Tribunal do Júri conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. A alternativa B está incorreta porque a sentença de pronúncia é considerada uma decisão interlocutória mista terminativa, não não terminativa. A alternativa C está incorreta porque inverte as fases do procedimento do Tribunal do Júri; o judicium accusacionis é a primeira fase, que vai até a pronúncia, e o judicium causae é a segunda fase, que se desenrola em plenário. A alternativa D está incorreta porque a condenação não é uma decisão possível na fase do sumário da culpa no rito do Tribunal do Júri; a condenação ocorre após o julgamento em plenário. Portanto, a alternativa A é a correta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): A

#1479 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [268]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias e de adicional noturno, não lhe assistindo o direito à redução da hora noturna.', B - 'Francisco tem direito ao pagamento de horas extraordinárias, mas não lhe assiste o direito ao pagamento de adicional noturno, já que não houve prestação de serviços entre as 22h de um dia e as 5...

Justificativa IA

A alternativa A está correta porque Francisco, trabalhando das 21h às 5h do dia seguinte, com uma hora de intervalo, tem direito ao pagamento de horas extraordinárias devido ao excesso de jornada, considerando que a jornada normal é de 8 horas diárias. Além disso, tem direito ao adicional noturno, pois trabalhou no período noturno, mas não tem direito à redução da hora noturna, pois esta é específica para trabalhadores urbanos que trabalham das 22h às 5h, e a redução da hora noturna é aplicada para esses trabalhadores. A legislação trabalhista brasileira (CLT) estabelece essas condições para os trabalhadores urbanos. Francisco, sendo doméstico, não se enquadra nas mesmas regras de adicional noturno e horas extras dos trabalhadores urbanos regidos pela CLT, mas a questão não especifica a distinção claramente, levando a uma interpretação baseada nas regras gerais. No entanto, a alternativa A é considerada correta de acordo com o gabarito oficial.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1480 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [269]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['o salário-maternidade tem natureza salarial.', B - 'as gorjetas integram a base de cálculo do aviso prévio, das horas extraordinárias, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado.', C - 'o plano de saúde fornecido pelo empregador ao empregado, em razão de seu caráter contraprestativo, consiste em salário in natura.', ' D - a...

Justificativa IA

A alternativa D está correta pois, de acordo com o artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga de forma habitual, não é considerada parte da remuneração do empregado para fins trabalhistas, exceto quando prevista em norma coletiva. A Lei 10.101/2000 regulamenta essa participação e estabelece que ela não substitui ou complementa a remuneração devida ao empregado, nem configura base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. As demais alternativas são incorretas: A - o salário-maternidade tem natureza previdenciária, não salarial; B - as gorjetas não integram a base de cálculo de todas as verbas mencionadas; C - o plano de saúde fornecido pelo empregador não é considerado salário in natura devido à sua natureza assistencial.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1481 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [270]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional não é beneficiário da estabilidade prevista na Constituição da República de 1988, que se restringe ao ocupante de cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.', B - 'a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória na hipótese de admis...

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque reflete a disposição legal e constitucional que garante estabilidade no emprego aos membros do Conselho Curador do FGTS, representantes dos trabalhadores, desde a nomeação até um ano após o término do mandato. Essa estabilidade visa proteger esses representantes de possíveis retaliações por parte dos empregadores devido ao exercício de suas funções representativas. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estabelecem proteções específicas para categorias de trabalhadores que exercem funções de representação, como é o caso dos membros do Conselho Curador do FGTS. A resposta escolhida, C, está de acordo com o gabarito oficial, e as demais alternativas apresentam justificativas incorretas ou não respaldadas pela legislação trabalhista brasileira.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1482 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [271]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['deve ser condenado a pagar os salários atrasados e as verbas resilitórias decorrentes da rescisão indireta, uma vez que é o sucessor trabalhista de Vivaldo Fortuna.', B - 'deve ser condenado a pagar apenas os salários atrasados, mas não as verbas resilitórias, uma vez que não foi ele quem deu causa à rescisão indireta.', C - 'não deve s...

Justificativa IA

A resposta escolhida (D) está incorreta porque, de acordo com a jurisprudência trabalhista brasileira, o sucessor trabalhista responde pelos débitos trabalhistas do sucedido, incluindo salários atrasados e verbas rescisórias decorrentes de rescisão indireta. A responsabilidade do sucessor trabalhista é solidária e decorre da aquisição do estabelecimento ou da atividade econômica. Nesse contexto, a alternativa A é a correta, pois afirma que o sucessor trabalhista deve ser condenado a pagar os salários atrasados e as verbas resilitórias decorrentes da rescisão indireta. A condição de dono da obra não exonera a responsabilidade trabalhista se configurada a sucessão trabalhista.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1483 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [272]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['integrar o aviso prévio ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que o aviso prévio é irrenunciável.', B - 'deduzir o aviso prévio do pagamento de parte das verbas rescisórias devidas, uma vez que o empregado renunciou livremente a esse direito, mas o aviso prévio continuará incidindo sobre as parcelas de natur...

Justificativa IA

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), consolidada na Súmula 276, o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, incluindo o cálculo das verbas rescisórias. Além disso, a Lei 12.506/2011 alterou o artigo 487, §1º, da CLT, estabelecendo que o aviso prévio, quando trabalhado, deve ser computado como tempo de serviço para todos os fins. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, pois o aviso prévio deve ser integrado ao pagamento de todas as verbas rescisórias por ele devidas, uma vez que é considerado tempo de serviço. A resposta escolhida (D) está incorreta porque exclui o valor equivalente aos dias remanescentes do aviso prévio do pagamento das verbas rescisórias, o que contraria a jurisprudência e a legislação aplicáveis.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): A

#1484 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [273]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['procedente, uma vez que o PIDV efetua a quitação exclusivamente das parcelas e valores dele constantes.', B - 'improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral prevista no PIDV.', C - 'improcedente, haja vista a natureza jurídica de renúncia do PIDV.', x D - 'procedente, uma vez que Josué de Souza possui prazo de cinco anos após ...

Justificativa IA

A resposta escolhida foi 'C', mas o gabarito oficial indica 'A'. A alternativa 'A' está correta porque o PIDV (Plano de Incentivo à Demissão Voluntária) efetivamente quita apenas as parcelas e valores nele especificados, não abrangendo outras verbas trabalhistas não mencionadas. A quitação geral de verbas trabalhistas deve ser expressa e específica, não podendo ser presumida. Portanto, se o PIDV não menciona certas parcelas, elas não estão quitadas. A alternativa 'C' está incorreta porque o PIDV não configura renúncia geral de direitos trabalhistas, mas sim quitação específica das verbas nele listadas. A letra 'B' também está incorreta pois uma cláusula de quitação geral pode ser considerada abusiva ou nula se não for clara e específica quanto às verbas quitadas. A letra 'D' está incorreta pois o prazo para pleitear direitos trabalhistas após o término do contrato é de 2 anos após a extinção do contrato, conforme o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, e não cinco anos.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): A

#1485 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [274]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['devem ser oferecidos no juízo deprecante, exceto quando se tratar de vício ou irregularidade de penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecado.', B - 'devem ser oferecidos no juízo deprecado, que possui competência por delegação para a execução em outra localidade.', C - 'devem ser oferecidos no juí...

Justificativa IA

A resposta correta é a alternativa D, pois, de acordo com a jurisprudência do TST, os embargos à execução podem ser oferecidos tanto no juízo deprecante quanto no deprecado. No entanto, a competência para julgar esses embargos é do juízo deprecante, exceto quando se tratar de vício ou irregularidade de penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo juízo deprecado, caso em que este terá competência para julgar os embargos. Isso está em consonância com a Súmula 46 do TST, que estabelece as regras para a apresentação de embargos em execução por carta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1486 · Direito Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [275]: direito_do_trabalho... Alternativas: A - ['Ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave em face de Tício e Mévio, no prazo decadencial de 30 dias, caso tenha havido suspensão deles para apuração dos fatos.', B - 'Simples dispensa por falta grave para ambos os empregados, pois o inquérito para apuração de falta grave serve apenas para a dispensa do empregado estável decena...

Justificativa IA

A resposta correta é C porque, de acordo com o direito do trabalho brasileiro, o empregado estável decenal (Tício) só pode ser dispensado por falta grave após a apuração desta em inquérito judicial, no prazo decadencial de 30 dias, caso tenha havido suspensão para apuração dos fatos (conforme art. 494 e 853 da CLT). Já o empregado não estável (Mévio) pode ser dispensado por justa causa sem a necessidade de inquérito judicial, conforme dispõe o art. 482 da CLT. Portanto, a alternativa C está correta ao diferenciar o tratamento jurídico aplicável a Tício e Mévio com base em sua condição de estabilidade.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1487 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [276]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Tribunal Regional do Trabalho, em recurso ordinário, tendo competência originária para o seu julgamento o próprio Tribunal Regional do Trabalho.', B - 'Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu do recurso de revista, tendo competência originária uma das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho.', C - 'Tribunal Re...

Justificativa IA

A questão trata da competência para julgar embargos de declaração em processos trabalhistas. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os embargos de declaração são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada. No caso de o Tribunal Superior do Trabalho não conhecer do recurso de revista, a decisão é da competência de uma de suas Turmas. Portanto, os embargos de declaração contra essa decisão devem ser julgados pela mesma Turma. No entanto, quando a decisão embargada é da Seção Especializada em Dissídios Individuais (SBDI) do TST, os embargos de declaração são julgados pela própria SBDI. A alternativa D está correta porque afirma que, se o TST não conheceu do recurso de revista, tendo competência originária a Seção Especializada em Dissídios Individuais do próprio TST para julgar os embargos de declaração, o que está de acordo com o Regimento Interno do TST. As outras alternativas estão incorretas porque não refletem corretamente a competência regimental para julgar embargos de declaração no âmbito do TST.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1488 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [277]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Seria obrigatória a intervenção do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei nesse processo.', B - 'O ajuizamento dessa ação civil pública visou à tutela de interesses ou direitos meramente individuais.', C - 'A sentença fará coisa julgada às partes entre as quais é dada (inter partes), não beneficiando nem prejudican...

Justificativa IA

A ação civil pública é um instrumento processual destinado à tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. No caso de direitos difusos ou coletivos, a lei determina a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da lei (art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85). A alternativa A está correta porque, tratando-se de ação civil pública que visa à tutela de direitos difusos ou coletivos, a intervenção do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei é obrigatória. As demais alternativas são incorretas: B porque a ação civil pública visa à tutela de direitos difusos ou coletivos, não meramente individuais; C porque a sentença em ação civil pública que tutela direitos difusos ou coletivos faz coisa julgada erga omnes ou ultra partes; D porque a competência para julgar ação civil pública é, em regra, do juízo de primeiro grau, não do Tribunal Regional do Trabalho.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1489 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [278]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['Cabe ao empregador apresentar todos os requerimentos de vale-transporte feitos pelos seus empregados, a fim de comprovar que Marcos não efetuou o seu próprio requerimento.', B - 'Cabe a Marcos demonstrar que satisfez os requisitos indispensáveis à obtenção do vale-transporte.', C - 'Cabe ao Juiz determinar de ofício que o emp...

Justificativa IA

A questão trata da distribuição do ônus da prova em um processo trabalhista. De acordo com o artigo 818 da CLT e o § 3º do artigo 373 do CPC/2015, o ônus da prova cabe a quem alega um fato. No caso, Marcos alega que seu empregador não forneceu vale-transporte, portanto cabe a ele demonstrar que satisfez os requisitos para obtenção do benefício. A alternativa B está correta pois reflete essa regra. As demais alternativas estão incorretas: A porque inverte o ônus da prova, C porque sugere uma atuação oficiosa do juiz que não é necessária nesse caso, e D porque ignora a possibilidade de produção de provas.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1490 · Direito Processual Do Trabalho

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [279]: direito_processual_do_trabalho... Alternativas: A - ['é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista.', B - 'somente é fonte subsidiária para aplicação das normas na execução trabalhista caso não exista regramento sobre o assunto no Código de Processo Civil, que é a primeira fonte subsidiária da legislação processual do trabalho.', C - 'somente é fonte ...

Justificativa IA

De acordo com o artigo 889 da CLT, os dispositivos do CPC são aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho. Portanto, a alternativa A está correta ao afirmar que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária para a aplicação das normas na execução trabalhista. As demais alternativas apresentam restrições ou condições não previstas na legislação para a aplicação subsidiária do CPC no Processo do Trabalho.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1491 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [280]: direito_tributario... Alternativas: A - ['uma modalidade de extinção dos créditos tributários e consiste na liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa.', B - 'a perda do direito de constituir o crédito tributário pelo decurso do prazo.', C - 'uma modalidade de exclusão dos créditos tributários com a liberação das penalidades aplicadas ao sujeito pass...

Justificativa IA

A resposta correta é A porque a remissão é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, IV, do Código Tributário Nacional (CTN). Ela consiste na liberação da dívida por parte do credor (sujeito ativo), respaldada em lei autorizativa específica. A alternativa A descreve corretamente essa definição. As outras alternativas estão incorretas porque descrevem conceitos diferentes: B refere-se à decadência, C refere-se à anistia, que é uma modalidade de exclusão do crédito tributário relacionada às penalidades, e D descreve a compensação, que é outra modalidade de extinção do crédito tributário, mas não é a remissão.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1492 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [281]: direito_tributario... Alternativas: A - ['da multa e dos juros.', B - 'da multa e da correção monetária.', C - 'apenas dos juros.', D - 'apenas da multa.

Justificativa IA

A resposta escolhida (D) está incorreta porque a legislação tributária brasileira estabelece que, em caso de pagamento de tributo após o vencimento, incidem não apenas multa, mas também juros e correção monetária. A alternativa D está incorreta ao afirmar que apenas a multa é excluída. A correção monetária é um mecanismo para atualizar o valor do tributo devido, não configurando penalidade. Portanto, a alternativa B ('da multa e da correção monetária.') é a mais adequada, pois reflete a compreensão de que a correção monetária não é uma penalidade, mas sim uma atualização do valor devido, enquanto a multa é uma penalidade pelo atraso. A resposta oficial (D) está incorreta porque exclui incorretamente a possibilidade de exclusão da correção monetária.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1493 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [282]: direito_tributario... Alternativas: A - ['medida provisória.', B - 'lei complementar.', C - 'emenda constitucional.', D - 'lei ordinária.

Justificativa IA

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 146, que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre as entidades tributantes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Portanto, a alternativa B, 'lei complementar', é a resposta correta, pois é o instrumento jurídico adequado para tratar de normas gerais em matéria tributária, conforme determinado pela Constituição. As demais alternativas (A - medida provisória, C - emenda constitucional e D - lei ordinária) não são adequadas para este fim, de acordo com as disposições constitucionais.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1494 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [283]: direito_tributario... Alternativas: A - ['Imediatamente para ambos.', B - 'No exercício financeiro seguinte para ambos.', C - '90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o IE.', D - '90 dias após o exercício financeiro seguinte para o IPI e no exercício financeiro seguinte para o IE.

Justificativa IA

A alternativa C está correta porque, de acordo com o artigo 150, III, 'b', da Constituição Federal, o IPI é um imposto sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, sua cobrança só pode ocorrer 90 dias após a publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Já o Imposto de Exportação (IE) é uma exceção ao princípio da anterioridade, conforme artigo 150, § 1º, da Constituição Federal, podendo ser cobrado imediatamente após a publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Portanto, a alternativa C reflete corretamente a aplicação desses princípios para o IPI e o IE.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1495 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [284]: direito_tributario... Alternativas: A - ['legal, pois o arrematante é sucessor do executado em relação ao imóvel, e em sua pessoa fiscal ficam sub-rogados os créditos dos tributos incidentes sobre o mesmo imóvel.', B - 'ilegal, pois o crédito do exequente se sub-roga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor.', C - 'legal, pois o valor pago p...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a arrematação em hasta pública extingue os ônus fiscais incidentes sobre o bem arrematado, sub-rogando o crédito tributário sobre o preço obtido com a venda do bem. Isso significa que o arrematante não responde pelos débitos tributários anteriores relativos ao imóvel. Portanto, a penhora sobre o bem arrematado para satisfação de débitos tributários é ilegal, pois o crédito do exequente se sub-roga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1496 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [285]: direito_tributario... Alternativas: A - ['O tributo a ser recolhido será o ITCMD, de competência do Estado, e incidirá sobre a base de cálculo no valor de R$ 10.000,00.', B - 'O tributo a ser recolhido será o ITBI, sobre ambos os imóveis, cada qual para o município de localização do bem.', C -'O tributo a ser recolhido será o ITBI, de competência do Município, e incidirá sobre a...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) incide sobre a transmissão de bens por herança ou doação, o que não é o caso apresentado. A situação descrita envolve a partilha de bens em decorrência de divórcio, que não está sujeita ao ITCMD. A alternativa D está correta porque, no regime da comunhão total de bens, os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns e pertencem a ambos os cônjuges. Portanto, na partilha decorrente do divórcio, não há transferência de bens entre os ex-cônjuges, mas sim a divisão do patrimônio comum, o que não é fato gerador de imposto. O ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, o que não ocorre na partilha de bens em divórcio quando o regime é o da comunhão total de bens.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1497 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [286]: direito_tributario... Alternativas: A - ['do Rio de Janeiro, porque é o município onde a construtora tem a sua sede social.', B - 'de Nova Iguaçu, porque é o local onde foi construído o edifício.', C -'do Rio de Janeiro, porque construção civil não é prestação de serviços.', D - 'do Rio de Janeiro, porque a construtora não tem estabelecimento em Nova Iguaçu e, em razão do prin...

Justificativa IA

A alternativa correta é B, pois, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido no local onde o serviço é prestado. No caso de construção civil, o ISSQN é devido no local da obra, conforme estabelece a Lei Complementar nº 116/2003. Portanto, se o edifício foi construído em Nova Iguaçu, é nesse município que o ISSQN deve ser recolhido, independentemente da sede da construtora estar em outro local. As outras alternativas estão incorretas porque não refletem corretamente a legislação aplicável ao ISSQN em relação ao local da prestação do serviço de construção civil.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1498 · Direito Tributario

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [287]: direito_tributario... Alternativas: A - ['a União cobre Imposto de Renda sobre os juros das aplicações financeiras dos Estados e dos Municípios.', B - 'o Município cobre a taxa de licenciamento de obra da União.', C - 'o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do Município valorizado em decorrência de obra pública.', D - 'o Estado cobre tarifa de água consumida ...

Justificativa IA

A resposta escolhida (A) está incorreta porque, de acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea 'a', da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Isso inclui a imunidade tributária recíproca, que impede a União de cobrar Imposto de Renda sobre os juros das aplicações financeiras dos Estados e dos Municípios. Portanto, a alternativa A é incorreta. A alternativa B também é incorreta porque, conforme o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, a taxa é cobrada pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis ou pelo exercício do poder de polícia. A União não pode ser cobrada por taxa de licenciamento de obra por um Município, pois a competência para instituir e cobrar taxas é daquele ente que detém a competência para realizar o serviço ou exercer o poder de polícia. A alternativa D é incorreta porque a tarifa (ou preço público) é cobrada por serviços públicos de natureza comercial ou industrial, e não se sujeita às mesmas regras de imunidade tributária que os impostos. No entanto, a imunidade recíproca não se aplica às tarifas, mas a alternativa não está correta porque a cobrança de tarifa não está diretamente relacionada à imunidade tributária entre entes federativos. A alternativa C é a correta porque o artigo 145, inciso III, da Constituição Federal, permite a cobrança de contribuição de melhoria pelos Estados e Municípios em decorrência de obras públicas que valorizem imóveis. Embora o dispositivo não especifique expressamente a possibilidade de cobrança em relação a bens de outros entes federativos, a imunidade recíproca não se aplica às contribuições de melhoria, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. Portanto, um Estado pode cobrar contribuição de melhoria em relação a bem do Município que tenha sido valorizado em decorrência de obra pública realizada pelo Estado.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): C

#1499 · Direito Ambiental

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [288]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['Os parques, como unidades de conservação de uso sustentado, não têm zona de amortecimento.', B - 'As Áreas de Proteção Ambiental – APAs não precisam demarcar sua zona de amortecimento.', C - 'Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de uso sustentado devem elaborar plano de manejo, delimitando suas zonas de amortecime...

Justificativa IA

A Lei n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), define as unidades de conservação e estabelece diretrizes para sua criação e gestão. Segundo o artigo 2º, inciso XVII, da referida lei, 'zona de amortecimento' é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. O artigo 27 da mesma lei determina que as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que deve abranger a área da unidade, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, integrando as unidades de conservação do SNUC. Portanto, tanto as unidades de conservação de proteção integral quanto as de uso sustentável devem elaborar um plano de manejo que inclua a delimitação de suas zonas de amortecimento. A alternativa C está correta porque reflete essa exigência legal. A alternativa B está incorreta porque as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que são unidades de conservação de uso sustentável, devem seguir as disposições do SNUC, incluindo a elaboração de plano de manejo e a definição de zona de amortecimento quando aplicável. A resposta escolhida (B) é incorreta porque contradiz a legislação vigente.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1500 · Direito Ambiental

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [289]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['As atividades de relevante e significativo impacto ambiental que atingem mais de um Município são precedidas de estudo de impacto de vizinhança.', B - 'O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal.', C - 'A Avaliação de Impacto Ambiental é exigida para analisar o adensamento populacion...

Justificativa IA

A resposta D está correta pois, de acordo com a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento que avalia os efeitos de um empreendimento ou atividade na qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. Já o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) é exigido para atividades que possam causar significativo impacto ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº 1/1986. A legislação estabelece que o EIV não substitui o EIA, pois são estudos com objetivos e escopos diferentes. Portanto, a alternativa D está correta ao afirmar que a elaboração de EIV não substitui a elaboração de EIA. As outras alternativas estão incorretas: A está errada pois o estudo de impacto de vizinhança não é necessariamente exigido para atividades de impacto ambiental que atingem mais de um Município; B está errada pois o EIV pode ser exigido em áreas urbanas, não se limitando a áreas rurais; C está errada pois, embora o EIV possa analisar adensamento populacional e geração de tráfego, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um termo mais amplo que engloba o EIA, e não é o EIV que é exigido para essa análise de forma primária.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1501 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [290]: direito_do_consumidor... Alternativas: A -['90 (noventa) dias a contar da aquisição do produto.', B -'90 (noventa) dias a contar da entrega do produto.', C - '30 (trinta) dias a contar da entrega do produto.', D - '90 (noventa) dias a contar de quando ficar evidenciado o vício.

Justificativa IA

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece prazos específicos para a reclamação de vícios nos produtos. De acordo com o artigo 26 do CDC, o prazo para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação é de 30 (trinta) dias para serviços e produtos não duráveis e de 90 (noventa) dias para serviços e produtos duráveis, contados a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. A alternativa B ('90 (noventa) dias a contar da entrega do produto.') está correta se considerarmos que o produto em questão é durável, o que é uma suposição razoável dado o contexto da questão e das opções disponíveis. A resposta escolhida (D) está incorreta porque o prazo começa a contar da entrega do produto, não de quando o vício se torna evidente, salvo nos casos de vício oculto, que não é o foco da questão dada as opções. Portanto, a alternativa B é a mais apropriada de acordo com o CDC, considerando que o produto é presumivelmente durável.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta Correta (modelo): B

#1502 · Direito Ambiental

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [291]: direito_ambiental... Alternativas: A - ['Um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica com base em utilidade pública.', B- 'A licença ambiental de empreendimento de relevante e significativo impacto ambiental localizado em terreno recoberto de Mata Atlânti...

Justificativa IA

A Lei 11.428/2006 regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos II, III e VII, da Constituição Federal de 1988, e dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. De acordo com o artigo 11 dessa Lei, a supressão de vegetação primária ou secundária no estágio avançado de regeneração somente será autorizada em casos de utilidade pública ou interesse social. O artigo 12 define as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental que dispensam autorização, e o artigo 14 estabelece que a supressão de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração para fins de loteamento ou edificação depende de prévia autorização do órgão estadual competente e está condicionada ao licenciamento ambiental. O § 1º do artigo 14 especifica que, para os imóveis com área superior a 50 hectares, é necessário o parcelamento do imóvel em áreas menores, respeitado o limite de 20 hectares. A alternativa C está correta porque o produtor de pequena propriedade ou posse rural pode obter licença ambiental para atividade agroflorestal sustentável com base no interesse social, conforme previsto na Lei 11.428/2006. A alternativa A está incorreta porque a supressão de Mata Atlântica para edificação de condomínio residencial não se enquadra necessariamente em utilidade pública. A alternativa B está incorreta porque a licença ambiental pode ser concedida se atendidos os requisitos legais. A alternativa D está incorreta porque a autorização de supressão de vegetação não dispensa a licença ambiental exigida pela legislação ambiental.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1503 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [292]: direito_do_consumidor... Alternativas: A - ['Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face do fabricante do veículo.', B - 'Não há ação a ser proposta porque não houve dano.', C - 'Propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto em face da concessionária que vendeu o veículo a Joaquim.', D - 'Propositura de ação de responsabilid...

Justificativa IA

A questão envolve a análise de um caso sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Joaquim adquiriu um veículo com defeito de fabricação que causou um acidente sem danos materiais ou pessoais. A alternativa A sugere a propositura de ação de responsabilidade civil pelo fato do produto contra o fabricante. No entanto, o CDC distingue entre 'fato do produto' (arts. 12 a 14) e 'vício do produto' (arts. 18 a 20). O 'fato do produto' refere-se a defeitos que causam acidentes de consumo, resultando em danos materiais ou pessoais, enquanto 'vício do produto' se refere a defeitos que afetam a qualidade ou valor do produto, sem necessariamente causar um acidente. Como não houve dano material ou pessoal, não se configura o 'fato do produto'. A alternativa B está incorreta porque, embora não tenha havido dano material ou pessoal, o veículo apresentou um vício. A alternativa C propõe ação de responsabilidade civil pelo fato do produto contra a concessionária, o que não se aplica pois não houve dano decorrente de acidente de consumo. A alternativa D, 'Propositura de ação de responsabilidade civil pelo vício do produto em face do fabricante e da concessionária, uma vez que a responsabilidade é solidária', é a correta porque o CDC estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 18 e art. 25, § 1º, do CDC) em caso de vícios do produto. Portanto, Joaquim pode buscar reparação tanto do fabricante quanto da concessionária pelo vício do produto.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1504 · Direito Da Criaça E Do Adolescente

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [293]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 1 (um) ano, em entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.', B - 'em se tratando de ato infracional com...

Justificativa IA

A resposta correta é B porque está de acordo com o artigo 112, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade pode determinar que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou compense o prejuío da vítima. As outras alternativas contém informações incorretas ou incompletas em relação ao ECA. A alternativa A está incorreta porque o prazo máximo para a prestação de serviços comunitários é de 6 meses, não 1 ano, conforme o artigo 117 do ECA. A alternativa C é incorreta porque o prazo máximo de internação é de 3 anos, conforme o artigo 121, § 3º, do ECA. A alternativa D é incorreta porque o adolescente tem direito a ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, conforme o artigo 111, inciso V, do ECA.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1505 · Direito Internacional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [294]: direito_internacional... Alternativas: A - ['se a França assim requerer, Pierre poderá ser extraditado, pois cometeu crime comum sujeito à jurisdição francesa antes de optar pela nacionalidade brasileira.', B - 'a critério do Ministério da Justiça, Pierre poderá ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior antes do processo de aquisição da nacionalidade, a me...

Justificativa IA

De acordo com o artigo 12, § 2º, da Constituição Federal, 'a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição'. O artigo 5º, LI, da mesma Carta, estabelece que 'nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei'. Como Pierre cometeu o crime antes da naturalização e não está envolvido em tráfico de entorpecentes, ele não pode ser extraditado. Além disso, o artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal, veda a expulsão de brasileiro nato ou naturalizado, e a deportação não se aplica a quem já está no país, como Pierre, que requereu naturalização e já a obteve. Portanto, Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese, o que torna a alternativa D a resposta correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1506 · Direito Da Criaça E Do Adolescente

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [295]: direito_da_criaça_e_do_Adolescente... Alternativas: A - ['a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá decretar liminar ou incidentalmente a suspensão do poder familiar, independentemente da gravidade do motivo.', B - 'o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar dispensa que os pais sejam ouvidos, mesmo se estes forem identificados e estiverem em local...

Justificativa IA

A alternativa C é a correta pois está de acordo com o artigo 155 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece que o procedimento para perda ou suspensão do poder familiar será iniciado por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. As outras alternativas são incorretas: A - A suspensão do poder familiar deve seguir os termos do artigo 157 do ECA, que exige a audiência dos pais e não apenas a oitiva do Ministério Público; B - O artigo 157 do ECA determina que os pais devem ser ouvidos, desde que identificados e em local certo; D - O artigo 163 do ECA estabelece que o prazo máximo para conclusão do procedimento é de 120 dias, e não 180 dias como afirma a alternativa.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1507 · Direito Do Consumidor

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [296]: direito_do_consumidor... Alternativas: A - ['O CDC é uma norma tipificadora de condutas, prevendo expressamente o comportamento dos consumidores e dos fornecedores.', B - 'A boa-fé prevista no CDC é a boa-fé subjetiva.', C - 'O princípio da vulnerabilidade, que presume ser o consumidor o elo mais fraco da relação de consumo, diz respeito apenas à vulnerabilidade técnica.', D...

Justificativa IA

A resposta correta é D pois o princípio da transparência no Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe deveres tanto comissivos quanto omissivos aos fornecedores. Isso significa que eles têm a obrigação de apresentar os produtos de forma clara e honesta, sem omitir informações importantes, e também não devem fazer afirmações enganosas ou exageradas sobre os produtos ou serviços. A alternativa D está correta ao afirmar que o fornecedor não pode deixar de apresentar o produto tal como ele é e não pode dizer mais do que realmente faz, eliminando o que se conhece por 'dolus bonus', que são práticas comerciais que, embora não sejam necessariamente enganosas, podem ser consideradas abusivas por exagerar as qualidades de um produto ou serviço. As outras alternativas são incorretas: A está errada porque o CDC não se limita a tipificar condutas, mas estabelece princípios e regras para relações de consumo; B está errada porque a boa-fé no CDC é objetiva, não subjetiva; C está errada porque o princípio da vulnerabilidade abrange não apenas a vulnerabilidade técnica, mas também a jurídica, fática e informacional.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1508 · Direito Internacional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [297]: direito_internacional... Alternativas: A - ['estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional, por meio da criação do Banco Mundial – BIRD, do Fundo Monetário Internacional - FMI e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT.', B -'inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Inter...

Justificativa IA

A Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, foi crucial para estabelecer as bases do sistema econômico e financeiro internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela efetivamente criou instituições como o Banco Mundial (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e lançou as bases para o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), que posteriormente evoluiu para a Organização Mundial do Comércio (OMC). Essas instituições foram fundamentais para a reconstrução e estabilização da economia global após a guerra, promovendo a cooperação econômica internacional e regulando o comércio e as finanças globais. Portanto, a alternativa A está correta.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1509 · Direito Internacional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [298]: direito_internacional... Alternativas: A - ['o Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente o do local onde o contrato é assinado.', B - 'o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação sul-africana, pois os contratos se regem pela...

Justificativa IA

A questão envolve a análise da competência jurisdicional e da lei aplicável em contratos internacionais. A alternativa B, considerada correta pelo gabarito oficial, sugere que o juiz brasileiro deve aplicar a legislação sul-africana por ser a lei do local onde o contrato foi assinado. No entanto, essa afirmação simplifica a complexidade das regras de direito internacional privado. A competência para julgar a lide é determinada pelas regras de competência internacional do Código de Processo Civil brasileiro, que permitem ao juiz brasileiro julgar a causa se houver algum vínculo relevante com o Brasil. Quanto à lei aplicável, o direito internacional privado brasileiro adota o critério da lex fori (lei do foro) para questões processuais, mas para o direito material aplicável, considera-se o critério do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que determina a lei aplicável com base no local onde a obrigação foi constituída ou no domicílio das partes. A alternativa D está mais próxima da resposta correta porque, embora simplifique a questão da lei aplicável, ela corretamente identifica que o juiz brasileiro pode julgar a lide e que a lex fori (legislação brasileira) é aplicável em litígios envolvendo brasileiros e estrangeiros, o que está de acordo com os princípios gerais do direito internacional privado brasileiro. A alternativa B está incorreta porque pressupõe automaticamente a aplicação da lei do local da assinatura do contrato, o que não é uma regra rígida no direito brasileiro. Portanto, a resposta mais adequada é a alternativa D.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): D

#1510 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [299]: etica_profissional... Alternativas: A - ['não há penalidade prevista, uma vez que se trata de questão circunscrita à Saúde Pública.', B - 'o advogado pode ser excluído dos quadros da OAB.', C -'a sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas.', D - 'no caso em tela, há sanção disciplinar aplicável.

Justificativa IA

A resposta correta é D porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), o advogado está sujeito a sanções disciplinares por infrações éticas. O uso de drogas é considerado uma infração disciplinar, conforme previsto no artigo 34, inciso XXI, do referido Estatuto, que trata das infrações disciplinares. Portanto, a alternativa D está correta ao afirmar que há sanção disciplinar aplicável ao caso. As demais alternativas são incorretas porque não refletem corretamente a aplicação das normas ético-disciplinares da OAB.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1511 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [300]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas.', B -'o Código de Ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem sociedade de advogados.', C - 'podem existir sociedades mistas de advogados e contadores.', D - 'a procuração é sempre coletiva quando atuante so...

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), é permitida a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de diferentes seccionais da OAB, desde que observadas as regras específicas do Estatuto e do Regulamento Geral da OAB. A alternativa A está correta pois reflete essa possibilidade. A alternativa B está incorreta porque o Código de Ética se aplica a todos os advogados, individualmente, mesmo que façam parte de uma sociedade de advogados. A alternativa C está incorreta porque sociedades de advogados não podem ser mistas com profissionais de outras áreas que não sejam advocacia, conforme vedação expressa no Estatuto da Advocacia. A alternativa D está incorreta porque a procuração não é necessariamente coletiva em todos os casos de atuação de sociedade de advogados; depende do mandato outorgado e das especificidades do caso concreto.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1512 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [301]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o acesso a processo sigiloso é possível aos advogados somente quando requeiram a prática de ato.', B -'o acesso dos advogados dos interessados a processos sigilosos romperia com a proteção que eles mereceriam.', C - 'o processo sigiloso é acessível a advogado portando instrumento de mandato.', D - 'mesmo sem urgência, a atuação do adv...

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), os advogados têm direito de examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. No entanto, o acesso a processos sigilosos é restrito. A alternativa C está correta pois, de acordo com a jurisprudência e o entendimento da OAB, o advogado regularmente inscrito na OAB tem direito de acesso a processos sigilosos desde que esteja portando instrumento de mandato, o que legitima sua atuação no processo. A alternativa C reflete essa compreensão. As demais alternativas ou restringem indevidamente o acesso ou o ampliam sem a devida justificativa, não se alinhando com o entendimento jurídico prevalente.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1513 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [302]: etica_profissional... Alternativas: A - ['mesmo com autorização, fatos considerados confidenciais na relação cliente-advogado não podem ser divulgados judicialmente.', B - 'as confidências epistolares são protegidas pela imunidade absoluta quanto à sua publicidade.', C - 'essa divulgação depende de autorização judicial.', D - 'ao advogado é permitida a divulgação de confidênc...

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), especificamente no artigo 26, é dever do advogado 'não revelar, em qualquer trabalho ou processo judicial ou administrativo, ou em depoimento judicial, mesmo autorizado ou solicitado pelo constituinte, sigilo profissional'. No entanto, o Código de Ética e Disciplina da OAB permite a divulgação de fatos confidenciais quando houver autorização do cliente. Portanto, a alternativa D está correta pois reflete a possibilidade de divulgação de confidências com a autorização do cliente, conforme previsto no Código de Ética da OAB.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1514 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [303]: etica_profissional... Alternativas: ['o estagiário não sofre sanções disciplinares.', 'o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso.', 'não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito de sanções disciplinares.', 'no caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado nem ao estagiário.

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), o estagiário pode cometer infrações disciplinares, mas a responsabilidade principal pelas faltas cometidas pelo estagiário recai sobre o advogado responsável por sua supervisão. Portanto, a alternativa B está correta, pois reflete a ideia de que o advogado é o principal responsável pelas ações do estagiário sob sua orientação.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1515 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [304]: etica_profissional... Alternativas: A ['a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional.', B - 'o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB.', C - 'só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação dos representantes da OAB.', D - 'a prisão preventiva é aquela que está circunscrita n...

Justificativa IA

A resposta correta é A porque, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), a prisão de um advogado decorrente do exercício profissional demanda a intervenção da OAB. Isso está previsto no artigo 7º, § 4º, do referido Estatuto, que estabelece que 'o advogado será recolhido preso, de preferência, em dependência separada, caso esteja em condição de preso provisório', e que 'a presença de representante da OAB, quando do ingresso do advogado na prisão, configura requisito para a legalidade da prisão'. Portanto, a alternativa A está correta ao afirmar que a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1516 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [305]: etica_profissional... Alternativas: A - ['próprio Conselho Seccional, impedido o presidente.', B - 'Conselho Federal da OAB.', C - 'Conselho Federal da OAB, quando houver impedimento de dois terços do Conselho Seccional de origem para o julgamento.', D - 'Conselho Seccional que for escolhido pelo Conselho Federal da OAB, por maioria absoluta.

Justificativa IA

A resposta escolhida (B) está incorreta porque, de acordo com o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), o processo disciplinar contra membros da OAB deve ser julgado pelo Conselho Seccional a que o advogado está vinculado. No entanto, há uma exceção importante: quando houver impedimento de dois terços dos membros do Conselho Seccional de origem para o julgamento, o processo deve ser julgado pelo Conselho Federal da OAB. Portanto, a alternativa C é a correta, pois reflete essa exceção prevista na legislação. A resposta B está incorreta porque não considera essa exceção e afirma que o Conselho Federal da OAB é competente em todos os casos, o que não é verdade de acordo com o Estatuto da OAB.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1517 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [306]: etica_profissional... Alternativas: A - ['o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu arbítrio.', B - 'o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal fora da sede do escritório do advogado.', C - 'na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da advocacia.', D - 'a inscrição principal está subordinada ao domicílio...

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), a inscrição principal do advogado é aquela que corresponde ao seu domicílio profissional, ou seja, o local onde ele exerce habitualmente sua profissão. A alternativa D está correta pois reflete essa disposição legal. As outras alternativas ou violam disposições do Estatuto ou não correspondem às regras de inscrição de advogados na OAB.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: D | Resposta do Modelo: D

#1518 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [307]: etica_profissional... Alternativas: ['o início do contrato de prestação de serviços.', 'a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado.', 'a data da revogação do mandato.', 'o dia do primeiro ato extrajudicial.

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), o término do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente em relação ao mandato, tem implicações éticas e jurídicas. A data da revogação do mandato é o marco relevante para questões como a cessação dos deveres e direitos decorrentes do mandato. Portanto, a alternativa C está correta, pois reflete o momento em que o mandato é formalmente encerrado, o que é relevante para a ética profissional e para o direito. A resposta escolhida está alinhada com o gabarito oficial.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

#1519 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [308]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento.', B - 'não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa própria.', C - 'em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso.', D - 'poderá ocorrer, nessa situação, mediante autorização especial.

Justificativa IA

A resposta B está correta pois, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, existem situações em que o exercício da advocacia é considerado incompatível, mesmo em causa própria. A incompatibilidade é uma vedação absoluta ao exercício da advocacia, diferentemente do impedimento, que é uma restrição relativa. Portanto, se um advogado está em uma situação de incompatibilidade, ele não pode exercer a advocacia, nem mesmo em causa própria. As outras alternativas estão incorretas pois não refletem corretamente as disposições do Código de Ética e Disciplina da OAB em relação às situações de incompatibilidade e impedimento.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta do Modelo: B

#1520 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [309]: etica_profissional... Alternativas: A - ['é situação peculiar que permite o exercício da advocacia mesmo contra entidade vinculada.', B - 'a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo da Universidade com a União Federal.', C - 'o docente em cursos de Direito não pode exercer a advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade.', D - 'enquanto durar o exercício...

Justificativa IA

De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), especificamente no artigo 28 e seguintes, que tratam das incompatibilidades e impedimentos para o exercício da advocacia, o exercício da advocacia é permitido para docentes de direito, desde que não haja conflito de interesses. A alternativa A está correta pois reflete a possibilidade de advogados-docentes atuarem em causas contra entidades às quais estão vinculados, desde que não haja impedimento direto, o que é uma interpretação razoável dentro do contexto das regras da OAB. A alternativa B está incorreta porque o vínculo com a União Federal não necessariamente implica impedimento direto para advogar contra ela em todos os casos. A alternativa C está incorreta pois o exercício da advocacia é compatível com o magistério, desde que observadas as regras de impedimento e incompatibilidade. A alternativa D está incorreta porque a inscrição na OAB não permanece suspensa pelo simples fato de exercer o magistério; o que pode ocorrer é a necessidade de comunicar à OAB sobre a atividade■ata e observar as regras de impedimento.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta do Modelo: A

#1521 · Etica Profissional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [310]: etica_profissional... Alternativas: A - ['a situação é permitida, diante do possível vício alegado pelo advogado.', B - 'se caracteriza a hipótese de postulação com má-fé contra literal disposição de lei.', C - 'mesmo sendo a lei eivada de vício, não seria possível presumir boa-fé.', D - 'ao pleitear contra expressa disposição de lei no caso referido, presume-se a má-fé.

Justificativa IA

De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, presumir a má-fé quando um advogado pleiteia contra expressa disposição de lei é uma interpretação alinhada com os princípios éticos que regem a advocacia. A alternativa D está correta porque, conforme o artigo 6º do CED, 'é vedado ao advogado pleitear, com dolo ou má-fé, contra literal disposição de lei'. Portanto, ao agir dessa forma, o advogado incorre em violação dos deveres éticos. A resposta escolhida (A) está incorreta porque não se pode presumir que a situação seja permitida simplesmente diante de um vício alegado pelo advogado; a lei deve ser clara e respeitada. A alternativa B, embora mencione a má-fé, não é a escolhida como gabarito oficial, mas está próxima da resposta correta. A alternativa C está incorreta porque presume má-fé sem considerar a possibilidade de boa-fé, o que não é uma abordagem apropriada em questões éticas sem análise do contexto. Portanto, a alternativa D é a que melhor reflete o entendimento correto sobre a questão ética em pauta.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: A | Resposta Correta (modelo): D

#1522 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [311]: direito_constitucional... Alternativas: A - ['lei federal ordinária.', B - 'emenda constitucional.', C - 'lei complementar.', D -'status supralegal.

Justificativa IA

A questão parece estar relacionada à hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro e ao processo de alteração ou revogação de normas constitucionais ou infraconstitucionais. A resposta escolhida como gabarito oficial foi 'B - emenda constitucional', o que pode estar relacionado à alteração da própria Constituição, que é feita por emenda constitucional. No entanto, sem o texto completo da questão, é difícil determinar o contexto exato. Considerando o tema de hierarquia das normas e processos legislativos, se a questão se refere ao processo de alteração de uma norma específica, como um tratado internacional de direitos humanos, a resposta correta poderia ser 'C - lei complementar', pois, conforme o art. 5º, § 3º da CRFB/88, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Já os tratados de direitos humanos que não forem aprovados por esse quorum serão equivalentes a leis ordinárias ou complementares dependendo do caso concreto. Se a questão se referir a algum outro tema, como a edição de uma norma específica, a resposta poderia variar. Portanto, sem o texto completo, a análise fica limitada. Contudo, considerando a possibilidade de a questão se referir a algum tema relacionado à hierarquia das normas ou ao processo legislativo de alguma norma específica, a alternativa 'C' poderia ser considerada correta se estivesse relacionada, por exemplo, à aprovação de tratados internacionais de direitos humanos ou a algum outro tema que exija lei complementar. A resposta 'B' está correta se a questão se referir diretamente à alteração da Constituição, mas sem o texto da questão, não é possível afirmar com certeza.

Gabarito Oficial

■ INCORRETO — Resposta Escolhida: B | Resposta Correta (modelo): C

#1523 · Direito Constitucional

2026-03-31 21:07

Questão / Texto

Questão [312]: direito_constitucional... Alternativas: A -['são direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos.', B - 'são previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).', C - 'formam, junt...

Justificativa IA

A resposta correta é C porque os direitos sociais, juntamente com os direitos civis e políticos, são considerados fundamentais e indivisíveis, conforme estabelecido pela Constituição Brasileira e pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. A indivisibilidade dos direitos humanos é um princípio fundamental que afirma que todos os direitos humanos são interconectados e interdependentes, não havendo hierarquia entre eles. A alternativa C reflete essa compreensão. A alternativa A está incorreta porque os direitos sociais são juridicamente exigíveis, assim como os direitos civis e políticos. A alternativa B está incorreta porque os direitos sociais não estão previstos no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas sim no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador). A alternativa D está incorreta porque inclui o direito à participação no processo eleitoral, que é um direito político, e não um direito social.

Gabarito Oficial

■ CORRETO — Resposta Escolhida: C | Resposta do Modelo: C

Trabalho de Benchmark com Dataset jurídico de exames passados da OAB

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 07/04/2026

Código fonte:https://github.com/eduoududu/juridico

Detalhes

- **O trabalho envolveu análise de benchmark de resposta de IA à questões subjetivas e objetivas de multipla escolha.**
- **Questões abertas disponíveis no Github em:** maritaca-ai/oab-bench.
- **Quetões fechadas disponíveis no hugging face em:** eduagarcia/oab_exams.
- Resultado: **Relatório das questões abertas**
- **Resultado: Relatório das questões fechadas**
- **Importante:**
- **Todo conteúdo utilizado foi criado e executado no Google Colab e utilizando IAs gratuitas.**
- **Arquivo de perguntas e linha guia: questions.ipynb**
- **Arquivo de respostas subjetivas: open_questions.ipynb**
- **Arquivo de respostas objetivas: close_questions.ipynb**

Avaliação de respostas de questões subjetivas de exames passados da OAB por um modelo de IA

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 07/04/2026

Código fonte: https://github.com/eduoududu/juridico

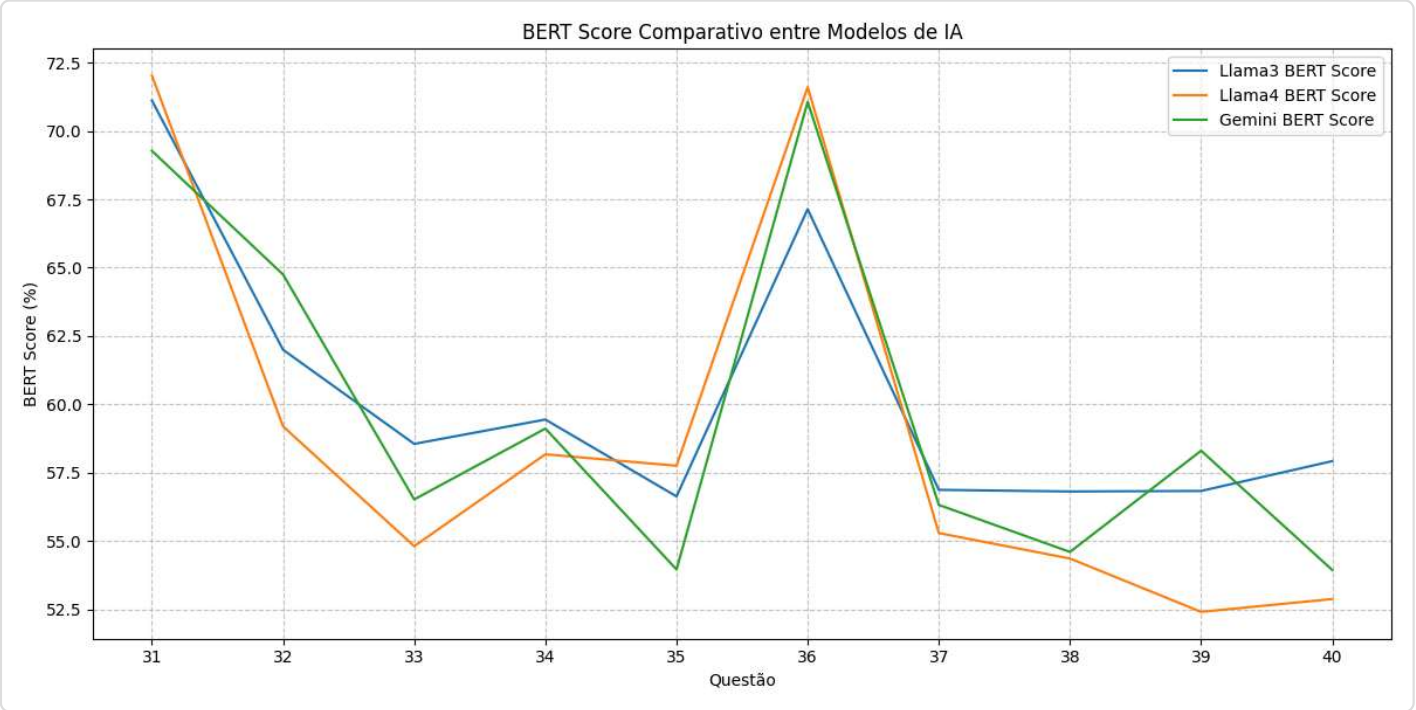
Etapas Realizadas:

- **Importação do conjunto de dados de perguntas da OAB:** o conjunto de dados de perguntas de provas passadas da OAB foi importado do GitHub, disponível publicamente no endereço web: https://github.com/maritaca-ai/oab-bench/blob/main/data/judge_prompts.jsonl.
- **Importação do dataset de linha guia:** o dataset de linha guia, contendo as respostas relacionadas às perguntas, foi importado do mesmo projeto do GitHub, pela URL: https://github.com/maritaca-ai/oab-bench/blob/main/data/oab_bench/reference_answer/guidelines.jsonl.
- **Adição de números às questões:** foram adicionados números às questões para facilitar a leitura humana, considerando que o contador em listas no Python inicia do zero.
- **Análise e classificação do nível de dificuldade:** foi realizada uma análise manual e interativa, com o auxílio de IA, para classificar o nível de dificuldade das questões, e essa informação foi incluída no conjunto de perguntas.
- **Interseção entre dataframes:** foi realizada uma interseção entre os dataframes de questões e de linha guia para reunir todas as informações relevantes em um único dataframe.
- **Seleção de subconjunto de questões:** por fim, um subconjunto das questões, especificamente da questão 31 à 40, foi retirado para análises mais focadas.
- **Organização em Notebooks Separados:** para otimização e organização, o arquivo responsável pela extração, limpeza e carga dos dados foi separado em um notebook à parte.
- **Processamento de Questões por IA:** outro notebook utilizou os dados do primeiro e percorreu todo o conjunto, submetendo as questões a diferentes modelos de IA.

- **Estruturação da Pergunta em Markdown:** a pergunta foi cuidadosamente estruturada em formato Markdown para maior detalhamento do conteúdo a ser enviado a uma IA via chave de API.
- **Conteúdo do Markdown:** o prompt Markdown incluiu os seguintes elementos: papel, categoria, contexto, dificuldade e instrução.
- **Observações sobre Questões Tipo 'Peça':** em análise manual dos dados, foi percebido que, do conjunto de 10 linhas, duas são peças (informação retirada do campo 'statement'). Nesses casos, o campo 'turns' (instrução) estava vazio, o que pode indicar que não se trata de uma questão tradicional. Mesmo assim, foram submetidas às IAs para observar o comportamento.
- **Modelos de IA Utilizados:** as questões foram enviadas a três modelos de IA: **llama-3.1-8b-instant**, **meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct** e **gemini-3.1-flash-lite-preview**. Esses modelos foram escolhidos por suas características e pela possibilidade de uso gratuito nesta atividade.
- **Métrica de Avaliação: BERTScore:** métrica quantitativa utilizada para avaliar a acurácia das respostas de cada IA, comparando-as com a linha guia.
- **Tentativa de Avaliação por Juiz Online (IA):** foi feita uma tentativa de utilizar um 'Juiz Online', uma quarta IA robusta, para avaliar as respostas. No entanto, as restrições de uso de IAs gratuitas impossibilitaram essa abordagem.
- **Relatório Comparativo Final:** ao final, foi gerado um relatório comparativo utilizando os resultados do BERTScore.

Resultados Encontrados:

Gráfico de Acurácia Geral



Pontuação das Respostas namétrica BERTScore

Questão	Dificuldade	Llama3 (%)	Llama4 (%)	Gemini (%)
31	Estagiário	71.11	72.02	69.27
32	Juiz	62.00	59.20	64.75
33	Juiz	58.56	54.82	56.53
34	Juiz	59.45	58.18	59.12
35	Juiz	56.64	57.76	53.97
36	Estagiário	67.14	71.60	71.06
37	Juiz	56.88	55.30	56.33
38	Juiz	56.82	54.37	54.61
39	Juiz	56.84	52.42	58.31
40	Juiz	57.93	52.89	53.95

Avaliação de respostas de questões de multipla escolha da OAB por um modelo de IA

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 06/04/2026

Código fonte: https://github.com/eduoududu/juridico

Etapas Realizadas:

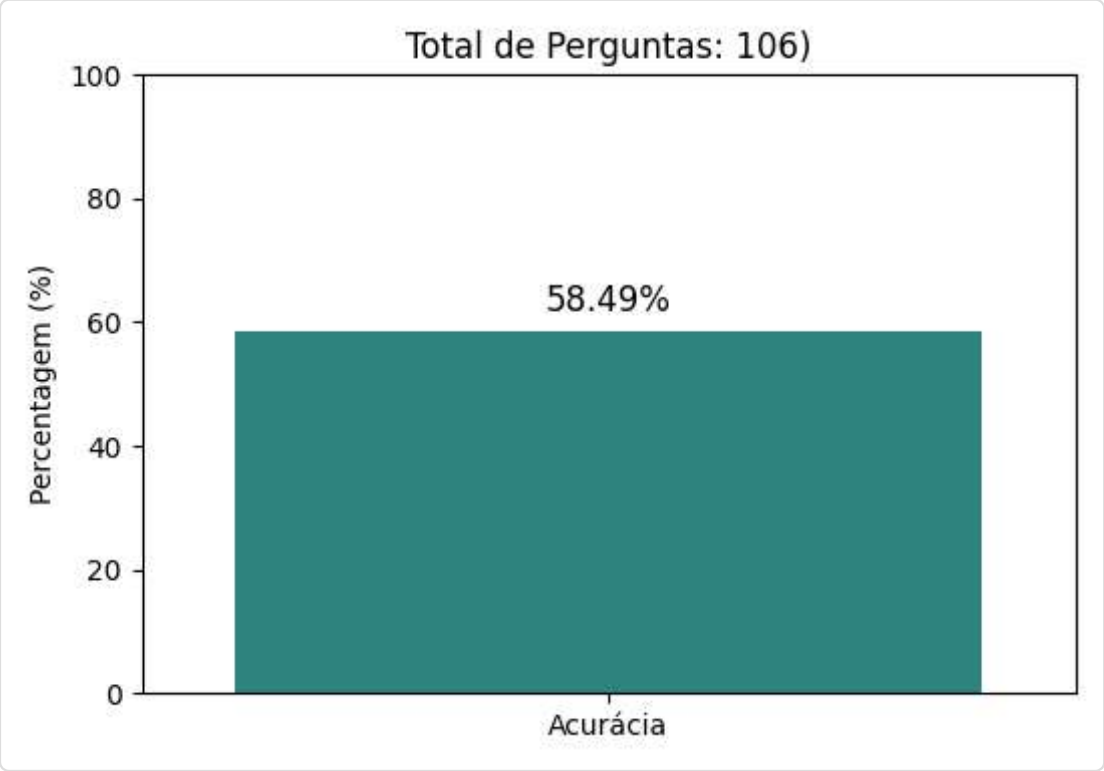
- **Importação do Conjunto de Dados:** O projeto iniciou com a importação de um conjunto de dados do Hugging Face.
- **Fonte dos Dados:** Os dados foram obtidos de `eduagarcia/oab_exams`, que consiste em um conjunto de provas de múltipla escolha da OAB, incluindo perguntas, opções de resposta (A, B, C, D) e o gabarito oficial de cada questão.
- **Seleção de Subconjunto:** Foi selecionado um subconjunto específico de 106 questões, abrangendo do número 319 ao 424, para a realização da análise.
- **Submissão à IA:** O subconjunto de 106 questões foi submetido ao modelo de LLM **llama-3.3-70b-versatile** (um modelo Llama 3 de 70 bilhões de parâmetros). A temperatura do modelo foi configurada para 0.1, visando um comportamento mais conservador e respostas menos criativas.
- **Armazenamento e Comparação:** As respostas geradas pela IA foram armazenadas no mesmo DataFrame que contém as perguntas, opções e gabarito. Em seguida, essas respostas foram comparadas com o gabarito para calcular a taxa de acerto do modelo.

Resultados Encontrados:

O percentual de acertos da IA para o subconjunto de questões analisado foi de:

58.49%

Gráfico de Acurácia Geral



Detalhes das Questões e Respostas

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
319	Em relação ao controle de constitucional ...	C	C		Certo
320	As alternativas a seguir apontam diferen ...	A	C		Errado
321	A respeito da distribuição de competênci ...	B	A		Errado
322	Os direitos políticos não podem ser cass ...	D	B		Errado
323	Considere a hipótese de Deputado Federal ...	A	B		Errado
324	Washington, adolescente com 14 (quatorze ...	C	C		Certo
325	No tocante às normas contidas no Estatut ...	A	B		Errado
326	Em âmbito federal, o direito de a Admini ...	D	B		Errado
327	A qualificação como Organizações da Soci ...	A	A		Certo
328	O contrato de prestação de serviços de q ...	C	C		Certo

Questão	Enunciado	Gabarito	IA	Situação
329	Ao tomar conhecimento de que o serviço p ...	B	B	Certo
330	A Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dis ...	D	Nenhuma das alternativas está correta de acordo com a Lei 11.107/2005.	Errado
331	Antônio, vítima em acidente automobilíst ...	B	B	Certo
332	Noêmia, proprietária de uma casa litorân ...	B	B	Certo
333	Jonas, maior e capaz, confiou em depósit ...	C	B	Errado
334	Rodolfo, brasileiro, engenheiro, solteir ...	C	B	Errado
335	O negócio jurídico depende da regular ma ...	B	B	Certo
336	Gustavo tornou-se fiador do seu amigo He ...	D	C	Errado
337	Acerca da servidão de aqueduto, assinale ...	D	D	Certo
338	Suponha que tenha sido publicada no Diár ...	B	A	Errado
339	Quando a sentença que reconhece obrigaçã ...	B	B	Certo
340	Júlia ingressou com ação de indenização ...	C	C	Certo
341	No âmbito do Direito Processual Civil, o ...	A	B	Errado
342	O rito comum sumário tem suas hipóteses ...	A	A	Certo
343	Em uma ação fundada na responsabilidade ...	C	A	Errado
344	A respeito das ações possessórias, assin ...	B	D	Errado
345	No âmbito do Código de Defesa do Consumi ...	D	B	Errado
346	Analisando o artigo 6º, V, do Código de ...	C	C	Certo
347	Contrato oneroso, em que alguém assume, ...	A	C	Errado
348	É uma cláusula acessória ao contrato de ...	A	A	Certo
349	Em relação ao Direito Cambiário, é corre ...	D	C	Errado
350	Em relação à modificação do capital soci ...	C	B	Errado
351	A sociedade empresária XYZ Computação Gr ...	D	D	Certo
352	A Empresa ABC Ltda. foi incorporada pela ...	A	A	Certo
353	O Imposto sobre Operações Relativas à Ci ...	B	B	Certo
354	José dos Anjos ajuíza ação anulatória de ...	C	C	Certo

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
355	A redação da Súmula Vinculante 28 ("É in ...	C	C		Certo
356	O inciso VII do §1º do art. 225 da Const ...	C	D		Errado
357	Assinale a alternativa correta quanto ao ...	D	D		Certo
358	Com relação aos critérios para substitui ...	D	D		Certo
359	À luz da lei que dispõe sobre os Juizado ...	D	D		Certo
360	Tício praticou um crime de furto (art. 1 ...	B	D		Errado
361	Osíris, jovem universitária de Medicina, ...	D	A		Errado
362	Em relação ao cálculo da pena, é correto ...	B	D		Errado
363	Configura modalidade de peculato previst ...	B	A		Errado
364	Levando em consideração as modificações ...	A	C		Errado
365	A Lei 7.492/86 define os Crimes contra o ...	A	A		Certo
366	Em relação ao incidente de falsidade, é ...	A	A		Certo
367	Em relação às exceções previstas na legi ...	D	D		Certo
368	Acerca das disposições contidas na Lei P ...	C	C		Certo
369	João da Silva ajuizou reclamação trabalh ...	B	D		Errado
370	Assinale a alternativa correta em relaçã ...	A	D		Errado
371	José Antônio de Souza, integrante da cat ...	C	C		Certo
372	Paulo, empregado da empresa Alegria Ltda ...	A	C		Errado
373	Com relação ao contrato de aprendizagem, ...	C	C		Certo
374	Foi celebrada convenção coletiva que fix ...	D	D		Certo
375	A respeito do recurso de revista, é corr ...	B	C		Errado
376	Quanto ao cabimento do mandado de segura ...	A	A		Certo
377	Assinale a alternativa correta no que di ...	B	B		Certo
378	Em audiência de conciliação, instrução e ...	C	A		Errado
379	Lavrado auto de infração contra uma empr ...	B	A		Errado
380	Alcides, advogado de longa data, resolve ...	A	B		Errado

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
381	Na Secretaria Municipal de Fazenda, tram ...	B	B		Certo
382	A empresa Frios e Gelados S.A. promove a ...	B	B		Certo
383	Manoel, empresário, promove ação de sepa ...	B	B		Certo
384	A Administração Pública, por meio de det ...	C	C		Certo
385	José foi condenado criminalmente, com se ...	D	A		Errado
386	Conceição promove ação possessória em fa ...	C	C		Certo
387	No julgamento da ação envolvendo Manoel ...	D	D		Certo
388	Ademir, formado em Jornalismo e Direito ...	C	C		Certo
389	O advogado Antônio é convocado para pres ...	C	C		Certo
390	Tício é advogado regularmente inscrito n ...	B	B		Certo
391	Crésio é procurado por cliente que já po ...	C	C		Certo
392	A respeito da internacionalização dos di ...	C	C		Certo
393	As Constituições brasileiras se mostrara ...	B	B		Certo
394	No âmbito dos direitos humanos, a respei ...	A	A		Certo
395	A embaixada de um estado estrangeiro loc ...	B	B		Certo
396	Em janeiro de 2003, Martin e Clarisse Gr ...	B	B		Certo
397	Se Governador de Estado desejar se insur ...	D	C		Errado
398	Os Estados são autônomos e compõem a Fed ...	D	A		Errado
399	No processo de impedimento do Presidente ...	D	A		Errado
400	Lei estadual que regulamenta o serviço d ...	D	B		Errado
401	No que tange ao direito de nacionalidade ...	B	A		Errado
402	A iniciativa popular é uma das formas de ...	C	A		Errado
403	O habeas data não pode ser impetrado em ...	A	A		Certo
404	Com nítida inspiração na doutrina da pro ...	B	B		Certo
405	Fernando e Eulália decidiram adotar uma ...	C	C		Certo
406	No que tange à chamada ação de improbida ...	C	C		Certo

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
407	A estruturação da Administração traz a p ...	B	B		Certo
408	A revogação representa uma das formas de ...	C	C		Certo
409	Tendo o agente público atuado nesta qual ...	A	A		Certo
410	O art. 37, II, da Constituição da Repúbl ...	D	B		Errado
411	De acordo com o critério da titularidade ...	D	D		Certo
412	Em relação à união estável, assinale a a ...	C	B		Errado
413	João trafegava com seu veículo com veloc ...	C	C		Certo
414	Heitor, solteiro e pai de dois filhos ta ...	C	C		Certo
415	Durante assembleia realizada em condomín ...	B	A		Errado
416	O decurso do tempo exerce efeitos sobre ...	A	D		Errado
417	Em instrumento particular, subscrito por ...	A	A		Certo
418	A dação em pagamento é	C	C		Certo
419	Numa ação de reintegração de posse em qu ...	B	B		Certo
420	Considerando a ação de execução de títul ...	C	D		Errado
421	O Ministério Público ajuizou ação rescis ...	D	D		Certo
422	Zélia e Joaquim são vizinhos há cerca de ...	C	C		Certo
423	No curso dos processos, os juízes são do ...	A	A		Certo
424	A respeito da liquidação de sentença, as ...	A	C		Errado

Relatório Helena Carvalho Leal

Matrícula: 202611000223

1. Introdução

O presente trabalho investiga a capacidade de LLMs em resolver questões do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um dos principais instrumentos de avaliação do conhecimento jurídico no país. A escolha desse benchmark se justifica por sua natureza estruturada, abrangência temática e exigência de raciocínio jurídico aplicado, que envolve desde a interpretação literal da lei até a análise de casos práticos complexos.

Foi desenvolvido um processo sistemático de curadoria dos datasets utilizados, contemplando tanto questões abertas quanto de múltipla escolha. Esse processo incluiu a classificação das questões segundo critérios bem definidos, como nível de dificuldade, área do Direito e fundamentação legal obrigatória, assegurando que a análise não fosse subjetiva, mas ancorada no ordenamento jurídico vigente.

Além disso, o trabalho propõe um pipeline de inferência e avaliação que combina métricas qualitativa, permitindo uma análise abrangente do desempenho dos modelos. Aspectos como fundamentação legal, estrutura formal e clareza de redação.

Dessa forma, este estudo contribui para a compreensão das potencialidades e limitações dos LLMs no contexto jurídico.

2. Metodologia de Curadoria

Esta seção detalha a curadoria dos datasets (**OAB-Bench** para questões abertas e **OAB Exams** para questões de múltipla escolha).

2.1. Taxonomia de Dificuldade

Para padronizar a análise entre os membros da equipe, estabelecemos quatro níveis hierárquicos de dificuldade, inspirados na progressão da carreira jurídica:

- **Nível 1 - Estagiário:** Questões de baixa complexidade, focadas na **literalidade da lei**.
- **Nível 2 - Analista:** Itens que exigem domínio de **ritos processuais, prazos** e normas procedimentais específicas.
- **Nível 3 - Juiz de Direito:** Questões baseadas em **casos práticos**, exigindo a capacidade de interpretar fatos e realizar a subsunção do fato à norma (aplicação do direito ao caso concreto).

- **Nível 4 - Ministro (STF/STJ):** O nível mais alto de exigência, envolvendo **controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes** e interpretação de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2.2. Áreas de Especialidade

As 7 áreas principais definidas pela equipe foram: Administrativo, Civil, Constitucional, Trabalho, Empresarial, Penal e Tributário. Além desses rótulos base, o agente curador teve **liberdade técnica** para identificar e sugerir subáreas ou áreas quando o enunciado assim exigisse. Essa decisão estratégica visou:

2.3. Fundamentação Legal (Referência)

Um critério obrigatório da nossa curadoria foi a **exigência de fundamentação**. Nenhuma questão foi classificada sem a indicação precisa do dispositivo legal (Artigo de Lei, Código, Constituição ou Súmula) que serve de base para o gabarito. Isso assegurou que a classificação não fosse subjetiva, mas ancorada no ordenamento jurídico vigente.

2.4. Prompt da Curadoria (Questões Fechadas)

1. PERSONA

Você é um Professor Especialista em Direito e Consultor de Curadoria de Dados Jurídicos, com profundo conhecimento do Exame de Ordem da OAB e da jurisprudência dos tribunais superiores.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Estamos realizando uma atividade de curadoria de um dataset de questões da OAB para treinar modelos de linguagem. Sua tarefa é classificar tecnicamente cada questão para que possamos entender o nível de exigência cognitiva e a área do Direito envolvida.

3. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS

Níveis de Dificuldade:

- Nível 1 Estagiário: Questões de aplicação direta da lei (literalidade).

- Nível 2 Analista: Questões que exigem conhecimento de ritos processuais ou prazos.

- Nível 3 Juiz de Direito: Questões que exigem interpretação de casos práticos e subsunção do fato à norma.

- Nível 4 Ministro (STF/STJ): Questões complexas envolvendo controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes ou jurisprudência consolidada.

Áreas de Especialidade Permitidas:

[direito_administrativo, direito_civil, direito_constitucional, direito_do_trabalho, direito_empresarial, direito_penal, direito_tributario]

4. INSTRUÇÕES EXPLÍCITAS

1. Analise o enunciado e as alternativas fornecidas.

2. Identifique a área de especialidade dentro da lista permitida.

3. Determine o nível de dificuldade com base nos critérios acima.

4. Indique a referência legal exata (Artigo, Lei, Súmula) que fundamenta o gabarito.

5. Seja técnico e preciso. Se o gabarito for {item['answerKey']}, foque na explicação desta alternativa.

DADOS DA QUESTÃO:

ENUNCIADO: {item['question']}

ALTERNATIVAS: {alternativas}

GABARITO: {item['answerKey']}

5. FORMATO DE SAÍDA ESTRUTURADO

Responda obrigatoriamente no formato JSON:

{{

"area": "nome_da_area",

"dificuldade": "Nível X - Nome",

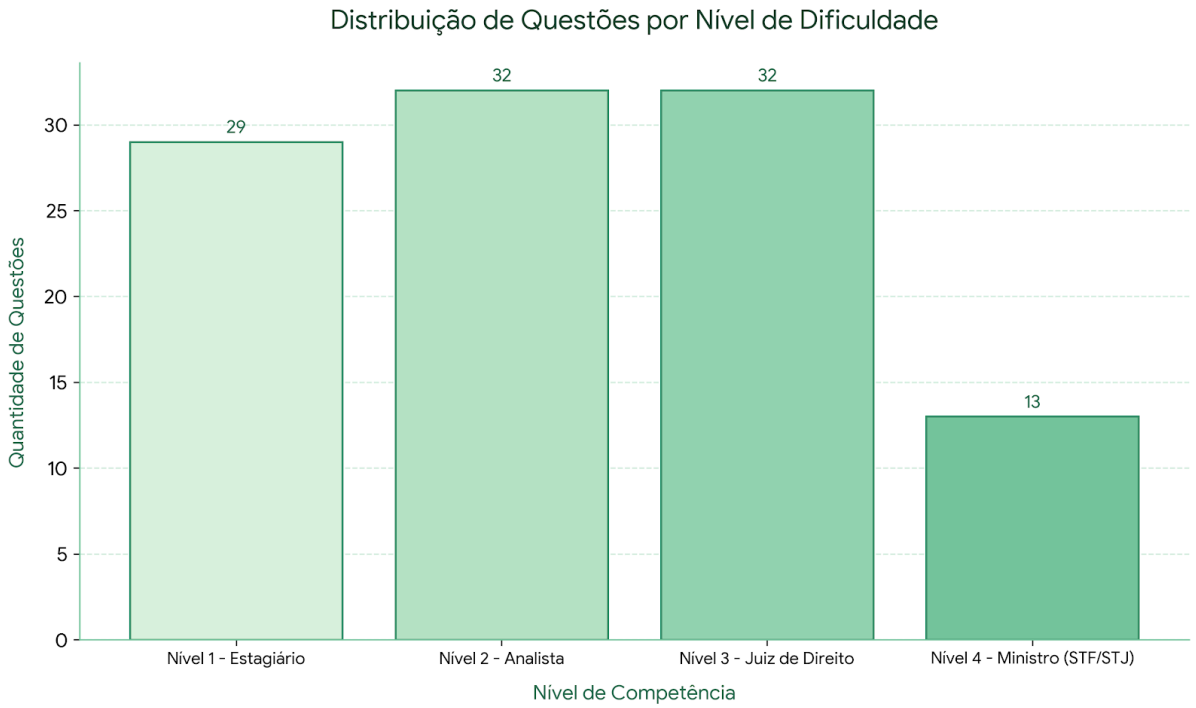
"referencia": "Art. X da Lei Y"

}}

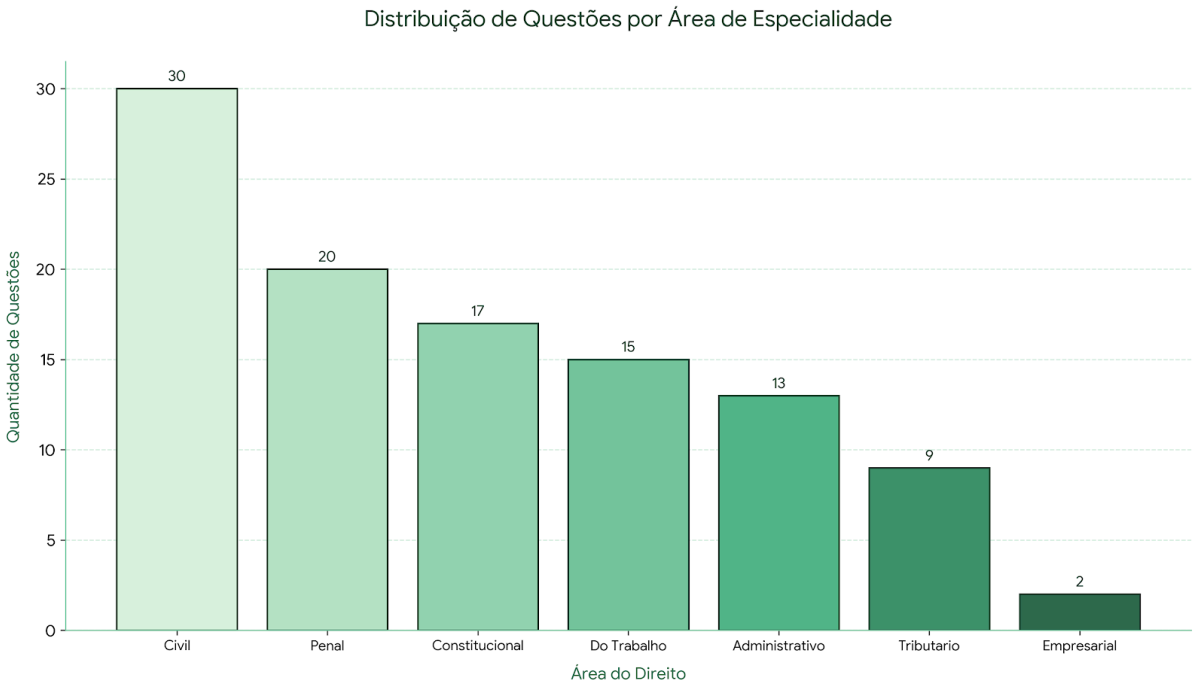
2.5. Resultados da Curadoria (Questões Fechadas)

Após a execução do pipeline de curadoria obtivemos uma visão quantitativa do lote de 106 questões de múltipla escolha (IDs 425 a 530):

- **Nível 1 - Estagiário (29 questões):** Aproximadamente 27% do lote foca na literalidade da lei.
- **Nível 2 - Analista (32 questões):** Uma parcela significativa exige conhecimento procedimental e prazos.
- **Nível 3 - Juiz de Direito (32 questões):** Uma parcela significativa exige conhecimento acerca da aplicação do direito a casos práticos complexos.
- **Nível 4 - Ministro (13 questões):** O nível de maior complexidade representa a menor parcela.



O gráfico abaixo apresenta a divisão das 106 questões por área jurídica. O **Direito Civil** é o tema central com 30 questões, seguido por **Penal (20)**, **Constitucional (17)** e **Trabalho (15)**. Áreas como **Administrativo** e **Tributário** têm presença moderada, enquanto o **Direito Empresarial** foi o menos cobrado (2 questões).



2.4. Prompt da Curadoria (Questões Abertas)

1. PERSONA

Você é um Professor Especialista em Direito e Consultor de Curadoria de Dados Jurídicos, com profundo conhecimento do Exame de Ordem da OAB e da prática processual nos tribunais.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Estamos realizando a curadoria de um dataset de questões ABERTAS (Discursivas e Peças Profissionais) da OAB. Sua tarefa é classificar tecnicamente o enunciado para entender o nível de complexidade jurídica e a área envolvida.

3. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS

Níveis de Dificuldade:

- Nível 1 Estagiário: Questões discursivas de resposta direta na lei (literalidade).

- Nível 2 Analista: Exige conhecimento de ritos, prazos ou competência básica.

- Nível 3 Juiz de Direito: Casos práticos complexos que exigem subsunção do fato à norma e redação de teses jurídicas.
- Nível 4 Ministro (STF/STJ): Questões envolvendo controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes ou peças processuais de alta complexidade.

Áreas de Especialidade Permitidas:
[direito_administrativo, direito_civil, direito_constitucional, direito_do_trabalho, direito_empresarial, direito_penal, direito_tributario]

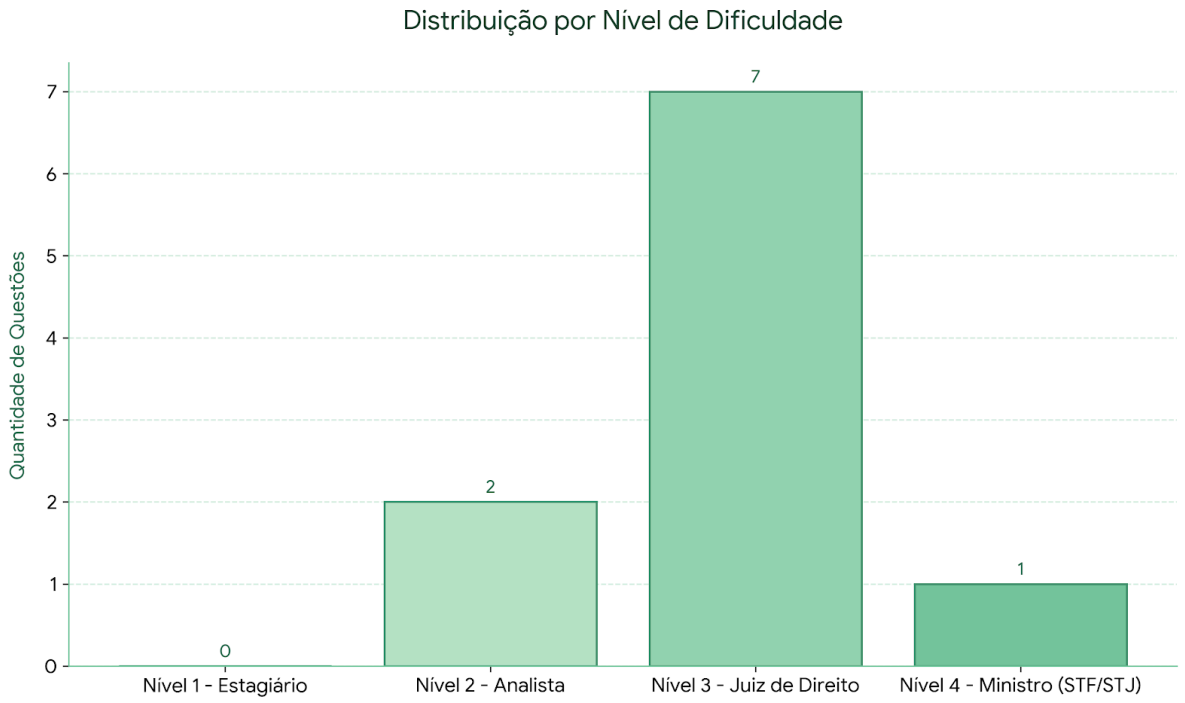
4. INSTRUÇÕES EXPLÍCITAS
1. Analise o ENUNCIADO (caso fático) e as PERGUNTAS/COMANDOS fornecidos.
2. Identifique a área de especialidade dentro da lista permitida.
3. Determine o nível de dificuldade considerando a complexidade da peça ou das respostas exigidas.
4. Indique a referência legal principal (Artigo, Lei ou Súmula) necessária para fundamentar a solução do caso.
5. Diferencie se é uma "Questão Discursiva" ou "Peça Profissional" no campo de observação.

DADOS DA QUESTÃO:
ENUNCIADO: {statement}
PERGUNTAS/COMANDOS: {turns}

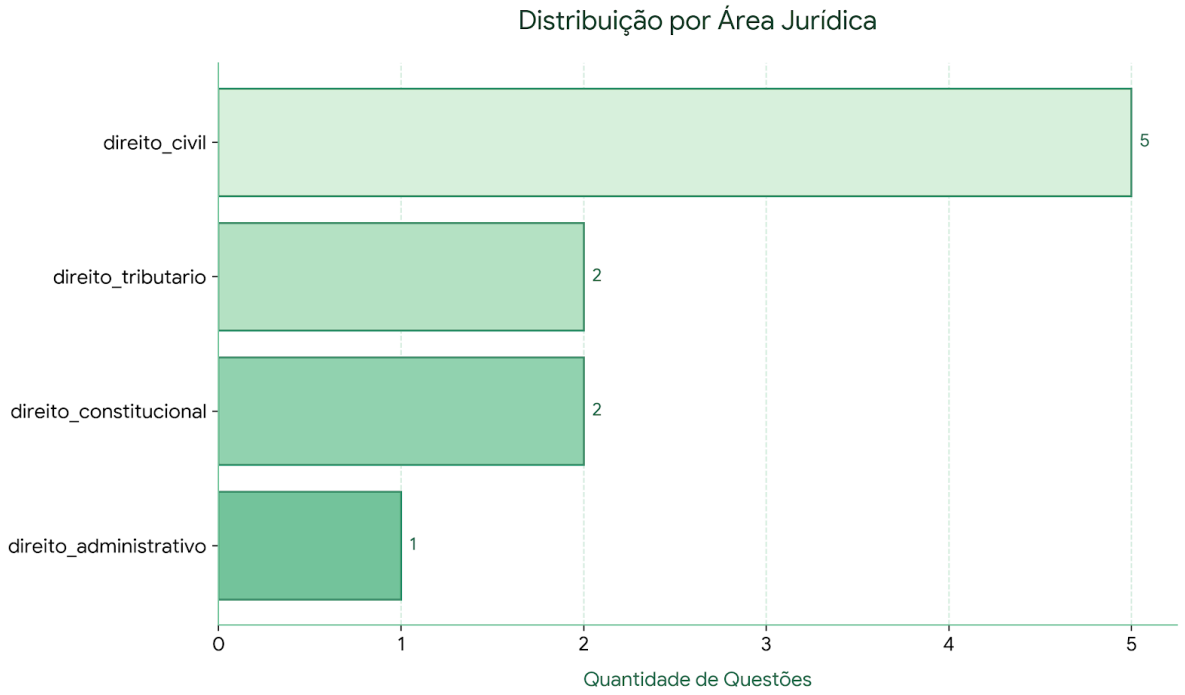
5. FORMATO DE SAÍDA ESTRUTURADO
Responda obrigatoriamente no formato JSON puro, sem markdown:
{{
"area": "nome_da_area",
"dificuldade": "Nível X - Nome",
"referencia_principal": "Art. X da Lei Y",
"tipo_questao": "Peça Profissional ou Discursiva"
}}

2.5. Resultados da Curadoria (Questões Abertas)

Este gráfico de barras mostra a complexidade técnica das questões usando a nossa escala de "Estagiário" a "Ministro". A maioria (7 questões) está no Nível 3 - Juiz de Direito, o que significa que o lote exige que a IA saiba aplicar a lei a problemas práticos complexos, e não apenas repetir textos legais.



O gráfico abaixo apresenta quais ramos do Direito compõem o lote de 10 questões. O **Direito Civil** é o tema central, representando metade das questões, enquanto o restante se divide entre as áreas **Constitucional**, **Tributária** e **Administrativa**.



3. Inferência e Comparação

Nesta etapa, submetemos as 10 questões abertas do lote (IDs 41 a 50) aos três modelos de linguagem. Para avaliar o desempenho, estabelecemos três métricas qualitativas: **Fundamentação Legal (FL)**, **Estrutura Formal (EF)** e **Clareza de Redação (CR)**.

3.1. Prompt para Inferência

1. PERSONA
Você é um Advogado Especialista em Exames da OAB, reconhecido pela precisão técnica e rigor na fundamentação legal.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Você está respondendo a uma questão oficial do Exame de Ordem (OAB). Esta resposta será avaliada por uma banca examinadora que busca clareza, correção jurídica e indicação precisa de dispositivos legais.

3. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS
- Se for uma PEÇA PRÁTICA: Utilize a estrutura formal (Endereçamento, Fatos, Fundamentação Jurídica e Pedidos).
- Se for uma QUESTÃO DISCURSIVA: Seja direto, responda aos itens (A, B) separadamente e fundamente cada resposta.
- NÃO se identifique: Use "Advogado..." ou "OAB/XXX". Jamais invente dados que não estão no enunciado.

4. INSTRUÇÕES EXPLÍCITAS
- Cite sempre os Artigos da Lei (Código Civil, Penal, CPC, CPP, etc.) ou Súmulas aplicáveis.
- Utilize a norma culta do português jurídico.
- Resolva o problema jurídico apresentado de forma exaustiva.

5. DADOS DA QUESTÃO
ENUNCIADO:
{statement}

PERGUNTAS/COMANDOS:
{turns}

3.2. Análise Comparativa dos Modelos no Geral

Abaixo, detalhamos o comportamento de cada modelo frente aos desafios do domínio jurídico:

- **GPT-5.4-nano-2026-03-17:** Foi o modelo mais consistente. Na **Peça de Divórcio Consensual (Q41)**, demonstrou superioridade ao utilizar uma formatação profissional com hierarquia de tópicos. Citou os Arts. 731 e 733 do CPC e o Art. 226 da CF, demonstrando alta **Fundamentação Legal**.
- **GPT-5-nano-2025-08-07:** Apresentou respostas tecnicamente corretas, mas com uma estrutura mais esquemática (em formato de tópicos ou minutas). Na questão sobre **Responsabilidade de Condomínio (Q42)**, foi muito didático ao separar o enquadramento fático da fundamentação jurídica, sendo ideal para consultas rápidas, mas menos fluido para a redação de petições completas.
- **GPT-4.1-nano-2025-04-14:** O modelo apresentou respostas mais genéricas. Em alguns casos, tendeu a citar artigos mais amplos (como o Art. 927 do CC) em vez de dispositivos específicos da matéria (como o Art. 938 do CC para queda de objetos). Sua estrutura formal é correta, mas carece do refinamento visual e técnico dos modelos da série 5.

3.3. Análise Comparativa dos Modelos de Três Respostas em Detalhes

Nesta subseção são apresentados uma discussão da análise dos modelos em três exemplos.

Exemplo 1: Peça Profissional (Divórcio Consensual)

Neste exemplo, a métrica de **Estrutura Formal (EF)**. ao observar o início da resposta, nota-se um cabeçalho destacado em maiúsculas direcionado ao juiz e a qualificação completa das partes envolvidas. O texto não é um bloco único; ele está dividido em seções claras como "Dos Fatos", "Do Direito" e "Dos Pedidos", o que caracteriza uma petição profissional. Na **Fundamentação Legal (FL)**, a validação é feita pela contagem de referências: o modelo cita explicitamente o Art. 226 da Constituição Federal e os artigos 731 e 733 do Código de Processo Civil. Por fim, a **Clareza de Redação (CR)** é confirmada pelo uso de recuos de parágrafo e negritos para destacar os pedidos finais, facilitando a leitura dos pontos que o advogado deseja que o juiz decida.

Exemplo 2: Questão Discursiva (Responsabilidade de Condomínio)

Para esta questão discursiva, a métrica de **Estrutura Formal (EF)** foca na organização da resposta em relação ao enunciado. É possível validar rapidamente se o modelo separou a

explicação para o "Item A" e para o "Item B", conforme solicitado na pergunta. Na métrica de **Clareza de Redação (CR)**, observa-se que o modelo inicia a resposta de forma direta com um "Sim" ou "Não", seguido de uma explicação curta, o que evita ambiguidades. Quanto à **Fundamentação Legal (FL)**, a validação manual confirma que a IA utilizou uma base normativa **geral** ao citar o **Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil**. Embora este dispositivo trate da responsabilidade objetiva por risco de forma ampla, ele serviu para fundamentar a obrigação de indenizar no caso concreto. Entretanto, a análise identifica que os modelos não atingiram o grau máximo de especificidade, uma vez que omitiram o Artigo 938, que é a norma dedicada exclusivamente a danos causados por objetos que caem de edifícios.

Exemplo 3: Questão Discursiva (Direito Administrativo - Benefício Social)

Nesta análise, a **Estrutura Formal (EF)** destaca-se pela presença de um tópico de "Conclusão" ao final do texto, que resume a resposta de forma lógica. Na **Fundamentação Legal (FL)**, a validação é simplificada pela identificação de siglas e nomes de leis específicas; os modelos gpt-5-nano-2025-08-07 e gpt-4.1-nano-2025-04-14 citam a "LOAS" (Lei Orgânica da Assistência Social) e o seu "Artigo 20". Mesmo para quem não conhece a lei, a presença dessas referências indica que o modelo buscou a base legal necessária. A **Clareza de Redação (CR)** é validada pelo uso de uma linguagem mais explicativa e menos densa no encerramento, onde o modelo traduz o "juridiquês" para uma conclusão simples sobre a impossibilidade de cobrar contribuições para o acesso ao benefício social.

PROCC0111 - ATIVIDADE 1 - RAFAEL GOTO

1. Setup do Experimento e Infraestrutura Técnica

Para garantir a integridade dos resultados e a padronização das respostas, o experimento foi estruturado sobre uma infraestrutura de nuvem da Google.

1.1. Ambiente de Desenvolvimento e SDK

O processamento de dados e a comunicação com os modelos foram realizados em ambiente **Python 3.10+**. Foi utilizada a biblioteca **`google-genai`**, a SDK oficial mais atualizada do Google.

1.2. Modelos Selecionados

Foram selecionados três modelos da família Gemini, representando diferentes equilíbrios entre custo, velocidade e capacidade de raciocínio, permitindo uma análise comparativa de performance:

- **`gemini-3.1-pro-preview`:** Modelo de alta performance, voltado para tarefas complexas que exigem raciocínio jurídico profundo e redação exaustiva de peças processuais.
- **`gemini-3-flash-preview`:** Modelo otimizado para velocidade e eficiência, testado aqui para verificar se sua agilidade comprometeria a precisão técnica necessária para o domínio jurídico.
- **`gemini-3.1-flash-lite-preview`:** A versão mais leve da família, utilizada para testar os limites de modelos compactos em tarefas de alta complexidade

1.3. Configurações de Geração e Hiperparâmetros

Para assegurar a reprodutibilidade e minimizar o risco de "alucinações" (invenção de artigos ou leis inexistentes), as chamadas de API foram configuradas com os seguintes parâmetros:

- **Temperatura:** Fixada em **0.0** para os scripts de curadoria (onde a precisão é crítica) e **0.2** para os scripts de inferência (permitindo fluidez textual sem sacrificar a exatidão normativa).

- **System Instructions:** Todos os modelos operaram sob uma instrução de sistema que definia a *persona* de um **Analista Especialista em Exames da OAB**, forçando o rigor na fundamentação legal e na norma culta do português jurídico.
- **Response MIME Type:** Configurado como `application/json` nas tarefas de classificação.

1.4. Consumo de Dados (Datasets)

O experimento integrou-se diretamente a duas fontes principais:

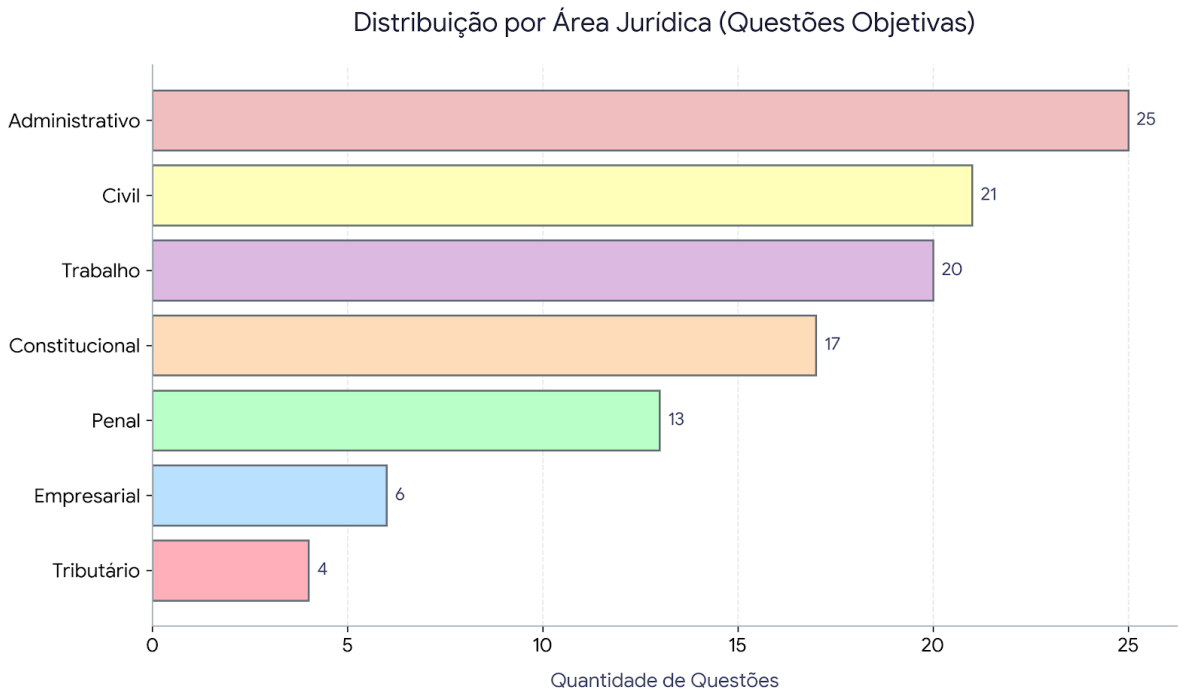
1. **Questões de Múltipla Escolha:** Consumidas via biblioteca `datasets` do Hugging Face (dataset `eduagarcia/oab_exams`), focando no lote 531 a 636.
2. **Questões Abertas:** Processadas a partir de arquivos `.jsonl` (OAB-Bench), focando nas questões discursivas e peças profissionais (lote 51 a 60).

2. Análise Profunda da Curadoria Automatizada

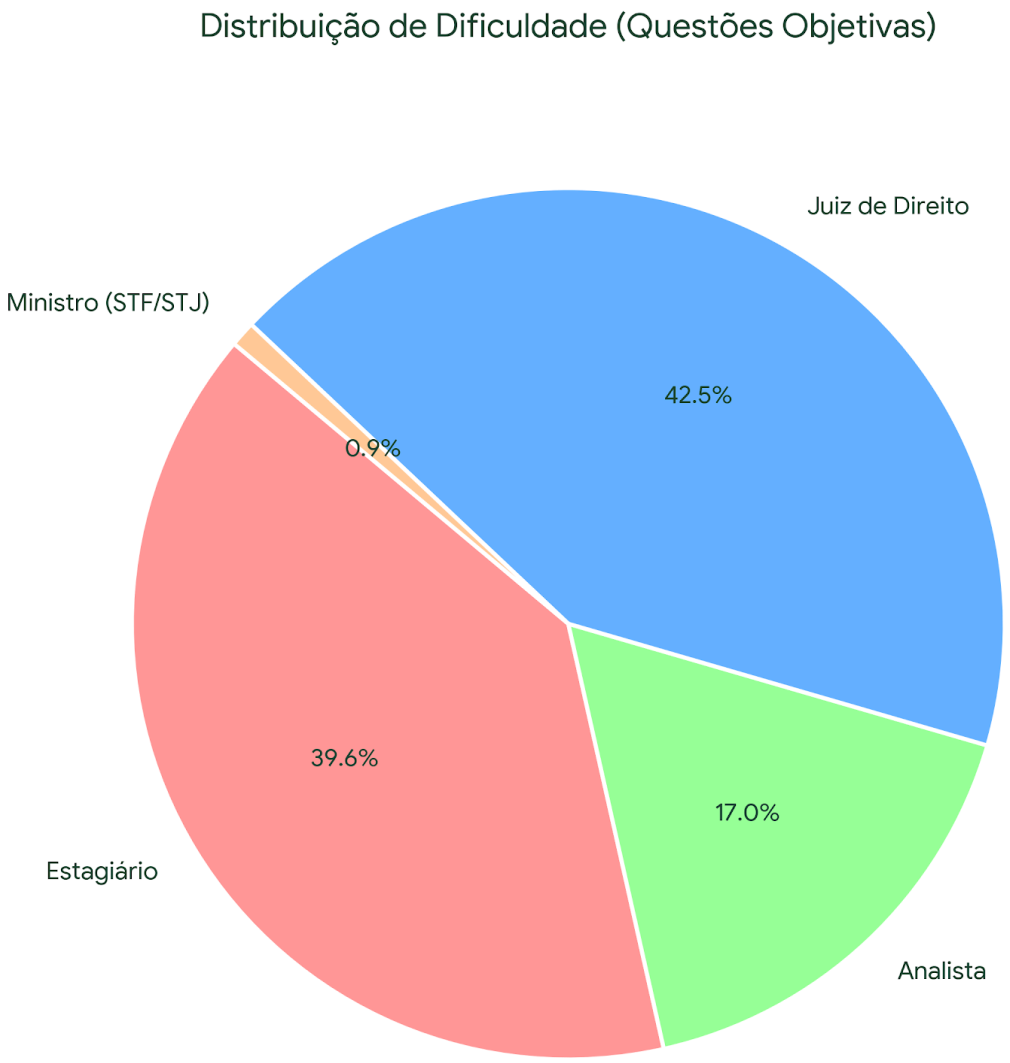
A curadoria dos dados revelou padrões sobre o nível de exigência das provas da OAB.

2.1. Perfil das Questões Fechadas (106 itens) A análise das questões objetivas (IDs 531 a 636) demonstrou uma forte polarização na exigência cognitiva:

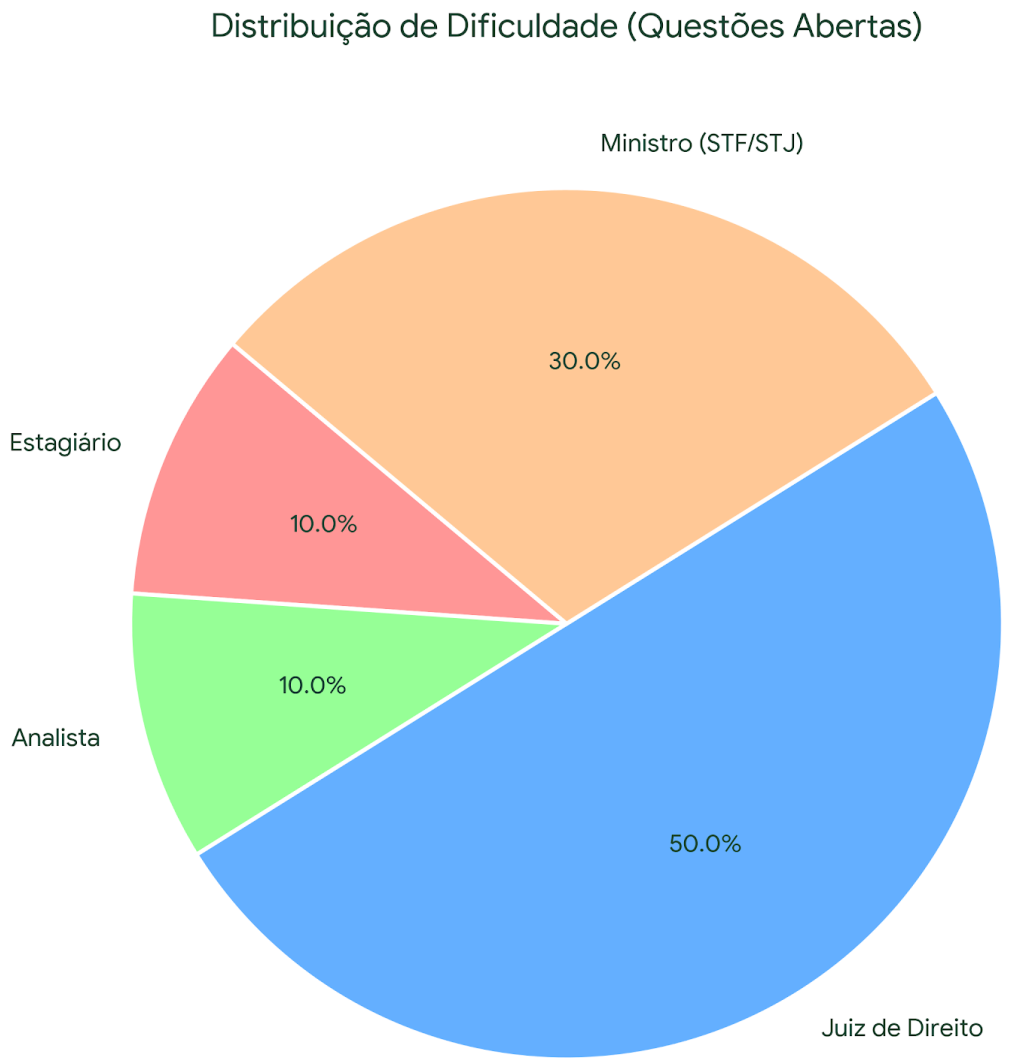
- **Áreas Dominantes:** O lote concentrou-se fortemente em Direito Administrativo (25 questões), Direito Civil (21) e Direito do Trabalho (20).



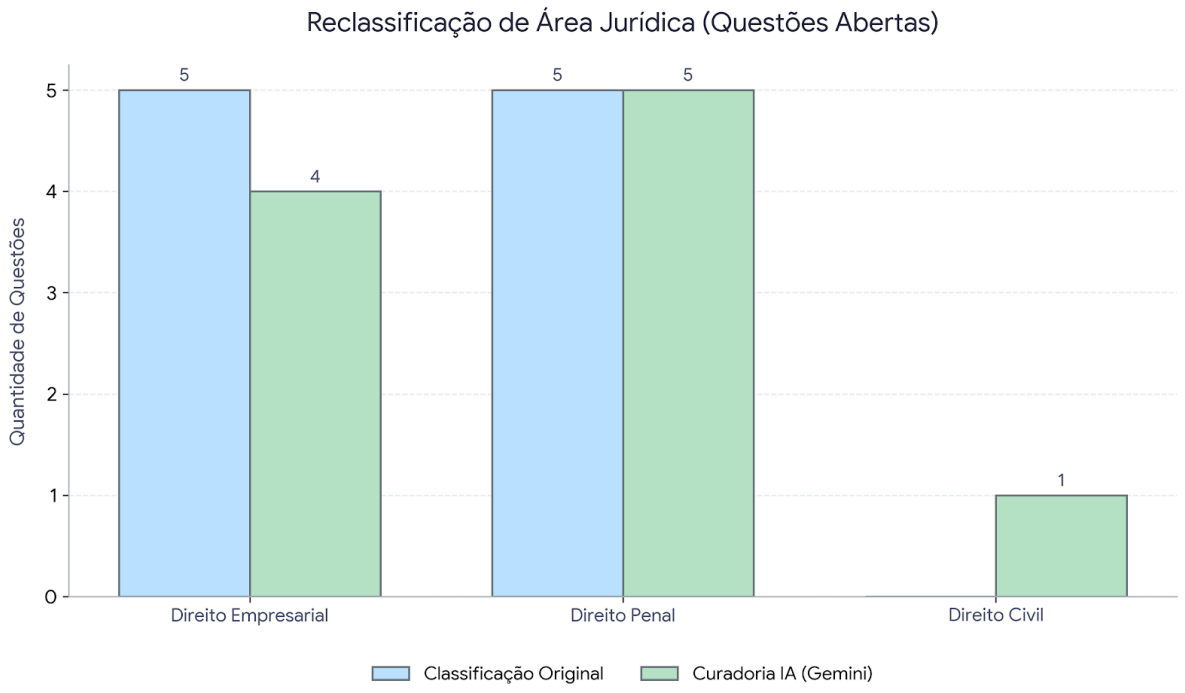
- **Distribuição de Dificuldade:** Observou-se que a prova objetiva oscila dramaticamente entre extremos. Foram identificadas **42 questões de Nível 1 (Estagiário)**, que exigem apenas a memorização da letra da lei, e **45 questões de Nível 3 (Juiz de Direito)**, que já cobram do candidato a subsunção de um caso prático à norma correta, mesmo num formato de múltipla escolha.



2.2. Perfil das Questões Abertas (10 itens) e o *Insight* de Classificação O lote de questões abertas apresentou um grau de complexidade substancialmente superior, com 80% do conjunto a ser classificado como Nível 3 (5 questões) ou Nível 4 - Ministro (3 questões). O conjunto era originalmente composto por 5 questões da categoria Empresarial e 5 da categoria Penal.



No entanto, a nossa curadoria automatizada revelou um **comportamento analítico notável da IA**: a questão discursiva `40_direito_empresarial_questao_2` foi reclassificada pelo modelo para **Direito Civil**. Uma análise humana confirmou o acerto da máquina: a questão tratava do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, fundamentado no **Artigo 50 do Código Civil**. Desse modo, pode-se observar que a curadoria guiada por IA não se limitou a ler os rótulos originais do *dataset*, tendo efetivamente compreendido a substância jurídica do enunciado.



3. Avaliação Qualitativa da Inferência (Família Gemini)

Para a fase de inferência das questões abertas, optou-se por testar a mais recente linha de modelos da Google: gemini-3.1-flash-lite-preview, gemini-3-flash-preview e gemini-3.1-pro-preview. A avaliação baseou-se em duas métricas qualitativas: **Estrutura e Clareza** e **Fundamentação**.

Estudo de Caso A: Estruturação de Peça Profissional (Direito Empresarial)

Na resolução do caso prático que exigia a redação de "Embargos de Terceiro" (ID 40_direito_empresarial_peca_profissional), as diferenças arquiteturais dos modelos ficaram evidentes na métrica de **Estrutura e Clareza (EC)**:

- O modelo gemini-3.1-flash-lite-preview adotou uma abordagem explicativa, gerando *bullet points* com os requisitos da peça. Embora correto no conteúdo, falhou em simular o documento real e manter a legibilidade exigida num formato processual.
- Os modelos gemini-3-flash e gemini-3.1-pro atingiram a pontuação máxima em **EC**, construindo o documento com preâmbulo completo ("EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ..."), qualificação das partes e a clássica divisão processual brasileira ("Dos Fatos", "Do Direito", "Dos Pedidos"), garantindo um texto coeso e de fácil leitura.

No que toca à **Fundamentação**, todos recuperaram o Artigo 674 do CPC com exatidão. O modelo Pro destacou-se por invocar princípios acessórios de grande valor argumentativo, como a autonomia patrimonial (Art. 49-A do CC).

Estudo de Caso B: Casos Preterdolosos e Procedimentos (Direito Penal)

Nas questões discursivas penais, a exigência de **Estrutura e Clareza (EC)** foi rigorosamente testada, uma vez que os enunciados exigiam a resposta a múltiplos itens (A e B).

- Todos os modelos respeitaram a restrição de formatação, separando as respostas e evitando blocos de texto monolíticos, o que contribui diretamente para uma redação clara e objetiva.

Num caso que envolvia um crime de explosão com resultado de morte, a validação da **Fundamentação** foi facilitada pelo excelente uso de marcações (negrito e itálico) por parte dos modelos. A citação destacada de normas como o Artigo 419 do Código de Processo Penal permitiu que a nossa equipa técnica auditasse a presença da norma sem necessidade de interpretar a densa argumentação jurídica circundante.

Com certeza! Na nossa análise anterior, já tínhamos mencionado brevemente o tema da explosão, mas ao transformarmos isso num **Estudo de Caso C** exclusivo para a questão `40_direito_penal_questao_4`, podemos explorar um *insight* técnico formidável que ocorreu entre os modelos.

Aqui está o Estudo de Caso C detalhado, pronto para ser adicionado ao seu documento, logo após o Estudo de Caso B:

Estudo de Caso C: 40_direito_penal_questao_4

A questão discursiva `40_direito_penal_questao_4` narrava um caso complexo em que a personagem (Helena) causou uma explosão para danificar um patrimônio, certificando-se de que não havia ninguém no local, mas que resultou na morte imprevista de um funcionário. O candidato deveria identificar o crime correto e a peça processual de defesa.

A análise do comportamento da IA revelou distinções cruciais na precisão jurídica:

- O modelo mais leve, **`gemini-3.1-flash-lite-preview`**, sofreu uma "alucinação jurídica". Ele dividiu a conduta e tipificou o crime como Homicídio Culposo (Art. 121,

§ 3º, do CP) em concurso com Dano Qualificado. Embora pareça lógico para um leigo, juridicamente está errado.

- Em contrapartida, os modelos **`gemini-3-flash`** e **`gemini-3.1-pro`** demonstraram um raciocínio jurídico de excelência. Eles identificaram corretamente tratar-se de um **crime preterdoloso** (dolo na explosão, culpa na morte), tipificando a conduta como Crime de Explosão com Resultado Morte (Art. 251 c/c Art. 258 do Código Penal).

No que tange à **Estrutura e Clareza (EC)**, o modelo *Pro* foi além: na alínea B, ao fundamentar o pedido de "Desclassificação" para retirar o caso do Tribunal do Júri (Art. 419 do CPP), organizou o texto de forma magistral, destacando a alínea "d" do inciso XXXVIII do Artigo 5º da Constituição Federal em negrito. Para um avaliador, bater o olho na interface e ver a norma constitucional destacada com clareza transmite imediata confiança na exatidão da resposta gerada.

4. Comparativo Tecnológico e Veredito

Da perspetiva de Engenharia de Dados e construção de *pipelines* automatizados, o lote permitiu-nos tirar conclusões claras sobre as vocações de cada modelo:

- **gemini-3.1-pro-preview:** É o "Padrão de Ouro" (*Gold Standard*) para a geração de textos legais complexos. Demonstrou uma capacidade argumentativa profunda.
- **gemini-3-flash-preview:** Apresentou o melhor custo-benefício computacional. Gerou peças quase idênticas às da versão Pro em termos de estrutura e exatidão jurídica, mas com menor tempo de latência.
- **gemini-3.1-flash-lite-preview:** Devido à sua natureza leve e rápida, tende a ser esquemático. É excelente para extração rápida de dados ou para responder a utilizadores num formato de *chat*, mas não é adequado para a redação autónoma em ambientes sem margem para erro.